สิทธิในการอุทธรณ์ของนายจ้าง กรณีการยึด อายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533

นายเฉลิมพล สังข์พิชัย

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกกฎหมายมหาชน
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2567

Employer's right to appeal in cases of seizure, attachment and auction of property under to the Social Security Act B.E. 2533

Mr. CHALOEMPOL SUNGPICHAI

An Independent Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for

the Degree of Master of Laws in Public Law

School of Law Sukhothai Thammathirat Open University

2024

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ	สิทธิในการอุทธรณ์ของนายจ้าง กรณีการยึด อายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
ชื่อและนามสกุล	นายเฉลิมพล สังข์พิชัย
แขนงวิชา / วิชาเอก	กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
สาขาวิชา	นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ได้รับความเห็นชอบให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2568

คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ

..... ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม)

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา เมืองถ้ำ)

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
รักษาการแทนประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

ชื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระ สิทธิในการอุทธรณ์ของนายจ้าง กรณีการยึด อายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
ผู้ศึกษา นายเฉลิมพล สังข์พิชัย รหัสนักศึกษา 2644000990
ปริญญา นิติศาสตรมหาบัณฑิต
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม ปีการศึกษา 2567

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาแนวคิด และทฤษฎี กฎหมายประกันสังคม และมาตรการบังคับทางปกครอง (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบมาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมายประกันสังคมในไทยและต่างประเทศ (3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาสิทธิในการอุทธรณ์ของนายจ้าง กรณีการยึด อายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สินของนายจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 (4) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533 การศึกษาค้นคว้านี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยจากการค้นคว้าตัวบทกฎหมาย หนังสือคำอธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำพิพากษาศาลฎีกา บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ เอกสารงานวิจัย ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า

ผลการศึกษาพบว่า (1) การอุทธรณ์เป็นกระบวนการควบคุมภายในฝ่ายปกครองที่สำคัญในการแก้ไขบรรดาข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชนให้หมดสิ้นไป ซึ่งเป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่จะช่วยในการบริหารงานยุติธรรมทางปกครองได้ (2) การใช้มาตรการบังคับทางปกครองของไทย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐฝรั่งเศส มีหลักการเดียวกัน กล่าวคือ หลักการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย หลักความจำเป็น หลักพอสมควรแก่เหตุ และหลักความแน่นอนชัดเจนก่อนการใช้มาตราการบังคับทางปกครองต้องมีการเตือนก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อยู่ในบังคับปฏิบัติให้ถูกต้อง (3) พบปัญหาคือในการยึด หรืออายัดทรัพย์สินของนายจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เมื่อเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มีคำสั่งยึด หรืออายัดทรัพย์สินของนายจ้างแล้ว ห้ามมิให้นายจ้างอุทธรณ์คำสั่งยึด หรืออายัดทรัพย์สินนั้น จึงเป็นปัญหาว่านายจ้างมิได้รับความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย ปัญหาไม่มีการควบคุมตรวจสอบภายในของฝ่ายปกครองเอง ปัญหากรณีที่นายจ้างถึงแก่ความตาย ทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดก ไม่สามารถอุทธรณ์คำสั่งยึด หรืออายัดทรัพย์สินได้ (4) เสนอแนะแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 โดยกำหนดให้นายจ้าง ผู้ประกันตน หรือบุคคลอื่นใด ไม่พอใจคำสั่งของเลขาธิการ หรือของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ และในกรณีที่นายจ้างถึงแก่ความตายให้นำมาตรา 50 มาบังคับใช้กับทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกของนายจ้างโดยอนุโลม โดยให้ระยะเวลาอุทธรณ์เริ่มนับใหม่นับแต่วันที่ทายาทผู้รับมรดกได้รับแจ้งคำสั่ง เพื่อให้มีความชัดเจนของกฎหมาย และเพื่อคุ้มครองสิทธิของนายจ้างหรือทายาทผู้อยู่ในบังคับทางปกครอง

คำสำคัญ การบังคับทางปกครอง, สิทธิในการอุทธรณ์, ประกันสังคม

Independent Study title: Employer's right to appeal in cases of seizure, attachment and auction of property under to the Social Security Act B.E. 2533

Author: Mr. CHALOEMPOL SUNGPICHAI; ID: 2644000990;

Degree: Master of Laws

Independent Study Advisor: Assistant Professor Dr. Panumas Kudngaongarm;

Academic year: 2024

Abstract

This independent study aims to (1) examine the concepts and theories of social security law and administrative enforcement measures; (2) compare administrative enforcement measures under social security laws in Thailand and other countries; (3) analyze the legal issues concerning the right of employers to appeal in cases of seizure, attachment, and auction of assets under the Social Security Act B.E. 2533 (1990); and (4) propose solutions to the problems in applying administrative enforcement measures under the Social Security Act B.E. 2533 (1990). This research is qualitative in nature, utilizing documentary research methods. It involves the study of legal texts, legal commentaries, Supreme Court judgments, academic articles, theses, research papers, online information, and analytical evaluations based on the collected data.

The findings reveal that (1) the appeal process functions as an essential internal administrative control to resolve disputes between state agencies and the public, serving as a key mechanism in administrative justice; (2) the principles governing administrative enforcement in Thailand, Germany, and France are consistent, focusing on legality, necessity, proportionality, and legal certainty. Prior to enforcement, a warning must be issued to allow the obligated party to comply voluntarily; (3) a significant problem under the current Thai law is that once the Secretary-General of the Social Security Office orders the seizure or attachment of an employer's assets, the employer is not entitled to appeal the order. This results in a violation of legal rights, a lack of administrative oversight, and legal complications when the employer is deceased, as heirs or estate administrators are also not granted the right to appeal; and (4) it is proposed that the Social Security Act B.E. 2533 (1990) be amended to allow employers, insured persons, or other relevant individuals dissatisfied with an order by the Secretary-General or officials under the Act to appeal in writing to the Appeals Committee. In cases where the employer is deceased, Section 50 should apply mutatis mutandis to heirs or estate administrators, and the appeal period should begin from the date the heir receives notice of the order. These amendments would ensure legal clarity and the protection of rights for employers and their successors under administrative enforcement.

Keywords : Administrative enforcement, right to appeal, social security

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ไม่สามารถจะสำเร็จได้หากปราศจากความช่วยเหลือและความอนุเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและชี้แนะแนวทางต่างๆ ตรวจสอบติดตาม ในการจัดทำการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ให้ลุล่วงไปด้วยดี นอกจากนี้ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ปวินี ไพรทอง ที่ได้ให้คำแนะนำปรึกษาในการศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ด้วย และผู้ศึกษาขอยังได้รับความเมตตาจากคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นกรรมการสอบการศึกษา โดยให้คำแนะนำ และแก้ไขข้อบกพร่องเป็นอย่างดีจนทำให้การค้นคว้าอิสระครั้งนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณ บิดามารดา ภรรยา และบุตร ผู้เป็นกำลังใจที่สำคัญยิ่งของข้าพเจ้า และขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่คอยช่วยเหลือ ให้คำแนะนำแก่ข้าพเจ้าตลอดระยะเวลา ที่ศึกษา และจัดทำการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

นายเฉลิมพล สังข์พิชัย

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย..... ง

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ..... จ

กิตติกรรมประกาศ ..... ฉ

สารบัญ ..... ช

บทที่ 1 บทนำ

1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา..... 1

2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา..... 3

3 ขอบเขตของการศึกษา..... 4

4 ระเบียบวิธีวิจัย..... 4

5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ..... 4

บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับเงินสมทบประกันสังคม และมาตรการบังคับทางปกครอง

1 แนวคิดเกี่ยวกับเงินสมทบประกันสังคม และมาตรการบังคับทางปกครอง..... 5

1.1 แนวคิดของระบบประกันสังคม..... 5

1.1.1 ความเป็นมาของการประกันสังคมในประเทศไทย..... 9

1.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินสมทบ..... 14

1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบังคับทางปกครอง..... 15

1.2.1 ลักษณะทางกฎหมายของคำสั่งทางปกครอง..... 15

1.2.2 ความหมายของคำสั่งทางปกครอง..... 17

1.2.3 องค์ประกอบของคำสั่งทางปกครอง..... 18

1.2.4 ประเภทของคำสั่งทางปกครอง..... 20

1.2.5 การเกิดผลของคำสั่งทางปกครอง.....23

1.2.6 ผลผูกพันและผลบังคับผูกพัน.....24

1.2.7 การสิ้นผลของคำสั่งทางปกครอง.....29

1.2.8 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการบังคับทางปกครอง.....30

1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง.....36

1.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการอุทธรณ์.....38

1.3.2 ระบบของอุทธรณ์.....40

1.3.3 การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองภายในฝ่ายปกครอง.....42

2 ทฤษฎีเกี่ยวกับเงินสมทบประกันสังคมและมาตรการบังคับทางปกครอง.....44

2.1 ทฤษฎีการจัดเก็บเงินสมทบประกันสังคม.....44

2.2 หลักทั่วไปของการจัดเก็บเงินสมทบ.....46

2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับหนี้เงินสมทบในระบบประกันสังคม.....47

บทที่ 3 การบังคับทางปกครองของกฎหมายประกันสังคมในประเทศไทย และต่างประเทศ

1 กฎหมายการบังคับทางปกครองของกฎหมายประกันสังคมในประเทศไทย.....51

1.1 พระราชบัญญัติประกันสังคม 51

1.2 หลักกฎหมายเกี่ยวกับเงินสมทบและหนี้เงินสมทบในระบบประกันสังคม.....53

1.3. หลักกฎหมาย การยึด อายัด และขายทอดตลาดตามพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.....55

1.4 การบังคับทางปกครองตามกฎหมายไทย.....65

1.4.1 แนวคิดของการบังคับทางปกครอง.....65

1.4.2 หลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....68

1.4.3 การบังคับทางปกครองกรณีนายจ้างค้างชำระเงินสมทบ

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533.....81

2. กฎหมายการบังคับทางปกครองของกฎหมายประกันสังคมในต่างประเทศ.....102
2.1 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี.....102
2.1.1 กฎหมายประกันสังคมสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี.....102
2.1.2 การบังคับทางปกครองในระบบกฎหมายสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี.....103
2.2 สาธารณรัฐฝรั่งเศส.....116
2.2.1 กฎหมายประกันสังคมสาธารณรัฐฝรั่งเศส.....116
2.2.2 การบังคับทางปกครองในระบบกฎหมายสาธารณรัฐฝรั่งเศส.....117
3. เปรียบเทียบการบังคับทางปกครองในประเทศไทยและต่างประเทศ.....129
3.1 ข้อเหมือน และข้อแตกต่าง.....129
3.2 ข้อดีของการบังคับทางปกครองของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี.....132
3.3 ข้อดีของการบังคับทางปกครองของสาธารณรัฐฝรั่งเศส.....137
บทที่ 4 วิเคราะห์สิทธิในการอุทธรณ์ของนายจ้างกรณีการยึด อายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
1..ปัญหานายจ้างไม่ได้รับความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย.....140
2. ปัญหาการไม่มีการควบคุมตรวจสอบภายในของฝ่ายปกครอง.....146
3. ปัญหากรณีนายจ้างถึงแก่ความตาย.....150
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
1. บทสรุป.....153
2. ข้อเสนอแนะ 157
บรรณานุกรม.....159
ประวัติผู้ศึกษา.....163

บทที่ 1
บทนำ

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดหลักการให้สำนักงานประกันสังคมมีหน้าที่จัดเก็บเงินสมทบทั้งในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตนเข้ากองทุนประกันสังคม โดยที่มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดว่า นายจ้างซึ่งไม่นำส่งเงินสมทบในส่วนของตนหรือในส่วนของผู้ประกันตน หรือส่งไม่ครบจำนวนภายในเวลาที่กำหนดตามมาตรา 47 ต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจำนวนเงินสมทบที่นายจ้างยังมิได้นำส่งหรือของจำนวนเงินสมทบที่ยังขาดอยู่นับแต่วันถัด จากวันที่ต้องนำส่งเงินสมทบ ทั้งนี้เงินเพิ่มที่คำนวณได้ต้องไม่เกินจำนวนเงินสมทบที่นายจ้างต้องจ่าย และในกรณีที่นายจ้างมิได้หักค่าจ้างของผู้ประกันตนเพื่อส่งเป็นเงินสมทบหรือหักไว้แล้วแต่ ยังไม่ครบจำนวนตามมาตรา 47 วรรคหนึ่งให้นายจ้างรับผิดใช้เงินที่ต้องส่งเป็นเงินสมทบในส่วนของ ผู้ประกันตนเต็มจำนวน และต้องจ่ายเงินเพิ่มในเงินตามวรรคหนึ่งนับแต่วันถัดจากวันที่ต้องนำส่งเงินสมทบ หากนายจ้างไม่นำส่งเงินสมทบหรือเงินเพิ่ม หรือส่งไม่ครบ เลขาธิการมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของนายจ้าง ซึ่งการมีคำสั่งให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สิน จะกระทำได้ต่อเมื่อได้ส่งคำเตือนเป็นหนังสือให้นายจ้างนำเงินสมทบและหรือเงินเพิ่มที่ค้างมาชำระภายในกำหนดไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นและนายจ้างไม่ชำระภายในกำหนดโดยหลักเกณฑ์และวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด และให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อเลขาธิการมีคำสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินแล้ว กฎหมายห้ามมิให้นายจ้างอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่กฎหมายประกันสังคมให้อำนาจเลขาธิการ ออกคำสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินได้โดยไม่ต้องฟ้องต่อศาลถือเป็นการใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่ให้อำนาจหัวหน้าหน่วยราชการทำการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินได้ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครอง โดยที่

มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ไม่ให้สิทธินายจ้างผู้อยู่ในมาตรการบังคับทางปกครองอุทธรณ์คำสั่งในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมแต่อย่างใด [1]

แต่ในขณะที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในมาตรา 63/2 กำหนดว่าเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองมีอำนาจที่จะพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของตนได้ตามบทบัญญัติในหมวดนี้ เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อนโดยเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งนั่นเอง ผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ หรือผู้มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกต้องของคำสั่งทางปกครองดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งจะมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่อื่นเป็นผู้ดำเนินการก็ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

ให้เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของคำสั่งทางปกครอง โดยกระทบกระเทือนผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองน้อยที่สุด

มาตรา 63/4 กำหนดว่าในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองแก่บุคคลใด หากบุคคลนั้นถึงแก่ความตาย ให้ดำเนินการบังคับทางปกครองต่อไปได้ ถ้าบุคคลนั้นมีทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดก ให้ถือว่าทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกเป็นผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองนั้นในกรณีที่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองตาย ให้แจ้งมาตรการบังคับทางปกครองไปยังทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดก แล้วแต่กรณี โดยให้ระยะเวลาอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกได้รับแจ้ง เมื่อปรากฏว่า

(1) ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองตายก่อนสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองและไม่ได้ยื่นอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง

(2) ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองตายหลังสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองและไม่ได้ยื่นอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เนื่องจากมีพฤติการณ์ที่จำเป็นอันมิได้เกิดจากความผิดของผู้นั้นในกรณีที่เป็นการใช้มาตรการบังคับทางปกครองแก่นิติบุคคลใด หากนิติบุคคลนั้นสิ้นสภาพ โอนกิจการ หรือควบรวมกิจการ ให้ดำเนินการบังคับทางปกครองต่อไปได้ โดยให้แจ้งมาตรการบังคับทางปกครองไปยังผู้ชำระบัญชี หรือนิติบุคคลที่รับโอนกิจการหรือเกิดจากการควบรวมกิจการ แล้วแต่กรณีทั้งนี้ โดยไม่จำต้องออกคำสั่งทางปกครองใหม่แก่บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวอีก และให้นำหลักเกณฑ์เรื่องระยะเวลาในการอุทธรณ์ตามวรรคสองมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม

---

[1] สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2533). *พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม*. กรุงเทพมหานคร: พระราชบัญญัติ.

มาตรา 63/5 ในกรณีที่บทบัญญัติในหมวดนี้หรือกฎหมายอื่นมิได้กำหนดเป็นอย่างอื่น ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองอาจอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองนั้นได้การอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกับการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามส่วนที่ 5 การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ในหมวด 2 คำสั่งทางปกครอง

มาตรา 63/9 กรณีที่มีการอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองและขอทุเลาการบังคับตามมาตรการดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครอง หรือผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ อาจสั่งให้มีการทุเลาการบังคับทางปกครองไว้ก่อนก็ได้ โดยมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขให้ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองต้องปฏิบัติด้วยก็ได้[2]

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าการออกคำสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นคำสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับทางปกครอง ผู้ศึกษาจึงมุ่งที่จะศึกษาถึงหลักเกี่ยวกับการอุทธรณ์ในมาตรการบังคับทางปกครองครองตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ และนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

2.1 เพื่อศึกษาแนวคิด และทฤษฎี กฎหมายประกันสังคม และมาตรการบังคับทางปกครอง

2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบมาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมายประกันสังคมในไทยและต่างประเทศ

2.3 เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาสิทธิในการอุทธรณ์ของนายจ้าง กรณีการยึด อายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สินของนายจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

2.4 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533

---

[2] สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2539). *พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม*. กรุงเทพมหานคร: พระราชบัญญัติ.

3 ขอบเขตของการศึกษา

การศึกษานี้มุ่งศึกษาสิทธิในการอุทธรณ์ของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองและสิทธิของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองและการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับประกอบกับระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 22 กันยายน 2548 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยเปรียบเทียบกับแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาทางกฎหมาย

4 ระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ค้นคว้า ศึกษาจากเอกสารโดยศึกษาและค้นคว้า รวบรวมข้อมูล จากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศกระทรวงทบวงกรม วิทยานิพนธ์ ตำรา บทความ วารสารทางวิชาการ คำพิพากษาศาล คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้งข้อมูลในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายต่างประเทศ ได้แก่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส

5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ทำให้ทราบถึงแนวคิด และทฤษฎีกฎหมายประกันสังคม และมาตรการบังคับทางปกครอง

5.2 ทำให้ทราบถึงการเปรียบเทียบมาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมายประกันสังคมในไทยและต่างประเทศ

5.3 ทำให้ทราบถึงสภาพปัญหาสิทธิในการอุทธรณ์ของนายจ้าง กรณีการยึด อายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สินของนายจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

5.4 ทำให้ทราบข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

บทที่ 2

แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับเงินสมทบประกันสังคม และมาตรการบังคับทางปกครอง

บทนี้เป็นพื้นฐานในการศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการอุทธรณ์ของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง ศึกษากรณีการยึด อายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สินของนายจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้ศึกษาจึงจะศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และความเป็นมาเกี่ยวกับเงินสมทบประกันสังคม และมาตรการบังคับทางปกครอง

1. แนวคิดเกี่ยวกับเงินสมทบประกันสังคมและมาตรการบังคับทางปกครอง

1.1 แนวคิดของระบบประกันสังคม

ระบบการประกันสังคมเริ่มต้นใช้บังคับในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีการตรากฎหมายประกันสังคมฉบับแรกออกมาใช้บังคับในปี ค.ศ. 1883 สมัยที่เจ้าชายบิสมาร์คเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งเกิดจากความพยายามที่เริ่มมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1881 ซึ่งการใช้ระบบประกันสังคมในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประสบความสำเร็จและถือเป็นแม่แบบของการประกันสังคมในประเทศต่างๆ[3]

แนวความคิดพื้นฐานของกฎหมายประกันสังคมมีแนวคิดมาจากความจำเป็นที่รัฐต้องจัดสวัสดิการเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางสังคม โดยดำเนินการให้กลุ่มบุคคลเป้าหมายได้เฉลี่ยความทุกข์ความสุขเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อระงับหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายจากการประสบเคราะห์ภัยหรือประสบปัญหาทางด้านการเงินในการดำรงชีพตามปกติของบุคคลดังกล่าวและครอบครัว

เหตุผลที่เกิดระบบกฎหมายประกันสังคมขึ้นในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการพัฒนาประชาคมจากยุคเกษตรกรรมไปสู่สังคมเมืองในช่วงศตวรรษที่ 19 ทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมตามมา สภาพความเป็นอยู่ของประชากรเปลี่ยนไป ประชากรยากจนลง เกิดปัญหาการว่างงาน โดยที่การพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะ

---

[3] วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม. *คำอธิบายกฎหมายประกันสังคม* (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือนตุลา.หน้า 17

เริ่มแรกไม่สามารถสร้างงานให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนที่หันมาพึ่งพาภาคอุตสาหกรรม รัฐจึงต้องมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างหลักประกันทางสังคมแก่ประชากรในประเทศ โดยปัจจุบันประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีให้การคุ้มครองในระบบประกันสังคม 8 กรณี[4] ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยไม่เนื่องจากการทำงาน กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีคลอดบุตร กรณีชราภาพ กรณีสงเคราะห์ครอบครัว และกรณีว่างงาน โดยเฉพาะการคุ้มครองกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานเท่านั้นที่นายจ้างเป็นผู้ออกเงินสมทบเข้ากองทุนแต่เพียงฝ่ายเดียว

หลักการสำคัญของการประกันสังคมอันเป็นหลักสากลหรือเป็นหลักที่ถือปฏิบัติกันโดยทั่วไปในประเทศต่างๆ มีอยู่ 5 ประการ ดังนี้[5]

(1) หลักแห่งความคุ้มครอง (Coverage) โดยหลักนี้จะจำแนกบุคคลที่จะอยู่ภายใต้การคุ้มครองในระบบประกันสังคมเป็น 3 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 ผู้ทำงานหรือลูกจ้าง (Employed Person) ได้แก่บุคคลซึ่งตกลงทำงานให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือนายจ้าง (Employer) เพื่อรับค่าจ้าง

ประเภทที่ 2 ผู้ทำงานส่วนตัว (self-employed Person) ได้แก่บุคคลซึ่งทำงานกิจการอันเป็นอิสระแก่ตนเอง โดยไม่ได้ทำงานจ้างกับผู้ว่าจ้างโดยเฉพาะ

ประเภทที่ 3 ผู้ไม่ได้ทำงาน (Non-employed Person) ได้แก่บุคคลซึ่งไม่ได้เป็นผู้ทำงานจ้างและผู้ทำงานส่วนตัว

โดยบุคคลตามประเภทที่ 1 ต้องจัดให้มีการประกันสังคมแบบบังคับ (Compulsory Scheme of Social Insurance) จึงจะเกิดผลดีแก่ระบบประกันสังคมสำหรับบุคคลประเภทนี้ แต่สำหรับบุคคลประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 มีความต่างจากบุคคลประเภทแรกตรงที่มีรายได้ที่ไม่แน่นอนและไม่มีผู้ว่าจ้างหรือนายจ้างที่จะมารับผิดชอบในเรื่องสวัสดิการต่างๆ จึงไม่อาจใช้การประกันสังคมแบบบังคับสำหรับบุคคลสองกลุ่มหลังนี้ได้แต่เพื่อให้บุคคลสองกลุ่มหลังนี้มีหลักประกันทางสังคมรัฐจึงอาจจัดให้มีการประกันสังคมแบบสมัครใจ (Voluntary Scheme of Social Insurance) และเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิเข้าร่วมในระบบประกันสังคมโดยทั่วถึง

(2) หลักแห่งการกำหนดอัตราเงินสมทบ (Contribution) หลักการนี้อาจกล่าวได้ว่าหัวใจสำคัญของการจัดให้มีระบบประกันสังคมคือ “เงิน” และการที่จะได้เงินมาบริหารจัดการให้การคุ้มครองในระบบประกันสังคมได้นั้น คือ “เงินสมทบ” โดยผู้ที่มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบเข้าระบบประกันสังคม คือ ฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และฝ่ายรัฐบาล ในอัตราส่วนที่เหมาะสมไม่ให้ฝ่ายใดฝ่าย

---

[4]เรื่องเดียวกัน

[5] โสภณ เจริญ. *ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคมในประเทศไทย* (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), กรุงเทพมหานคร.2539.หน้า 16.

หนึ่งต้องได้รับความเดือดร้อนจนเกินไป ฉะนั้น การกำหนดอัตราเงินสมทบและการเรียกเก็บเงินสมทบจึงต้องกำหนดให้เหมาะสมรัดกุม โดยมีขั้นตอน การบังคับ และบทลงโทษที่แน่นอนกำกับไว้ด้วย ส่วนระบบการประกันสังคมแบบสมัครใจ ซึ่งผู้ที่จะส่งเงินสมทบเข้าระบบประกันสังคมแบบสมัครใจนี้จะมีเฉพาะผู้ทำงานอิสระไม่ได้เป็นลูกจ้างของนายจ้าง แต่อย่างไรก็ตามการกำหนดอัตราเงินสมทบและการเรียกเก็บเงินสมทบก็ต้องกำหนดให้เหมาะสมรัดกุมด้วยเช่นกัน

(3) หลักแห่งสิทธิในการได้รับประโยชน์ทดแทน (Benefits) โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นสมาชิกในระบบการประกันสังคมจะเรียกบุคคลคนนั้นว่า “ผู้ประกันตน” (Insured Person) ผู้ประกันตนย่อมมีสิทธิในอันที่จะได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม (Social Security Fund) ตามเงื่อนไขแห่งการส่งเงินสมทบ โดยมีการจ่ายประโยชน์ทดแทนเป็น 3 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 จ่ายเป็นเงิน (In Cash) ได้แก่เงินทดแทนการขาดรายได้ในระหว่างหยุดงานเพื่อการรักษาพยาบาล การคลอดบุตร การว่างงานและอื่นๆ เงินบำนาญเพื่อความพิการหรือทุพพลภาพ การชราภาพ และบำนาญตกทอดแก่คู่สมรส บุตร หรือผู้อยู่ในอุปการะ เงินค่าทำศพเมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิต และเงินทดแทนครอบครัวใหญ่ที่มีผู้อยู่ในอุปการะมาก

ประเภทที่ 2 จ่ายเป็นสิ่งของ (In kinds) ได้แก่ยาและเวชภัณฑ์ สิ่งของเครื่องใช้สำหรับทารก แขนขาเทียม เครื่องพยุงกาย เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ และสิ่งของอื่นๆ อันจำเป็นแก่การดำรงชีวิต

ประเภทที่ 3 จ่ายเป็นบริการ (Services) ได้แก่บริการทางการแพทย์ บริการสังคมสงเคราะห์และบริการอื่นๆ อันจำเป็นแก่การดำรงชีวิต

ประโยชน์ทดแทนทั้ง 3 ประเภทนี้ อาจให้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือสองอย่าง หรือทั้งสามอย่างก็ได้ แล้วแต่ความจำเป็นของแต่ละประเภท

(4) หลักแห่งการบริหารงาน (Administrative) การบริหารจัดการในระบบประกันสังคมจะดำเนินการโดยรัฐ ดังนั้น การกำหนดรูปแบบองค์กรบริหารงานประกันสังคมจึงอาจกำหนดได้เป็น 2 แบบเท่านั้น คือ แบบกระทรวง ทบวง กรม และแบบองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ส่วนการแบ่งส่วนการบริหารงานภายในองค์กรนั้นก็ต้องพิจารณาถึงความสำคัญของหลักการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจในการประกันสังคมเป็นสำคัญ แต่สิ่งสำคัญที่สุดในการบริหารจัดการระบบประกันสังคม คือ คณะกรรมการประกันสังคมที่มีลักษณะเป็นไตรภาคี (Tripartite) อันประกอบไปด้วยผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายรัฐบาล และควรกำหนดให้มีฝ่ายละเท่าๆ กัน หรือให้ฝ่ายรัฐบาลมีจำนวนเท่ากับฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายนายจ้างรวมกัน โดยให้คณะกรรมการประกันสังคมมีหน้าที่เกี่ยวกับนโยบายประกันสังคมโดยเฉพาะและควบคุมบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งในต่างประเทศมีคณะกรรมการอยู่ 2 แบบ คือ แบบบริหาร (Executive Board) และแบบที่ปรึกษา (Advisory Board)

(5) หลักแห่งสิทธิในการอุทธรณ์ (Right of Appeal) เนื่องจากการประกันสังคมกำหนดสิทธิและหน้าที่หลายประการให้แก่ลูกจ้างและนายจ้าง ฉะนั้น ในการใช้สิทธิก็ดี หรือแม้กระทั่งการปฏิบัติตามหน้าที่ก็ดี อาจมีการขัดแย้งหรือพิพาทกันในปัญหาข้อเท็จจริงและระเบียบข้อบังคับในหลักการของการประกันสังคม จึงให้สิทธิแก่ลูกจ้างและนายจ้างอุทธรณ์ได้ภายในขอบเขตที่กำหนด ซึ่งอาจดำเนินการในรูปคณะกรรมการอุทธรณ์ แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะดำเนินการฟ้องร้องในทางศาล

หลักการประกันสังคมมีรูปแบบและวิธีการที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมที่แต่ละประเทศจะนำไปประยุกต์ใช้ แต่โดยลักษณะร่วมกันของการประกันสังคมซึ่งนักวิชาการและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ได้ให้แนวทางไว้มีดังนี้

1. การประกันสังคมจัดดำเนินการโดยรัฐบาล เป็นบริการทางสังคมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอันเป็นส่วนรวม ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าและหวังผลกำไร

2. การประกันสังคมมีแหล่งเงินทุนจากการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนซึ่งปกติแล้วจ่ายโดยนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล ร่วมกันจ่ายเงินสมทบหรือให้เงินอุดหนุนในรูปแบบอื่นจากรายได้ภาษีอากร

3. การเข้าร่วมโครงการประกันสังคม ถือเป็นเรื่องการบังคับโดยมีข้อยกเว้นน้อยมาก

4. เงินสมทบที่จ่ายมานั้นจะนำมาเก็บรวมเป็นกองทุนพิเศษ เพื่อนำมาใช้จ่ายเป็นประโยชน์ทดแทน

5. เงินสมทบส่วนที่เหลือจากการจ่ายประโยชน์ทดแทนจะนำไปลงทุนเพื่อหารายได้เพิ่มเติมให้กองทุน

6. ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนตามประวัติการจ่ายเงินสมทบ

7. การจ่ายเงินสมทบและอัตราการได้รับประโยชน์ทดแทนจะเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับรายได้ของผู้ประกันตน

8. การประกันกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ซึ่งปกตินายจ้างจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบจ่ายค่าทดแทนแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่รัฐบาลอาจจะช่วยเหลือสนับสนุนก็ได้

ประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆ ในระบบของการประกันสังคมมี 8 กรณี ดังนี้

(1) การประกันกรณีเจ็บป่วย (Sickness Insurance)

(2) การประกันกรณีคลอดบุตร (Maternity Insurance)

(3) การประกันกรณีประสบอันตรายและเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน (Employment Injury Insurance)

(4) การประกันกรณีชราภาพ (Old-age Insurance)

(5) การประกันกรณีทุพพลภาพ (Invalidity Insurance)

(6) การประกันกรณีตาย (Death Insurance)

(7) การประกันกรณีว่างงาน (Unemployment Insurance)

(8) การประกันกรณีสงเคราะห์ครอบครัว (Family Allowance Insurance)

1.1.1 ความเป็นมาของการประกันสังคมในประเทศไทย

การจัดระบบประกันสังคมในประเทศไทย ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้มีนโยบายที่จะให้ประชาชนมีหลักประกันที่มั่นคงทางสังคม จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง ชื่อว่า "คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์" โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีกรรมการอีก 11 คน ทำหน้าที่หาวิธีการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนในด้านสวัสดิการทางสังคม ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันที่มั่นคงทางสังคม เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการชุดนี้มีความเห็นว่า ควรนำวิธีการประกันสังคมมาใช้ จึงได้เสนอแต่งตั้งอนุกรรมการชุดหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่กำหนดหลักการและวิธีการประกันสังคม คณะอนุกรรมการได้เสนอหลักการ และวิธีการประกันสังคมในปลายปีพ.ศ. 2496 เพื่อให้คณะกรรมการนำผลของการพิจารณาเสนอต่อรัฐบาล หลังจากนั้นรัฐบาลได้เสนอร่างกฎหมายประกันสังคมต่อรัฐสภา และรัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2497 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 พร้อมทั้งตั้ง "กรมประกันสังคม" ขึ้นในกระทรวงการคลังด้วยพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2497 มีทั้งหมด 66 มาตรา โดยมีประเภทของการประกัน 6 ประเภท ได้แก่ การประกันการคลอดบุตร การสงเคราะห์บุตร การประกันการเจ็บป่วย พิการ หรือทุพพลภาพ ประกันการชราภาพ และการณาปนกิจ ทั้งนี้ผู้ประกับตนจะต้องมีรายได้ตั้งแต่เดือนละ 500 บาทขึ้นไป โดยรัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้าง จะต้องจ่ายเงินเพื่อเข้าสมทบกองทุนประกันสังคมตามอัตราที่กำหนดไว้ ซึ่งแตกต่างกับไปตามรายได้ และส่วนรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ไม่มีงานทำ สามารถสมัครเข้าประกับสังคมได้[6]

หลักการสำคัญของการประกันสังคม คือ การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือตนเองและร่วมรับผิดชอบ ด้วยการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนกลางหรือกองทุนประกันสังคม เพื่อให้สมาชิกสามารถเบิกเงินจากกองทุนไปใช้จ่ายในกรณีที่ต้องขาดรายได้อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต เป็นต้น ขอบเขตของความคุ้มครองในโครงการประกันสังคมส่วนใหญ่แล้วมักจะเริ่มจากระบบบังคับ (compulsory sys-tem) โดยรัฐบาลออกกฎหมายเริ่มบังคับใช้กับภาคอุตสาหกรรมหรือประเภทกิจการขนาดใหญ่ก่อนแล้วจึงเริ่มขยายการบังคับใช้ไปสู่ภาคเกษตรกรรมและอื่นๆ หรือกิจกรรมที่มีขนาดเล็กในรูปแบบของการประกันตนโดยสมัครใจ (voluntary system) ส่วนการจ่ายเงินสมทบ เป็นหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง โดยรัฐบาลจะเป็นเพียงผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารและให้เงินอุดหนุนในเบื้องต้น แต่สำหรับ

---

[6] จินตนา พรพิไลพรรณ. *เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 1*. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง. หน้า 269.

การประกันการเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายที่เกิดจากการทำงานนั้น โดยปกติหน้าที่การจ่ายเงินสมทบจะเป็นของนายจ้างแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการเรียกเก็บเงินสมทบ โดยทั่วไปแล้วมักจะพิจารณาจากรายได้และกำหนดเป็นร้อยละของเงินค่าจ้างรายเดือน การจ่ายประโยชน์ทดแทนก็จะอยู่ในรูปของการให้บริการต่างๆ เช่น บริการทางการแพทย์ตามแต่ประเภทของการประกัน และเงินทดแทนการขาดรายได้ในระหว่างที่ไม่สามารถทำงานได้ ซึ่งจะจ่ายตามความจำเป็นเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ แต่ทั้งนี้ สิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นสำคัญ เช่น ระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ อายุ สถานภาพ เป็นต้น

อำพล สิงห์โกวินท์ กล่าวว่า การประกันสังคม คือ การที่ประชาชนผู้มีรายได้แต่ละคนได้มีส่วนช่วยเหลือตนเองและครอบครัวโดยร่วมกันเสียงภัยหรือช่วยเหลือบำบัดทุกข์ยากเดือดร้อนซึ่งกันและกันระหว่างผู้มีรายได้ในสังคม ด้วยการออกเงินสมทบเข้ากองทุนกลางที่เรียกว่ากองทุนประกันสังคมโดยมีนายจ้างและในบางโครงการมีรัฐบาลร่วมออกเงินสมทบเข้ากองทุนนี้ด้วย กองทุนนี้จะจ่ายประโยชน์ทดแทนให้แก่ผู้ส่งเงินสมทบเมื่อเกิดเคราะห์กรรมหรือความเดือดร้อน เช่น เจ็บป่วย คลอดบุตร ว่างงาน ชราภาพ เป็นต้น ทั้งนี้รัฐเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ[7]

วิชัย โถสุวรรณจินดา กล่าวว่า การประกันสังคม หมายถึง ระบบที่ทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล ได้เข้ามามีส่วนร่วมกันดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการและความจำเป็นของลูกจ้าง โดยทั้งสามฝ่ายร่วมส่งเงินสมทบเข้ากองทุน ซึ่งมีลักษณะเป็นการออมทรัพย์ ทั้งนี้ กองทุนจะมีการบริหารในรูปที่ทั้งสามฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วม ส่วนประเภทของการประกันอาจครอบคลุมไปถึงการคลอดบุตรการสงเคราะห์บุตร ความพิการ ทุพพลภาพ การชราภาพ การณาปนกิจ การประกันสุขภาพ และการจ้างงานได้ตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศดังนั้น การประกันสังคม คือ ระบบสวัสดิการรูปแบบหนึ่งที่ช่วยเหลือผู้มีรายได้ประจำให้มีหลักประกันในการดำรงชีพยามเดือดร้อน โดยให้ลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาลร่วมมือกัน ในการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อนำเงินเหล่านี้มาใช้จ่ายในยามที่สมาชิกมีความเดือดร้อนไม่สามารถทำงานได้ หรือสมาชิกมีความเสี่ยงอันได้แก่ การเจ็บป่วย คลอดบุตร ตาย ทุพพลภาพ ชราภาพ หรือแม้แต่การว่างงาน เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลและมีรายได้อย่างต่อเนื่องทำให้บุคคลนั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ซึ่งถือว่าเป็นการกระจายรายได้และมีส่วนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม[8]

ดับบลิวอาร์ วิลเยมสัน ที่ปรึกษาคณิตศาสตร์ประกันภัยของฝ่ายบริหารงานประกันสังคมแห่งสหรัฐอเมริกา (กรมประชาสงเคราะห์) ให้ความหมายว่าการประกันสังคม คือ การจัดทำงบประมาณแผนใหม่ทางนายราล์ฟ เอช แบลนชาร์ด บรรณาธิการฝ่ายสารประกันภัยแห่งบริษัทม็อว์ฮิลล์บุ๊ค จำกัด แห่งนิวยอร์คแลดอน ให้ความหมายไว้ว่า การประกันสังคมคือการประกันภัยใน

---

[7] อำพล สิงห์โกวินท์. *การประกันสังคม*.วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร.กรุงเทพมหานคร.2537. หน้า 5

[8] วิชัย โถสุวรรณจินดา. *การแก้กฎหมายประกันสังคม*.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.กรุงเทพมหานคร.2534 หน้า 3.

แบบต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในอันโดยความสนับสนุนขององค์การเป็นเอกเทศ เพื่อความคุ้มครองทางสุขภาพ การชดเชยลูกจ้างในยามว่างงาน หรือการชราภาพและผู้อยู่ในความอุปการะ ตลอดจนการขยายขอบเขตของความคุ้มครองด้วยวิธีบังคับการประกันตนในภัยพิบัติอันอาจเกิดขึ้นจากยวดยานพาหนะการสงคราม การประกันพืชผล ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของศาสตราจารย์ อัลเบิร์ต เอช โมวเบรย์ แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟร์เนีย ซึ่งได้ให้ความหมายว่าการประกันสังคมคือความพยายามของรัฐบาลในอันที่จะใช้หลักประกันภัยให้บังเกิดผลในทางป้องกันมิให้ความยากจนในบ้านเมืองต้องเพิ่มขึ้น และหาทางที่จะบรรเทาความยากจนที่มีอยู่ให้ลดน้อยลง[9]

บุญชนะ อัตถากร ได้อธิบายหลักของการประกันสังคมมีอยู่ว่าจะต้องถือหลักแห่งการเฉลี่ย (Law of Average) ในระหว่างผู้เอาประกันด้วยกัน และจะต้องให้การเฉลี่ยนั้นเป็นไปโดยสม่ำเสมอในเมื่อมีผู้ประกันภัยร่วมกันอยู่จำนวนมาก กฎแห่งการเฉลี่ยนี้เป็นทฤษฎีของการกระจายความเสียหายในกลุ่มชนนั้น (Theory of Distribution of losses and climination of risks) และในขณะเดียวกันก็มีผลเป็นการลด และทำให้หมดไปซึ่งการเสี่ยงภัยชนิดต่าง ๆ ด้วย เป็นวิธีการให้ประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (รายได้ แก่บุคคลผู้มีอาชีพบางประเภทและครอบครัวในยามที่มีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น ซึ่งทำให้บุคคลเหล่านั้นไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ยามว่างงาน ป่วย เจ็บ พิการ ทุพพลภาพ ชราภาพ เป็นเหตุให้ขาดรายได้โดยผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้จะต้องเสียสละรายได้ของตนบางส่วนในระหว่างที่ทำมาหากินได้เก็บไว้ในเงินสมทบทุนส่วนกลาง[10]

โดยการประกันสังคมคุณค่าและประโยชน์อันจะพึงมีต่อผู้ประกันตน นายจ้าง และรัฐบาล ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมหลายประการ ดังนี้

(1) ประโยชน์ของการประกันสังคมที่มีต่อลูกจ้างผู้ประกันตน

1. สร้างความมั่นคงทางรายได้ให้แก่ผู้ประกันตน การประกันสังคมเป็นโครงการช่วยเหลือผู้ประกันตนให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น การเจ็บป่วย การคลอดบุตร การว่างงาน การตาย การทุพพลภาพ การชราภาพ ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนเมื่อต้องสูญเสียรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

2. สร้างความมั่นใจในการครองชีพให้แก่ผู้ประกันตน เมื่อผู้ประกันตนมีความมั่นคงในรายได้ต่อการดำรงชีพแล้วจะทำให้ผู้ประกันตนสิ้นความกังวล เกิดความมั่นใจในการใช้ชีวิต และมุ่งมั่นในการประกอบภาระกิจการงานอย่างเต็มกำลังความสามารถและมีประสิทธิภาพ

---

[9] บัณฑิต บูรณบัณฑิต. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันสังคม.*วารสารนิติศาสตร์*.2522(1).9,2. หน้า 9

[10] *เรื่องเดียวกัน*

3. สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตตามมาตรฐานขั้นต่ำแก่ลูกจ้างที่ไม่มีสภาพแรงงานหรืออำนาจต่อรองกับนายจ้าง การดำเนินการประกันสังคมบนพื้นฐานของหลักการบังคับให้ลูกจ้างเข้ามาอยู่ภายใต้ระบบประกันสังคม โดยบังคับให้นายจ้างต้องร่วมรับภาระในการจ่ายเงินสมทบ ทบนั้นทำให้ลูกจ้างซึ่งไม่มีอำนาจต่อรองกับนายจ้าง ได้รับความมั่นคงในการดำรงชีวิตตามมาตรฐานขั้นต่ำที่ลูกจ้างควรจะได้รับ

4. สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตแก่ผู้อยู่ในอุปการะ นอกจากผู้ประกันตนแล้วการประกันสังคมยังให้ความคุ้มครอง ความมั่นคงในการดำรงชีวิต รวมไปถึงผู้อยู่ในอุปการะ เช่น สามี ภรรยาบุตรและบุตร เป็นต้น

(2) ประโยชน์ของการประกันสังคมที่มีต่อนายจ้าง

1. แบ่งเบาภาระการจัดสวัสดิการแรงงานของนายจ้าง เห็นได้ว่าการประกันสังคมเป็นกระบวนการแบ่งหน้าที่และลดภาระค่าใช้จ่ายของนายจ้างในการจัดสวัสดิการแรงงานให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบการ

2. เพิ่มประสิทธิภาพของผลงานและการผลิตของนายจ้าง เมื่อลูกจ้างมีความมั่นคงในรายได้ และความมั่นใจในการครองชีพ จะทำให้ลูกจ้างมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ ส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพของผลงานและการผลิตในสถานประกอบการของนายจ้าง

3. ลดปัญหาข้อเรียกร้องและข้อพิพาทในเรื่องสวัสดิการแรงงาน โดยที่การประกันสังคมมีข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของความมั่นคงในการดำรงชีวิตที่เท่าเทียมกัน ก่อให้เกิดภาวะที่เสมอภาคกันระหว่างลูกจ้างต่างสถานประกอบการ ทำให้ลดปัญหาข้อเรียกร้องของลูกจ้างที่ประสงค์จะได้สวัสดิการแรงงานเท่าเทียมกับสถานประกอบการอื่น

(3) ประโยชน์ของการประกันสังคมที่มีต่อรัฐบาล

1. เป็นการช่วยแบ่งเบางบประมาณการจัดสวัสดิการให้ประชาชน รัฐบาลในฐานะผู้มีหน้าที่ในการอำนวยประโยชน์ในการจัดทำบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานของประชาชนทั่วประเทศ จะถูกแบ่งเบางบประมาณ และลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการจัดสวัสดิการให้ประชาชน เช่น การจัดสวัสดิการในเรื่องการรักษาพยาบาลหรือบริการทางการแพทย์ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนผู้ประกันตน 24.6 ล้านคน

2. เป็นแหล่งระดมเงินออมเพื่อการลงทุนพัฒนาประเทศ โดยการร่วมกันออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ทั้งฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้าง และรัฐบาล ตามส่วนที่เหมาะสมเพื่อเป็นทุนใช้จ่ายให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนนั้น ในส่วนของเงินสะสมของกองทุนอาจนำไปให้รัฐบาลกู้ยืมเพื่อใช้จ่ายในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ หรือเพื่อซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้

3. เป็นการลดช่องว่างระหว่างผู้มีรายได้สูงกับผู้มีรายได้ต่ำ โดยความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข จะเป็นวิธีการหนึ่งในอันที่จะยกยกระดับรายได้หรือกระจายรายได้ของประชาชน ส่งผลให้ช่องว่างระหว่างผู้มีรายได้สูงกับผู้มีรายได้ต่ำลดลง

4. เป็นการปฏิรูปสังคมอย่างหนึ่ง โดยการประกันสังคมมีแนวคิดที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยหลักการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข และหลักสามฝ่ายร่วมรับภาระมิใช่เพียงแต่รอรับผลประโยชน์จากรัฐฝ่ายเดียว รัฐคงมีหน้าที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเกื้อกูลในด้านการบริหาร และด้านการเงินแต่เพียงบางส่วนเท่านั้น

5. เป็นการพัฒนาความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชนให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ โดยที่การประกันสังคมเป็นหลักการที่นานาอารยประเทศให้การยอมรับและถูกบรรจุอยู่ในตราสารระหว่างประเทศขององค์การแรงงานระหว่างประเทศตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น การที่ประเทศไทยจัดให้มีระบบประกันสังคมให้หลักประกันแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับตราสารระหว่างประเทศแล้ว จึงเป็นการสะท้อนให้ต่างประเทศทราบว่าประเทศไทยมีการพัฒนาการประกันสังคมเช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้ว

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนประกันสังคม

กองทุนประกันสังคมมีวัตถุประสงค์หลักคือ การช่วยเหลือลูกจ้าง และบุคคลผู้มีรายได้ ทั่วไปของประเทศ เป็นระบบที่จัดขึ้นโดยมุ่งหวังจะแก้ไขข้อบกพร่องของการใช้รูปแบบเก่าๆ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือโดยนายจ้าง โดยสมาชิกของสังคมหรือโดยหน่วยงานของรัฐที่ยังไม่ได้ผล เป็นที่พอใจเพื่อสร้างความมั่นคงให้เกิดมีขึ้นในสังคม และประโยชน์ที่จะได้รับจากการประกันสังคม ได้แก่

1. ช่วยส่งเสริมให้นายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการต่าง ๆ มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเป็นการสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ทั้งนี้เพราะโครงการประกันสังคมสามารถช่วยลดข้อพิพาทแรงงานต่างๆ เนื่องจากลูกจ้างมีหลักประกันในการทำงานและการดำรงชีวิตที่มั่นคงขึ้น

2. ช่วยรับภาระในการจัดสวัสดิการที่นายจ้างและรัฐบาลจะต้องจัดให้แก่ลูกจ้าง

3. ช่วยแก้ปัญหาความยากจนอันเนื่องมาจากการว่างงาน อุบัติเหตุต่าง ๆ และชราภาพ นอกจากนั้นยังช่วยให้ผู้มีฐานะยากจนสามารถลืมตาอ้าปากได้โดย ไม่ต้องเป็นภาระแก่ญาติพี่น้องต่อไป หรือไม่ต้องรอรับความเกื้อหนุนจากญาติพี่น้องอีก เมื่อตนต้องประสบปัญหาหรือเกิดเหตุวิบัติ

4. ช่วยให้ประเทศชาติมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมขึ้น เนื่องจากผู้มีรายได้มากจะต้องจ่ายประกันสังคมสูงกว่าผู้มีรายได้น้อย

5. ช่วยก่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ เนื่องจากโครงการประกันสังคม เป็นแหล่งระดมทุนภาคเอกชนซึ่งมักพบว่ายามเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง ทั้งฝ่ายลูกจ้าง

นายจ้างมีความสามารถในการออกเงินสมทบ ทำให้รัฐบาลมีเงินสะสมเพื่อนำไปใช้จ่ายในยามเศรษฐกิจตกต่ำ หรือเกิดภาวะฝืดเคืองทำให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจซึ่งช่วยลดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ หรือเกิดภาวะฝืดเคืองทำให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจซึ่งช่วยลดภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำได้

6. ช่วยลดปัญหาอาชญากรรม ทั้งนี้เพราะประชาชนมีหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตโดยมิต้อง ฉกชิง วิ่งราว ปล้นฆ่า เพื่อหารายได้มายังชีพนอกจากนั้นยังช่วยลดปัญหาทางสังคม ในภาวะที่มีการเพิ่มขึ้นของประชาชนอย่างรวดเร็ว

7. ช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กล่าวคือ ทำาให้เด็ก ๆ ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่ามีโอกาสรับการศึกษาที่ต่อเนื่อง โดยไม่ขาดตอนอันเนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัว

8. ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการเมืองให้แก่รัฐบาล นอกจากนั้น อาจช่วยลด ปัญหาการคอร์รัปชั่น และก่อให้เกิดการสะสมทรัพย์สินและทุนไว้ให้ลูกหลาน

1.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินสมทบ

1. หลักการร่วมจ่าย (Tripartite Contribution):

เงินสมทบมาจากสามฝ่าย ได้แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล ซึ่งร่วมกันจ่ายเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับกองทุนประกันสังคม

2. การเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข (Social Solidarity):

ระบบประกันสังคมมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างผู้มีรายได้น้อยในสังคม โดยการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อให้สมาชิกสามารถเบิกเงินทดแทนได้เมื่อประสบปัญหา

3. หลักการบังคับ (Compulsory Participation):

กฎหมายกำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างต้องเข้าร่วมและนำส่งเงินสมทบเพื่อให้ประชาชนกลุ่มแรงงานมีหลักประกันพื้นฐาน

4. ความมั่นคงและต่อเนื่องของกองทุน:

การจัดเก็บเงินสมทบอย่างสม่ำเสมอช่วยให้กองทุนประกันสังคมมีความมั่นคงและสามารถจ่ายสิทธิประโยชน์ได้ตามกำหนด

5. แนวคิดด้านความยุติธรรม:

การจัดเก็บเงินสมทบตามอัตราร้อยละของรายได้ ทำให้ผู้มีรายได้สูงจ่ายมาก ผู้มีรายได้น้อยจ่ายน้อย เป็นการกระจายภาระอย่างเป็นธรรม

6. เครื่องมือของรัฐในการคุ้มครองแรงงาน:

เงินสมทบเป็นแหล่งรายได้หลักของระบบประกันสังคม ซึ่งรัฐใช้ในการดำเนินนโยบายดูแลแรงงานนอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดิน [11]

1.2. แนวคิดเกี่ยวกับการบังคับทางปกครอง

มาตรการบังคับทางปกครองเป็นวิธีการที่ใช้กับการบังคับเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ก่อนที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เจ้าหน้าที่จึงต้องพิจารณาก่อนว่า เรื่องที่ดำเนินการอยู่นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำสั่งทางปกครองหรือไม่ หากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับคำสั่งทางปกครอง ย่อมไม่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้ เช่น กรณีที่หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งให้เอกชนชำระค่าปรับตามสัญญา ย่อมเป็นการใช้สิทธิตามสัญญาในฐานะคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งตามข้อกำหนดในสัญญา มิใช่การใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายและไม่เป็น "คำสั่งทางปกครอง " หน่วยงานของรัฐจึงไม่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของคู่สัญญามาขายทอดตลาดเพื่อชำระค่าปรับได้เอง แต่ต้องบังคับตามสิทธิในสัญญาโดยฟ้องคดีต่อศาลให้มีคำพิพากษาให้คู่สัญญาชำระเงินค่าปรับและบังคับตามคำพิพากษาของศาล[12] มาตรการบังคับทางปกครองจึงหมายถึง มาตรการหรือวิธีการที่รัฐให้อำนาจแก่ฝ่ายปกครองเพื่อให้ฝ่ายปกครองบังคับใช้กฎหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ทำให้ฝ่ายปกครองมีอำนาจบังคับเอกชนที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายปกครองได้ทันทีโดยไม่ต้องให้ศาลมีคำสั่งหรืออนุญาตหรือมีคำพิพากษาก่อน[13]

1.2.1 ลักษณะทางกฎหมายของคำสั่งทางปกครอง

ในการดำเนินงานของฝ่ายปกครอง[14] องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องมีเครื่องมือเพื่อใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของฝ่ายปกครอง เรียกว่าการกระทำทางปกครอง (Administrative Action) คือ การกระทำหรือการละเว้นการกระทำทุกประเภทขององค์กรทางปกครอง ซึ่งผลอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของเอกชนหรือก่อให้เกิดความรับผิดขององค์กรปกครอง[15]

---

[11] เรื่องเดียวกัน

[12] ศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์. หลักทั่วไปในการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง.*สรุปการสัมมาทางวิชาการ.* (2563, 1 ธันวาคม). หน้า 55

[13] มนตรี ชนกนำชัย, *มาตรการบังคับของฝ่ายปกครองในระบบกฎหมายไทย*, (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพ:2540 หน้า 25 – 56.

[14] ฝ่ายปกครอง (L' Administration) หมายความถึง หน่วยงานของรัฐและบุคลากรของฝ่ายปกครองที่มีอำนาจในการจัดทำบริการสาธารณะ. โปรดรายละเอียด นันทวัฒน์ บรมานันท์. (2560). กฎหมายปกครอง (พิมพ์ครั้งที่ 5).กรุงเทพฯ: วิญญูชน. หน้า 442.

[15] ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ (2540) .*กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง*.พิมพ์ครั้งที่ 1 . กรุงเทพฯ : จิรรัชการพิมพ์. หน้า 99.

ศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ให้ความหมายของ "การกระทำทางปกครอง" ไว้ว่า คือผลิตผลของการใช้อำนาจรัฐตามกฎหมายขององค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครอง[16]

รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย อธิบายว่า "การกระทำทางปกครอง" นั้นในทางกฎหมายสามารถแยกออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ ในลักษณะที่เป็นนิติกรรม (Juristic Act) ในลักษณะที่เป็นปฏิบัติการ (Real Act)[17]

"การกระทำทางปกครอง" ที่เป็นนิติกรรมนั้นเป็นการแสดงออกซึ่งเจตนาของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่มุ่งจะผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลหรือนัยหนึ่งเป็นการกระทำที่องค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครองมุ่งที่จะก่อตั้งความสัมพันธ์ทางสิทธิและหน้าที่ระหว่างองค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครองกับเอกชน

"การกระทำทางปกครอง" ที่เป็นปฏิบัติการนั้นเป็นการกระทำที่ใช้กำลังทางกายภาพเข้าดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามสิทธิและหน้าที่ เช่น เจ้าพนักงานตำรวจใช้รถยกรถยนต์ที่จอดในที่ห้ามจอด การรื้อสิ่งปลูกสร้างในคูคลองสาธารณะที่ปลูกสร้างผิดกฎหมาย หรือการใช้กำลังเข้าจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย เป็นต้น ถือเป็นการกระทำที่เป็นการปฏิบัติการทางปกครอง มิใช่การกระทำที่เป็นนิติกรรม

ศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ อธิบายว่า[18] "การกระทำทางปกครอง" นั้นอาจจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ “นิติกรรมทางปกครอง” และ “ปฏิบัติการทางปกครอง”

"นิติกรรมทางปกครอง" เป็นคำที่แปลมาจากคำภาษาฝรั่งเศส “ acte administratif” อันประกอบด้วยคำ 2 คำ คือคำว่า "acte" อันเป็นคำนาม กับคำว่า "administratif" อันเป็นคำคุณศัพท์สำหรับคำว่า "administratif" นั้นในวงการนิติศาสตร์ของไทยแปลตรงกันว่า "ทางปกครอง" ส่วนคำว่า "acte" นั้นในระยะแรกๆ บางท่าน เช่น ศาสตราจารย์ ดร.ประยูร กาญจนดุล[19] แปลคำนี้ว่า "การกระทำ" และแปลคำว่า "acte administratif" ว่า "การกระทำทาง

---

[16] วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ , (2543) . *“การกระทำทางปกครอง”* . เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับต้น รุ่นที่ 1 หน้า 3-6

[17] สมยศ เชื้อไทย. การกระทำทางปกครอง , *วารสารนิติศาสตร์*, ปีที่ 17 (ฉบับที่ 3) , หน้า 61-62

[18] วรพจน์ วิศรุตพิชญ์.*“การกระทำทางปกครอง”*. หน้า 7

[19] ประยูร กาญจนดุล, *คำบรรยายกฎหมายปกครองเปรียบเทียบ* , (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 2524) หน้า 22-23

ปกครอง" แต่ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ มีความเห็นว่า[20] การแปลคำดังกล่าวเป็นภาษาไทยเช่นนั้นก่อให้เกิดความไขว้เขวเกี่ยวกับทฤษฎีนิติกรรมทางปกครองในวงการศึกษากฎหมายของไทย โดยท่านเห็นว่า ควรจะแปลคำดังกล่าวว่า "นิติกรรมทางปกครอง" ในลักษณะเดียวกันกับการแปลคำว่า "Juristic act" ในกฎหมายแพ่งว่า "นิติกรรม" มิใช่แปลว่า "การกระทำ" ด้วยเหตุนี้ในระยะต่อมานักนิติศาสตร์หลายท่านจึงได้แปลคำดังกล่าวว่า "นิติกรรมทางปกครอง" กันมากขึ้น

โดยในประเทศฝรั่งเศสนิติกรรมทางปกครอง (Acte Administrati) จะรวมทั้งคำสั่งและกฎ แต่ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนิติกรรมทางปกครอง (Verwaltungsakt) หมายถึง คำสั่งทางปกครองเท่านั้น การกระทำทางปกครอง จึงเป็นเครื่องมือที่ฝ่ายปกครองใช้ในการดำเนินการโดยการกระทำทางปกครองที่มีผลในทางกฎหมายแบ่งออกเป็น (1) คำสั่งทางปกครอง (Administrative Act) (2) คำสั่งทางตุลาการ (3) กฎทางปกครอง[21] (4) สัญญาทางปกครอง (Administrative contract)[22] (5) การกระทำทางกายภาพ

1.2.2 ความหมายของคำสั่งทางปกครอง

คำสั่งทางปกครอง หรือกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสเรียกว่า “นิติกรรมทางปกครองที่มีผลบังคับเฉพาะราย (Acte Administrative Individual)” คือการสั่งการฝ่ายเดียวในทางปกครองของฝ่ายปกครองที่มุ่งจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิหรือหน้าที่หรือสถานภาพทางกฎหมาย[23]

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5 ได้บัญญัตินิยามของ “คำสั่งทางปกครอง”[24] ไว้ว่า “คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า

---

[20] ข้อสังเกตของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาในหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0501/ร.1757 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2527 ถึงนายกรัฐมนตรี แจ้งผลการวินิจฉัยร้องทุกข์กรณีนายสมนึก เรืองพริ้ม ลงพิมพ์ในวารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 3 ตอน 2 สิงหาคม 2527. หน้า 531

[21] พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้

“กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ

[22] พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี พิจารณาคดีปกครอง พ ศ. 2542. มาตรา3 ในพระราชบัญญัตินี้
"สัญญาทางปกครอง" หมายความรวมถึง สัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐ และมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ.

[23] ฤทัย หงส์สิริ. *หนังสือรวมบทความทางวิชาการ กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539.*(พิมพ์ครั้งที่ 4) กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 2541. หน้าที่ 107

[24] พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ใช้คำว่า “คำสั่งทางปกครอง” แทนคำว่า “นิติกรรมทางปกครอง” เนื่องจากคณะกรรมการยกร่างประสงค์ที่จะหลีกเลี่ยงมิให้เกิดความสับสนกับ “นิติกรรม” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และได้นิยามไว้ในมาตรา 5 ซึ่งมีความหมายทำนองเดียวกับเนื้อหาของนิติกรรมทางปกครองตามบทบัญญัติมาตรา 35 แห่ง

(1) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ

(2) การอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง[25]

เมื่อพิจารณาถึงบทนิยามตามกฎหมายและข้อกำหนดในกฎกระทรวง ประกอบกันแล้วพบว่าจากความหมายของคำสั่งทางปกครองที่ว่า “การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติการวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ”

1.2.3 องค์ประกอบของคำสั่งทางปกครอง

เมื่อพิจารณาความหมายของคำสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แล้วสามารถแยกองค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญ ของคำสั่งทางปกครองได้ 5 ประการ ดังนี้ [26]

(1) กระทำโดยเจ้าหน้าที่

คำสั่งทางปกครองต้องกระทำโดยเจ้าหน้าที่ ซึ่งคำว่า “เจ้าหน้าที่ (Authority) ” ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หมายความว่าบุคคล คณะบุคคลหรือ นิติบุคคล ซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองของรัฐในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสากิจ หรือกิจการอื่นของรัฐหรือไม่ก็ตาม

(2) เป็นการใช้อำนาจรัฐ

กฎหมายวิธีพิจารณาในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ค.ศ.1979 ของประเทศสหพันธ์สาธาราณรัฐเยอรมันนี โปรดดู กมลชัย รัตนสกาววงศ์. (2554) กฎหมายปกครอง (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพ: วิญญูชน.หน้า 83-84.

[25] กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กำหนดว่า “ให้การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ เป็นคำสั่งทางปกครอง

1. การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาหรือการให้สิทธิประโยชน์ในกรณี ดังต่อไปนี้
   (1) การสั่งรับหรือไม่รับคำเสนอขาย รับจ้าง แลกเปลี่ยน ให้เช่า ซื้อ เช่า หรือให้สิทธิประโยชน์
   (2) การอนุมัติสั่งซื้อ จ้าง แลกเปลี่ยน เช่า ขาย ให้เช่า หรือให้สิทธิประโยชน์
   (3) การสั่งยกเลิกกระบวนการพิจารณาคำเสนอหรือการดำเนินการอื่นใด ในลักษณะเดียวกัน
   (4) การสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน
2. การให้หรือไม่ให้ทุนการศึกษา

[26] ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์.*กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง*. หน้า 100.

โดยที่มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้นิยามคำว่า "คำสั่งทางปกครอง" โดยวางเงื่อนไขว่า คำสั่งทางปกครองต้องเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายซึ่งโดยหลักการแล้วคำสั่งทางปกครองเป็นการใช้อำนาจฝ่ายเดียว (acte unilateral) บังคับแก่เอกชนโดยเอกชนมิได้ยินยอม ซึ่งไม่รวมถึงการใช้อำนาจนิติบัญญัติ หรืออำนาจตุลาการ ดังนั้น อำนาจรัฐที่เจ้าหน้าที่แสดงออกมาอันเป็นเงื่อนไขของคำสั่งทางปกครองนั้นต้องเป็นอำนาจปกครอง แต่มาตรการใดๆ อันเกิดจากการใช้อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหารในลักษณะที่เป็นอำนาจของรัฐบาล หรืออำนาจตุลาการ จึงไม่เป็นคำสั่งทางปกครอง อำนาจรัฐซึ่งเป็นอำนาจมหาชนที่องค์กรของรัฐใช้หรือแสดงออกไปนั้น การที่จะพิจารณาว่าเป็นอำนาจทางปกครองหรือไม่ พิจารณาจากเนื้อหาหรือธรรมชาติของอำนาจดังกล่าวเป็นสำคัญว่าเป็นเรื่องที่จัดให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมายปกครองหรือไม่ มิได้พิจารณาจากองค์กรแต่ต้องพิจารณาจากเนื้อหาสาระของการกระทำเป็นหลัก แม้ว่าองค์กรเจ้าหน้าที่จะอยู่ในองค์กรนิติบัญญัติ (Legislation) องค์กรตุลาการ (Judiciary) หรือองค์กรบริหาร(The Exccutive) ก็อาจเป็นองค์การเจ้าหน้าที่ซึ่งใช้อำนาจทางปกครองได้เช่นกัน

(3) กำหนดสถานภาพทางกฎหมาย (Regulating)

คำสั่งทางปกครองต้องมุ่งให้เกิดผลทางกฎหมาย อันเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้น มาตรการต่างๆ ขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองซึ่งเกิดจากการใช้อำนาจทางปกครอง หากเป็นเพียงการตระเตรียมการเพื่อออกคำสั่งทางปกครองแล้ว แม้มาตรการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อบุคคลที่อาจเป็นผู้รับคำสั่งทางปกครองในท้ายสุด ก็ยังไม่ถือว่ามาตรการนั้นเป็นคำสั่งทางปกครอง เว้นแต่มาตรการนั้นจะส่งผลกระทบที่รุนแรงจนถึงขนาดแยกออกจากคำสั่งทางปกครองและดำรงอยู่โดยตัวเอง

คำสั่งต่าง ๆ ที่ยังไม่เป็นการเปิดกระบวนการพิจารณาทางปกครอง จึงเป็นเพียงมาตรการตระเตรียมการ เพื่อจะออกคำสั่งทางปกครองเท่านั้น ไม่ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครอง แม้ว่าคำสั่งดังกล่าวจะกระทบสิทธิของผู้รับคำสั่งทางปกครองก็ตาม[27]

4) เกิดผลเฉพาะกรณี (Particuar Case)

จากนิยามคำว่า "คำสั่งทางปกครอง" ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติว่า คำสั่งทางปกครองต้องเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ แต่ไม่รวมถึงการออกกฎ ดังนั้น คำสั่งทางปกครองจะต้องมุ่งกำหนดสถานะทางกฎหมายที่เป็นอยู่ในกรณีใดกรณีหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งองค์ประกอบในแง่ผลต่อผู้รับคำสั่งอันเป็นผลเฉพาะกรณีคำสั่งทางปกครองที่เป็นการกำหนดกฎเกณฑ์หรือก่อตั้ง นิติสัมพันธ์เฉพาะกรณี คือเป็นการกำหนดกฎเกณฑ์ที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมให้มีผลโดยตรงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่ม

---

[27] คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 360/2558 (ประชุมใหญ่) คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงไม่ทำให้เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายที่จะมีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

หนึ่งที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ อย่างไรก็ตามคำสั่งทางปกครองที่ชัดแจ้งและใช้บังคับเฉพาะกรณีอาจเป็นคำสั่งทางปกครองรวมหรือคำสั่งทางปกครองทั่วไปที่ใช้บังคับกับกลุ่มคนก็ได้ เห็นได้ว่าเป็นการบังคับแก่บุคคลคล้ายกฎ แต่ขณะเดียวกัน ก็ไม่มีสภาพเป็นกฎ เพราะมุ่งหมายให้เกิดผลทันทีแก่กลุ่มบุคคลที่แน่นอนแล้ว (definite Fact)[28]

(5) มีผลภายนอกโดยตรง (Direct Eternal Legal Effect)

นิยามของคำสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ที่ว่าเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแสดงว่าคำสั่งทางปกครองจะต้องเกิดผลทางกฎหมายขึ้นแล้วเท่ากับมีผลต่อภายนอกโดยตรงกับผู้ที่อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองซึ่งองค์ประกอบข้อนี้มีความสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าคำสั่งทางปกครองเกิดขึ้นเมื่อใดถ้าตราบใดที่ยังมีผลปรากฏอยู่ภายในก็ยังเป็นเพียงการเตรียมการหรือ การพิจารณาเพื่อออกคำสั่งทางปกครองและเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาจะเปลี่ยนแปลงเช่นใดก็ได้ การกำหนดองค์ประกอบให้คำสั่งทางปกครองจะต้องเป็นกฎเกณฑ์ที่มีผลโดยตรงออกไปภายนอกฝ่ายปกครอง จึงมีผลเป็นการก่อตั้งเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสิทธิหน้าที่ของบุคคลที่มีสถานะอยู่ภายนอกฝ่ายปกครอง ทำให้องค์ประกอบข้อนี้เป็นเครื่องแบ่งแยกคำสั่งทางปกครองออกจากคำสั่งภายในฝ่ายปกครอง อย่างไรก็ตามการมีผลออกไปภายนอกฝ่ายปกครองไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นกรณีที่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกคำสั่งกับประชาชนทั่วไปเท่านั้น แต่อาจเป็นกรณีที่องค์กรเจ้าหน้าฝ่ายปกครองที่เป็นผู้บังคับบัญชาออกคำสั่งทางปกครองกับองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของคำสั่งนั้นเป็นสำคัญ[29]

1.2.4 ประเภทของคำสั่งทางปกครอง

คำสั่งทางปกครองแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท หากพิจารณาคำสั่งทางปกครองที่เกิดขึ้นว่าคำสั่งทางปกครองนั้น เป็นคำสั่งทางปกครองที่มีผลในทางที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้รับคำสั่งแล้ว อาจแยกคำสั่งทางปกครองออกเป็น 3 ประเภท คือ

(1) คำสั่งทางปกครองที่พิจารณาในแง่การกำหนดสิทธิหน้าที่ ซึ่งสามารถแบ่งย่อยได้อีกเป็น 3 ประเภท คือ

(ก) คำสั่งทางปกครองที่แปลบทกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ให้เป็นรูปธรรมเป็นเรื่องที่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนำเอาสิทธิหน้าที่ที่ปรากฏในกฎหมายซึ่งมีลักษณะทั่วไปและเป็นนามธรรมมากำหนดให้มีความชัดเจนขึ้น สามารถบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งได้หากเป็นกรณีที่ผู้รับคำสั่งทางปกครองไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวนั้น เช่น คำสั่งประเมินภาษีย้อนหลัง คำสั่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ คำสั่งคืนภาษีบำรุงท้องที่ เป็นต้น

---

[28] ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์.*กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง*. หน้า 112.

[29] วรเจตน์ ภาคีรัตน์.*กฎหมายปกครองภาคทั่วไป*. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ. นิติราษฎร์. 2554. หน้า 136-137.

(ข) คำสั่งทางปกครองที่เป็นการก่อตั้งสิทธิเป็นคำสั่งทางปกครองที่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก่อตั้งสิทธิในทางกฎหมายมหาชนให้แก่ผู้ที่ได้รับคำสั่งทางปกครอง กล่าวคือ สิทธิที่ผู้ได้รับคำสั่งทางปกครองนั้นในเบื้องต้นยังไม่มีสิทธิดังกล่าว ต่อเมื่อได้รับคำสั่งทางปกครองจากฝ่ายปกครองแล้วจึงก่อเกิดมีสิทธิขึ้น โดยคำสั่งทางปกครองประเภทนี้จะมีผลในทางกฎหมายโดยตรง จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองนั้นอีกเช่น การออกใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ การออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือต่อเติมอาคารการออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด เป็นต้น

(ค) คำสั่งทางปกครองที่เป็นการยืนยันสิทธิเป็นคำสั่งทางปกครองประเภทที่ยืนยันนิติสัมพันธ์ในทางปกครอง ซึ่งเป็นกรณีที่มีการโต้แย้งกันอยู่ว่าสิทธินั้นมีอยู่หรือไม่ หรือหากมีอยู่แล้วสิทธินั้นอยู่ในลักษณะใด ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนแน่นอนเกี่ยวกับสิทธิหรือสถานะของบุคคล จึงต้องมีการออกคำสั่งทางปกครองประเภทนี้เพื่อยืนยันสิทธิของผู้ขอเช่น หนังสือรับรองว่าเป็นข้าราชการ คำสั่งยืนยันว่าบุคคลนี้เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย หนังสือรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา เป็นต้น

(2) คำสั่งทางปกครองที่พิจารณาในแง่การให้ประโยชน์และการสร้างภาระ ซึ่งเมื่อพิจารณาคำสั่งทางปกครองในแง่นี้แล้วจะพบว่าคำสั่งทางปกครองในลักษณะนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ

(ก) คำสั่งทางปกครองที่เป็นการให้ประโยชน์เป็นคำสั่งทางปกครองที่มีผลในทางที่เป็นคุณแก่ผู้รับคำสั่งได้แก่ การก่อตั้งสิทธิให้แก่ผู้รับคำสั่ง หรือยืนยันสิทธิในทางที่เป็นคุณให้แก่ผู้รับคำสั่ง โดยปกติแล้วคำสั่งทางปกครองประเภทนี้จะเป็นคำสั่งทางปกครองที่ให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่งเสมอ และเมื่อฝ่ายปกครองได้ออกคำสั่งทางปกครองที่เป็นการให้ประโยชน์ไปแล้ว การยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวจะกระทำได้ภายใต้ขอบเขตที่จำกัดภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด คำสั่งทางปกครองประเภทนี้ ได้แก่ คำสั่งให้ทุนการศึกษา คำสั่งให้เบิกค่าเช่าบ้าน คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นต้น

(ข) คำสั่งทางปกครองที่เป็นการเพิ่มภาระ เป็นคำสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสถานะในทางกฎหมายของบุคคลผู้รับคำสั่งในทางที่เป็นผลร้าย โดยปกติแล้วมักจะเป็นคำสั่งที่ก้าวล่วงเข้าไปในแดนแห่งสิทธิของบุคคลผู้ได้รับคำสั่งในทางใดทางหนึ่ง หรือมีลักษณะเป็นการจำกัดเสรีภาพในการกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง และเมื่อฝ่ายปกครองได้ออกคำสั่งทางปกครองที่เป็นการสร้างภาระแก่ผู้รับคำสั่งไปแล้ว การยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวจะกระทำได้ภายใต้ขอบเขตที่จำกัด ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดที่ง่ายกว่าการยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ให้ประโยชน์ คำสั่งทางปกครองประเภทนี้ ได้แก่ คำสั่งลงโทษทางวินัย คำสั่งเรียกเก็บภาษีอากรเพิ่มเติม คำสั่งปฏิเสธการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เป็นต้น

(ค) คำสั่งทางปกครองที่มีผลสองทางเป็นคำสั่งทางปกครองที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลทั้งสองฝ่ายในลักษณะที่เป็นคุณแก่ฝ่ายหนึ่ง ในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างภาระให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในหลายกรณีด้วยกัน คือเป็นคำสั่งทางปกครองที่เป็นคุณแก่ผู้รับคำสั่ง แต่เป็นผลร้ายหรือสร้างภาระแก่บุคคลที่สาม หรือเป็นคำสั่งทางปกครองที่เป็นผลร้ายหรือสร้างภาระแก่ผู้รับคำสั่ง แต่กลับมีผลเป็นคุณหรือให้ประโยชน์แก่บุคคลที่สาม เช่น คำสั่งอนุญาตให้จัดตั้งสถานบริการย่อมมีประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่งนั้น แต่ในขณะเดียวกันก็มีผลร้ายหรือสร้างภาระแก่เจ้าของอาคารหรือเจ้าของที่ดินข้างเคียง เป็นต้น

(3) คำสั่งทางปกครองพิจารณาในแง่กระบวนการ ขั้นตอน และรูปแบบ หากพิจารณาจากกระบวนการ รูปแบบ และขั้นตอนการออกคำสั่งทางปกครองแล้ว อาจแยกคำสั่งทางปกครองออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

(ก) คำสั่งทางปกครองที่ต้องมีการร้องขอ

ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในทางปกครอง องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสามารถเริ่มดำเนินการต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องมีการร้องขอจากบุคคลอื่น ซึ่งเป็นลักษณะเด่นที่ทำให้ฝ่ายปกครองแตกต่างไปจากองค์กรตุลาการที่จะทำการพิจารณาได้ก็ต่อเมื่อมีคำร้องหรือคำฟ้องเท่านั้น ไม่อาจเริ่มกระทำการได้เอง เช่น ในกรณีที่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพบว่าสถานบริการแห่งใดแห่งหนึ่งประกอบกิจการโดยขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นั้นซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทรงอำนาจอาจออกคำสั่งปิดสถานบริการนั้นได้อย่างไรก็ตาม มีคำสั่งทางปกครองหลายกรณีที่องค์กรฝ่ายปกครองจะออกคำสั่งทางปกครองได้ก็ต่อเมื่อมีการร้องขอจากคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง คำสั่งทางปกครองในลักษณะนี้มักจะเป็นคำสั่งทางปกครองที่เป็นประโยชน์แก่คู่กรณี เช่น ใบอนุญาตต่าง ๆ การที่กฎหมายกำหนดให้การออกคำสั่งทางปกครองในลักษณะดังกล่าวต้องมีการร้องขอจากคู่กรณี ก็เนื่องจากรัฐไม่มีความจำเป็นต้องไปสอดส่องดูแลว่าเอกชนคนใดสมควรได้รับประโยชน์จากรัฐหรือไม่ แต่ต้องเป็นเรื่องที่เอกชนผู้ประสงค์จะได้ประโยชน์ต้องดำเนินการให้ได้มาซึ่งคำสั่งทางปกครองดังกล่าว โดยการยื่นคำร้องและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด แต่หากองค์การเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกคำสั่งทางปกครองที่กฎหมายกำหนดว่าจะออกได้ก็ต่อเมื่อมีการร้องขอ แต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าไม่มีการร้องขอจากคู่กรณีที่ได้รับคำสั่งทางปกครอง คำสั่งทางปกครองดังกล่าวจะมีผลในทางกฎหมาย ในกรณีเช่นนี้ต้องถือว่าคำสั่งทางปกครองดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอาจเขียวยาให้คำสั่งทางปกครองดังกล่าวกลับเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายได้ โดยการจัดให้มีการยื่นคำขอภายหลัง

(ข) คำสั่งทางปกครองที่ต้องการความยินยอม

โดยหลักแล้วคำสั่งทางปกครองเป็นการกำหนดกฎเกณฑ์หรือนิติสัมพันธ์โดยการใช้อำนาจปกครอง ซึ่งเป็นอำนาจฝ่ายเดียวที่องค์กรฝ่ายปกครองมีอยู่เหนือกว่าเอกชนผู้ได้รับคำสั่ง

ดังนั้น ความยินยอมของบุคคลผู้รับคำสั่งย่อมไม่เป็นสาระสำคัญของคำสั่งทางปกครอง อย่างไรก็ตาม มีคำสั่งทางปกครองบางประเภทที่แม้จะมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจเหนือกว่าขององค์กรเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง แต่หากบุคคลผู้รับคำสั่งไม่ยินยอมแล้ว คำสั่งทางปกครองนั้นย่อมเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น คำสั่งบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยที่บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุคำสั่งทางปกครองที่ต้องการความยินยอมนี้ ถือว่าเป็นข้อยกเว้นของหลักการทั่วไปเกี่ยวกับคำสั่งทางปกครอง

(4) คำสั่งทางปกครองที่ต้องทำตามแบบ

โดยทั่วไปคำสั่งทางปกครองไม่มีแบบ ซึ่งหมายความว่าหากไม่มีกฎหมายกำหนดแบบของคำสั่งทางปกครองไว้โดยเฉพาะ องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้ทรงอำนาจย่อมสามารถออกคำสั่งทางปกครองนั้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยวาจา หรือโดยวิธีการสื่อความหมายอื่นใดก็ได้ แต่ในกรณีที่กฎหมายกำหนดแบบของคำสั่งทางปกครองไว้ องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจำเป็นจะต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนด โดยเหตุที่ตามปกติองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสามารถออกคำสั่งทางปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร โดยวาจา หรือโดยการสื่อความหมายอย่างอื่นก็ได้ หากมีกรณีที่กฎหมายกำหนดให้การออกคำสั่งทางปกครองต้องทำตามแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง ย่อมหมายความว่าแบบของคำสั่งทางปกครองในเรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ดังนั้น หากเป็นกรณีที่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยหลักคำสั่งทางปกครองนั้นย่อมตกเป็นโมฆะ

1.2.5 การเกิดผลของคำสั่งทางปกครอง

คำสั่งทางปกครองที่เป็นโมฆะนั้นไม่มีผลในทางกฎหมาย แต่คำสั่งทางปกครองอื่นทั้งหมดจะมีผลในทางกฎหมายทันทีที่ได้แจ้ง[30] หลักการดังกล่าวได้นำมาบัญญัติไว้ในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539[31] ซึ่งไม่ว่าผู้รับจะรู้เนื้อหาของคำสั่งหรือไม่ เนื่องจากกระบวนการพิจารณาทำคำสั่งทางปกครองได้จบสิ้นลงแล้ว หากแต่กระบวนการก่อนแจ้งคำสั่งยังเป็นกระบวนการภายในฝ่ายปกครองจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำสั่งทางปกครองนั้นอย่างไรก็ได้ แต่เมื่อแจ้งไปยังผู้รับคำสั่งทางปกครองแล้ว จึงครบกระบวนการเป็นคำสั่งทางปกครองและมีผลในทางกฎหมายออกไปภายนอกฝ่ายปกครอง[32] ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่าผู้รับคำสั่งทางปกครองจะได้ทราบเนื้อหาในคำสั่งทางปกครองหรือไม่ แต่กรณีที่มีผู้รับคำสั่งทางปกครองหลายคนผลของคำสั่งทางปกครองจะมีต่อผู้รับคำสั่ง แต่ละคนซึ่งอาจเกิดขึ้นไม่พร้อมกันขึ้นอยู่กับว่าการแจ้งคำสั่งทางปกครองนั้นไปถึงผู้รับคำสั่งทางปกครองในเวลาใด โดยคำสั่งทางปกครองย่อมมีผลต่อผู้รับคำสั่งทาง

---

[30] ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์.*กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง*. หน้า 285

[31] มาตรา 42 คำสั่งทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป

[32] วรเจตน์ ภาคีรัตน์. *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง : หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองและการกระทำทางปกครอง* (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิญญูชน. 2549.หน้า 192-194.

ปกครองนั้นในเวลานั้น การกำหนดผลของคำสั่งทางปกครองจึงมีความสำคัญเนื่องจากบุคคลผู้รับคำสั่งทางปกครองที่ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งทางปกครองดังกล่าวจะต้องอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทางปกครองนั้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด มิฉะนั้น คำสั่งทางปกครองจะมีผลบังคับผูกพัน

ผลของคำสั่งทางปกครองเป็นผลภายนอกของคำสั่งทางปกครอง เป็นเครื่องชี้ว่าการนับระยะเวลาอุทธรณ์จะเริ่มขึ้นเมื่อใดเท่านั้น แต่ไม่ได้หมายความว่าการได้ไปซึ่งสิทธิตามคำสั่งทางปกครองจะต้องเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน เนื่องจากองค์กรเจ้าหน้าที่ผู้ทรงอำนาจทางปกครองอาจกำหนดเงื่อนไขในคำสั่งทางปกครอง หน่วยงานภายในของคำสั่งทางปกครองนั้นไว้ก่อนก็ได้[33] เช่น องค์กรเจ้าหน้าที่อาจจัดให้มีเงื่อนไขบังคับก่อนหรือเงื่อนเวลาเริ่มในคำสั่งทางปกครองกำหนดให้สิทธิในคำสั่งทางปกครองเริ่มมีผลขึ้นโดยขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอน หรือให้สิทธิในคำสั่งทางปกครองเริ่มมีผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ผลภายในของคำสั่งทางปกครองดังกล่าว จะไม่กระทบกับระยะเวลาในการอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทางปกครอง

1.2.6 ผลผูกพันและผลบังคับผูกพัน

เมื่อองค์กรฝ่ายปกครองออกคำสั่งทางปกครองและได้แจ้งคำสั่งทางปกครองไปยังผู้รับคำสั่งทางปกครอง เมื่อคำสั่งทางปกครองนั้นมิได้เป็นโมฆะ คำสั่งทางปกครองดังกล่าวย่อมมีผลในทางกฎหมาย หากพิจารณาถึงความผูกพันต่อบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ที่มีต่อคำสั่งทางปกครองจะพบว่า คำสั่งทางปกครองผูกพันบุคคลและองค์กรในระดับแตกต่างกัน นอกจากนี้ระดับความผูกพันต่อคำสั่งทางปกครองยังขึ้นอยู่กับผู้รับคำสั่งทางปกครองว่าสามารถโต้แย้งคำสั่งทางปกครองดังกล่าวได้หรือไม่การพิจารณาผลผูกพันของคำสั่งทางปกครอง จึงแยกพิจารณาออกเป็นสองส่วน คือ ผลผูกพันของคำสั่งทางปกครอง และผลบังคับผูกพันของคำสั่งทางปกครอง

1.2.6.1 ผลผูกพันของคำสั่งทางปกครอง

คำสั่งทางปกครองเมื่อมีผลในทางกฎหมายแล้ว ย่อมผูกพันบุคคลและองค์กรต่าง ๆ แยกพิจารณา ดังนี้

---

[33] พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 39 การออกคำสั่งทางปกครองเจ้าหน้าที่อาจกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ได้เท่าที่ จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดข้อจำกัดดุลพินิจเป็นอย่างอื่น

การกำหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการกำหนดเงื่อนไขในกรณี ดังต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมแก่กรณีด้วย

(1) การกำหนดให้สิทธิหรือภาระหน้าที่เริ่มมีผลหรือสิ้นผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

(2) การกำหนดให้การเริ่มมีผลหรือสิ้นผลของสิทธิหรือภาระหน้าที่ต้องขึ้นอยู่กับ เหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอน

(3) ข้อสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งทางปกครอง

(4) การกำหนดให้ผู้ได้รับประโยชน์ต้องกระทำหรืองดเว้นกระทำหรือต้องมีภาระหน้าที่หรือยอมรับภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบบางประการ หรือการกำหนดข้อความในการ จัดให้มี เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มข้อกำหนดดังกล่าว

1) ผลผูกพันของคำสั่งทางปกครองที่มีต่อองค์กรเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครองเมื่อคำสั่งทางปกครองมีผลทางกฎหมาย องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงสั่งทางปกครองนั้นได้ เว้นแต่คำสั่งทางปกครองนั้นผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย[34] แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองขาดเสียซึ่งอำนาจการยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งทางปกครองดังกล่าวทุกกรณี กล่าวคือ หากต้องด้วยเหตุยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง[35] องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้ออกคำสั่งทางปกครองย่อมยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้นได้ และการยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งทางปกครองดังกล่าว องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสามารถเริ่มการได้เอง โดยไม่จำเป็นต้องรอให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดร้องขอ ดังนั้น ความผูกพันขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต่อคำสั่งทางปกครองที่ตนได้ออกไปนั้น จึงไม่ใช่ความผูกพันอย่างเด็ดขาด แต่เป็นความผูกพันในลักษณะจำกัด แต่มีข้อสังเกตว่าความผูกพันขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต่อคำสั่งทางปกครองที่ตนได้ออกไปอาจกลายเป็นความผูกพันอย่างเด็ดขาดได้หากองค์กรเจ้าหน้าที่ดังกล่าวรู้เหตุที่จะร้องยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์แก่บุคคลผู้รับคำสั่งทางปกครองแล้ว แต่ไม่ดำเนินการยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งทางปกครองดังกล่าวภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้เหตุที่จะต้องยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้น[36]

2) ผลผูกพันของคำสั่งทางปกครองต่อบุคคลผู้รับคำสั่งทางปกครอง

เมื่อองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้แจ้งคำสั่งทางปกครองไปยังผู้รับคำสั่งทางปกครองแล้ว องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองย่อมสามารถยกคำสั่งทางปกครองนั้นขึ้นยันกับผู้รับคำสั่งทางปกครองได้ กล่าวคือ ผู้รับคำสั่งทางปกครองนั้นต้องผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองดังกล่าว แม้ตนจะเห็นว่าคำสั่งทางปกครองนั้นเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและบุคคลนั้นได้ใช้สิทธิอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทางปกครองดังกล่าวแล้ว ก็ตาม แต่การอุทธรณ์โต้แย้งก็ไม่

---

[34] พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 43 คำสั่งทางปกครองที่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือผิดหลงเล็กน้อยนั้น เจ้าหน้าที่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้เสมอ

ในการแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งทางปกครองตามวรรคหนึ่งให้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามควรแก่กรณี ในการนี้เจ้าหน้าอาจเรียกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดส่งคำสั่งทางปกครอง เอกสารหรือวัตถุอื่นใดที่ได้จัดทำขึ้นเนื่องในการมีคำสั่งทางปกครองดังกล่าวเพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมได้

[35] หลักเกณฑ์ในเรื่องการยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งทางปกครองกำหนดไว้ในส่วนที่ 6 ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 49 ถึงมาตรา 53

[36] พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 49 เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนคำสั่งทางปกครองได้ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 51 มาตรา 52 และมาดรา 53 ไม่ว่าจะพ้นขั้นตอนการกำหนดให้อุทรรณ์หรือให้ได้แย้งตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาแล้วหรือไม่

การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโชชน์ต้องกระทำภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้น เว้นแต่คำสั่งทางปกครองจะได้ทำขึ้นเพราะการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือการข่มขู่หรือการชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย

มีผลเป็นการทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองไว้ก่อน[37]

3) ผลผูกพันของคำสั่งทางปกครองต่อบุคคลที่สามที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งทางปกครอง

ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองมีผลสองทางซึ่งอาจเกิดได้สองลักษณะ คือ คำสั่งทางปกครองนั้นเป็นคำสั่งทางปกครองที่ให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่งทางปกครอง แต่สร้างภาระหรือก่อให้เกิดผลเสียแก่บุคคลที่สาม หรือคำสั่งทางปกครองนั้นเป็นคำสั่งทางปกครองที่สร้างภาระหรือเป็นผลเสียต่อผู้รับคำสั่ง แต่เป็นประโยชน์แก่บุคคลที่สามคำสั่งทางปกครองดังกล่าวจะมีผลผูกพันบุคคลที่สามเมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้ทรงอำนาจออกคำสั่งทางปกครองได้แจ้งคำสั่งทางปกครองไปยังบุคคลที่สามซึ่งได้รับผลกระทบจากคำสั่งทางปกครองนั้นด้วย คำสั่งทางปกครองนั้นย่อมมีผลผูกพันบุคคลที่สามนั้นด้วย แต่ผลผูกพันดังกล่าวไม่ถือเป็นผลผูกพันเด็ดขาด เนื่องจากบุคคลที่สามที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งทางปกครองนั้นย่อมมีสิทธิโต้แย้งคัดค้านการออกคำสั่งทางปกครองดังกล่าวได้ โดยจะต้องเข้ามาเป็นคู่กรณีในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง[38]

4) ผลผูกพันของคำสั่งทางปกครองต่อศาลปกครอง

การออกคำสั่งทางปกครองในหลายกรณีองค์กรเจ้าหน้าฝ่ายปกครองมีดุลพินิจที่จะเลือกใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือในระดับใดระดับหนึ่งที่ตนเห็นว่าเหมาะสมได้ตราบเท่าที่การใช้ดุลพินิจขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองยังอยู่ในกรอบของกฎหมาย ศาลปกครองย่อมต้องผูกพันการใช้ดุลพินิจขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนั้น แม้ว่าหากศาลปกครองจะต้องใช้ดุลพินิจเองแล้ว ศาลปกครองจะเลือกใช้ดุลพินิจในลักษณะอื่นก็ตาม แต่หากการใช้ดุลพินิจขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก้าวล่วงกรอบที่ระบบกฎหมายกำหนดไว้อันเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครอง สามารถพิพากษามาเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นได้

---

[37] พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44 ภายใต้บังคับมาตรา 48 ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดย รัฐมนตรี และไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

คำอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย ที่อ้างอิงประกอบด้วย

การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง เว้นแต่จะมีการสั่ง ให้ทุเลาการบังคับตามมาตรา 63/2 วรรคหนึ่ง

[38] วรเจตน์ ภาคีรัตน์. *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง : หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองและการกระทำทางปกครอง* . หน้า 230-231

5) ผลผูกพันของคำสั่งทางปกครองต่อองค์กรฝ่ายปกครองอื่น

ในทางกฎหมายปกครอง คำสั่งทางปกครองไม่ได้มีผลผูกพันระหว่างองค์กรฝ่ายปกครองซึ่งออกคำสั่งทางปกครองกับบุคคลผู้รับคำสั่งทางปกครอง (inter partes) เท่านั้น แต่ยังมีผลผูกพันองค์กรฝ่ายปกครองอื่นให้ต้องเคารพคำสั่งทางปกครองนั้นด้วย (inter omnes) ทั้งนี้ ไม่ว่าคำสั่งทางปกครองดังกล่าวจะเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม องค์กรฝ่ายปกครองอื่นต้องผูกพันต่อคำสั่งทางปกครองก็เฉพาะที่มีผลในทางกฎหมายเท่านั้น หากเป็นคำสั่งทางปกครองที่บกพร่องอย่างรุนแรงจนถึงขนาดเป็นโมฆะแล้ว องค์กรฝ่ายปกครองอื่น ย่อมไม่ผูกพันต่อคำสั่งทางปกครองนั้น

1.2.6.2 ผลบังคับผูกพันของคำสั่งทางปกครอง (Bestandkraf)[39]

ข้อความคิดว่าด้วยผลบังคับผูกพันของคำสั่งทางปกครองนี้ เป็นการเทียบเคียงมาจาก ข้อความคิดว่าด้วยความเป็นที่สุดของคำพิพากษาของศาล ที่เรียกว่า "Rechtskraf" เหตุที่ใช้ถ้อยคำต่างกัน เนื่องจากมีเนื้อหาของเรื่องแตกต่างกันในสาระสำคัญ[40] โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกระบวนการพิจารณาความ หากเป็นกระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาล ศาลจะวางตัวเป็นกลางเป็นแต่เพียงผู้วินิจฉัยคดีเท่านั้น แต่หากเป็นเรื่องการพิจารณาทางปกครองในชั้นเจ้าหน้าที่แล้ว องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะเป็นทั้งผู้วินิจฉัยและคู่ปรปักษ์ในเวลาเดียวกัน ดังนั้น การนำหลักการที่ใช้กับคำพิพากษามาใช้กับคำสั่งทางปกครองทุกกรณี จึงไม่สามารถเป็นไปได้ แต่การใช้อำนาจปกครองของรัฐก็จำเป็นต้องมีความมั่นคงแน่นอนพอสมควร ข้อความคิดว่าด้วยผลบังคับของคำสั่งทางปกครองจึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อมาสนับสนุนให้การดำเนินงานทางปกครองสามารถบรรลุผลลงได้ ผลผูกพันของคำสั่งทางปกครองเป็นคำที่ใช้เรียกผลผูกพันของคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเด็ดขาดเป็นที่สุดไม่อาจโต้แย้งได้อีก กรณีที่จะทำให้คำสั่งทางปกครองเกิดผลบังคับผูกพันได้นั้น อาจเกิดขึ้นได้หลายลักษณะ เช่น การที่บุคคลผู้มีสิทธิอุทธรณ์สละสิทธิอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทางปกครอง หรือเป็นกรณีที่ระยะเวลาการอุทธรณ์โต้แย้งได้ล่วงพ้นไปแล้ว โดยไม่มีการอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทางปกครองนั้น หรือมีการฟ้องคดีขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งทางปกครองแต่ศาลปกครองยกฟ้องและคดีถึงที่สุด หรือมีกฎหมายกำหนดให้คำสั่งทางปกครองใด เมื่อออกมาแล้วมีผลบังคับผูกพันโดยทันทีโดยไม่อาจอุทธรณ์โต้แย้งได้ในกรณีที่เป็นคำสั่งทางปกครองที่มีผู้รับหลายคนผลบังคับผูกพันของคำสั่งทางปกครองที่มีต่อผู้รับคำสั่งแต่ละคนอาจเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน ทั้งนี้ โดยหลักแล้วขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาในการอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทางปกครองสำหรับบุคคลผู้รับคำสั่งทางปกครองคนใดคนหนึ่งล่วงพ้นไปแล้วหรือผู้รับ

---

[39] "Bestandkraft" เป็นภาษาเยอรมัน ซึ่งตรงกับคำศัพท์ในภาษาอังกฤษว่า "final binding" และมีความหมายทำนองเดียวกับ "dccision devenue definitive" ในภาษาฝรั่งเศส ในทางตำราของไทยมีผู้แปลคำศัพท์นี้ไว้ต่างกัน. โปรดดู กมลชัย รัตนสกาววงศ์. (2544). หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน. กรุงเทพฯ: ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 188

[40] *เรื่องเดียวกัน*

คำสั่งทางปกครองสละสิทธิในการอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทางปกครอง ซึ่งในกรณีมีผู้รับคำสั่งทางปกครองหลายคน และปรากฏว่าเฉพาะบุคคลผู้รับคำสั่งทางปกครองบางคนเท่านั้นที่ไม่อาจอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทางปกครองได้ จึงเรียกผลบังคับผูกพันของคำสั่งทางปกครองนั้นว่า "ผลบังคับผูกพันสัมพัทธ์" ต่อเมื่อคำสั่งทางปกครองนั้นไม่มีผู้ทรงสิทธิอุทธรณ์โต้แย้งคนใดสามารถอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทางปกครองนั้นได้อีก จึงเรียกผลบังคับผูกพันของคำสั่งทางปกครองในกรณีดังกล่าวว่า"ผลบังคับผูกพันสัมบูรณ์"

การพิจารณาผลบังคับผูกพันของคำสั่งทางปกครอง อาจพิจารณาได้ 2 ลักษณะ คือ

1) ผลบังคับผูกพันของคำสั่งทางปกครองในแง่รูปแบบ คำสั่งทางปกครองที่มีผลบังคับผูกพัน คือ คำสั่งทางปกครองที่ไม่อาจถูกโต้แย้งได้อีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการโต้แย้งในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือ ชั้นศาล ดังนั้น ผลบังคับผูกพันของคำสั่งทางปกครองในแง่รูปแบบ จึงหมายถึงความไม่สามารถถูกโต้แย้งต่อไปได้อีกของคำสั่งทางปกครอง คำสั่งทางปกครองที่มีผลบังคับผูกพันจึงคล้ายคลึงกับคำพิพากษาที่ถึงที่สุดซึ่งคู่ความไม่สามารถอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษานั้นต่อไปได้[41]

2) ผลบังคับผูกพันของคำสั่งทางปกครองในแง่เนื้อหา คำสั่งทางปกครองในฐานะที่เป็นการแสดงออกซึ่งอำนาจมหาชนของรัฐย่อมต้องดำรงอยู่อย่างมั่นคงแน่นอนตามสมควร ข้อความคิดว่าด้วยผลบังคับผูกพันของคำสั่งทางปกครองจึงต้องสนับสนุนการดำรงอยู่อย่างมั่นคงในทางกฎหมายมหาชนของคำสั่งทางปกครอง หากพิจารณาผลบังคับผูกพันเด็ดขาดและเป็นที่สุดในทางเนื้อหาของคำสั่งทางปกครองที่มีต่อผู้ได้รับคำสั่งทางปกครองแล้ว อาจกล่าวได้ว่า ผลบังคับผูกพันซึ่งเด็ดขาดและเป็นที่สุดในทางเนื้อหาย่อมเกิดขึ้นพร้อมกับผลบังคับผูกพันในทางรูปแบบ กล่าวคือ เกิดขึ้นเมื่อคำสั่งทางปกครองนั้นไม่อาจถูกอุทธรณ์โต้แย้งได้อีกต่อไป จึงทำให้เนื้อหาของคำสั่งทางปกครองผูกพันบุคคลผู้รับคำสั่งทางปกครองอย่างเด็ดขาด บุคคลย่อมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองนั้น ถึงแม้ว่าคำสั่งทางปกครองดังกล่าวอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายส่วนผลบังคับผูกพันทางเนื้อหาของคำสั่งทางปกครองที่มีต่อองค์กรฝ่ายปกครองซึ่งออกคำสั่งทางปกครอง แม้ว่าโดยหลักแล้วองค์กรฝ่ายปกครองซึ่งออกคำสั่งทางปกครองจะต้องผูกพันกับคำสั่งทางปกครองที่ตนได้กำหนดขึ้น แต่ผลบังคับผูกพันกับองค์กรซึ่งเป็นองค์กรที่ออกคำสั่งทางปกครองไม่มีลักษณะที่เด็ดขาด เนื่องจากแม้จะล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทางปกครองแล้วองค์กรฝ่ายปกครองอาจใช้

---

[41] วรเจตน์ ภาคีรัตน์. *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง : หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองและการกระทำทางปกครอง*. หน้า 206.-207

ดุลพินิจยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งทางปกครองได้เสมอตามที่เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด[42] อย่างไรก็ตาม การกำหนดให้คำสั่งทางปกครองมีผลบังคับผูกพันบุคคลที่ได้รับคำสั่งทางปกครองอย่างเด็ดขาดในทุกกรณี เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อาจอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทางปกครองได้อีกต่อไปอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม กฎหมายจึงกำหนดให้ผู้รับคำสั่งทางปกครองสามารถร้องขอให้องค์กรฝ่ายปกครองทบทวนคำสั่งทางปกครองที่มีผลบังคับผูกพันแล้วนั้นอีก ครั้งหนึ่ง ซึ่งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอให้พิจารณาใหม่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539[43]

1.2.7 การสิ้นผลของคำสั่งทางปกครอง

คำสั่งทางปกครองที่มีผลในทางกฎหมายอาจสิ้นผลลงไปได้ในหลายลักษณะ ในที่นี้จะแยกการสิ้นผลของคำสั่งทางปกครองออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

1) การสิ้นผลของคำสั่งทางปกครองโดยการลบล้างโดยผู้ทรงอำนาจ

การสิ้นผลของคำสั่งทางปกครองโดยการลบล้างโดยผู้ทรงอำนาจ แบ่งออกเป็น 2 กรณี

กรณีแรก การลบล้างคำสั่งทางปกครองในกระบวนการพิจารณาชั้นอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง โดยที่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้ทรงอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ได้ใช้อำนาจทบทวนคำสั่งทางปกครองทั้งในข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ตลอดจนความเหมาะสมของการทำคำสั่งทางปกครอง[44] และเห็นว่าคำสั่งทางปกครองที่ออกไปนี้อาจไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงพิจารณายกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้น ซึ่งมีผลเป็นการลบล้างคำสั่งทางปกครองเดิมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

กรณีที่สอง การลบล้างคำสั่งทางปกครองโดยไม่ขึ้นอยู่กับกระบวนการพิจารณาชั้นอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง กรณีนี้ถือว่าเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่จะเริ่มการได้เอง *(exofficio)* แต่โดยที่เหตุที่การลบล้างคำสั่งทางปกครองกรณีนี้ ไม่ใช่เป็นเรื่องการพิจารณาคำอุทธรณ์

---

[42] พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 49 เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนคำสั่งทางปกครองได้ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 51 มาตรา 52 และมาตรา 53 ไม่ว่าจะพ้นขั้นตอนการกำหนดให้อุทธรณ์หรือให้โต้แย้งตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาแล้วหรือไม่.

[43] วรเจตน์ ภาคีรัตน์. *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง : หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองและการกระทำทางปกครอง* . หน้า 214.

[44] พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 46 ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาทบทวนคำสั่งทางปกครองได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทำคำสั่งทางปกครอง และอาจมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งทางปกครองเดิมหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งนั้นไปในทางใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มภาระหรือลดภาระหรือใช้ดุลพินิจแทนในเรื่องความเหมาะสมของการทำคำสั่งทาง ปกครองหรือมีข้อกำหนดเป็นเงื่อนไขอย่างไรก็ได้.

โต้แย้ง ประกอบกับในหลายกรณีคำสั่งทางปกครองนั้นมีผลบังคับผูกพันไปแล้วเนื่องจากล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ที่กฎหมายกำหนด การที่จะลบล้างคำสั่งทางปกครองกรณีนี้เป็นการเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง ซึ่งต้องกระทำตามเงื่อนไขตามที่บัญญัติในมาตรา 49 ถึงมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

2) การสิ้นผลโดยเงื่อนเวลา

คำสั่งทางปกครองใดเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีเงื่อนเวลาสิ้นสุดอยู่ในคำสั่งทางปกครองคำสั่งทางปกครองนั้น ย่อมสิ้นผลลง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ องค์กรเจ้าหน้าที่ผู้ทรงอำนาจไม่จำเป็นต้องแสดงเจตนาหรือกระทำการในทางทำลายผล (Actus Contrarius) ของคำสั่งทางปกครองนั้นอีก เช่น ใบอนุญาตที่กำหนดวันหมดอายุ[45]

3) การสิ้นสุดโดยเหตุอื่น

1.2.8 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการบังคับทางปกครอง

1.2.8.1 หลักความชอบด้วยกฎหมาย

หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองหรือเรียกว่า“หลักความผูกพันต่อกฎหมายของฝ่ายปกครอง” ถือว่าเป็นหลักย่อยของหลักนิติรัฐ หลักความผูกพันต่อกฎหมายของฝ่ายปกครองเป็นการเชื่อมโยงหลักนิติรัฐเข้ากับหลักประชาธิปไตย กล่าวคือ การใช้กฎหมายของฝ่ายปกครองจะต้องผูกพันต่อบทบัญญัติของกฎหมายที่ออกโดยองค์กรนิติบัญญัติอันเป็นองค์กรที่มีพื้นฐานมาจากตัวแทนของประชาชนตามหลักประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรากฎหมายที่กระทบต่อสิทธิหรือจำกัดสิทธิของประชาชนนั้นจะต้องผ่านความเห็นชอบจากตัวแทนของประชาชนและจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้[46] ซึ่งหลักความชอบด้วยกฎหมายเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญที่จำกัดให้องค์กรฝ่ายปกครอง ต้องกระทำการตามกฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติหรือที่ตนเองตราขึ้นภายใต้การตรวจสอบขององค์กรตุลาการ โดยหลักความชอบด้วยกฎหมายมีหลักการสำคัญ 2 หลักคือ

1. หลักไม่มีกฎหมายไม่มีอำนาจ หลักการนี้หมายความว่า องค์กรฝ่ายปกครองจะกระทำการใดได้ก็ต่อเมื่อมีฐานทางกฎหมายรองรับโดยการบัญญัติให้อำนาจองค์กรฝ่ายปกครองกระทำการนั้น ๆ เหตุผลที่สนับสนุนหลักการนี้ ได้แก่ หลักประชาธิปไตยโดยในระบบรัฐสภา หลักนิติรัฐ และ หลักการประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยหลักประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาถือว่า องค์กรนิติ บัญญัติซึ่งเป็นผู้แทนของราษฎรทั้งปวงเป็นองค์กรที่มีความชอบธรรมในการตัดสินใจว่า รัฐควรดำเนินกิจกรรมหรือกิจการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของบุคคลในสังคมอย่างไร โดยการออก

---

[45] วรเจตน์ ภาคีรัตน์. *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง : หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองและการกระทำทางปกครอง* . หน้า 198-199

[46] บรรเจิด สิงคะเนติ. *หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง* (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 2556. หน้า 22 – 23

กฎหมายภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญอันเป็นกติกาพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนหลักนิติรัฐนั้นเรียกร้องให้การก่อตั้งนิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐและประชาชนต้องกระทำโดยการออกกฎหมายบังคับใช้เป็นการ ล่วงหน้า เพื่อให้ประชาชนคาดหมายการกระทำของตนเองได้ล่วงหน้าว่าอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายหรือไม่ อย่างไรโดยการออกกฎหมายบังคับใช้เป็นการทั่วไปนั้นต้องกระทำโดยองค์กรนิติบัญญัติองค์กรฝ่ายปกครองไม่สามารถออกกฎหมายบังคับใช้เป็นการทั่วไปได้เว้นแต่เป็นการออก กฎหมายลำดับรองกำหนดรายละเอียดภายใต้กรอบของกฎหมายแม่บทที่ออกโดยองค์กรนิติบัญญัติ นั้น สำหรับหลักการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว้นั้นจะกระทำมิได้ เว้นแต่ รัฐสภาจะตรากฎหมายขึ้นมาเพื่อจำกัดหรือล่วงล้ำสิทธิเสรีภาพดังกล่าว ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้โดยกฎหมายที่เป็นแหล่งที่มาของการใช้อำนาจขององค์กร ฝ่ายปกครองนั้นต้องเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร[47]

หลักไม่มีกฎหมายไม่มีอำนาจ เป็นหลักกฎหมายหลักหนึ่งที่ศาลปกครองฝรั่งเศสใช้ ควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครอง (นิติกรรมทางปกครอง) และการกระทำทาง ปกครอง เหตุแห่งการเพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง มีด้วยกัน 4 ประการ ได้แก่การกระทำโดยไม่มีอำนาจ การกระทำโดยผิดรูปแบบ การบิดเบือนการใช้อำนาจ และการฝ่าฝืนกฎหมาย การกระทำโดยไม่มีอำนาจเป็นความไม่ชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองที่ เกิดขึ้นเนื่องมาจากบุคคลผู้มีหน้าที่ในการทำ นิติกรรมทางปกครองนั้น ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะทำโดยนิติกรรมทางปกครองนั้นอาจเกิดขึ้นได้แต่เป็นอำนาจของบุคคลอื่น ความไม่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีนี้อาจเป็นได้หลายรูปแบบโดยนิติกรรมทางปกครองนั้นอาจทำขึ้นโดยผู้ที่ไม่ได้ เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ซึ่งในกรณีดังกล่าวถือว่านิติกรรมทางปกครองไม่เป็นเพียงโมฆะเท่านั้น แต่ยังถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นเลย หรืออาจเป็นกรณีที่นิติกรรมทางปกครองทำโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง คนหนึ่ง ซึ่งเข้าไปใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอื่น เช่น นายกเทศมนตรีมีคำสั่งอันเป็นเรื่องที่ อยู่ในอำนาจของสภาเทศบาล เป็นต้น การกระทำโดยไม่มีอำนาจนี้ถือเป็นเหตุร้ายแรงที่สุดของ ความไม่ชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองแต่อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นของความไม่ชอบ ด้วยกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีว่าด้วยข้าราชการโดยข้อเท็จจริง กล่าวคือ ในบางกรณีอาจ ยอมรับได้ว่าการที่บุคคลคนหนึ่งถูกแต่งตั้งเข้าไปทำงานในฝ่ายปกครองโดยไม่ถูกต้อง และไม่ทราบว่าการแต่งตั้งตนนั้นไม่ถูกต้อง อาจทำนิติกรรมทางปกครองที่มีผลใช้บังคับได้ใน สองกรณีด้วยกัน กรณีแรกคือในสภาพการณ์ปกติเป็นกรณีที่สาธารณชนไม่สามารถรับทราบได้ว่า เจ้าหน้าที่ที่ตนเข้าไปติดต่อนั้นไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของฝ่ายปกครองผู้มีอำนาจ ในกรณีดังกล่าว การกระทำของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นถือเสมือน

---

[47] กมลกานต์ ศรสุวรรณ, เกวลี มโนภินิเวศ, ศรีรัตน์ งามนิสัย. *รายงานวิจัยเรื่อง สภาพปัญหาและแนว ทางแก้ไขเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง พ.ศ.2539*. (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต).รายงานการศึกษาวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2552.หน้า 41-42

เป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจจนกว่าจะมีการเพิกถอนการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้นั้น กรณีต่อมา คือในสภาพการณ์พิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามสงคราม เอกชน อาจเข้ามาปฏิบัติหน้าที่จัดทำบริการสาธารณะแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปกครองที่มีอำนาจพิเศษตามกฎหมายไม่สามารถทำหน้าที่นั้นได้การกระทำต่าง ๆ ของเอกชนนั้น ซึ่งรวมถึงการทำ นิติกรรมทางปกครองทั้งหลายถือว่าใช้บังคับได้เช่นเดียวกับการกระทำของเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครองผู้มีอำนาจนั้น [48]

1.2.8.2 หลักความพอสมควรแก่เหตุ

การที่องค์กรฝ่ายปกครองจะดำเนินกิจกรรมหรือกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะซึ่งกระทบ ต่อความเป็นอยู่ของบุคคลนอกจากองค์กรฝ่ายปกครองจะต้องคำนึงถึงหลักการกระทำทางปกครองต้องชอบด้วย กฎหมายแล้ว องค์กรฝ่ายปกครองยังต้องคำนึงถึงหลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองประการอื่นด้วย โดยหลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองอื่นนั้นอาจมาจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่มีคำบังคับเท่าพระราชบัญญัติและรวมถึงหลักกฎหมายทั่วไปด้วย หลักความพอสมควรแก่เหตุก็เป็นหลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชนหลักการหนึ่งซึ่งในบางประเทศได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของตน ในบางประเทศแม้จะมิได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่ก็ถือว่าหลักการนี้เป็นหลักกฎหมายทั่วไป และมีค่าบังคับเสมอกันกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ดังนั้น แม้กฎหมายระดับพระราชบัญญัติจะมิได้บัญญัติหลักการนี้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจนองค์กรฝ่ายปกครองก็มีหน้าที่ที่จะต้องนำหลักการดังกล่าวมาประกอบการพิจารณากำหนดมาตรการที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ ของประชาชน ด้วยเสมอหลักความพอสมควรแก่เหตุมีหลักการพื้นฐานอยู่ว่าแม้ว่ากฎหมายจะบัญญัติให้อำนาจองค์กรฝ่ายปกครองกำหนดมาตรการที่มีผลเป็นการก้าวล่วงสิทธิหรือก่อภาระหรือหน้าที่ ให้แก่บุคลได้ แต่องค์กรฝ่ายปกครองจะใช้อำนาจดังกล่าวลิดรอนสิทธิหรือกำหนดหน้าที่ให้กับบุคคลเกินสมควรไม่ได้ทั้งนี้การพิจารณาว่ามาตรการที่องค์กรฝ่ายปกครองจะใช้บังคับกับเอกชน พอสมควรแก่เหตุกับข้อเท็จจริงเฉพาะกรณีหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาจากมาตรการที่องค์กรฝ่าย ปกครองเลือกใช้และข้อเท็จจริงอันเป็นมูลเหตุในการที่องค์กรฝ่ายปกครองจะกำหนดมาตรการนั้น การพิจารณาว่ามาตรการบังคับทางปกครองที่องค์กรฝ่ายปกครองใช้เป็นมาตรการที่ พอสมควรแก่เหตุหรือไม่ ต้องพิจารณาว่ามาตรการนั้นเป็นไปตามหลัก 3 ประการดังต่อไปนี้ หรือไม่

1. หลักความสัมฤทธิ์ผล

มาตรการที่องค์กรฝ่ายปกครองเลือกใช้จะสอดคล้องกับหลักความสัมฤทธิ์ผล หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่ามาตรการนั้นจะนำไปสู่เป้าหมาย หรือทำให้เจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่กำหนดมาตรการดังกล่าวบรรลุผลได้จริงหรือไม่ หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่ง

---

[48] นันทวัฒน์ บรมานันท์. *กฎหมายปกครอง.* กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 2552. หน้า 402-403

ว่ามาตรการที่องค์กรฝ่ายปกครองเลือกใช้เป็นเหตุที่จะนำไปสู่ผลคือ สิ่งที่กฎหมายมุ่งประสงค์จะให้เกิดขึ้นหรือไม่ หากมาตรการที่องค์กรฝ่ายครองเลือกใช้ไม่สามารถนำไปสู่เป้าหมาย หรือไม่อาจทำให้เจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายบรรลุผลได้ หรือเป็นมาตรการที่ก่อให้เกิดผลตรงกัน ข้ามกับที่กฎหมายประสงค์จะให้เกิดขึ้น มาตรการดังกล่าวย่อมเป็นมาตรการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หลักความสัมฤทธิ์ผลจึงเป็นการพิจารณาความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลกันระหว่างมาตรการที่องค์กรฝ่ายปกครองเลือกใช้และเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมาย

2. หลักความจำเป็น

การบังคับใช้มาตรการบังคับทางปกครองมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพหรือก่อภาระแก่บุคคลอย่างรุนแรง มาตรการบังคับทางปกครองจึงมิใช่สิ่งที่พึงกระทำหากไม่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ แต่เป็นทางเลือกสุดท้ายที่รัฐจะพึงบังคับกับบุคคล หากองค์กรฝ่ายปกครองเลือกใช้มาตรการบังคับทางปกครองมาตรการใดมาตรการหนึ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เจตนารมณ์ หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายในขณะที่มีมาตรการบังคับทางปกครองอื่นที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ หรือประโยชน์ของบุคคลหรือก่อให้เกิดภาระแก่บุคคลที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการบังคับทางปกครองน้อยกว่ามาตรการบังคับทางปกครองที่องค์กรฝ่ายปกครองเลือกใช้และสามารถบรรลุเป้าหมาย เจตนารมณ์ หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายได้ เช่นเดียวกัน ในกรณีดังกล่าวถือว่ามาตรการบังคับทางปกครองที่องค์กรฝ่ายปกครองเลือกใช้เป็นมาตรการที่ไม่จำเป็นและเป็นมาตรการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ในกรณีที่กฎหมายกำหนดมาตรการบังคับทางปกครองไว้มากกว่าหนึ่งมาตรการ โดยมาตรการทั้งหลายต่างก็สามารถนำไปสู่เป้าหมายเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายได้เช่นเดียวกัน องค์การฝ่ายปกครองจะต้องเลือกใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ หรือประโยชน์ของบุคคลน้อยที่สุด มาตรการบังคับทางปกครองดังกล่าวจึงจะถือว่าเป็นมาตรการที่จำเป็นและเป็นมาตรการที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การบังคับทางปกครองในกรณีที่เป็นคำสั่งให้กระทำการ หรือละเว้นกระทำการ เมื่อผู้รับคำสั่งไม่ยินยอมปฏิบัติตามคำสั่ง เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งมีดุลยพินิจที่จะเลือกใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการเข้าดำเนินการแทนการกำหนดค่าปรับทางปกครอง หรือการบังคับทางปกครองโดยตรง หากเจ้าหน้าที่เลือกใช้มาตรการบังคับทางปกครองประเภทการบังคับทางปกครองโดยตรง ทั้งที่ การกำหนดค่าปรับทางปกครองจะมีผลบังคับให้ผู้รับคำสั่งปฏิบัติตามคำสั่งได้ เช่นเดียวกัน กรณีดังกล่าวย่อมถือว่าเจ้าหน้าที่เลือกใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่เกินจำเป็นและเกินสมควรแก่เหตุ ข้อสังเกตการที่องค์กรฝ่ายปกครองจะต้องพิจารณาว่ามาตรการที่ตนเลือกใช้สอดคล้องกับหลักความจำเป็นหรือไม่จะเกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่กฎหมายกำหนดให้องค์กรฝ่ายปกครองมีอำนาจใช้มาตรการได้ หลาย ๆ มาตรการสำหรับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยแต่ละมาตรการต่างก็ทำให้เจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายบรรลุ ผลได้จริงทั้งสิ้น ในกรณีดังกล่าวองค์การฝ่ายปกครองจึงต้องเลือกมาตรการที่มี

ผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลให้น้อยที่สุด หากกฎหมายกำหนดมาตรการที่จะใช้กับข้อเท็จจริงนั้น ๆ เพียงมาตรการเดียว องค์กรฝ่ายปกครองย่อมต้องใช้มาตรการดังกล่าวไม่ว่ามาตรการนั้นจะมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ หรือประโยชน์ของบุคคลผู้อยู่ใต้บังคับของมาตรการเพียงใด

3. หลักความพอสมควรแก่เหตุ

มาตรการที่องค์กรฝ่ายปกครองเลือกใช้นั้นย่อมก่อให้เกิดผลสองทางเสมอ กล่าวคือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม แต่ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดภาระแก่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการด้วยเช่นเดียวกัน หลักความพอสมควรแก่เหตุในความหมายอย่างแคบเป็นกรณีที่องค์กรฝ่ายปกครองต้องพิจารณาชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ที่เสียไปหรือภาระที่บุคคลผู้อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการจะต้องแบกรับมาตรการที่องค์กรฝ่ายปกครองเลือกใช้หรือจะสอดคล้องกับหลักความพอสมควรแก่เหตุในความหมายอย่างแคบ หากประโยชน์ที่เสียไปหรือภาระที่ก่อให้เกิดขึ้นนั้นสาธารณชนพึงคาดหมายได้ว่าผู้อยู่ใต้บังคับของมาตรการดังกล่าวจะแบกรับได้เมื่อเทียบกับประโยชน์สาธารณะที่สังคมจะได้รับ แต่ถ้าหากผลกระทบที่จะได้รับจากการใช้มาตรการดังกล่าวรุนแรงเกินกว่าที่จะพึงคาดหมายให้บุคคลดังกล่าวได้รับและผลกระทบที่บุคคลนั้นได้รับมีน้ำหนักมากกว่าประโยชน์สาธารณะที่สังคมจะได้มาตรการดังกล่าวย่อมไม่สอดคล้องกับหลักความพอสมควรแก่เหตุในความหมายอย่างแคบ และเป็นมาตรการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้ว่ามาตรการดังกล่าวจะทำให้บรรลุเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายตามหลักความสัมฤทธิ์ผล และเป็นมาตรการที่กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลน้อยที่สุดตามหลักความจำเป็นก็ตาม

1.2.8.3 หลักความแน่นอนชัดเจน

การกระทำทางปกครองเป็นการใช้อำนาจฝ่ายเดียวที่เหนือกว่าขององค์กรฝ่ายปกครองที่มีผลเป็นการกำหนดสิทธิหน้าที่เป็นการสร้างภาระ หรือเป็นการกำหนดประโยชน์ให้แก่เอกชนการกระทำของฝ่ายปกครองจึงต้องมีความชัดเจนแน่นอนและเป็นที่คาดหมายได้ของผู้ที่จะอยู่ภายใต้บังคับของการกระทำทางปกครอง เมื่อมาตรการบังคับทางปกครองเป็นการกระทำทางปกครองอย่างหนึ่งที่มีผลเป็นการรุกล้ำสิทธิเสรีภาพของบุคคลอย่างรุนแรง การบังคับใช้มาตรการบังคับทางปกครองจึงต้องมีความชัดเจนแน่นอนและพึงคาดหมายได้ตามหลักความชัดเจนแน่นอนและพึงคาดหมายได้ของการกระทำทางปกครอง เพื่อให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งคาดหมายได้ว่าตนอาจจะได้รับผลกระทบกระเทือนจากการบังคับใช้มาตรการบังคับทางปกครองอย่างไร โดยการระบุมาตรการบังคับทางปกครองและรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครองที่ตนจะใช้บังคับในกรณีที่ผู้อยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งไม่ยินยอมปฏิบัติตามคำเตือน ทั้งนี้ มาตรการบังคับทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครองจะใช้บังคับนั้นจะต้องเป็นมาตรการเดียวกันกับที่ระบุไว้ในคำเตือน ในกรณีที่ผู้อยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งให้ชำราระเงิน เช่น คำสั่งให้ชำระภาษีเงินได้หรือในกรณีที่ผู้อยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งให้ชำระเงิน หรือ คำสั่งให้ชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ยินยอมชำระเงิน

เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งจำเป็นต้องมีหนังสือเตือนให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งปฏิบัติตามคำสั่งให้ชำระเงิน โดยเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งจะต้องระบุลงไปในหนังสือเตือนว่าหากผู้รับคำสั่งไม่ชำระเงินย่อมต้องถูกบังคับทางปกครอง โดยการยึด หรืออายัดทรัพย์เพื่อขายทอดตลาด และนำเงินจากการขายทอดตลาดมาชำระหนี้เงินค่าภาษีอากร ค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมนั้น ส่วนในกรณีที่ผู้อยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งให้กระทำการหรือละเว้น กระทำการ เช่น คำสั่งให้รื้อถอนอาคาร หรือคำสั่งให้ปรับปรุงอาคารซึ่งชำรุดไม่ยินยอม ปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครอง เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งจำเป็นต้องมีหนังสือเตือนให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งปฏิบัติตามคำสั่งให้กระทำการหรือละเว้นกระทำการ เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งจะต้องระบุลงไปใน หนังสือเตือนด้วยว่า หากผู้รับคำสั่งไม่ยินยอมปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองมาตรการใด ระหว่างการเข้าดำเนินการแทน หรือการกำหนดค่าปรับทางปกครองหรือการบังคับทางปกครองโดยตรง แต่จะกำหนดมาตรการบังคับทางปกครองมากกว่าหนึ่งมาตรการในคราวเดียวกันไม่ได้หากเจ้าหน้าที่เลือกใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการเข้าดำเนินการแทนจะต้องระบุว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนจำนวนเงินค่าใช้จ่ายโดยประมาณการสำหรับการดำเนินการดังกล่าวโดยระบุด้วยว่าค่าใช้จ่ายโดยประมาณการดังกล่าวไม่ตัดสิทธิเจ้าหน้าที่ในการที่จะเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมีจำนวนมากกว่าค่าใช้จ่ายโดยประมาณการและเงินเพิ่มในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าหน้าที่สามารถเรียกเงินเพิ่มสำหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ หากเจ้าหน้าที่เลือกใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการกำหนดค่าปรับทางปกครอง จะต้องระบุถึงจำนวนค่าปรับในอัตรารายวัน อนึ่งเจ้าหน้าที่จะกำหนดไว้ในคำเตือนว่าให้เป็นดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการเลือกใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการเข้าดำเนินการแทนหรือการกำหนดค่าปรับทางปกครองไม่ได้

สรุปได้ว่า หลักความแน่นอนชัดเจนเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งในการดำเนินการบังคับทางปกครองโดยแยกพิจารณาได้ 2 ประการ ได้แก่

1. คำสั่งเตือนว่าจะบังคับการจะต้องกำหนดวิธีการบังคับทางปกครองอย่างชัดเจนโดยต้องกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการบังคับทางปกครองที่จะนำมาใช้ ซึ่งวิธีการบังคับทางปกครองจะต้องสอดคล้องและสามารถทำให้เจ้าหน้าที่บังคับการบรรลุตามคำสั่งทางปกครองที่เป็นฐานในการบังคับทางปกครองได้ตามหลักความพอสมควรแก่เหตุ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถกำหนดวิธีการบังคับทางปกครองไว้หลายวิธีเพื่อสามารถเลือกใช้วิธีการบังคับทางปกครองหลายวิธีตามที่กำหนดไว้ได้

2. เจ้าหน้าที่บังคับการจะต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในคำเตือนว่าจะบังคับการนั้น และอาจเปลี่ยนแปลงวิธีการบังคับทางปกครองได้ เมื่อวิธีการบังคับทางปกครองตามคำสั่งเตือนว่าจะบังคับเดิมไม่อาจบรรลุความมุ่งหมายที่กำหนดได้หรือไม่มีการปฏิบัติตามที่ได้มีการเตือนไว้

1.3. แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง

แนวคิดของรัฐสมัยใหม่ที่สำคัญเป็นพื้นฐานในการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจฝ่ายปกครองมาจากความคิดของ “หลักนิติรัฐ” โดยที่หลักนิติรัฐพัฒนามาจากความคิดที่ต้องการจำกัดการใช้อำนาจของรัฐหรือผูกพันผู้ใช้อำนาจรัฐต่อกฎหมาย ซึ่งหลักนิติรัฐ ประกอบด้วย (1) หลักการแบ่งแยกอำนาจ (2) หลักการกระทำทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย (3) หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยองค์กรตุลาการ (4) หลักความรับผิดของรัฐ

1. หลักการแบ่งแยกอำนาจ

หลักการแบ่งแยกอำนาจเป็นพื้นฐานของหลักนิติรัฐ เพราะหลักนิติรัฐไม่สามารถสถาปนาขึ้นมาได้ภายใต้ระบบการปกครองที่ไม่มีการแบ่งแยกอำนาจ ไม่มีการตรวจสอบซึ่งกันและกันระหว่างอำนาจ ภายใต้หลักแบ่งแยกอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ โดยหลักแล้วต้องสามารถควบคุม ตรวจสอบและยับยั้งซึ่งกันและกันได้ ทั้งนี้เพราะทั้งสามอำนาจมิได้แบ่งแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด หากแต่ต้องมีการถ่วงดุลกัน (check and balance) เพื่อให้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้รับการคุ้มครอง และด้วยเหตุนี้จะต้องไม่มีอำนาจใดอำนาจหนึ่งมีอำนาจเหนืออำนาจอื่นโดยเด็ดขาด หรือจะต้องไม่มีอำนาจใดอำนาจหนึ่งที่รับภาระหน้าที่ของรัฐไปอยู่ที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งเพียงองค์กรเดียวและดำเนินเพื่อบรรลุภารกิจของรัฐเพียงองค์กรเดียว ดังนั้น หลักการแบ่งแยกอำนาจจึงเป็นหลักการที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของการแบ่งแยกภารกิจ การตรวจสอบอำนาจ และการถ่วงดุลอำนาจ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

2. หลักการกระทำทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย

หลักการกระทำทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมายหรือเรียกว่า "หลักความผูกพันต่อกฎหมายของฝ่ายปกครอง" ถือว่าเป็นหลักย่อยหลักหนึ่งของหลักนิติรัฐ หลักการกระทำทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมายหรือหลักความผูกพันต่อกฎหมายของฝ่ายปกครองเป็นการเชื่อมโยงหลักนิติรัฐเข้ากับหลักประชาธิปไตย กล่าวคือ การใช้กฎหมายของฝ่ายปกครองจะต้องผูกพันต่อบทบัญญัติของกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภา ซึ่งเป็นองค์กรที่มีพื้นฐานมาจากผู้แทนของประชาชนตามหลักประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรากฎหมายที่กระทบต่อสิทธิหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนนั้นจะมาจากการพิจารณาขององค์กรที่เป็นตัวแทนของประชาชนและจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้

หลักการกระทำทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมายประกอบด้วยหลักการสำคัญ 2 หลักคือหลักความมาก่อนของกฎหมาย และหลักไม่มีกฎหมายไม่มีอำนาจ

2.1 “หลักความมาก่อนของกฎหมาย” หมายความว่า การกระทำของฝ่ายบริหารและฝ่ายปกครองไม่อาจขัดแย้งต่อกฎหมายได้ หลักนี้เรียกร้องในทางปฏิเสธว่าการกระทำของฝ่ายปกครองหรือมาตรการใดๆ ของฝ่าขัดแย้งกับกฎหมายที่มีอยู่ไม่ได้ หากการกระทำของฝ่ายปกครอง

หรือมาตรการใดๆ ขัดแย้งต่อกฎหมาย การกระทำของฝ่ายปกครองหรือมาตรการนั้นย่อมเป็นการกระทำหรือที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอาจนำไปสู่การยกเลิกการกระทำหรือมาตรการนั้นได้

2.2 "หลักไม่มีกฎหมายไม่มีอำนาจ" หลักนี้เรียกร้องแตกต่างไปจาก "หลักความมาก่อนของกฎหมาย" กล่าวคือ หลักความมาก่อนของกฎหมายเป็นหลักที่เรียกร้องในทางปฏิเสธมิให้การกระทำของฝ่ายปกครองขัดแย้งกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ แต่ในขณะที่ "หลักไม่มีกฎหมายไม่มีอำนาจ" เป็นหลักที่เรียกร้องว่า ฝ่ายปกครองจะมีอำนาจในการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นการกระทำสิทธิของประชาชนได้ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อำนาจฝ่ายปกครองกระทำการดังกล่าวได้ หากการกระทำของฝ่ายปกครองหรือมาตรการใดมาตรการหนึ่งกระทบต่อสิทธิของประชาชนโดยปราศจากบทกฎหมายที่ให้อำนาจฝ่ายปกครองกระทำการเช่นนั้น กรณีเช่นนี้ย่อมถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะปราศจากอำนาจในทางกฎหมาย ในความหมายเช่นนี้ "กฎหมาย" จึงเป็นทั้งที่มาของอำนาจและเป็นข้อจำกัดการใช้อำนาจของฝ่ายปกครองในขณะเดียวกัน

3. หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนถือว่าเป็นหลักพื้นฐานของหลัก นิติรัฐที่มีความมุ่งหมายโดยตรงในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนจากการใช้อำนาจเหนือของฝ่ายรัฐในบรรดารัฐเสรีประชาธิปไตยทั้งหลายต่างยอมรับความเป็นอิสระของปัจเจกบุคคลในการพัฒนาบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล ด้วยเหตุนี้รัฐจึงต้องให้ความเคารพต่อเขตแดนของสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล การแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลโดยอำนาจรัฐจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อกฎหมาย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาให้อำนาจกระทำการดังกล่าวได้ และกฎหมายนั้นจะต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับการควบคุมฝ่ายปกครองมีความสำคัญ เนื่องจากฝ่ายปกครองเป็นองค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวพันกับประชาชนมากที่สุด ดังนั้น การใช้อำนาจของฝ่ายปกครองจึงมีโอกาสที่จะกระทบกับประชาชนเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน จึงได้มีการวางระบบควบคุมตรวจสอบการกระทำของฝ่ายปกครอง ซึ่งอาจเป็นการควบคุมโดยภายในของฝ่ายปกครองเอง หรืออาจเป็นการควบคุมโดยองค์กรภายนอกก็ได้

4. หลักความรับผิดของรัฐ

หลักความรับผิดของรัฐเป็นหลักการย่อยของหลักนิติรัฐ เป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบของรัฐที่มีต่อประชาชนอันเกิดความเสียหายจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ “หลักความรับผิดของรัฐ” เชื่อมโยงกับการควบคุมตรวจสอบฝ่ายปกครองกล่าวคือ หลักการควบคุมตรวจสอบฝ่ายปกครองนั้นจะนำไปสู่หลักความรับผิดของฝ่ายปกครองเพราะหากไม่สามารถควบคุมตรวจสอบการกระทำของฝ่ายปกครองได้ว่าการกระทำที่ไปกระทบสิทธิของประชาชนนั้นเป็นการ

กระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และเป็นการกระทำที่ต้องมีความรับผิดในผลแห่งการกระทำนั้น หรือไม่ก็ไม่อาจนำไปสู่ความรับผิดของฝ่ายปกครองได้

1.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการอุทธรณ์

การอุทธรณ์เป็นกระบวนการควบคุมภายในฝ่ายปกครองที่สำคัญที่อาจแก้ไขบรรดาข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชนให้หมดสิ้นไป

วัตถุประสงค์ของการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง

การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง มีวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายที่สามารถพิจารณาออกเป็น 3 ประการ[49] ได้แก่

1. เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมาย สำหรับสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นได้มีการรับรองไว้ทั้งในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด ดังนั้นแล้วการที่ฝ่ายปกครองจะออกคำสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน ต้องกระทำภายในขอบเขตอำนาจที่กฎหมายกำหนดไว้และไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ หากการกระทำหรือการออกคำสั่งทางปกครองต่าง ๆ ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก็ถือได้ว่าเป็นมาตรการหนึ่งที่มีขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับการเยียวยาความเสียหาย หรือได้รับผลกระทบจากการกระทำทางปกครอง หรือคำสั่งทางปกครอง การพิจารณาทบทวนคำสั่งทางปกครองภายในฝ่ายปกครองนั้นมีขั้นตอนที่กระชับ และเรียบง่ายกว่าวิธีพิจารณาคดีในชั้นศาลรวมไปถึงการพิจารณาทบทวนคำสั่งของฝ่ายปกครองยังมีลักษณะที่ยืดหยุ่น และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีได้ตามความเหมาะสม ซึ่งแตกต่างจากการพิจารณาคดีของศาลที่ต้องวินิจฉัยข้อพิพาทไปตามบทกฎหมายและแนวคำพิพากษาเป็นสำคัญ[50]

2. เพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายปกครองโดยฝ่ายปกครองด้วยกันเอง การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองจึงเป็นวิธีการที่ดีในการเปิดโอกาสให้ฝ่ายปกครองได้มีโอกาสที่จะได้รับรู้ทบทวน และ แก้ไขการดำเนินการ หรือการสั่งการที่อาจเกิดข้อผิดพลาดบางประการ หรือความไม่ชอบด้วยกฎหมายจากการกระทำของฝ่ายปกครองเองได้ อีกทั้งฝ่ายปกครองเองก็สามารถทบทวนในเรื่องความเหมาะสมซึ่งเป็นเรื่อง ดุลพินิจ รวมถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจขององค์กรศาล หรือองค์กร วินิจฉัยคดีปกครอง สำหรับการทบทวนคำสั่งทางปกครองอาจกระทำโดยเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง นั้นเอง หรือโดยเจ้าหน้าที่ลำดับชั้นเหนือขึ้นไป

---

[49] บรรเจิด สิงคะเนติ, *หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง* (พิมพ์ครั้งที่ 4), กรุงเทพ. สำนักพิมพ์วิญญูชน .2560. หน้า 94.

[50] มาโนช นามเดช. *การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองกับการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง* รายงานการศึกษาส่วนบุคคล หลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับสูง. สำนักงานศาลปกครอง, 2557

ซึ่งอาจเป็นผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติ หน้าที่ของผู้ที่ทำคำสั่งทางปกครองก็ได้ ดังนั้นแล้วการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองจึงจัดได้ว่าเป็นมาตรการ ในการตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่องของฝ่ายปกครองเพื่อให้การบริหารงานของรัฐที่เป็นฝ่ายบริหารนั้น มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และลดความผิดพลาดให้เกิดขึ้นน้อยลง

3. เพื่อลดการนำข้อพิพาทไปฟ้องคดีในชั้นศาลหากในกรณีที่ผู้ที่ได้รับคำสั่งทางปกครองนั้น จะใช้สิทธิโต้แย้งร้องเรียนต่อหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยวิธีการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองว่าเจ้าหน้าที่บกพร่องในการใช้อำนาจในการออกคำสั่งทางปกครองของตนเอง และหากผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนพึงพอใจ ก็สามารถยุติข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทลงได้นั้น ถือได้ว่าเป็นการกลั่นกรองและช่วยลดจำนวนข้อพิพาทที่จะเข้าสู่ในชั้นศาลน้อยลงได้ หรือแม้แต่หากผู้ที่ได้รับคำสั่งทางปกครองยังไม่พอใจในผลคำวินิจฉัยของการอุทธรณ์ คำสั่งทางปกครองโดยฝ่ายปกครองเองแล้ว และต้องการนำข้อพิพาทขึ้นสู่การพิจารณาในชั้นศาลนั้น ขั้นตอนการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก็ยังมีประโยชน์ที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาคดีของศาลได้เป็นอย่างดี เพราะในขั้นตอนการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองนั้นเป็นขั้นตอนที่ช่วยกลั่นกรองข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย รวมทั้งประเด็นข้อโต้แย้งระหว่างฝ่ายปกครองกับผู้ที่ได้รับคำสั่งทางปกครองให้มีความ ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้กระบวนการในชั้นศาลนั้นมีข้อมูลที่เพรียบพร้อม และสะดวกต่อองค์กรศาล หรือ องค์กรวินิจฉัยคดีปกครองที่จะสามารถวินิจฉัยต่อไปได้

จากวัตถุประสงค์ของการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองนั้น มีผู้ที่มีความเกี่ยวข้องด้วยกันทั้งหมด 3 ฝ่าย[51] คือ ผู้ที่ได้รับคำสั่งทางปกครองนั้นจะได้รับมาตรการเยียวยาทางปกครองเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคำสั่งทางปกครอง ฝ่ายปกครองที่จะได้รับโอกาสรับรู้และแก้ไขการสั่งการที่ผิดพลาดหรือความไม่ชอบด้วย กฎหมายของคำสั่งทางปกครอง เพื่อตรวจสอบ และแก้ไขความบกพร่องให้การบริหารงานของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และอีกฝ่ายคือ องค์กรศาล หรือองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองที่จะทำให้ข้อพิพาทบางเรื่องระงับ หรือยุติลงได้ อีกทั้งอาจทำให้ลักษณะข้อพิพาทมีความชัดเจนมากขึ้น การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองจึงเป็น มาตรการอย่างหนึ่งที่จะช่วยในการบริหารงานยุติธรรมทางปกครองได้

---

[51] ฤทัย หงส์สิริ. *การทบทวนคำสั่งทางปกครอง ใน พนม เอี่ยมประยูร*. รวมบทความทางวิชาการกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539. สำนักพิมพ์วิญญูชน. 2541. หน้า 109

1.3.2 ระบบของการอุทธรณ์

ระบบการอุทธรณ์กล่าวโดยสรุปอาจแบ่งแยกระบบอุทธรณ์ได้หลายระบบ เช่น ศ.ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ แยกระบบอุทธรณ์ออกเป็น 3 ระบบ[52] คือ 1. ระบบอุทธรณ์ปกติ (Recours Administrative Ordinaire) 2 ระบบอุทธรณ์บังคับ (Recours Administrative Obligatoire) และ 3. ระบบอุทธรณ์ไม่บังคับ (Recours Administrative Facultaif)

1. ระบบอุทธรณ์ปกติ

ระบบอุทธรณ์ตามปกติหรือการร้องเรียนต่อฝ่ายปกครองโดยทั่วไป ซึ่งการอุทธรณ์ระบบนี้เป็นไปตามหลักฎหมายทั่วไปที่มีควบคู่กับอำนาจในการจัดทำบริการสาธารณะของฝ่ายปกครอง ซึ่งคู่กรณีหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งทางปกครองหรือแม้แต่บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งทางปกครอง ก็ยื่นอุทธรณ์หรือร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครองหรือผู้บังคับบัญชาตามสายงานในระดับเหนือขึ้นไป ซึ่งผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์มีอำนาจทบทวนคำสั่งทางปกครองได้ทั้งในเรื่องข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและความเหมาะสมการใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่งทางปกครองการอุทธรณ์ระบบนี้ไม่มีรูปแบบจะทำเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้

2. ระบบอุทธรณ์ไม่บังคับ[53]

ระบบอุทธรณ์ไม่บังคับเป็นกรณีที่กฎหมายมิได้กำหนดไว้ว่า หากคู่กรณีจะนำคดีมาฟ้องต่อศาล คู่กรณีจะต้องอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก่อน หากแต่เป็นกรณีที่กฎหมายในลักษณะที่เป็นทางเลือกให้คู่กรณีมีสิทธิที่จะเลือกใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือจะนำคดีไปฟ้องต่อศาลโดยตรง ดังนั้น กฎหมายได้บัญญัติให้ใช้ระบบอุทธรณ์เผื่อเลือก ด้วยเหตุนี้จึงต้องพิจารณาจากบัญญัติของกฎหมายนั้นๆ เป็นสำคัญ

3. ระบบอุทธรณ์บังคับ[54]

ระบบอุทธรณ์บังคับเป็นระบบอุทธรณ์ที่บังคับให้คู่กรณีจะต้องดำเนินการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก่อนเสมอก่อนที่จะนำคดีไปฟ้องต่อศาล หากคู่กรณีไม่ดำเนินการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก่อน ศาลย่อมไม่อาจรับพิจารณาคดีดังกล่าวได้ การอุทธรณ์ในระบบบังคับจึงกลายเป็นเงื่อนไขในการรับเรื่องไว้พิจารณา ด้วยเหตุนี้เอง จึงถือว่าสถานะในทางกฎหมายเกี่ยวกับการอุทธรณ์เป็นกฎหมายที่อยู่กึ่งกลางระหว่างกฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติ กล่าวคือการอุทธรณ์เป็นจุดเชื่อมระหว่างการใช้กฎหมายของฝ่ายปกครองและเป็นเงื่อนไขในการรับฟ้องคดีของศาลในขณะเดียวกัน

---

[52] ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์. *กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง* หน้า 384-398

[53] *เรื่องเดียวกัน*

[54] บรรเจิด สิงคะเนติ, *หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง* (พิมพ์ครั้งที่ 7). สำนักพิมพ์วิญญูชน. 2563. หน้า 168

หลักการดำเนินการเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายให้ครบขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ก่อนฟ้องคดีปกครอง (Exhaustion of administrative remedies)

หลักการดำเนินการเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายให้ครบขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนฟ้องคดีปกครอง เป็นหลักกฎหมายปกครองที่กำหนดเขตอำนาจขององค์กรวินิจฉัยคดีปกครองหรือศาลเพื่อแสดงความสัมพันธ์และจัดระบบเกี่ยวกับเขตอำนาจในการพิจารณาทบทวนคำสั่งทางปกครองโดยฝ่าย ปกครองกับเขตอำนาจการพิจารณาทบทวนคำสั่งทางปกครองโดยองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองหรือศาล โดยที่ฝ่ายปกครองนั้นสามารถตรวจสอบได้ทั้งในแง่ความชอบด้วยกฎหมายและความชอบด้วยวัตถุประสงค์ของ กฎหมาย ส่วนองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองหรือศาลนั้นมีอำนาจตรวจสอบได้เฉพาะในแง่ความชอบด้วยกฎหมาย เท่านั้น ซึ่งเป็นการแบ่งแยกอำนาจในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดุลพินิจโดยแท้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของฝ่ายปกครอง มิเช่นนั้นแล้วระบบการตรวจสอบโดยองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองหรือศาลอาจทำลายระบบบังคับบัญชา รวมไปถึงบั่นทอนประสิทธิภาพในการบริหารราชการ แทนที่จะเป็นการส่งเสริมการบริหารราชการ ซึ่งเป็นจุดประสงค์ของการมีองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองหรือศาล[55] และหลักความแน่นอนของนิติกรรมทางปกครองและหลักความมั่นคงแห่งสิทธิของประชาชน เนื่องจากหลักการดังกล่าวนี้ต้องการให้คำสั่งทางปกครองนั้นได้รับการทบทวนตรวจสอบตามลำดับความรับผิดชอบตามสายงานบังคับบัญชาหรือคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านก่อนที่จะมีการฟ้องคดีต่อองค์กรวินิจฉันคดีปกครองหรือศาลซึ่งมีจุดมุ่งหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายปกครองถูกแทรกแซงโดยองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองหรือศาลในทุกขั้นตอนของสายงานบังคับบัญชาในฝ่ายบริหารจนเป็นการก้าวล่วงเข้าไปใช้อำนาจแทน และหากมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ออกมาแล้ว ย่อมมีผลถึงที่สุดในฝ่ายปกครองโดยอาจเป็นการลบล้างหรือยืนยันคำสั่งทางปกครองเดิมก็ได้ ทำให้คำสั่งทางปกครองนั้นมีผลผูกพันใช้บังคับต่อผู้ที่ได้รับคำสั่งทางปกครองต่อไป รวมไปถึงทำให้ประชาชนได้รับทราบว่า สิทธิของตนได้รับผลกระทบหรือไม่ ซึ่งลักษณะของหลักการดำเนินการเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย ให้ครบขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนฟ้องคดีปกครองนั้น ทำให้เกิดการแบ่งแยกระบบควบคุมตรวจสอบคำสั่งทางปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครองในกรณีโต้แย้งคำสั่งทางปกครอง คือ

1) มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนบังคับให้ต้องยื่นอุทธรณ์คำสั่งภายในฝ่ายปกครองก่อนที่จะมีการฟ้องคดีต่อองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองหรือศาล หรือมีกฎหมายกลางกำหนดให้ต้องดำเนินการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองฝ่ายปกครองเสียก่อน โดยต้องดำเนินการต่อฝ่ายปกครองให้เสร็จสิ้นตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนที่จะมีการยื่นฟ้อง คดีต่อองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองหรือศาล ทำให้ฝ่ายปกครองนั้นต้องมีกระบวนวิธีพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองทั้งหลักความเป็นกลาง

---

[55] บันทึกข้อสังเกตของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (ดร.อมร จันทรสมบูรณ์) เรื่อง หลัก Exhaustion of administrative remedies (มาตรา 20 (4) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522) (2531) 7 วารสารกฎหมายปกครอง 921.

หลักการรับฟังผู้มีส่วนได้เสีย หลักการให้เหตุผล รวมไปถึงการกำหนดขอบเขต การตรวจสอบคำสั่งทางปกครองทั้งระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์

2) ห้ามไม่ให้องค์กรวินิจฉัยคดีปกครองหรือศาลรับฟ้องเกี่ยวกับการโต้แย้งคำสั่งทางปกครองที่ยังไม่ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองที่กฎหมายกำหนดไว้เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งเป็นไปตามหลักการแบ่งแยกอำนาจ และหลักการเคารพความรับผิดชอบตามระบบสายงานบังคับบัญชา และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของฝ่ายปกครองที่องค์กรวินิจฉัยคดีปกครองหรือศาลนั้นต้องเคารพขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดเสียก่อน

โดยสรุปแล้วหลักการดำเนินการเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายให้ครบขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนฟ้องคดีปกครอง มีบทบาทสำคัญอยู่ 2 ประการคือ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาหลักกฎหมาย ปกครองเกี่ยวกับการพิจารณาข้อพิพาทคำสั่งทางปกครองทั้งในชั้นฝ่ายปกครองและชั้นศาล ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง หลักความเป็นกลาง หลักการรับฟังผู้ถูกกระทบสิทธิ หลักการให้เหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัยคำอุทธรณ์ เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงแห่งสิทธิและความเชื่อใจของประชาชนที่มีการบังคับให้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองภายในฝ่ายปกครองก่อน รวมไปถึงหลักการไม่ให้รับเรื่องที่ยังไม่อุทธรณ์ฝ่ายปกครองตามที่กฎหมายกำหนด การแยกการตรวจสอบส่วนข้อเท็จจริงและดุลพินิจโดยแท้ ที่อยู่ในอำนาจของฝ่ายปกครองออกจากการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในอำนาจของศาล โดยมีความยุติธรรมตามหลักความเป็นกลางและอิสระขององค์กรตรวจสอบ และอีกประการคือ เป็นเครื่องมือในการกรองข้อพิพาทระหว่างประชาชนกับฝ่ายปกครองก่อนที่จะมีการนำข้อพิพาทมาฟ้องคดีต่อศาลปกครอง โดยเป็นการกำหนดลำดับและขอบเขตในการควบคุมตรวจสอบคำสั่งทางปกครองที่ต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดขั้นตอนไว้ก่อน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่อาจสามารถระงับข้อพิพาทและกลั่นกรองคดีก่อนขึ้นสู่ศาลได้

1.3.3 การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองภายในฝ่ายปกครอง

สำหรับการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองนั้นเป็นขั้นตอนในการโต้แย้ง หรือคัดค้านการใช้อำนาจฝ่ายเดียวของฝ่ายปกครองที่เป็นการออกคำสั่งทางปกครองตามกฎหมายเพื่อระงับข้อพิพาท และความเสียหาย ในเบื้องต้นโดยอาจไม่ต้องนำข้อพิพาทนั้นไปฟ้องคดีต่อศาลปกครองในที่สุด การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในชั้นภายในฝ่ายปกครองตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ในขั้นตอนของการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองนั้นจะอาจเป็นขั้นตอนที่กฎหมายนั้นกำหนดไว้ว่าจะต้องดำเนินการก่อนหรือไม่ หากไม่ได้มีการกำหนดไว้แล้ว ผู้ที่ได้รับคำสั่งทางปกครองอาจใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ทันที แต่ถ้าหากมีกฎหมายได้กำหนดเป็นขั้นตอนไว้แล้ว ซึ่งอาจมีได้ทั้งการกำหนดขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายเฉพาะของแต่ละเรื่อง หรือกรณีกฎหมายกำหนดเรื่องผู้มีอำนาจในการพิจารณาอุทธรณ์ในเรื่องนั้น ๆ หรือกรณีกฎหมายกำหนดให้ขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนจะนำคดีฟ้องต่อศาลได้หรือไม่ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้

1 กรณีกฎหมายกำหนดวิธีการหรือขั้นตอน ในแง่ของบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ กำหนดเรื่องการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองนั้น สามารถพิจารณาแบ่งออกได้เป็น 2 อย่าง คือ 1) การอุทธรณ์ตามกฎหมายเฉพาะในกรณีที่มีการกำหนดขั้นตอน หรือรูปแบบของการอุทธรณ์ไว้โดยตรง ซึ่งกฎหมายนั้นอาจ กำหนดเป็นการอุทธรณ์แบบบังคับ หรือไม่บังคับก็ได้ และ 2) การอุทธรณ์ตามหลักกฎหมายทั่วไปซึ่งหมายถึงกรณีที่ไม่มีกฎหมายกำหนดเรื่องการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้โดยเฉพาะ แต่เป็นไปตามหลักกฎหมายทั่วไปที่ถือว่าฝ่ายปกครองนั้นสามารถที่จะทบทวน ตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง และแก้ไขคำสั่งทางปกครอง ให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ หรือเรียกอีกอย่างคือ การร้องเรียนภายในฝ่ายปกครอง ดังนั้นแล้วจึงเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการที่จะพิจารณาว่าจะรับคำร้องเรียนหรือคำอุทธรณ์ไว้หรือไม่ก็ได้ และอาจถือได้ว่าเป็นการอุทธรณ์แบบไม่บังคับหรือแบบเผื่อเลือก

2. กรณีกฎหมายกำหนดผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ โดยที่กฎหมายของแต่ละฉบับนั้นมีการกำหนดให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งทางปกครองหรือผู้ที่ได้รับความเสียหายนั้นต้องยื่นอุทธรณ์ต่อใคร หรือกำหนดให้ใครเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาโดยเฉพาะ ซึ่งผู้ที่ได้รับคำสั่งทางปกครองอาจจะต้องทำการยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ที่ออกคำสั่งทางปกครอง หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง หรือผู้ที่มีอำนาจในการ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง หรืออาจจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการต่าง ๆ ซึ่งเป็นองค์กรกลุ่มอาจเป็นการจัดตั้งขึ้นมาตามกฎหมายฉบับนั้น ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายในแต่ละฉบับจะมีการกำหนด

3. กรณีกฎหมายกำหนดเป็นเงื่อนไขในการฟ้องคดี เป็นกรณีที่หากผู้ที่ได้รับคำสั่งทางปกครองจะนำข้อพิพาทขึ้นสู่การพิจารณาในชั้นศาลได้นั้น ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายได้กำหนดไว้ หรือไม่ ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวก็คืออุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง โดยสามารถแบ่งออกได้ 2 กรณี ดังนี้

3.1 ระบบอุทธรณ์แบบเผื่อเลือก หรือระบบอุทธรณ์แบบไม่บังคับเป็นกรณีที่กฎหมายนั้นไม่ได้กำหนดบังคับว่าจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อฝ่ายปกครองก่อน หากผู้ที่ได้รับคำสั่งทางปกครองนั้น ต้องการที่จะนำข้อพิพาทขึ้นสู่การพิจารณาในชั้นศาลแล้วนั้น หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติ ในลักษณะที่อาจเป็นทางเลือกให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งทางปกครองนั้น มีสิทธิที่จะเลือกได้ว่าจะใช้สิทธิในการอุทธรณ์ ภายในฝ่ายปกครองก่อนแล้วค่อยนำข้อพิพาทไปฟ้องต่อศาลภายหลัง หรืออาจจะนำข้อพิพาทไปฟ้องต่อศาล โดยตรงได้โดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก่อน

3.2 ระบบอุทธรณ์แบบบังคับเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดบังคับว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องดำเนินการยื่นอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก่อน หากผู้ที่ได้รับคำสั่งทางปกครองนั้นจะนำข้อพิพาทไปสู่ชั้นศาลต่อไป หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นเงื่อนไขบังคับก่อน ตามหลักการดำเนินการเพื่อแก้ไขความ

เดือดร้อนหรือเสียหายให้ครบขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนฟ้องคดี (Exhaustion of administrative remedies) ที่ให้โอกาสในการทบทวนตรวจสอบคำสั่งทางปกครองอีกครั้งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือผู้บังคับบัญชา ก่อนที่จะมีการฟ้องคดีต่อศาล และเพื่อไม่ให้องค์กรที่มีอำนาจวินิจฉัยคดีปกครองหรือศาลที่เป็นการใช้อำนาจตุลาการเข้ามาแทรกแซงในเรื่องที่เป็นการเฉพาะเรื่องทางปกครองซึ่งอยู่ในส่วนของอำนาจบริหารก่อนด้วย รวมไปถึงฝ่ายปกครองเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้มากกว่าองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองอีกด้วย โดยอาจเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดขั้นตอนการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ หรือกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการทั่วไปที่เรียกว่ากฎหมายกลางก็ได้

2. ทฤษฎีเกี่ยวกับเงินสมทบประกันสังคมและมาตรการบังคับทางปกครอง

2.1 ทฤษฎีการจัดเก็บเงินสมทบประกันสังคม

ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินสมทบประกันสังคมมีหลายทฤษฎีที่อธิบายถึงการดำเนินการและผลกระทบของระบบประกันสังคม ต่อไปนี้เป็นบางทฤษฎีหลักที่เกี่ยวข้อง:

1. ทฤษฎีการกระจายความเสี่ยง (Risk Pooling Theory)

ทฤษฎีนี้อธิบายว่า ระบบประกันสังคมทำหน้าที่เป็นกลไกในการกระจายความเสี่ยงทางการเงินจากการเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น การเจ็บป่วย หรือการสูญเสียรายได้ไปยังสมาชิกทั้งหมด ผ่านการจัดเก็บเงินสมทบจากสมาชิกและการใช้เงินเหล่านี้ในการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหา[56]

2. ทฤษฎีการประกันภัย (Insurance Theory)

ทฤษฎีนี้เสนอว่า การเก็บเงินสมทบเพื่อประกันภัยเป็นการสร้างกองทุนสำรองเพื่อช่วยให้สมาชิกได้รับการคุ้มครองจากความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยการจ่ายเบี้ยประกันในปัจจุบันจะช่วยให้มีทรัพยากรเพียงพอในการจ่ายค่าชดเชยในอนาคต[57]

3. ทฤษฎีความเป็นธรรม (Equity Theory)

ทฤษฎีนี้เน้นความเป็นธรรมในการจัดเก็บเงินสมทบและการแจกจ่ายผลประโยชน์ โดยการออกแบบระบบประกันสังคมควรให้ความยุติธรรมระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ของประชาชน เช่น ผู้ที่มีรายได้สูงและต่ำ หรือระหว่างผู้ที่ต้องการการช่วยเหลือมากและน้อย[58]

---

[56] **:** Arrow, K. J.. *Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care*. American Economic Review, 53(5). 1963. P. 941-973.

[57] Weiss, M. A., & Tversky, A. (2015). *The Theory of Insurance and Its Application*. Journal of Risk and Insurance, 82 (4). 2015. P. 787-811.

[58] Rawls, J. *A Theory of Justice*. Harvard University Press. 1971. P 40-41

4. ทฤษฎีสวัสดิการสังคม (Welfare Theory)

ทฤษฎีนี้เน้นบทบาทของระบบประกันสังคมในการส่งเสริมสวัสดิการของประชาชน โดยการจัดเก็บเงินสมทบเพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านสุขภาพ การศึกษา และการสนับสนุนรายได้ ซึ่งจะช่วยลดความไม่เท่าเทียมกันในสังคม[59]

5. ทฤษฎีการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Management Theory)

ทฤษฎีนี้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเงินสมทบประกันสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการลงทุน การวางแผนการเงินระยะยาว และการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่ากองทุนมีความมั่นคงและสามารถให้บริการได้ตามที่ตั้งใจ[60]

6. ทฤษฎีการกระตุ้นทางการเงิน (Incentive Theory)

ทฤษฎีนี้มองว่าการเก็บเงินสมทบและการออกแบบระบบประกันสังคมสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นพฤติกรรมที่ต้องการ เช่น การส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมเงินมากขึ้น หรือการลดความเสี่ยงจากการเลือกที่จะทำงานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงน้อยลง[61]

7. ทฤษฎีการเสริมสร้างทุนมนุษย์ (Human Capital Theory)

ทฤษฎีนี้ระบุว่าการลงทุนในระบบประกันสังคมสามารถถือเป็นการลงทุนในทุนมนุษย์ ซึ่งช่วยให้ประชาชนมีความมั่นคงทางการเงินและสุขภาพที่ดีขึ้น ทำให้พวกเขาสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานการใช้ทฤษฎีเหล่านี้ในการออกแบบและบริหารจัดการระบบประกันสังคมช่วยให้ระบบมีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน[62]

2.2 หลักทั่วไปของการจัดเก็บเงินสมทบ

โดยทั่วไประบบการประกันสังคมที่ดีนั้น ต้องมีการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม โดยเฉพาะการกำหนดอัตราการเรียกเก็บเงินสมทบต้องจัดเก็บในอัตราที่เพียงพอต่อการดำรงอยู่ได้ของกองทุน แต่อย่างไรก็ตาม หากการเรียกเก็บเงินสมทบไม่เหมาะสมอาจจะกระทบกระเทือนต่อฐานะทางการเงินหรือการครองชีพของผู้จ่ายเงินสมทบจนกลายเป็นภาระ หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้นั้นได้ เงินสมทบจัดเป็นหัวใจสำคัญของกองทุนประกันสังคม และถือได้ว่าเป็นส่วน

---

[59] Sen, A. *Development as Freedom*. Oxford University Press. 1999.

[60] Modigliani, F., & Miller, M. H. *The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment*. American Economic Review, 48(3).1958. P. 261-297.

[61] Stiglitz, J. E., & Weiss, A. *Credit Rationing in Markets with Imperfect Information*. American Economic Review, 71(3). 1981. P. 393-410.

[62] Becker, G. S. *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. University of Chicago Press. 1964 P. 16-17.

สำคัญในการดำเนินการประกันสังคม ดังนั้นระบบการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนจึงมีความสำคัญที่สุดต่อ รูปแบบและหลักการของการประกันสังคม ซึ่งโดยทั่วไปมีระบบการเรียกเงินสมทบอยู่ 4 วิธีคือ

1. วิธีกำหนดแบบราคาเดียว (Flat Contribution) วิธีนี้กำหนดให้ลูกจ้างทุกคนออกเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นมูลค่าหรือจำนวนเดียวกันทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงเงินรายได้ของลูกจ้างซึ่งแต่ละคนมีรายได้แตกต่างกัน

2. วิธีกำหนดอัตราตามกลุ่มชั้นเงินรายได้ วิธีนี้กำหนดให้ลูกจ้างออกเงินสมทบในอัตราตามกลุ่มรายได้ของลูกจ้าง ซึ่งอาจกำหนดแบ่งกลุ่มรายได้เป็น 5 กลุ่ม หรือ 10 กลุ่ม หรือมากน้อยกว่านี้ตามความเหมาะสม โดยจัดแบ่งเป็นกลุ่มเงินรายได้ของลูกจ้างไว้และการออกเงินสมทบ ในแต่ละกลุ่มจะกำหนดให้มีจำนวนเท่ากัน

3. วิธีกำหนดเป็นอัตราเสมอภาค (Flat Rate) วิธีนี้กำหนดให้ลูกจ้างทุกคนต้องออกเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นอัตราร้อยละของเงินรายได้ประจำาของแต่ละคน ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น ร้อยละ 3 ของเงินเดือนหรือของค่าจ้าง นอกจากนี้อัตราที่กำหนดไว้ดังกล่าวมักจะบังคับใช้กับการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนของนายจ้างและรัฐบาลด้วย

4. วิธีกำหนดเป็นอัตราก้าวหน้าวิธีนี้มีลักษณะเช่นเดียวกับการเรียกเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าตามรายได้ของผู้ประกันตน กล่าวคืออัตราที่เรียกเก็บจะเพิ่มขึ้นตามระดับรายได้ที่สูงขึ้น สำหรับการจัดเก็บเงินสมทบตามวิธีการประกันสังคมนั้น มีหลักการสำคัญ คือต้องจัดให้ผู้มีหน้าที่ต้องออกเงินสมทบได้รับความสะดวกที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้เพื่อเป็นการป้องกันการ หลีกเลี่ยงไม่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนได้อีกวิธีหนึ่งด้วย

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามมาตรา 46[63] แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 คือเงินที่ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายผู้ประกันตน ออกสมทบกันเพื่อรวมเข้าเป็นกองทุน โดยฝ่ายละเท่ากัน ซึ่งเงินสมทบนี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบอันสำคัญยิ่ง ของกองทุน

---

[63] มาตรา 46 ให้รัฐบาล นายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ออกเงินสมทบเข้ากองทุนฝ่ายละเท่ากันตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่เกินอัตราเงินสมทบท้ายพระราชบัญญัตินี้

สำหรับการประกันตนตามมาตรา 39 ให้รัฐบาลและผู้ประกันตน ออกเงินสมทบเข้ากองทุน โดยรัฐบาลออกหนึ่งเท่าและผู้ประกันตนออกสองเท่าของอัตราเงินสมทบที่แต่ละฝ่ายต้องออกตามที่กำหนดในวรรคหนึ่ง

การกำหนดอัตราเงินสมทบตามวรรคหนึ่ง ให้กำหนดโดยคำนึงถึง ประโยชน์ทดแทนและค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงานตามมาตรา 24

ประกันสังคม ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้จ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีต่าง ๆ ตามมาตรา 54 [64]แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ได้แก่

1. ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
2. ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร
3. ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ
4. ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย
5. ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร
6. ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
7. ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน

2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับหนี้เงินสมทบในระบบประกันสังคม

การประกันสังคมจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีเงินทุนที่ได้จากการจัดเก็บโดยรัฐเรียกว่า “เงินสมทบ” โดยรัฐ นายจ้าง และผู้ประกันตน มีหน้าที่จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนกลางหรือกองทุนประกันสังคมเพื่อให้กองทุนนำเงินดังกล่าวไปบริหารจัดการตามหลักการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขต่อไป แต่หากเมื่อถึงกำหนดชำระเงินสมทบผู้ที่มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบไม่จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้จะทำให้กลายเป็น “หนี้” ต้องชำระ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยไม่ได้ให้นิยามของคำว่า “หนี้” (Obligation) เอาไว้ ว่าหมายความว่าอย่างไร แต่กฎหมายไทยได้นำแนวคิดเรื่องหนี้มาจากระบบกฎหมาย Civil Law ซึ่งมีรากฐานมาจากกฎหมายโรมันอีกต่อหนึ่ง สำหรับนักกฎหมายไทยได้ให้ความหมายของคำว่า “หนี้” ไว้ดังนี้

จิ๊ด เศรษฐบุตร กล่าวว่า “หนี้เป็นนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสองฝ่าย ซึ่งฝ่ายหนึ่งต้องกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ฝ่ายที่ต้องกระทำการนั้นเรียกว่าลูกหนี้ ส่วนฝ่ายที่ได้รับผลจากการกระทำนั้นเรียกว่าเจ้าหนี้ ส่วนการกระทำนั้นแยกออกเป็น 3 ชนิด คือ กระทำการอย่างที่เข้าใจกัน กระทำการ ละเว้นการกระทำ และกระทำการโอนทรัพย์สิน

การบังคับชำระหนี้โดยทั่วไป จิ๊ด เศรษฐบุตร ได้อธิบายว่า เมื่อลูกหนี้ละเลยไม่ชำระหนี้ โดยหลักการถือว่าลูกหนี้เป็นผู้ผิดนัด ทั้งนี้เว้นแต่ความผิดทางละเมิดที่ถือว่าลูกหนี้ได้ผิดนัดตั้งแต่ทำละเมิด การผิดนัดจะเกิดขึ้น ได้โดย

1. หนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว

---

[64] มาตรา 54 ผู้ประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา 73 มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน จากกองทุน ดังต่อไปนี้ (1) ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย (2) ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร (3) ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ (4) ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย (5) ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (6) ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ (7) ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน ยกเว้นผู้ประกันตนตามมาตรา 39

2. เจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนเพื่อชำระหนี้แล้วและ

3. ลูกหนี้ก็ยังไม่ชำระหนี้

หลักเกณฑ์สำหรับเจ้าหน้าที่ในคดีแพ่งทั่วไปเมื่อหนี้ถึงกำหนดเวลาชำระแล้วและลูกหนี้ชำระหนี้ไม่ตรงกับกำหนดเวลา เจ้าหนี้จะต้องเตือนให้ลูกหนี้ทราบก่อนการเตือนไม่มีแบบพิเศษอะไรเพียงแค่แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ก็มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ให้นายจ้างส่งเงินสมทบภายในวันที่ 15 ของเดือน ตามมาตรา 47[65] และถ้านายจ้างไม่นำส่งตามกำหนดเวลา สำนักงานประกันสังคมในฐานะเจ้าหนี้จะต้องเตือนก่อนหรือไม่ จึงจะถือว่านายจ้าง (ลูกหนี้) เป็นผู้ผิดนัด ประเด็นนี้กำหนดเวลาที่ให้นายจ้างต้องนำส่งเงินสมทบภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบถือว่าเป็น "กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน" กรณีเช่นนี้ถ้านายจ้างไม่ชำระหนี้ภายในวันที่ 15 ของเดือนก็จะตกเป็นผู้ผิดนัดโดยไม่ต้องเตือน ในคดีแพ่งทั่วไปเมื่อลูกหนี้เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้แล้ว จะเป็นเงื่อนไขให้เจ้าหนี้ฟ้องร้องขอให้ศาลสั่งบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 203[66] ถ้าศาลสั่งพิพากษาแล้ว ถูกหนี้ยังขัดขืน เจ้าหนี้ก็จะขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีออกไปยึดทรัพย์สินของถูกหนี้มาขายทอดตลาดเพื่อนำเงินไปชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ต่อไป

กุศล บุญยืน กล่าวว่า “หนี้ คือ ความผูกพันในกฎหมายระหว่างบุคคลทั้งสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเรียกว่าเจ้าหนี้ มีอำนาจที่จะบังคับบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าลูกหนี้ ให้ส่งมอบทรัพย์สิน กระทำการ หรืองดเว้นการอันใดอันหนึ่งให้ และที่ว่ากระทำการนั้นรวมถึงการทำนิติกรรมด้วย”

เสนีย์ ปราโมช กล่าวว่า “หนี้ คือ ความผูกพันที่มีผลในกฎหมาย ซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่าเจ้าหนี้ ชอบที่จะได้รับชำระหนี้ มีวัตถุประสงค์เป็นการกระทำ หรืองดเว้น หรือส่งมอบทรัพย์สิน จากบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าลูกหนี้”

กล่าวโดยสรุปแล้วความหมายของ “หนี้” มีองค์ประกอบ 3 ประการดังนี้

1. เจ้าหนี้ คือ ผู้มีอำนาจบังคับ

2. ลูกหนี้ คือ ผู้ที่อยู่ใต้อำนาจบังคับและมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอำนาจบังคับ

3. อำนาจบังคับตามกฎหมายลักษณะหนี้หรือที่เรียกว่าวัตถุแห่งหนี้ (Subject of Obligation) ได้แก่ การกระทำการรวมถึงการส่งมอบหรือโอนทรัพย์สิน และการงดเว้นการกระทำ

บ่อเกิดแห่งหนี้

---

[65] มาตรา 47 ทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง ให้นายจ้างหักค่าจ้างของผู้ประกันตน ตามจำนวนที่ต้องนำส่งเป็นเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนตามมาตรา 46 และเมื่อนายจ้างได้ ดำเนินการดังกล่าวแล้วให้ถือว่าผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบแล้วตั้งแต่วันที่นายจ้างหักค่าจ้าง

[66] ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 203 ถ้าเวลาอันจะพึงชำระหนี้นั้นไม่ได้กำหนดลงไว้ เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกให้ชำระหนี้ได้โดยพลัน และฝ่ายลูกหนี้ก็ย่อมจะชำระหนี้ของตนได้โดยพลันดุจกัน

บ่อเกิดแห่งหนี้มี 3 ประการ คือ นิติกรรมสัญญา นิติเหตุ และบทบัญญัติของกฎหมาย

1. นิติกรรมและสัญญา

สัญญาโดยส่วนใหญ่ก่อให้เกิดหนี้ แต่สัญญาบางชนิดไม่ก่อให้เกิดหนี้ เช่น สัญญาให้เป็นสัญญาที่ไม่ก่อให้เกิดหนี้ เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 523 บัญญัติว่า “การให้นั้น ท่านว่าย่อมสมบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ให้” การส่งมอบทรัพย์สินที่ให้จึงไม่ถือเป็นหนี้ที่จะต้องกระทำการแต่เป็นเพียงองค์ประกอบของสัญญาให้เท่านั้น

สัญญาที่ก่อให้เกิดหนี้นั้น อาจก่อให้เกิดหนี้แก่คู่สัญญาเพียงฝ่ายเดียวหรือก่อให้เกิดหนี้แก่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายก็ได้ สัญญาที่ก่อให้เกิดหนี้ฝ่ายเดียว เช่น สัญญายืม ในกรณีของการกู้ยืมเงินผู้กู้เป็นลูกหนี้ต้องส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ ส่วนการที่ผู้ให้กู้ต้องส่งทรัพย์คือ เงินที่ให้ยืมนั้นไม่เป็นหนี้เพราะ การยืมนั้นย่อมบริบูรณ์เมื่อส่งมอบทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 641 ดังนั้น การส่งมอบทรัพย์สินที่ให้ยืมจึงเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของสัญญายืมจึงไม่ใช่หนี้ ส่วนสัญญาที่ก่อให้เกิดหนี้ทั้งสองฝ่ายได้แก่ สัญญาซื้อขายโดยผู้ขายเป็นลูกหนี้ในการส่งมอบทรัพย์ที่ขาย และผู้ซื้อเป็นลูกหนี้ในการชำระราคาแก่ผู้ขาย ซึ่งสัญญาที่ก่อให้เกิดหนี้ทั้งสองฝ่ายเรียกว่าสัญญาต่างตอบแทน

สำหรับนิติกรรมนั้น มีนิติกรรมบางประเภทเท่านั้นที่ก่อให้เกิดหนี้ เช่น การก่อตั้งมูลนิธิด้วยการทำนิติกรรมยกให้ในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ และคำมั่นจะให้รางวัลแก่สาธารณชนโดยทั่วไปตามมาตรา 362 เป็นต้น สำหรับนิติกรรรมที่ไม่ก่อให้เกิดหนี้ เช่น คำเสนอไม่ก่อให้เกิดหนี้ เพราะระหว่างที่ยังไม่มีคำสนอง ผู้เสนอสามารถถอนคำเสนอได้

2. นิติเหตุ

นิติเหตุ คือ เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดผลหรือหนี้ในทางกฎหมายอันได้แก่ ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้

หนี้จากการละเมิด เกิดจากหลักในเรื่องละเมิดที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

หนี้จากการจัดการงานนอกสั่ง บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 395 และมาตรา 401 เป็นหนี้ที่ไม่ได้เกิดจากสัญญา แต่เมื่อมีพฤติกรรมเกิดขึ้นตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 395 ลูกหนี้ก็ต้องรับผิดโดยเทียบเคียงกับการที่ถือว่ามีสัญญาตัวแทนต่อกัน (Quasi contract)

หนี้จากลาภมิควรได้ เกิดจากหลักที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 406 ว่า ลูกหนี้ไม่มีความชอบธรรม หรือไม่มีมูลที่จะรับเอาทรัพย์หรือลาภไว้ จึงมีหนี้ต้องคืนทรัพย์หรือลาภนั้น (Unjust Enrichment)

3. บทบัญญัติของกฎหมาย

หนี้ตามบทบัญญัติของกฎหมายอาจเกิดขึ้นจากสถานะบุคคล เช่น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 บิดามารดาต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร หรือสามีภรรยามีหน้าที่ต้องอุปการะซึ่งกันและกัน เป็นต้น นอกจากนี้อาจมีกฎหมายเฉพาะกำหนดหน้าที่ในการกระทำการต่างๆ ไว้ เช่น ตามประมวลรัษฎากรกำหนดให้ผู้มีรายได้มีหน้าที่ต้องชำระภาษีอากร หรือประมวลกฎหมายที่ดินกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต่างๆ มีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียม เป็นต้น

เห็นได้ว่าหนี้ในระบบประกันสังคมมีบ่อเกิดมาจากบทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับให้นายจ้างมีฐานะเป็นลูกหนี้มีหน้าที่ต้องชำระเงินสมทบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หากนายจ้างไม่ได้ดำเนินการชำระเงินสมทบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ดังกล่าว กฎหมายให้อำนาจเจ้าหนี้มีอำนาจบังคับเอาแก่ทรัพย์สินของนายจ้างเพื่อนำมาชำระหนี้ดังกล่าว

เมื่อได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเงินสมทบประกันสังคมและมาตรการบังคับทางปกครอง กล่าวโดยสรุปได้ว่า หลักการสำคัญของการประกันสังคม คือ การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือตนเองและร่วมรับผิดชอบ ด้วยการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนกลางหรือกองทุนประกันสังคม เพื่อให้สมาชิกสามารถเบิกเงินจากกองทุนไปใช้จ่ายในกรณีที่ต้องขาดรายได้อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิตในการจ่ายเงินสมทบเป็นหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง โดยรัฐบาลจะเป็นเพียงผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารและให้เงินอุดหนุนในเบื้องต้น การประกันสังคมจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีเงินทุนที่ได้จากการจัดเก็บโดยรัฐเรียกว่า “เงินสมทบ” โดยรัฐ นายจ้าง และผู้ประกันตน มีหน้าที่จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนกลางหรือกองทุนประกันสังคมเพื่อให้กองทุนนำเงินดังกล่าวไปบริหารจัดการตามหลักการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขต่อไป หนี้ในระบบประกันสังคมมีบ่อเกิดมาจากบทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับให้นายจ้างมีฐานะเป็นลูกหนี้มีหน้าที่ต้องชำระเงินสมทบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หากนายจ้างไม่ได้ดำเนินการชำระเงินสมทบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ดังกล่าว มาตรการบังคับทางปกครองเป็นคำสั่งทางปกครองเป็นผลิตผลของกระบวนพิจารณาของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตามกฎหมาย เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ออกคำสั่งทางปกครอง กำหนดกฎเกณฑ์หรือภาระหน้าที่ให้ผู้ตกอยู่ภายใต้คำสั่งปฏิบัติแล้ว ผู้ได้รับคำสั่งนั้นอาจอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าหน้าที่ได้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้มีโอกาสทบทวน หรือดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดบางประการ หรือการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายปกครองเอง เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชน โดยจะได้ทำการศึกษาการบังคับทางปกครองของกฎหมายประกันสังคมในประเทศไทยและต่างประเทศในบทต่อไป

บทที่ 3
การบังคับทางปกครองของกฎหมายประกันสังคมในประเทศไทยและต่างประเทศ

ในบทนี้ผู้ศึกษาศึกษาถึงหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองของกฎหมายประกันสังคม ในประเทศไทย และต่างระเทศ โดยศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึด อายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สินของนายจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมด ทั้งนี้ การศึกษาเกี่ยวกับหลักกฎหมายประกันสังคมในประเทศไทย หลักกฎหมายเกี่ยวกับการยึด อายัด และการขายทอดตลาดตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และต่างประเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพิจารณาถึงสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ในคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการยึด อายัด และการขายทอดตลาดให้ทราบปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับทางปกครองในการบังคับการยึด อายัด และการขายทอดตลาดจากนายจ้างตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

1. กฎหมายการบังคับทางปกครองของกฎหมายประกันสังคมในประเทศไทย

1.1 พระราชบัญญัติประกันสังคม

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้

"ลูกจ้าง" หมายความว่า ผู้ซึ่งทำงานให้นายจ้าง โดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร แต่ไม่รวมถึงลูกจ้าง ซึ่งทำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย

"นายจ้าง" หมายความว่า ผู้ซึ่งรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยงจ่ายค่าจ้าง และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำงานแทนนายจ้าง ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึงผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลให้ทำการแทนด้วย

"ค่าจ้าง" หมายความว่า เงินทุกประเภทที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทนการทำงานในวันและเวลาทำงานปกติ ไม่ว่าจะคำนวณตามระยะเวลาหรือคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้ และให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้ในวันหยุดและวันลาซึ่งลูกจ้างไม่ได้ทำงานด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนด คำนวณ หรือจ่ายในลักษณะใดหรือโดยวิธีการใด และไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร

หน้าที่ของนายจ้าง ตามกฎหมายประกันสังคม มีดังนี้

1. ขึ้นทะเบียนนายจ้าง เมื่อใดก็ตามที่นายจ้างมีลูกจ้างในกิจการตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป นายจ้างมีหน้าที่ต้องยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้างซึ่งเรียกว่า สปส.1-01 และยื่นแบบแสดงรายชื่อลูกจ้าง หรือแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนว่า แบบ สปส.1-03 เพื่อให้ลูกจ้างได้เป็นผู้ประกันตน กฎหมายประกันสังคมได้กำหนดคุณสมบัติของลูกจ้างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้าง และนายจ้างไม่ต้องยื่นแบบรายชื่อให้ลูกจ้างเป็นผู้ประกันตน ดังนี้

ประการแรก คือ ต้องเป็นลูกจ้างที่ไม่ได้รับการยกเว้นตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน และลูกจ้างชั่วคราว รายชั่วโมงของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

ประการที่สอง คือ ลูกจ้างต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ เว้นแต่ในกรณีที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว แต่ยังคงทำงานในสถานประกอบการเดิมอยู่ต่อไปอย่างต่อเนื่อง บุคคลดังกล่าวก็จะเป็นผู้ประกันตนต่อไป

2. จ่ายเงินสมทบในส่วนของนายจ้าง กฎหมายประกันสังคมกำหนดให้มีกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุนประกันสังคม” โดยให้นายจ้างผู้ประกันตนและรัฐบาลเป็นผู้จ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

3. มีหน้าที่หักค่าจ้างของลูกจ้างเท่ากับจำนวนที่ต้องนำส่งเป็นเงินสมทบทุกครั้งที่นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้าง กฎหมายกำหนดให้นายจ้างต้องหักค่าจ้างของลูกจ้างเท่ากับจำนวนที่ต้องนำส่งเป็นเงินสมทบ

4. มีหน้าที่รับผิดใช้เงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตน กรณีที่นายจ้างไม่ได้หักค่าจ้างของผู้ประกันตนไว้หรือนายจ้างหักเงินค่าจ้างของลูกจ้างไว้แล้วแต่ไม่ได้นำส่ง หรือส่งไม่ครบจำนวนตามที่หักไว้ จะมีผลต่อนายจ้างและผู้ประกันตน (นายจ้างต้องรับผิดในจำนวนเงินสมทบที่นายจ้างยังมิได้นำส่งกองทุน และเงินเพิ่มของเงินสมทบที่ยังไม่ได้นำส่งเข้ากองทุน)

5. นำส่งเงินสมทบ เมื่อนายจ้างหักเงินค่าจ้างของลูกจ้างไว้แล้ว นายจ้างจะต้องนำเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนที่นายจ้างได้หักไว้นั้น รวมทั้งเงินสมทบในส่วนที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบเข้ากองทุนตามจำนวนที่เท่ากับเงินสมทบของลูกจ้าง นำส่งสำนักงานประกันสังคมภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่หักเงินสมทบไว้ โดยนายจ้างต้องกรอกแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบคือ แบบ สปส.1-10 (ส่วนที่ 1 และ 2) และแบบ สปส.1-10/1 ให้ถูกต้องครบถ้วน

1.2 หลักกฎหมายเกี่ยวกับเงินสมทบและหนี้เงินสมทบในระบบประกันสังคม

1.2.1.บ่อเกิดแห่งหนี้ของนายจ้าง

1. บ่อเกิดแห่งหนี้ของนายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ได้กำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่ในการชำระเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ซึ่งเงินสมทบ คือ เงินที่นายจ้าง ลูกจ้าง ต้องนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน โดยคำนวณจากค่าจ้าง ที่ลูกจ้างได้รับในอัตราร้อยละ 5 ซึ่งฐานค่าจ้างที่จะนำมาคำนวณต่ำสุดเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกิน เดือนละ 15,000 บาท (เงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 83 บาท และไม่เกินเดือนละ 750 บาท) ทั้งนี้ รัฐบาลจะออกเงินสมทบเข้ากองทุนอีกส่วนหนึ่ง[67]

มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 บัญญัติว่า ให้นายจ้างหักค่าจ้างของผู้ประกันตนทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้างตามจำนวนที่จะต้องนำส่งเป็นเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนตามมาตรา 46 และให้ถือว่าผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบแล้วตั้งแต่วันที่ถึงกำหนดจ่ายค่าจ้าง

ให้นายจ้างนำเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนที่หักไว้ตามวรรคหนึ่ง และเงินสมทบในส่วนของนายจ้างส่งให้แก่สำนักงานภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้ พร้อมทั้งยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ ทั้งนี้ ตามแบบและวิธีการที่เลขาธิการประกาศกำหนด

ถ้านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างตามกำหนดเวลาที่ต้องจ่าย ให้นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินสมทบตามที่บัญญัติไว้ในวรรคสอง โดยถือเสมือนว่ามีการจ่ายค่าจ้างแล้ว

บทบัญญัติในมาตรา 47 ถือเป็นหัวใจสำคัญของการประกันสังคมตามที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่าหลักสำคัญของการประกันสังคมคือ “เงินสมทบ” มาตรา 47 ได้กำหนดหน้าที่ให้นายจ้างนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้ เพื่อที่สำนักงานประกันสังคมจะได้นำเงินดังกล่าวไปบริหารจัดการจ่ายเป็นประโยชน์ทดแทนให้แก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามหลักการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข หากนายจ้างไม่ดำเนินการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมภายในระยะเวลาที่กำไว้ตามมาตรา 47 วรรคสอง นายจ้างจะต้องชำระเงินเพิ่มตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 บัญญัติว่า นายจ้างซึ่งไม่นำส่งเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนหรือส่งไม่ครบจำนวนภายในเวลาที่กำหนดตามมาตรา 47 ต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจำนวนเงินที่นายจ้างยังมิได้นำส่งหรือของจำนวนเงิน

---

[67] กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2538

สมทบที่ยังขาดอยู่นับแต่วันถัดจากวันที่ต้องนำส่งเงินสมทบ ทั้งนี้ เงินเพิ่มที่คำนวณได้ต้องไม่เกินจำนวนเงินสมทบที่นายจ้างต้องจ่าย

หน้าที่ตามมาตรา 47 เป็นหน้าที่ของนายจ้างโดยเคร่งครัดหากนายจ้างไม่ได้หักค่าจ้างของผู้ประกันตนเพื่อส่งเป็นเงินสมทบหรือหักไว้แล้วแต่ยังไม่ครบจำนวนตามมาตรา 47 วรรคหนึ่ง มาตรา 49 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กำหนดให้นายจ้างต้องรับผิดใช้เงินที่ต้องส่งเป็นเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนเต็มจำนวน และต้องจ่ายเงินเพิ่มในเงินจำนวนนี้ด้วยนับแต่วันถัดจากวันที่ต้องนำส่งเงินสมทบ ซึ่งนายจ้างไม่สามารถไปใช้สิทธิไล่เบี้ยหรือเรียกร้องให้ลูกจ้างชดใช้เงินจำนวนนี้ได้เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้นายจ้างรับผิดชอบในเงินจำนวนดังกล่าวเอง ซึ่งจะไปสอดรับกับตอนท้ายของมาตรา 49 วรรคสอง ว่า ในกรณีเช่นว่านี้สิทธิที่ผู้ประกันตนพึงได้รับคงมีเสมือนหนึ่งว่าผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบแล้ว

มาตรา 47 ทวิ กำหนดว่า ในกรณีที่นายจ้างไม่นำส่งเงินสมทบหรือนำส่งไม่ครบตามกำหนดเวลาในมาตรา 47 วรรคสอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีคำเตือนเป็นหนังสือ ให้นายจ้างนำเงินสมทบที่ค้างชำระและเงินเพิ่มมาชำระภายในกำหนดไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น ถ้านายจ้างได้รับคำเตือนดังกล่าวแล้วแต่ยังไม่นำเงินสมทบที่ค้างชำระและเงินเพิ่มมาชำระภายในกำหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจประเมินเงินสมทบ และแจ้งเป็นหนังสือให้นายจ้างนำส่งได้ ดังนี้

(1) ถ้านายจ้างเคยนำส่งเงินสมทบมาแล้ว ให้ถือว่าจำนวนเงินสมทบที่นายจ้างมีหน้าที่นำส่งในเดือนต่อมาแต่ละเดือนมีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินสมทบในเดือนที่นายจ้างได้นำส่งแล้วเดือนสุดท้ายเต็มเดือน

(2) ถ้านายจ้างซึ่งมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้แต่ไม่ยื่นแบบรายการตามมาตรา 34 หรือยื่นแบบรายการตามมาตรา 34 แล้ว แต่ไม่เคยนำส่งเงินสมทบ หรือยื่นแบบ รายการตามมาตรา 34 โดยแจ้งจำนวนและรายชื่อลูกจ้างน้อยกว่าจำนวนลูกจ้างที่มีอยู่จริง ให้ประเมินเงินสมทบจากแบบรายการที่นายจ้างเคยยื่นไว้ หรือจากจำนวนลูกจ้างที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบแล้วแต่กรณี โดยถือว่าลูกจ้างแต่ละคนได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนในอัตราที่ได้เคยมีการยื่นแบบรายการไว้ แต่ถ้าไม่เคยมีการยื่นแบบรายการหรือยื่นแบบรายการไม่ครบถ้วนให้ถือว่าลูกจ้างแต่ละคนได้รับค่าจ้างรายเดือนไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานที่ใช้บังคับอยู่ในท้องที่นั้นคูณด้วยสามสิบ

ในกรณีที่มีการพิสูจน์ได้ภายในสองปีนับแต่วันที่มีการแจ้งการประเมินเงินสมทบตามวรรคหนึ่งว่าจำนวนเงินสมทบที่แท้จริงที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องนำส่งมีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนเงินสมทบที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินไว้ตาม (1) หรือ (2) ให้สำนักงานมีหนังสือแจ้งผลการพิสูจน์ให้นายจ้างทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบผลการพิสูจน์ เพื่อให้นายจ้างนำส่งเงินสมทบเพิ่มเติมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือยื่นคำขอต่อสำนักงานเพื่อขอให้คืนเงิน

สมทบ ถ้านายจ้างไม่มารับเงินดังกล่าวคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ทราบผลการพิสูจน์ ให้เงินนั้นตกเป็นของกองทุน

การนำส่งคำเตือน การแจ้งจำนวนเงินสมทบที่ประเมินได้ และการแจ้งผลการพิสูจน์ ให้นำความในมาตรา ๓๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เห็นได้ว่าพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ได้มีการกำหนดหน้าที่ของนายจ้างต้องดำเนินการชำระเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดมิเช่นนั้นแล้วนายจ้างจะต้องมีหน้าที่หรือหนี้เพิ่มเติมคือหนี้เงินเพิ่มตามกฎหมาย บทบัญญัติที่กำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่ชำระเงินสมทบและชำระเงินเพิ่ม จึงถือว่าบทบัญญัติดังกล่าวเป็นบ่อเกิดของหนี้เงินสมทบและหนี้เงินเพิ่มโดยมีสำนักงานประกันสังคมเป็นเจ้าหนี้ หากนายจ้างไม่ดำเนินการนำส่งเงินสมทบตามกฎหมาย สำนักงานประกันสังคมมีอำนาจในการยึด อายัดทรัพย์สิน และขายทอดตลาดตามกฎหมายต่อไป

1.3. หลักกฎหมาย การยึด อายัด และขายทอดตลอด ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.3.1. กรณีที่นายจ้างไม่นำส่งเงินสมทบหรือเงินเพิ่มหรือนำส่งไม่ครบจำนวนตามมาตรา 49 เลขาธิการ มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของนายจ้างได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ที่กำหนดว่า เลขาธิการมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ยึด อายัดและขาย ทอดตลาดทรัพย์สินของนายจ้างซึ่งไม่นำส่งเงินสมทบและหรือเงินเพิ่ม หรือนำส่งไม่ครบ จำนวนตามมาตรา 49 ทั้งนี้ เพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้ได้รับเงินที่ค้างชำระ

การมีคำสั่งให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง จะกระทำได้ต่อเมื่อได้ส่งคำเตือนเป็นหนังสือให้นายจ้างนำเงินสมทบและหรือเงินเพิ่ม ที่ค้างมาชำระภายในกำหนดไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นและนายจ้าง ไม่ชำระภายในกำหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด ทั้งนี้ ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดดังกล่าวให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการยึด อายัดและขายทอดตลาด และชำระเงินสมทบและเงินเพิ่มที่ค้างชำระ ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่นายจ้างโดยเร็ว ถ้านายจ้างมิได้เรียกเอาเงินที่เหลือคืนภายในห้าปีให้ตกเป็นของกองทุน

1.3.2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้วางระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2548[68] มีสาระสำคัญดังนี้

การตรวจสอบทรัพย์สินนายจ้าง

เมื่อนายจ้างไม่นำส่งเงินสมทบหรือเงินเพิ่ม หรือนำส่งไม่ครบจำนวนให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอต่อเลขาธิการเพื่อมีหนังสือเตือนให้นายจ้างนำส่งเงินสมทบหรือเงินเพิ่มที่ค้างชำระภายในกำหนดไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน รวมทั้งสิทธิเรียกร้องของนายจ้างและทรัพย์สินซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นของนายจ้างได้แก่ทรัพย์สินซึ่งอยู่ในความครอบครอง อำนาจสั่งการหรือสั่งจำหน่ายในทางการค้าหรือธุรกิจของนายจ้างเป็นต้น

ในกรณีที่ทำการตรวจสอบทรัพย์สินแล้ว นายจ้างไม่ได้นำส่งเงินสมทบหรือเงินเพิ่มที่ค้างชำระ หรือนำส่งไม่ครบจำนวนภายในกำหนดตามหนังสือเตือน และถ้าเห็นสมควรยึด อายัดทรัพย์สินให้นำเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ยึด อายัดทรัพย์สิน ตามแบบท้ายระเบียบนี้

การยึด อายัดทรัพย์สิน

เมื่อเลขาธิการมีคำสั่งยึด อายัดทรัพย์สินของนายจ้างหรือผู้ใดแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการยึด อายัดทรัพย์สินดังกล่าวโดยไม่ชักช้า แล้วดำเนินการออกประกาศยึด อายัดทรัพย์สินนั้น

ให้ส่งคำสั่งยึด อายัดทรัพย์สิน ให้ผู้ถูกยึดทราบ ณ ภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสำนักงานของผู้ถูกยึด การส่งคำสั่ง ณ สถานที่อื่นให้ใช้ได้ต่อเมื่อ

(1) ผู้ถูกยึดยอมรับคำสั่งยึด อายัดทรัพย์สิน

(1) การส่งคำสั่งยึด อายัดทรัพย์สิน ได้กระทำ ณ สำนักงาน

การยึดทรัพย์สินกรณียึดสังหาริมทรัพย์ให้นำเอาสังหาริมทรัพย์นั้นมาเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ใดหรือให้บุคคลใดรักษาไว้ตามที่เห็นสมควร หรือมอบไว้ในความอารักขาของผู้ถูกยึดหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้นอยู่ และแจ้งให้ผู้ถูกยึดทราบว่าการยึดทรัพย์สินประเภทนี้ครอบคลุมถึงดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้นด้วย การเก็บรักษาหรือรับฝากทรัพย์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เลขาธิการกำหนด

การยึดอสังหาริมทรัพย์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำโดยนำเอาหนังสือสำคัญ สำหรับทรัพย์สินนั้นมาเก็บรักษาหรือฝากไว้ ณ สถานที่ใดหรือให้บุคคลใดเก็บรักษาไว้ตามที่เห็นสมควรและแจ้งการยึดนั้นให้ผู้ถูกยึด และเจ้าพนักงานที่ดินผู้มีหน้าที่ทราบ ถ้าหนังสือสำคัญยังไม่ได้ออก หรือไม่

---

[68] กองกฎหมาย สำนักงานประกันสังคม. การยึด อายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน การดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้คดีล้มละลาย จังหวัดนนทบุรี (ม.ป.ท.) หน้าที่ 323-338

สามารถจัดหามาได้หรือหาไม่พบ ให้ถือว่าการที่ได้แจ้งการยึดต่อผู้ถูกยึดและเจ้าพนักงานที่ดินนั้นเป็นการยึดตามกฎหมายแล้ว การเก็บรักษาหรือฝากหนังสือสำคัญ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เลขาธิการกำหนด

การยึดอสังหาริมทรัพย์นั้น ครอบไปถึงเครื่องอุปกรณ์และดอกผลนิตินัยของอสังหาริมทรัพย์นั้นด้วย เว้นแต่จะได้มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ดอกผลธรรมดาที่นายจ้างจะต้องเป็นผู้เก็บเกี่ยวหรือบุคคลอื่นเก็บเกี่ยวในนามของนายจ้างนั้น เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเป็นหนังสือให้ทราบขณะทำการยึดว่าจะทำการเก็บเกี่ยวเองแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่อาจจะให้เก็บเกี่ยวดอกผลนั้นได้เมื่อถึงกำหนดและทำการขายทอดตลาดต่อไป

การดำเนินการยึดอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการยึด ณ สำนักงาน โดยไม่ต้องไป ณ สถานที่ทรัพย์ตั้งอยู่ เว้นแต่ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์ที่จะยึดมีโครงสร้างซับซ้อน เช่น โรงแรม โรงงาน เป็นต้น

การยึด อายัดทรัพย์สิน ให้ยึด อายัดทรัพย์สินเฉพาะส่วนของนายจ้าง แต่ถ้ามีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย และไม่ปรากฏว่าส่วนใดเป็นส่วนของนายจ้างให้ยึด อายัดทรัพย์สินไว้ทั้งหมด

ในกรณีที่นายจ้างมีสิทธิเรียกร้องต่อบุคคลภายนอกให้ชำระหนี้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรอาจเสนอเลขาธิการเพื่อสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องนั้น โดยห้ามลูกหนี้ของนายจ้างมิให้ชำระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สินแก่นายจ้าง แต่ให้นำมาชำระหรือส่งมอบแก่สำนักงานภายในเวลาที่กำหนดไว้ คำสั่งอายัดนั้นอาจออกให้ได้ไม่ว่าหนี้ของบุคคลภายนอกนั้นจะมีข้อโต้แย้งหรือมีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขหรือว่าได้กำหนดจำนวนไว้แน่นอนหรือไม่ การอายัดสิทธิเรียกร้องแห่งรายได้เป็นคราว ๆ นั้นรวมตลอดถึงจำนวนเงินซึ่งถึงกำหนดชำระภายหลังการอายัดนั้นด้วย ถ้าสิทธิเรียกร้องของนายจ้างซึ่งมีต่อบุคคลภายนอกในอันที่จะเรียกให้ชำระเงินจำนวนหนึ่งนั้นมีการจำนองเป็นประกัน การอายัดสิทธิเรียกร้องให้รวมตลอดถึงการจำนองด้วย แต่ทั้งนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งคำสั่งอายัดนั้นไปยังเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้อง

ถ้าคำสั่งอายัดนั้นไม่มีการคัดค้าน และบุคคลภายนอกมิได้ปฏิบัติตาม พนักงานเจ้าหน้าที่อาจขอให้เลขาธิการออกคำสั่งบังคับแก่บุคคลภายนอกนั้นและดำเนินการไปเสมือนหนึ่งว่าบุคคลนั้นเป็นนายจ้าง ถ้าค่าแห่งสิทธิเรียกร้องซึ่งอายัดไว้นั้นต้องเสื่อมเสียไปเพราะความผิดของบุคคลภายนอกเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเลขาธิการไม่ว่าด้วยประการใด ๆ บุคคลภายนอกเช่นว่านั้นต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่สำนักงานเพื่อความเสียหายใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นแก่สำนักงาน

การร้องคัดค้านการยึด อายัดทรัพย์สิน

ถ้าบุคคลใดอ้างว่าทรัพย์สินที่ยึดไว้มิใช่ทรัพย์สินของนายจ้าง ให้ยื่นคำร้องคัดค้านต่อเลขาธิการตามแบบคำร้องท้ายระเบียบนี้ก่อนเอาทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาด ในกรณีที่มีคำสั่ง

อายัดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องอื่นอันมิใช่ตัวเงิน ถ้าผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งอายัดทรัพย์สินจะปฏิเสธไม่ส่งมอบทรัพย์สินที่อายัดหรือต้องการโต้แย้งหนี้ที่เรียกร้องเอาแก่ตน ให้ยื่นคำร้องคัดค้านต่อเลขาธิการตามแบบคำร้องท้ายระเบียบนี้ ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งการอายัดทรัพย์สินหรือก่อนกำหนดการส่งมอบทรัพย์สินแล้วแต่กรณี ในกรณีที่มีคำสั่งอายัดเงิน ผู้ที่จะต้องส่งเงินตามคำสั่งอายัดจะปฏิเสธไม่ส่งมอบเงินหรือต้องการโต้แย้งหนี้ที่เรียกร้องเอาแก่ตน ให้ยื่นคำร้องคัดค้านต่อเลขาธิการตามแบบคำร้องท้ายระเบียบนี้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนั้น เมื่อมีการยื่นคำร้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว และเสนอความเห็นต่อเลขาธิการเพื่อมีคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาด

ในกรณีที่ไม่อาจดำเนินการได้ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเสนอให้เลขาธิการมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อทำให้เรื่องเสร็จเด็ดขาดตามที่เห็นสมควร

ในระหว่างรอคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่งดขายทอดตลาดหรือจำหน่ายทรัพย์สินไว้จนกว่าเลขาธิการจะมีคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาด เว้นแต่

(1) สภาพของทรัพย์เป็นของสดของเสียได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จำหน่ายโดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควร

(2) สังหาริมทรัพย์ที่ยึดไว้นั้นเก็บไว้นานไม่ได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอเลขาธิการออกคำสั่งขายทอดตลาดหรือจำหน่ายทรัพย์เช่นว่านี้โดยไม่ชักช้า

เมื่อเลขาธิการได้รับความเห็นที่เสนอแล้ว ให้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(1) ถ้าเห็นว่าคำร้องที่ยื่นมานั้นรับฟังไม่ได้หรือประวิงให้ชักช้า ให้ยกคำร้องของผู้นั้นเสีย

(2) ถ้าเห็นว่าคำร้องที่ยื่นมานั้นรับฟังได้ ให้มีคำสั่งถอนการยึด อายัดทรัพย์สิน หรือในกรณีที่มีการขายทอดตลาดหรือจำหน่ายทรัพย์สิน ให้คืนเงินที่ขายทอดตลาดหรือจำหน่ายทรัพย์สินให้แก่นายจ้างหรือเจ้าของทรัพย์สินนั้น

(3) ถ้าเห็นว่าคำร้องที่ยื่นมานั้นรับฟังได้เฉพาะบางส่วน ให้มีคำสั่งถอนการยึดอายัดทรัพย์สินเฉพาะในส่วนที่รับฟังได้ และให้นายจ้างหรือผู้นั้นปฏิบัติตามคำสั่งยึด อายัดทรัพย์สินในส่วนที่มิได้มีคำสั่งเพิกถอนต่อไป

เมื่อได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบ โดยให้นำความในข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ทั้งนี้ ให้แจ้งให้นายจ้างหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบว่า อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำวินิจฉัยหรือคำสั่งดังกล่าวได้ ภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งหรือคำวินิจฉัยดังกล่าว

ถ้าบุคคลภายนอกที่ได้รับคำสั่งอายัดทรัพย์สินปฏิเสธ หรือโต้แย้งหนี้ที่เรียกร้องเอาแก่ตน เลขาธิการอาจทำการสอบสวนและถ้าเลขาธิการเห็นว่าหนี้ที่เรียกร้องนั้นมีอยู่จริง ให้มีคำสั่งให้

บุคคลภายนอกปฏิบัติตามคำสั่งอายัด หรือถ้าเลขาธิการเห็นว่าเรื่องจะทำให้เสร็จเด็ดขาดไม่ได้โดยวิธีสอบสวน ให้มีคำสั่งอย่างอื่นใดในอันที่จะให้เรื่องเสร็จเด็ดขาดไปตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ให้แจ้งให้นายจ้างหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบว่า อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำวินิจฉัยหรือคำสั่งดังกล่าวได้ ภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งหรือคำวินิจฉัยดังกล่าว

ถ้าคำสั่งอายัดทรัพย์สินนั้นไม่มีการคัดค้านหรือในกรณีที่เลขาธิการมีคำสั่งตามข้อ 36 หรือ ข้อ 37 แล้ว และบุคคลภายนอกมิได้ปฏิบัติตามพนักงานเจ้าหน้าที่อาจขอให้เลขาธิการออกคำสั่งบังคับแก่บุคคลภายนอกผู้นั้น และดำเนินการไปเสมือนหนึ่งว่าบุคคลนั้นเป็นนายจ้าง

การถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

เลขาธิการอาจมีคำสั่งให้ถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินในกรณี เมื่อนายจ้างได้ชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว หรือไม่มีหน้าที่ต้องชำระหนี้ต่อไป เมื่อภาระแห่งหนี้ลดลงเป็นผลให้นายจ้างต้องรับผิดชำระหนี้เพียงบางส่วน และถ้าได้ถอนการยึด หรืออายัดทรัพย์สินไปบางรายการแล้ว ทรัพย์สินที่เหลือยังคงพอ คุ้มหนี้ที่ยังค้างชำระ หรือเมื่อมีเหตุอื่น ๆ ซึ่งเลขาธิการพิจารณาเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม

เมื่อเลขาธิการมีคำสั่งแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกประกาศถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ และจัดส่งสำเนาคำสั่งและประกาศถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินแก่ผู้ถูกยึดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า

เมื่อเลขาธิการมีคำสั่งถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ ผู้ถูกยึดมารับทรัพย์สิน หนังสือสำคัญสำหรับทรัพย์สิน หรือเอกสารทั้งปวงคืนไป หรือพนักงานเจ้าหน้าที่จัดส่งให้ก็ได้ แล้วแต่จะพิจารณาเห็นสมควร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำหลักฐานการคืนทรัพย์สินไว้เป็นหนังสือ

การขายทอดตลาดทรัพย์สิน

เมื่อได้ทำการยึดทรัพย์สินหรือได้รับมอบทรัพย์สินตามคำสั่งอายัดแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอต่อเลขาธิการเพื่อมีหนังสือเตือนให้นายจ้างนำส่งเงินสมทบหรือเงินเพิ่มที่ค้างชำระภายในกำหนดไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว หากนายจ้างไม่ได้นำส่งเงินสมทบหรือเงินเพิ่ม ที่ค้างชำระ หรือนำส่งไม่ครบจำนวนภายในกำหนดดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอต่อเลขาธิการพิจารณาออกคำสั่งให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น เว้นแต่กรณี เมื่อเลขาธิการมีคำสั่งให้ขายทอดตลาดแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการขายทอดตลาดได้จนกว่าจะเสร็จสิ้น โดยมิต้องดำเนินการตามวรรคหนึ่งอีก

การขายทอดตลาดทรัพย์ที่มีการจำนองติดให้ขายอย่างติดจำนอง ถ้ามีเหตุผลที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเลขาธิการอาจกำหนดให้ขายทอดตลาดทรัพย์อย่างติดจำนอง โดยวิธีการอื่น นอกเหนือจากวิธีการตามวรรคหนึ่งก็ได้

การขายทรัพย์อย่างติดจำนองให้ประกาศแสดงชื่อผู้รับจำนองพร้อมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยที่ยังค้างชำระจนถึงวันขายและข้อความว่าผู้ใดซื้อทรัพย์นั้นต้องรับภาระในหนี้จำนองไปด้วยโดยชัดเจน

การขายทรัพย์อย่างติดจำนองโดยวิธีตั้งราคาขั้นต่ำ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดราคา ขั้นต่ำที่จะขายลงไว้ในประกาศ โดยคำนวณต้นเงินและดอกเบี้ยจำนองซึ่งยังค้างชำระแก่ผู้รับจำนองจนถึงวันขายกับค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์รายนั้น

ในการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่าสามคนร่วมกันในการดำเนินการขายทั้งนี้ ก่อนเริ่มต้นขายทอดตลาด ให้ปักธงเครื่องหมายขายทอดตลาดตาหมากรุก ณ สถานที่ขายทรัพย์สิน อ่านประกาศโฆษณาการขาย และดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ณ ที่นั้นโดยเปิดเผย ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจกำหนดเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์แก่การขายทอดตลาดก็ได้

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ แจ้งให้บรรดาผู้เข้าสู้ราคา ซึ่งมิได้เข้าสู้ราคาในนามของตนเองแต่กระทำการแทนบุคคลอื่นแสดงใบมอบอำนาจก่อนเข้าสู้ราคา มิฉะนั้นให้ถือว่าผู้เข้าสู้ราคาได้กระทำในนามของตนเองและหากเป็นกรณีที่ต้องมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้เข้าสู้ราคาซึ่งประมูลได้จะขอให้เปลี่ยนใส่ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ซื้อ โดยอ้างว่าตนเป็นเพียงตัวแทนมิได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดการให้ผู้เข้าสู้ราคาทุกคนจดแจ้งชื่อ ที่อยู่ และแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประเภทอื่นที่ทางราชการออกให้ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อแสดงความประสงค์เข้าสู้ราคาก่อนดำเนินการขายทรัพย์สินแต่ละรายการ

การขายทอดตลาดให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงความตกลงขาย ด้วยวิธีเคาะไม้หรือด้วยแสดงกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด

หากผู้มีส่วนได้เสียในการขายทอดตลาดทรัพย์สินรายการใดคัดค้านในเรื่องการขายไม่ชอบก็ดี ให้คัดค้านก่อนการเคาะไม้หรือก่อนการแสดงการตกลงการขายด้วยวิธีอย่างอื่นแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการขายไปโดยแจ้งให้ผู้สู้ราคาสูงสุด และผู้คัดค้านทราบถึงผลของการขายว่าให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของเลขาธิการและให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกเพื่อเสนอเลขาธิการพิจารณา เมื่อเลขาธิการ มีคำวินิจฉัยประการใดให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้สู้ราคาสูงสุดและผู้คัดค้านทราบ

หากผู้มีส่วนได้เสียในการขายทอดตลาดทรัพย์สินรายใดคัดค้านในเรื่องราคาขายก็ดีก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะเคาะไม้ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดที่เห็นว่าเป็นราคาที่สมควรขายได้ผู้คัดค้านอาจคัดค้านว่าราคาดังกล่าวจะมีจำนวนต่ำเกินสมควร ในกรณีเช่นว่านี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เลื่อนการขายทอดตลาดทรัพย์สินไป เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่คัดค้านหรือไม่ก็ตาม หาผู้ซื้อที่จะเสนอซื้อในราคาที่บุคคลดังกล่าวต้องการมาเสนอซื้อในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งต่อไป โดยให้ผู้เสนอราคาสูงสุดต้องผูกพันกับการเสนอราคาดังกล่าวเป็นระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่เสนอราคานั้น และในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งต่อไป หากมีผู้เสนอราคาสูงสุดในจำนวนไม่สูง

กว่าจำนวนที่ผู้เสนอราคาสูงสุดได้เสนอในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งก่อน หรือไม่มีผู้ใดเสนอราคาเลย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เคาะไม้ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งก่อน แต่หากมีผู้เสนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งต่อไปในจำนวนสูงกว่าจำนวนที่ผู้เสนอราคาสูงสุดได้เสนอในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งก่อน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เคาะไม้ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น

ถ้าผู้เข้าสู้ราคาถอนคำสู้ราคาของตนเสียก่อนมีการแสดงความตกลงขาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตั้งต้นขายใหม่

หากพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่า ราคาซึ่งมีผู้สู้ราคาสูงสุดนั้นยังไม่เหมาะสมตามสภาวะตลาดในการขายแต่ละครั้งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจถอนทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดได้

เมื่อผู้ซื้อชำระราคา และหรือปฏิบัติ ครบถ้วนแล้วหากทรัพย์สินที่ขาย

(1) เป็นประเภทที่จะต้องแก้ไขทะเบียนชื่อผู้เป็นเจ้าของ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอเลขาธิการเพื่อแจ้งให้พนักงานซึ่งรับจดทะเบียนเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น ๆ จัดการแก้ไขทะเบียนให้แก่ผู้ซื้อด้วยหรือ

(2) มีสัญญาผูกพันอยู่อันเป็นคุณแก่ทรัพย์สินนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดการเพื่อให้ผู้ซื้อได้รับช่วงสิทธิและหน้าที่ตามสัญญานั้นเท่าที่จะสามารถทำได้

การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ซึ่งปรากฏชื่อผู้อื่นนอกจากนายจ้างเป็นเจ้าของรวมอยู่ในทะเบียนหรือในหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กันเงินส่วนของผู้นั้นไว้เพื่อจ่ายแก่ผู้มีสิทธิต่อไป การร้องขอกันส่วน หรือการร้องขอกันส่วนทรัพย์สินอื่นนอกจากที่ปรากฏตามวรรคหนึ่งให้ผู้ร้องยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสนอเลขาธิการสั่งการ เมื่อเลขาธิการมีคำสั่งประการใดให้แจ้งให้ผู้ร้องทราบ

เงินที่พนักงานเจ้าหน้าที่กันส่วนไว้ตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้มีสิทธิมิได้เรียกเอาภายในห้าปีนับแต่วันขายทอดตลาดให้ตกเป็นของสำนักงาน

ผู้ซื้อที่ดินซึ่งจะมีสิทธิขอหักส่วนได้ใช้แทนราคาซื้อ คือ

(1) ผู้ที่มีชื่อในโฉนด หรือเอกสารสิทธิในที่ดินร่วมกับนายจ้าง

(2) เจ้าหนี้บุริมสิทธิเหนือที่ดินที่ขายตามคำชี้ขาดของศาล

ในกรณีที่ผู้ซื้อได้วางเงินมัดจำไว้แล้ว แต่ไม่ชำระเงินที่ค้างตามกำหนดให้ริบเงินมัดจำนั้นเสียแล้วนำทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดใหม่ เว้นแต่เงินมัดจำที่ริบจะเพียงพอแก่การชำระหนี้ที่ค้างทั้งหมด และเมื่อขายใหม่แล้วได้เงินเท่าใด เมื่อหักค่าใช้จ่ายค่าเสียหายและค่าธรรมเนียมแล้ว ยังไม่คุ้มราคาค่าขายทอดตลาดครั้งก่อน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดการเรียกร้องให้ผู้ซื้อเดิมชำระเงินส่วนที่ยังขาดอยู่นั้น ตลอดจนเสนอคดีต่อศาลหากจำเป็น

เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดหรือจำหน่ายทรัพย์สินซึ่งยึด หรืออายัดในส่วนของนายจ้างรวมทั้งเงินมัดจำที่ริบไว้ตามระเบียบนี้ให้จัดใช้หนี้ตามลำดับดังนี้

(1) ค่าใช้จ่าย (2) เงินสมทบและเงินเพิ่มที่ค้างชำระ ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่นายจ้างต่อไป ทั้งนี้ หากนายจ้างมิได้เรียกเอาภายในห้าปีให้ตกเป็นของกองทุน

1.3.3 การอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดเรื่องการอุทธรณ์คำสั่งไว้ในลักษณะ 5 การอุทธรณ์ ดังนี้

มาตรา 85 นายจ้าง ผู้ประกันตน หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งไม่พอใจในคำสั่งของเลขาธิการหรือของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่เป็นคำสั่งตามมาตรา 50 ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 86 ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์คณะหนึ่งซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่น ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย ผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิทางระบบงานประกันสังคม ผู้ทรงคุณวุฒิทางการแรงงาน ผู้แทนฝ่ายนายจ้างสามคน และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างสามคน และให้ผู้แทนสำนักงานเป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งทั้งคณะมีจำนวนรวมกันไม่เกินสิบสามคน

มาตรา 87 ให้คณะกรรมการอุทธรณ์มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ยื่นตามมาตรา 85 เมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ให้แจ้งคำวินิจฉัยนั้นเป็นหนังสือให้ผู้อุทธรณ์ทราบ

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์นั้น ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่พอใจ ให้มีสิทธินำคดีไปสู่ศาลแรงงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัย แต่ถ้าไม่นำคดีไปสู่ศาลแรงงานภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์เป็นที่สุด

มาตรา 88 การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการปฏิบัติตามคำสั่งของเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่กรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้ยื่นคำร้องต่อเลขาธิการขอให้ทุเลาการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นไว้ก่อนถ้าเลขาธิการเห็นสมควรจะสั่งให้ทุเลาการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวไว้เพื่อรอคำวินิจฉัยอุทธรณ์ก็ได้

มาตรา 89 คณะกรรมการอุทธรณ์มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่มอบหมายได้ เมื่อคณะอนุกรรมการปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว ให้เสนอความเห็นหรือรายงานต่อคณะกรรมการอุทธรณ์

การประชุมของคณะอนุกรรมการ ให้นำความในมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา 90 ให้กรรมการอุทธรณ์อยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะแต่งตั้งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

มาตรา 91 ให้นำบทบัญญัติมาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 และมาตรา 17 มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการอุทธรณ์โดยอนุโลม

2. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม พ.ศ. 2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7[69] แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

ข้อ 2 การอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือและอย่างน้อยต้องระบุ

(1) วัน เดือน ปี

(2) ชื่อและที่อยู่ของผู้อุทธรณ์

(3) ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนายจ้างหรือผู้ประกันตนสำหรับกรณีที่ผู้อุทธรณ์มิใช่นายจ้างหรือผู้ประกันตน

(4) สถานประกอบกิจการของนายจ้างหรือสถานที่ทำงานของผู้ประกันตน

(5) คำสั่งอันเป็นเหตุให้อุทธรณ์ พร้อมทั้งข้อเท็จจริง เหตุผล หรือข้อโต้แย้งที่ยกขึ้นอ้างอิงในคำอุทธรณ์โดยชัดแจ้ง

(6) ความประสงค์หรือคำขอของผู้อุทธรณ์

(7) ลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์

ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ประสงค์จะยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ยื่นพร้อมคำอุทธรณ์

ข้อ 3 คำอุทธรณ์ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หรือสาขาของสำนักงานประกันสังคมดังกล่าวหรือจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ได้ ในกรณีที่ส่งคำอุทธรณ์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ถือวันที่ทำการรับฝากซึ่งปรากฏในหลักฐานทางไปรษณีย์เป็นวันยื่นอุทธรณ์

---

[69] มาตรา 7 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ยกเว้น ค่าธรรมเนียมและกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนี้ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

ข้อ 4 เมื่อได้รับคำอุทธรณ์แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 3 ออกหนังสือตอบรับอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ แล้วตรวจคำอุทธรณ์ในเบื้องต้น ถ้าเห็นว่าเป็นคำอุทธรณ์ที่สมบูรณ์ให้เสนอคำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์เพื่อพิจารณาโดยเร็ว ถ้าเห็นว่าคำอุทธรณ์นั้นไม่สมบูรณ์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวแจ้งให้ผู้อุทธรณ์แก้ไขให้สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่แก้ไขคำอุทธรณ์ให้สมบูรณ์ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้บันทึกไว้แล้วเสนอคำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์เพื่อดำเนินการต่อไป

ข้อ 5 ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่อาจยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอุทธรณ์พร้อมคำอุทธรณ์ตามข้อ 2 วรรคสองได้ ผู้อุทธรณ์อาจยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอุทธรณ์เพิ่มเติมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ โดยให้ทำเป็นหนังสือชี้แจงเหตุผลที่มิได้ยื่นเอกสารหลักฐานนั้นพร้อมคำอุทธรณ์ และให้นำความในข้อ 3 มาใช้บังคับแก่การยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอุทธรณ์เพิ่มเติมโดยอนุโลม

เมื่อได้รับเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอุทธรณ์เพิ่มเติมต่อคณะกรรมการอุทธรณ์โดยเร็ว

ข้อ 6 ก่อนที่คณะกรรมการอุทธรณ์มีคำวินิจฉัย ผู้อุทธรณ์อาจขอถอนคำอุทธรณ์ได้โดยยื่น คำร้องเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ และชี้แจงเหตุแห่งการขอถอนคำอุทธรณ์และให้นำความในข้อ 3 มาใช้บังคับแก่การยื่นคำร้องขอถอนคำอุทธรณ์โดยอนุโลม

ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกา

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8787/2550 พิพากษาว่า คำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์นั้น ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่พอใจให้มีสิทธินำคดีไปสู่ศาลแรงงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัย แต่ถ้าไม่นำคดีไปสู่ศาลแรงงานภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์เป็นที่สุดสำนักงานประกันสังคมส่งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการอุทธรณ์ไปยังที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้านของโจทก์ ค. หลานของโจทก์ลงลายมือชื่อในใบตอบรับเอกสารแทนโจทก์เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2547 ต้องถือว่าโจทก์ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ในวันนั้น โจทก์ฟ้องคดีขอเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อศาลแรงงานกลาง เกินกำหนด 30 วันนับแต่วันได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ เป็นผลให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นที่สุดตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 87 วรรคสาม

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1189/2551 พิพากษาว่า คำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์นั้น ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่พอใจให้มีสิทธินำคดีไปสู่ศาลแรงงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัย แต่ถ้าไม่นำคดีไปสู่ศาลแรงงานภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์เป็นที่สุด ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 15130/2558 พิพากษาว่า หนังสือที่โจทก์ทำถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไม่เป็นการยื่นอุทธรณ์คำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 85 โจทก์ต้องอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ภายในสามสิบวันก่อนเมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยแล้ว มีสิทธินำคดีไปสู่ศาลแรงงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยตามมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 โจทก์ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

1.4 การบังคับทางปกครองตามกฎหมายไทย

1.4.1. แนวคิดของการบังคับทางปกครอง

การบังคับทางปกครองเป็นวิธีการที่ใช้กับการบังคับเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก่อนที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เจ้าหน้าที่จึงต้องพิจารณาก่อนว่าเรื่องที่ดำเนินการ อยู่นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำสั่งทางปกครองหรือไม่ หากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับคำสั่งทางปกครอง ย่อมไม่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้ เช่น กรณีที่หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งให้เอกชนชำระค่าปรับตามสัญญา ย่อมเป็นการใช้สิทธิตามสัญญาในฐานะคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งตามข้อกำหนดในสัญญา มิใช่การใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายและไม่เป็น "คำสั่งทางปกครอง " หน่วยงานของรัฐจึงไม่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของคู่สัญญามาขายทอดตลาดเพื่อชำระค่าปรับได้เอง แต่ต้องบังคับตามสิทธิในสัญญาโดยฟ้องคดีต่อศาลให้มีคำพิพากษาให้คู่สัญญาชำระเงินค่าปรับและบังคับตามคำพิพากษาของศาล ทั้งนี้ ในระบบกฎหมายของบางประเทศ เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีแนวคิดว่าด้วย "สัญญาตามกฎหมายมหาชน" ที่ส่วนหนึ่งเป็นสัญญาที่ฝ่ายปกครองนำมาใช้แทนการออกคำสั่งทางปกครอง หลักเกณฑ์ที่ใช้กับสัญญาดังกล่าวจึงล้อตามหลักเกณฑ์ที่ใช้กับคำสั่งทางปกครอง เช่น การยอมรับให้บังคับตามสัญญาโดยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้หากคู่สัญญายินยอม อย่างไรก็ดี ระบบกฎหมายไทยยังไม่มีแนวคิดดังกล่าว หากจะนำกลไกทำนองเดียวกันมาใช้ ก็ต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเสียก่อน[70]

ดร.มานิตย์ วงศ์เสรี ได้ให้นิยามคำว่า “การบังคับทางปกครอง ” ว่าหมายถึง “การดำเนินการของเจ้าหน้าที่โดยใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับประชาชนที่มีภาระผูกพันต้องปฏิบัติการตามหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครอง”

นายชำนาญ จันทร์เรือง อธิบายว่า การบังคับทางปกครองคือ มาตรการต่างๆ ที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการเพื่อให้คำสั่งทางปกครองบรรลุผล ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการบังคับทางปกครองจึงเป็นไปเพื่อให้คำสั่งทางปกครองบรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่

---

[70] *ศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์. หลักทั่วไปในการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง.* หน้า 58

กฎหมายกำหนด โดยปกติคำสั่งทางปกครอง ไม่จำต้องมีการบังคับทางปกครอง ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะของคำสั่งทางปกครองบางประเภทไม่จำต้องมีการบังคับทางปกครอง รวมทั้ง ผู้รับคำสั่งทางปกครองหรือ ผู้ที่อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองได้ปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองนั้นก็ไม่จำต้องมีการบังคับทางปกครอง กล่าวให้แคบลงไปอีกว่า การบังคับทางปกครองใช้เฉพาะกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในคำสั่งทางปกครองนั้นเท่านั้น (หรือไม่มีการชำระเงินโดยถูกต้องครบถ้วน) และเงื่อนไขดังกล่าวนี้จะต้องเป็นการบังคับให้ผู้รับคำสั่งทางปกครองหรือผู้อยู่ในบังคับคำสั่งทางปกครองนั้นกระทำการ หรือ งดเว้นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเป็นการบังคับในลักษณะการเพิกถอนสิทธิตามกฎหมายที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ออกคำสั่งทางปกครองไป

กรณีคำสั่งทางปกครองใดที่จะมีเงื่อนไขในการบังคับดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายให้อำนาจในการสั่งการไว้ หากมิได้กำหนดไว้เฉพาะแล้ว ก็ต้องพิจารณาจากพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับคำสั่งทางปกครองและการบังคับทางปกครองไว้เป็นการทั่วไป การบังคับทางปกครองตาม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มิได้จำกัดอยู่ที่การบังคับทางทรัพย์สินแต่เพียงอย่างเดียว

ในทางทฤษฎีแล้ว การบังคับทางปกครอง เป็นมาตรการที่เกิดจากคำสั่งทางปกครองและเป็นเครื่องมือสำคัญของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการดำเนินการตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งประโยชน์เอกชน เจ้าหน้าที่จึงมีอำนาจออกคำสั่ง สั่งการต่างๆ นานาอันกระทบต่อสิทธิของเอกชนได้ การใช้อำนาจดังกล่าวนี้มิได้เกิดขึ้นโดยอำเภอใจหากแต่มาจากกฎหมาย การใช้อำนาจตามกฎหมายเป็นการบังคับตามกฎหมาย (โดยฝ่ายบริหาร/ฝ่ายปกครอง) และกฎหมายที่ให้อำนาจนี้มิได้เกิดขึ้นลอยๆ หากแต่มาจากรัฐสภา(ฝ่ายนิติบัญญัติ) และศาล (ฝ่ายตุลาการ) ย่อมเป็นองค์กรที่เข้าไปตรวจสอบการใช้อำนาจดังกล่าวได้ ส่วนข้อที่ว่าการบังคับทางปกครองไม่ผ่านกระบวนการทางศาลนั้น เห็นว่า การบังคับทางปกครองเป็นการดำเนินการเพื่อบังคับตามคำสั่งทางปกครองอันเป็นมาตรการสืบเนื่องมาจากการใช้อำนาจตามกฎหมายในการสั่งการเรื่องต่างๆ ที่เรียกว่าคำสั่งทางปกครอง ดังนั้น ในคำถามดังกล่าวมานี้จึงอาจให้คำตอบโดยคำถามกลับว่า ในเรื่องคำสั่งทางปกครอง มิได้ผ่านกระบวนการทางศาลแต่เหตุใดฝ่ายปกครองจึงมีอำนาจในการกระทำการต่างๆ ที่กระทบสิทธิของเอกชนได้(รวมทั้งสิทธิของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเอง) ทั้งนี้การกระทำของฝ่ายปกครองย่อมถูกตรวจสอบได้โดยองค์กรตุลาการหรือศาล ตามหลักการใช้อำนาจอธิปไตยนั่นเอง เมื่อการบังคับทางปกครองเป็นมาตรการส่วนหนึ่งของฝ่ายปกครองที่บังคับเพื่อให้คำสั่งทางปกครองบรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายกำหนด โดยหลักก็ย่อมอยู่ในการควบคุมตรวจสอบขององค์กรตุลาการหรือศาลได้เช่นเดียวกัน[71]

---

[71] ชำนาญ จันทร์เรือง (นักวิชาการอิสระ). *ข้อสงสัยในมาตรการบังคับทางปกครอง*. 2 พฤศจิกายน 2567. สืบค้นจาก http://www.public-law.net/publaw/view.aspx?id=858

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ์ ให้คำอธิบายไว้ว่า นิติกรรมทางปกครอง คือ สิ่งที่ฝ่ายปกครองกระทำการไปแล้วก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับฝ่ายปกครองภายในขอบเขตของกฎหมายมหาชน มีการแสดงเจตนาคล้ายกับกฎหมายแพ่ง โดยมีองค์กรตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง และวิธีการเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายส่วนคำว่า “คำสั่งในทางปกครอง ”มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า “คำสั่งทางปกครอง” ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

องค์ประกอบเบื้องต้นของนิติกรรมทางปกครอง

1) คำสั่ง คำวินิจฉัย รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ของฝ่ายปกครองนั้นเอง นิติกรรมทางปกครองจึงไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือ หรือลายลักษณ์อักษร อาจจะเป็นวาจาหรือท่าทางก็ได้ เช่น ตำรวจจราจรโบกรถก็เป็นคำสั่งที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หากฝ่าฝืนก็เป็นการขัดคำสั่งของเจ้าหน้าที่ซึ่งจะต้องได้รับโทษทางปกครองหรือทางอาญา

2) เจ้าหน้าที่ที่จะออกคำสั่งต้องมีอำนาจในทางปกครองที่จะออกคำสั่งนั้น ๆ ถ้าไม่มีอำนาจก็ไม่ใช่คำสั่งในทางปกครอง รวมถึงกรณีที่รัฐมอบหมายให้องค์กรเอกชนทำแทน เช่น สภาวิชาชีพ ซึ่งกรณีเช่นนี้ถือว่าเป็นองค์กรของฝ่ายปกครองด้วย

3) ในคำสั่ง การอนุมัติการวินิจฉัย จะต้องมีเนื้อหาสาระให้ผู้รับคำสั่งกระทำการหรือละเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ถ้าผู้รับคำสั่งไม่ว่าให้ทำอะไร ก็ไม่เป็นนิติกรรมทางปกครอง ดังนั้นคำสั่งต้องมีกฎเกณฑ์ ข้อกำหนด เนื้อหาที่ให้ผู้รับคำสั่งทราบว่า เมื่อได้รับคำสั่งเช่นนี้แล้ว จะต้องปฏิบัติอย่างไร หรือมีสิทธิอะไรบ้าง หากไม่มีกฎเกณฑ์ที่จะเป็นนิติกรรมทางปกครองก็จะเป็นเพียง “การปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในทางปกครอง ” มิใช่นิติกรรมทางปกครอง ทั้งนี้กฎเกณฑ์จะต้องมีลักษณะเป็นการเจาะจง เป็นรูปธรรมว่าจะต้องกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด และต้องเจาะจงถึงตัวผู้ปฏิบัติด้วยไม่ว่าจะเป็นบุคคลเดียวกลุ่มบุคคล บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้

4) นิติกรรมทางปกครองต้องมีลักษณะเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวที่ออกโดยรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้น สถานะระหว่างผู้ออกคำสั่งกับผู้รับคำสั่งจึงไม่เท่าเทียมกัน

5) การสั่งการต้องมีลักษณะของการใช้อำนาจปกครอง ถ้าไม่มีการใช้อำนาจทางปกครองก็ไม่ใช่นิติกรรมทางปกครอง เช่น การที่ส่วนราชการทำสัญญาในทางแพ่งกับเอกชน ไม่ใช่การใช้อำนาจปกครอง

6) ต้องมีลักษณะไปกระทบสิทธิหรือหน้าที่ของประชาชน อาจเป็นการให้สิทธิขึ้นมาใหม่ เปลี่ยนแปลงระงับหรือยกเลิกสิทธิถ้าไม่กระทบก็ไม่เป็นนิติกรรมทางปกครอง เช่น การที่เรามีสัญชาติไทยอยู่แล้ว ต่อมาทางราชการมีคำสั่งให้สัญชาติไทยเราอีก ดังนี้ไม่มีการกระทบสิทธิเลยจึงไม่เป็นนิติกรรมทางปกครอง[72]

---

[72] กมลชัย รัตนสกาววงศ์. *กฎหมายปกครอง*. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพ .สำนักพิมพ์วิญญูชน. 2546. หน้า 36-40

1.4.2. หลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ในการศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครองนั้น ผู้ศึกษาจะได้กล่าวถึงหลักองค์กรเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการบังคับทางปกครอง ประเภทของการบังคับทางปกครองหลักมาตรการและกระบวนการของการบังคับทางปกครอง ดังนี้

1. องค์กรเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการบังคับทางปกครอง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้บัญญัติเกี่ยวกับองค์กรเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการบังคับทางปกครองไว้ตามมาตรา 63/2 วรรคหนึ่งและวรรคสองความว่า “เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองมีอำนาจที่จะพิจารณาให้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของตนได้ตามบทบัญญัติในหมวดนี้ เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อนโดยเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งนั้นเอง ผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์หรือผู้มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกต้องของคำสั่งทางปกครองดังกล่าว”

และวรรคสอง เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งจะมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่อื่นเป็นผู้ดำเนินการก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง

ให้เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของคำสั่งทางปกครอง โดยกระทบกระเทือนผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองน้อยที่สุด

ดังนั้น ผู้ที่มีอำนาจดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองนั้นเอง หรือจะมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่อื่นเป็นผู้ดำเนินการใช้มาตรการบังคับก็ได้ โดยหลักเกณฑ์การมอบอำนาจในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งกฎกระทรวงการมอบอำนาจในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ในกรณีที่กฎหมายใดไม่ได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้โดยเฉพาะ การมอบอำนาจในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองสำหรับคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

(1) การมอบอำนาจในราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองอาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้พิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้

(ก) นายกรัฐมนตรีอาจมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด

(ข) รัฐมนตรีว่ากากระทรวงอาจมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ปลัดกระทรวง อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าอธิบดี หรือผู้ว่าราชการจังหวัด

(ค) รัฐมนตรีว่าการทบวงอาจมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าอธิบดี หรือผู้ว่าราชการจังหวัด

(ง) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอาจมอบอำนาจให้รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือผู้ว่าราชการจังหวัด

(จ) ปลัดกระทรวงอาจมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวง ผู้ช่วยปลัดกระทรวง หรือผู้ว่าราชการจังหวัด

(ฉ) ปลัดทบวงอาจมอบอำนาจให้รองปลัดทบวง ผู้ช่วยปลัดทบวง หรือผู้ว่าราชการจังหวัด

(ช) อธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าอาจมอบอำนาจให้รองอธิบดี ผู้ช่วยอธิบดี หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดีหรือผู้ช่วยอธิบดี ผู้อำนวยการกองหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้อำนวยการกอง หรือผู้ว่าราชการจังหวัด

(ซ) ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ

(2) การมอบอำนาจในราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามกฎหมายที่จัดตั้งราชการ ส่วนท้องถิ่นนั้น

(3) การมอบอำนาจในรัฐวิสาหกิจ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่จัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น

(4) การมอบอำนาจในหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานนั้น

(5) การมอบอำนาจในสภาวิชาชีพ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่จัดตั้งสภาวิชาชีพนั้น

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจนั้นให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งตาม (ซ) ต่อไปได้

ข้อ 2 การมอบอำนาจในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองสำหรับคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำหรือละเว้นกระทำ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองเป็นผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อ 1 ให้นำหลักเกณฑ์การมอบอำนาจในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามข้อ 1 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำหรือละเว้นกระทำดำรงตำแหน่งต่ำกว่าผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อ 1 เจ้าหน้าที่ผู้นั้นต้องพิจารณาใช้มาตรการบังคับทาง

ปกครองนั้นเอง หากเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำหรือละเว้นกระทำตามวรรคสองเห็นว่าการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองอาจมีผลกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองเกินสมควร ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นเสนอเรื่องต่อหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อพิจารณามอบหมายให้เจ้าหน้าที่อื่นเป็นผู้พิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองแทนได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 3 การมอบอำนาจตามข้อ 1 และข้อ 2 ให้ทำเป็นหนังสือ

2. ประเภทของการบังคับทางปกครอง

เมื่อพิจารณาในแง่ความมุ่งหมายของคำสั่งทางปกครองที่จะต้องมีการบังคับทางปกครองแล้วอาจแบ่งการบังคับทางปกครองออกเป็น 2 ประเภท คือ การบังคับทางปกครองกรณีคำสั่งทางปกครองกำหนดให้ชำระเงิน และการบังคับทางปกครองกรณีคำสั่งทางปกครอง กำหนดให้กระทำการหรือละเว้นกระทำการซึ่งพิจารณาได้ดังนี้

1) การบังคับทางปกครองกรณีคำสั่งทางปกครองกำหนดให้ชำระเงิน

การบังคับทางปกครองประเภทนี้เป็นการบังคับให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของการออกคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ผู้รับคำสั่งทางปกครองชำระเงินอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ในทางกฎหมายมหาชน เช่น เงินภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่างๆ ค่าบำรุง เงินสมทบ เงินเพิ่ม เบี้ยปรับ ค่าปรับ หรือเงินอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ต้องชำระหรือ กำหนดให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ประชาชนชำระ ดังนั้น การบังคับทางปกครองกรณีเช่นนี้เมื่อประชาชนผู้หนึ่งผู้ใดมีหน้าที่ต้องชำระเงินให้แก่รัฐตามความสัมพันธ์ของกฎหมายมหาชนซึ่งเป็นความสัมพันธ์ ระหว่างรัฐกับประชาชนในฐานะที่ไม่เท่าเทียมกันโดยรัฐมีอำนาจฝ่ายเดียวสั่งการต่อประชาชนไม่ว่าประชาชนจะยินยอมหรือไม่ก็ตามแล้ว แต่ไม่สามารถนำมาตรการบังคับทางปกครองมาใช้บังคับกับความสัมพันธ์ในทางละเมิดหรือทางสัญญาโดยทั่วไปได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้ชดใช้แก่ผู้เสียหายเพื่อการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดต่อหน่วยงานของรัฐ หากเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และหากเจ้าหน้าที่ไม่ชำระหรือชำระไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งแล้ว หน่วยงานของรัฐอาจใช้มาตรการบังคับตามมาตรา 63/7 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้[73]

---

[73] มาตรา 63/7 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน ถ้าถึงกำหนดแล้วไม่มีการชำระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองมีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถ้าไม่มีการ

2) การบังคับทางปกครองกรณีคำสั่งทางปกครอง กำหนดให้กระทำการหรือละเว้นกระทำการ

การบังคับตามคำสั่งทางปกครองประเภทนี้เป็นกรณีที่กฎหมายให้อำนาจฝ่ายปกครองออกคำสั่งทางปกครองโดยมีความมุ่งหมายเป็นการกำหนดภาระหน้าที่ให้ผู้รับคำสั่งทางปกครองกระทำการหรือละเว้นกระทำการบางอย่าง เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายบรรลุผล เช่น คำสั่งให้รื้อถอน ทำลาย ขนย้าย สิ่งที่ติดตั้ง แขวน วาง กอง ในเขตทางหลวงในลักษณะที่เป็นการกีดขวางหรืออาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะ คำสั่งให้รื้อหรือปลดป้ายโฆษณาที่ติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือคำสั่งห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยส่งกลิ่นเหม็นอันเป็นการรบกวนผู้อื่น เป็นต้น

3. มาตรการและกระบวนการของการบังคับทางปกครอง

เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการกำหนดภาระหน้าที่ให้ผู้รับคำสั่งทางปกครองต้องปฏิบัติและได้แจ้งให้ผู้รับคำสั่งทราบแล้ว คำสั่งทางปกครองดังกล่าวย่อมมีผลบังคับต่อผู้รับคำสั่งทางปกครองตั้งแต่เวลาที่ผู้นั้นได้รับแจ้ง เป็นต้นไป หากผู้รับคำสั่งทางปกครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองมีอำนาจพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของตนได้เอง โดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้กำหนดมาตรการและกระบวนการบังคับทางปกครองไว้ตามประเภทของการบังคับทางปกครอง ดังนี้

1) มาตรการและกระบวนการบังคับทางปกครองกรณีคำสั่งทางปกครองกำหนดให้ชำระเงิน

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 63/7 บัญญัติว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน ถ้าถึงกำหนดแล้วไม่มีการชำระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองมีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคำเตือน เจ้าหน้าที่มีอำนาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นและขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วนได้

ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองเพื่อดำเนินการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินต่อไป

ปฏิบัติตามคำเตือน เจ้าหน้าที่มีอำนาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นและขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วนได้

ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองเพื่อดำเนินการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินต่อไป

เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครอง และการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครอง และการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

เห็นได้ว่ากฎหมายบัญญัติมาตรการบังคับทางปกครองกรณีคำสั่งทางปกครองกำหนดให้ชำระเงินไว้ว่า เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นและขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วน ซึ่งข้อพิจารณาดังนี้

กระบวนการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัด และขายทอดตลาด เริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ออกคำสั่งทางปกครองกำหนดให้ผู้รับคำสั่งทางปกครองชำระเงินแล้ว หากผู้รับคำสั่งไม่ชำระเงินเลยหรือชำระไม่ถูกต้องครบถ้วนภายในกำหนดระยะเวลาชำระเงินตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งนั้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องมีหนังสือเตือนให้ผู้รับคำสั่งชำระเงินให้ถูกต้องครบถ้วนภายในกำหนดระยะเวลาพอสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน เมื่อครบกำหนดเวลาตามที่กำหนดไว้ในคำเตือนแล้วยังไม่มีการชำระเงินโดยถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองมีอำนาจใช้มาตรการบังคับได้เองโดยวิธีการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 63/7 กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองและการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง พ.ศ. 2562 ดังนี้

ข้อ 3 ให้ผู้มีอำนาจออกคำสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาซึ่งผ่านการอบรมด้านการบังคับคดีจากกรมบังคับคดีหรือด้านการบังคับทางปกครองตามหลักสูตรที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้ความเห็นชอบ เป็นเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองเพื่อดำเนินการยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ในการดำเนินการยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองสำหรับคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินแต่ละคำสั่ง ผู้ออกคำสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองอาจมอบหมายให้เจ้าพนักงานบังคับทางปกครองหนึ่งคนหรือหลายคนร่วมเป็นเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองก็ได้

ในกรณีที่มีการมอบหมายเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองตามวรรคสองเพียงหนึ่งคน บุคคลดังกล่าวต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ แต่กรณีที่มีการมอบหมายเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองหลายคน ในการดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินต้องมีเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองอย่างน้อยหนึ่งคนสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางนิติศาสตร์

ข้อ 4 ในการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือนายกสภาวิชาชีพ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ออกบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง โดยให้นำแบบบัตรและหลักเกณฑ์ในการออกบัตรตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 5 กรณีที่กฎหมายใดกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองหรือหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้ใช้บังคับตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น เว้นแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าการใช้หลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นจะเกิดผลน้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ เจ้าหน้าที่จะใช้หลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงนี้แทนก็ได้

ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่า ผู้ที่มีอำนาจในการสั่งยึด หรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของผู้ทำคำสั่งทางปกครองนั้นเอง ส่วนผู้มีหน้าที่ในการปฏิบัติการยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาด ทรัพย์สินตามคำสั่งของผู้มีอำนาจออกคำสั่งตามกฎกระทรวง ดังกล่าว ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้มีอำนาจออกคำสั่งซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวงเป็นเป็นเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ซึ่งจะมีผลทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินเป็นเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย โดยหากผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวย่อมจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และในการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายนั้น เจ้าหน้าที่จะได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์รวมทั้งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539[74]

2) มาตรการและกระบวนการบังคับทางปกครองกรณีคำสั่งทางปกครองกำหนดให้กระทำการหรือละเว้นกระทำการ

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้กำหนดมาตรการบังคับทางปกครองในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำการหรือละเว้นกระทำการไว้ 2 วิธี[75] ดังนี้

(1) การเข้าดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

---

[74] คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินตาม มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539 (เรื่องเสร็จที่ 94-95/2549).

[75] มาตรา 63/21 คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำหรือละเว้นกระทำ ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(1) เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทน โดยผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มรายวันในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัด

(2) ให้มีการชำระค่าปรับบังคับการตามจานวนที่สมควรแก่เหตุแต่ต้องไม่เกินห้าหมื่นบาทต่อวันเจ้าหน้าที่ระดับใดมีอำนาจกำหนดค่าปรับบังคับการจำนวนเท่าใด สำหรับในกรณีใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรการเข้าดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนี้เป็นมาตรการบังคับที่ใช้ได้แต่เฉพาะกับคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับทางปกครองกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันมิใช่การกระทำที่จะต้องทำเองเฉพาะตัว หรือโดยสภาพไม่สามารถจะเข้าดำเนินการแทนได้ เช่น คำสั่งให้ละเว้นกระทำการต่างๆ คำสั่งให้ส่งมอบทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งในการเข้าดำเนินการแทนนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะเข้าดำเนินการด้วยตนเองหรือจะมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนก็ได้ และไม่ว่าจะเป็นการเข้าดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่เองหรือโดยเอกชนที่ได้รับ มอบหมายจากเจ้าหน้าที่ก็ตาม ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแทนนั้น กฎหมายหลายฉบับแต่เดิมจะบัญญัติเพียงว่าในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องเข้าดำเนินการเองเพื่อให้เกิดผลตามคำสั่งทางปกครองนั้น ผู้ที่ฝ่าฝืนไม่กระทำตามคำสั่งจะต้องออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ต้องจ่ายไปซึ่งแต่เดิมก็คิดว่าเพียงพอเพราะเจ้าหน้าที่เข้ากระทำการได้แต่ในความเป็นจริงกลับไม่เกิดผลเพราะผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองซึ่งมีหน้าที่จะต้องกระทำการจะเสียค่าใช้จ่ายเท่าต้นทุนซึ่งประหยัดกว่าการที่ตนจะต้องดำเนินการเอง รวมทั้งไม่ต้องสูญเสียดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ตนควรจะได้เนื่องจากการนำเงินออกมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ หรือหากไม่มีเงินต้องไปกู้เงินมาดำเนินการก็จะต้องเสียดอกเบี้ยแพงขึ้นอีก การรอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการและจ่ายเงินต้นทุนกลับเป็นการสบายกว่า ซึ่งผลจากการนี้จึงไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนผู้เสียภาษีทั่วไป ดังนั้น เพื่อให้คำสั่งทางปกครองเกิดผลบังคับได้จริง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2533 มาตรา 63/21 จึงกำหนดให้ผู้ที่อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองนอกจากจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแล้วยังต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่อีกด้วย

(2) การกำหนดค่าปรับทางปกครอง

มาตรการปรับทางปกครองเป็นมาตรการบังคับที่นำมาใช้ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งกระทำการที่ต้องทำเองเฉพาะตัวหรือให้ละเว้นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งโดยสภาพไม่สามารถจะให้ผู้อื่นทำแทนได้หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีความประสงค์ให้ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองดำเนินการเองไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม เช่น เจ้าหน้าที่มีภาระงานราชการมากยังไม่อาจดำเนินการเรื่องนั้นได้ในขณะนั้น การดำเนินการเองอาจจะได้ไม่คุ้มเสียเมื่อเทียบกับประโยชน์ของส่วนรวม เป็นต้น[76] ซึ่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 63/21 (2) ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้บัญญัติให้อำนาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำหนดค่าปรับทางปกครองได้ตามจำนวนที่สมควรแก่เหตุ แต่ต้องไม่เกินห้าหมื่นบาทต่อวัน

---

[76] กมลชัย รัตนสกาววงศ์. *กฎหมายปกครอง*. หน้า 95.

อนึ่ง ค่าปรับทางปกครองมีวัตถุประสงค์แตกต่างจากค่าปรับทางอาญาในข้อที่ว่า ค่าปรับทางปกครองไม่ได้กำหนดขึ้นเพื่อลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองซึ่งไม่ถือเป็นความชั่วร้ายอันจะต้องรับผิดทางอาญา แต่กำหนดขึ้นเพื่อบังคับให้เกิดการปฏิบัติตาม คำสั่งทางปกครอง และในแง่นี้การกำหนดค่าปรับทางปกครองจึงมิใช่โทษปรับทางปกครอง ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายปกครอง นอกจากนี้การกำหนดค่าปรับทางปกครอง ยังเป็นผลจากการกระทำในอนาคตโดยจะมีการเตือนก่อนว่าให้กระทำการใดภายในกำหนด ไม่เช่นนั้นจะถูกปรับเป็นจำนวนเท่าใด โดยผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งจะต้องชำระค่าปรับเมื่อได้รับแจ้งให้ชำระค่าปรับเป็นรายวันจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครอง ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่แตกต่างจากการปรับทางอาญาและโทษปรับทางปกครองที่คำนึงถึงพฤติกรรมในอดีตเป็นหลักว่า การฝ่าฝืนที่เกิดขึ้นแล้วนั้น ควรต้องถูกปรับเท่าใดเพื่อมิให้เป็นตัวอย่างในครั้งต่อๆ ไป

อย่างไรก็ตาม คำสั่งของเจ้าหน้าที่ให้ชำระเงินค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มอันเกิดจากการเข้าดำเนินการแทน รวมทั้งคำสั่งกำหนดจำนวนเงินค่าปรับทางปกครองดังกล่าวนั้นถือเป็นคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน ซึ่งหากผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ก็มีอำนาจใช้มาตรการบังคับโดยวิธีการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินได้ โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจกำหนดจำนวนค่าปรับทางปกครองจะต้องดำเนินการบังคับให้มีการชำระค่าปรับทางปกครองทุกสิบห้าวันด้วย[77]

สำหรับกระบวนการบังคับทางปกครองในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งกระทำการหรือละเว้นกระทำการนั้น เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ตามมาตรา 63/24 [78]แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

4 การอุทธรณ์คำสั่งบังคับทางปกครอง

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองมีผลทำให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับผู้ที่อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองได้ หากผู้ถูกดำเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองเห็นว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินการบังคับทางปกครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เช่นใช้มาตรการบังคับทางปกครองไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือใช้เกินสมควรแก่เหตุ ก็อาจอุทธรณ์การบังคับทางปกครองนั้นได้ ดังนี้

1) คำสั่งบังคับทางปกครองที่อาจอุทธรณ์ได้

---

[77] ข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539.

[78] มาตรา 63/24 ในกรณีไม่มีการชำระค่าปรับบังคับการ ค่าใช้จ่าย หรือเงินเพิ่มรายวันโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการบังคับทางปกครองตามส่วนที่ 2 ต่อไป

คำสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์ได้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 63/5[79]

จากบทบัญญัติดังกล่าวมีข้อที่ต้องพิจารณาว่าคำสั่งต่างๆ ในกระบวนการบังคับทางปกครองคำสั่งใด มีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์ได้ ซึ่งตามหลักกฎหมายในเรื่องการอุทธรณ์โต้แย้งการบังคับทางปกครองในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนั้น คำสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์โต้แย้งได้ในกรณีการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน ได้แก่ คำสั่งแจ้งการยึดหรืออายัดทรัพย์ของเจ้าหน้าที่บังคับการ ส่วนคำสั่งเตือน (Mahnung) ให้ผู้ที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งทางปกครองกระทำการชำระเงินไม่ใช่คำสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์โต้แย้งได้ เนื่องจากเป็นเพียงการเตือนว่าจะดำเนินการบังคับทางปกครองตามที่ได้มีคำสั่งแจ้งเพื่อให้ชำระเงินไปแล้วเท่านั้น ไม่ได้เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่แต่อย่างใด และคำสั่งบังคับการก็ไม่ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองแต่เป็นเพียงมาตรการภายในฝ่ายปกครองที่หน่วยงานที่มีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระเงินหรือหน่วยงานที่ออกคำสั่งทางปกครองที่เป็นฐานแห่งการบังคับแจ้งไปยังหน่วยงานที่ทำหน้าที่บังคับการให้ดำเนินการบังคับตามคำสั่งเท่านั้น สำหรับกรณีการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำการหรือละเว้นกระทำการนั้น คำสั่งเตือนว่าจะใช้วิธีการบังคับอย่างใดอย่างหนึ่ง และคำสั่งแจ้งยืนยันและกำหนดวิธีการบังคับ ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองที่ผู้ที่จะถูกบังคับสามารถอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองหรือฟ้องคดีโต้แย้งคำสั่งทางปกครองได้ ส่วนการดำเนินการบังคับทางปกครอง ไม่ว่าจะเป็นการยึด อายัด และการขายทอดตลาด หรือการกระทำการแทน การกำหนดค่าปรับบังคับการ หรือการบังคับโดยตรงต่างก็เป็นการกระทำที่มีลักษณะเป็นปฏิบัติการทางปกครองมิใช่คำสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์โต้แย้งได้ ซึ่งผู้ที่จะถูกบังคับทางปกครองอาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการดำเนินการบังคับทางปกครองนั้นได้[80]

เมื่อพิจารณาคำสั่งในกระบวนการบังคับทางปกครองของไทยแล้วอาจกล่าวได้ว่าคำสั่งบังคับทางปกครองที่อาจอุทธรณ์ได้ หมายถึง คำสั่งในกระบวนการบังคับทางปกครอง ที่โดยตัวของมันเองก็มีลักษณะเป็น “คำสั่งทางปกครอง” กล่าวคือ

---

[79] มาตรา 63/5 บัญญัติว่าในกรณีที่บทบัญญัติในหมวดนี้หรือกฎหมายอื่นมิได้กำหนดเป็นอย่างอื่น ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองอาจอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองนั้นได้

การอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกับการอุทธรณ์ คำสั่งทางปกครองตามส่วนที่ 5 การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ในหมวด 2 คำสั่งทางปกครอง

[80] วรเจตน์ ภาคีรัตน์. รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมัน เสนอสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 2548. หน้า 104.

(1) กรณีการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินได้แก่ คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ที่อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง แต่คำสั่งเตือนให้ชำระเงินภายในกำหนด ไม่ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครอง

(2) กรณีการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำการหรือละเว้นกระทำการได้แก่ คำสั่งเตือนเป็นหนังสือว่าจะดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นเข้าดำเนินการแทน หรือกำหนดค่าปรับทางปกครอง และคำสั่งแจ้งการบังคับของเจ้าหน้าที่บังคับทางปกครองแก่ผู้ที่อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองว่าจะดำเนินการบังคับทางปกครองตามมาตรการที่กำหนดไว้ในคำสั่งเตือนนั้นโดยวิธีการใด

สำหรับการดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามมาตรการบังคับที่กำหนดไว้ในคำเตือนนั้นไม่ถือว่าเป็น “คำสั่งทางปกครอง” จึงไม่สามารถอุทธรณ์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง เนื่องจากมิได้เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ที่มีผลกระทบสิทธิหรือหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองขึ้นใหม่และเป็นเพียง “ปฏิบัติการทางปกครอง” หรือเป็นการใช้กำลังทางกายภาพของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเพื่อดำเนินการบังคับตามมาตรการบังคับที่กำหนดไว้ในคำเตือนเท่านั้น เช่นเดียวกับการบังคับทางปกครองโดยทันที ซึ่งเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ใช้กำลังทางกายภาพเข้าดำเนินการบังคับในทันทีทันใดโดยไม่มีการออกคำสั่งทางปกครองให้กระทำการ หรือละเว้นกระทำการมาก่อน ซึ่งผู้ที่ถูกบังคับสามารถอุทธรณ์โต้แย้งการดำเนินการบังคับทางปกครองดังกล่าวได้โดยการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

2) การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง

มาตรา 63/5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติว่า ในกรณีที่บทบัญญัติในหมวดนี้หรือกฎหมายอื่นมิได้กำหนดเป็นอย่างอื่น ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองอาจอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองนั้นได้ การอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกับการอุทธรณ์ คำสั่งทางปกครองตามส่วนที่ 5 การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ในหมวด 2 คำสั่งทางปกครอง

จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า กฎหมายได้กำหนดให้ผู้ถูกดำเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองอาจอุทธรณ์การบังคับทางปกครองนั้นได้โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการของการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง การกระทำที่อาจอุทธรณ์ได้จึงต้องมีลักษณะเป็น “คำสั่งทางปกครอง” ดังนั้น การอุทธรณ์การบังคับทางปกครองจึงหมายถึง การอุทธรณ์คำสั่งบังคับทางปกครอง ซึ่งได้แก่ คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ที่อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองในกรณีการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินและคำสั่งเตือนเป็นหนังสือว่าจะดำเนินการใช้

มาตรการบังคับทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นเข้าดำเนินการแทน หรือกำหนดค่าปรับทางปกครอง รวมทั้งคำสั่งแจ้งการบังคับของเจ้าหน้าที่บังคับทางปกครองแก่ผู้ที่อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองว่าจะดำเนินการบังคับทางปกครองตามมาตรการที่กำหนดไว้ในคำสั่งเตือนนั้นโดยวิธีการใดในกรณีการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำการหรือละเว้นกระทำการโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการของการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองไว้ใน หมวดที่ 2 คำสั่งทางปกครอง ส่วนที่ 5 การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ตั้งแต่มาตรา 44 ถึง มาตรา 48 ซึ่งมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ ดังนี้

1) คำสั่งที่อาจอุทธรณ์ได้

คำสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์ได้จะต้องไม่ใช่คำสั่งที่ออกโดยรัฐมนตรีซึ่งถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่สูงสุดในกระทรวงนั้นๆ แล้วจึงไม่อาจอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในฐานะที่สูงกว่าผู้ออกคำสั่งทางปกครองได้ และไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะซึ่งหากมีกฎหมายเฉพาะกำหนดขั้นตอนการอุทธรณ์ไว้แล้ว การอุทธรณ์ก็ย่อมเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44 วรรคหนึ่ง

2) ผู้ที่ใช้สิทธิอุทธรณ์จะต้องเป็น “คู่กรณี”

คู่กรณี หมายถึง ผู้ยื่นคำขอหรือผู้คัดค้านคำขอ ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง และผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผู้นั้นถูกกระทบกระเทือนจากผลของคำสั่งทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5 นอกจากนี้บุคคลภายนอกที่สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนจากผลของคำสั่งทางปกครองซึ่งมิได้เข้ามาในกระบวนพิจารณาก่อนออกคำสั่งทางปกครองก็อาจใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ เนื่องจากกระบวนพิจารณาทางปกครองยังไม่ถึงที่สุด ยังมีการเปิดโอกาสให้คู่กรณีโต้แย้งการอุทธรณ์ได้ กระบวนการพิจารณาทางปกครองจึงยังดำเนินอยู่ต่อไป บุคคลภายนอกดังกล่าวจึงอาจเข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองในชั้นนี้ได้

3) เงื่อนไขของคำอุทธรณ์

คำอุทธรณ์ต้องเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44 วรรคสอง การโต้แย้งเพียงแต่ว่าคำสั่งทางปกครองนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยปราศจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่อ้างอิงย่อมไม่อาจทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสามารถตรวจสอบ ทบทวนคำสั่งทางปกครองนั้นได้อย่างถูกต้อง

4) ระยะเวลาอุทธรณ์

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งทางปกครองมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44 วรรคหนึ่ง

5) เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาอุทธรณ์

ระบบการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เป็นระบบการพิจารณาสองชั้น กล่าวคือ มาตรา 44 วรรคหนึ่ง กำหนดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งทางปกครองอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง และมาตรา 45 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองจะต้องพิจารณาคำอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ในกรณีที่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงคำสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนได้ แต่ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ก็ให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์โดยผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์จะต้องพิจารณาคำอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว และให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว

โดยเจ้าหน้าที่ผู้ใดจะเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์นั้น เป็นไปตามข้อ 2 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้ คำสั่งทางปกครองไม่รวมถึง

(1) คำสั่งทางปกครองอันเป็นการวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ได้ดำเนินการตามข้อ 6

(2) คำสั่งทางปกครองอันเป็นการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามขั้นตอนที่มีกฎหมายกำหนดไว้

ข้อ 2 การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ ให้เป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ในกรณีที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของส่วนราชการประจำจังหวัดหรือส่วนราชการประจำอำเภอของ กระทรวง ทบวง กรม เดียวกัน

(2) เลขานุการรัฐมนตรี เลขานุการกรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือเทียบเท่าหัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำเขต แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของส่วนราชการนั้น

(3) อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองเป็นเลขานุการกรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือส่วนราชการตามมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำเขตหรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมซึ่งดำรงตำแหน่งสูงกว่านั้น

(4) ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองเป็นผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่า

(5) นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง

(6) ประธานวุฒิสภา ในกรณีที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองเป็นผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการวุฒิสภา

(7) ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในกรณีที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองเป็นผู้ดำรงตำแหน่งเป็นการเฉพาะเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

(8) ผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองเป็นหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการของจังหวัด เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการของอำเภอ หรือเจ้าหน้าที่ของสภาตำบล เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้แล้วใน (1) หรือ (3)

(9) ผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

(10) ผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองเป็นผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะผู้บริหารท้องถิ่น

(11) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในกรณีที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือในฐานะราชการในส่วนภูมิภาค

(12) ผู้แทนของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(13) เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจสั่งการหรือมอบหมายให้เอกชนปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองเป็นเอกชนซึ่งได้รับคำสั่งหรือได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ดังกล่าว

(14) ผู้บังคับบัญชา ผู้กำกับดูแล หรือผู้ควบคุมชั้นเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง แล้วแต่กรณีในกรณีที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่อื่นนอกจากที่กำหนดไว้ข้างต้น

(15) เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองนั้นเอง ในกรณีที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองเป็นผู้ซึ่งไม่มีผู้บังคับบัญชา ผู้กำกับดูแล หรือผู้ควบคุม

6) ขอบเขตของการทบทวนคำสั่งทางปกครอง

เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองและผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์มีอำนาจพิจารณาทบทวนคำสั่งทางปกครองได้ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และความเหมาะสมของการทำคำสั่งทางปกครอง รวมทั้งอาจมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งทางปกครองเดิมหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งนั้นไป ในทางใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มภาระหรือลดภาระหรือใช้ดุลพินิจแทนในเรื่องความเหมาะสมของการทำคำสั่งทางปกครองหรือมีข้อกำหนดเป็นเงื่อนไขอย่างไรก็ได้ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 46[81]

7) ผลของการอุทธรณ์

การอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทางปกครองก็ไม่มีผลเป็นการทุเลาการบังคับ เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลาการบังคับโดยผู้มีอำนาจสั่งให้มีการทุเลาการบังคับ ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งนั้นเอง ผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์หรือผู้มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกต้องของคำสั่งทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44 วรรคท้าย บัญญัติความว่าการอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลาการบังคับตามมาตรา 63/2 วรรคหนึ่ง[82]

1.4.3. การบังคับทางปกครองกรณีนายจ้างค้างชำระเงินสมทบตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

สำนักงานประกันสังคมมีภารกิจในการดูแลหรือบริหารจัดการทั้งกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เมื่อนายจ้างไม่ชำระหนี้เงินสมทบสำนักงานประกันสังคมจึงต้องมีหน้าที่ในการติดตามเงินสมทบค้างชำระดังกล่าวจากนายจ้างเพื่อ

---

[81] มาตรา 46 ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาทบทวนคำสั่งทางปกครองได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทำคำสั่งทางปกครอง และอาจมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งทางปกครองเดิมหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งนั้นไปในทางใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มภาระหรือลดภาระหรือใช้ดุลพินิจแทนในเรื่องความเหมาะสมของการทำคำสั่งทางปกครองหรือมีข้อกำหนดเป็นเงื่อนไขอย่างไรก็ได้

[82] มาตรา 63/21 บัญญัติความว่า เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองมีอำนาจที่จะพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของตนได้ตามบทบัญญัติในหมวดนี้ เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อนโดยเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งนั้นเอง ผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ หรือผู้มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกต้องของคำสั่งทางปกครองดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งจะมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่อื่นเป็นผู้ดำเนินการก็ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

ให้เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของคำสั่งทางปกครอง โดยกระทบกระเทือนผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองน้อยที่สุด

นำเข้ามาเป็นทุนในกองทุนเพื่อนำไปจ่ายเป็นประโยชน์ทดแทนให้แก่สมาชิกของกองทุนต่อไป ปัญหาของการดำเนินการคือการติดตามเร่งรัดหนี้สินเงินสมทบกองทุนประกันสังคมหากไม่ดำเนินการจะกระทบต่อเสถียรภาพของกองทุนได้ จึงได้กำหนดมาตรการเร่งรัด ให้นายจ้างชำระเงินสมทบคือการกำหนดให้นายจ้างต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนหากไม่นำส่งเงินสมทบภายในระยะเวลาที่พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533[83] และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แม้ว่าพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 จะได้กำหนดมาตรการให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ในการติดตามเร่งรัดให้นายจ้างชำระ เงินสมทบและเงินเพิ่มให้ครบถ้วนถูกต้อง ตั้งแต่การติดตามทวงถามด้วยวาจาทางโทรศัพท์ การมีหนังสือ แจ้งเตือนให้นายจ้างทราบและนำส่งเงินสมทบและเงินเพิ่มที่ค้างชำระตลอดจนการใช้อำนาจหน้าที่ของ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เข้าไปตรวจสอบหรือสอบถามข้อเท็จจริงจนกระทั่งการออกคำสั่ง ให้นายจ้างหรือบุคคลผู้เกี่ยวข้องไปพบเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงเอกสารหลักฐานซึ่งนำไปสู่การติดตามเร่งรัดหนี้ให้มีการชำระให้ครบถ้วนถูกต้อง แต่ก็ยังคงมีนายจ้างไม่นำส่งเงินสมทบหรือนำส่งเงินสมทบไม่ครบจำนวนมาก

มาตรการที่สำคัญอันหนึ่ง คือการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งกำหนดให้เลขาธิการมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของนายจ้างซึ่งไม่นำส่งเงินสมทบและเงินเพิ่มหรือนำส่งแต่ไม่ครบจำนวน ทั้งนี้ เพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้ได้รับเงินที่ค้างชำระ การมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดข้างต้นจะกระทำได้ต่อเมื่อได้ส่งคำเตือนเป็นหนังสือให้นายจ้างนำเงินสมทบ และเงินเพิ่มที่ค้างมาชำระภายในกำหนดไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น และนายจ้างยังไม่ชำระภายในกำหนดดังกล่าว นายจ้างค้างชำระเงินสมทบและเงินเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ประกอบกับ นายจ้างบางรายหยุดประกอบกิจการและย้ายที่อยู่ไปหรือย้ายสถานประกอบการไปโดยไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงเรื่องสถานที่ตั้งให้สำนักงานประกันสังคม จังหวัด/เขตพื้นที่ทราบทำให้ไม่อาจติดตามได้ทันท่วงที

ในการดำเนินการยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ก่อนการดำเนินการต้องตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของนายจ้าง การตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนเสนอความเห็นให้เลขาธิการ/ผู้ว่าราชการจังหวัด มีคำสั่งยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินว่าไม่มีทางเร่งรัดหนี้จากนายจ้างได้ด้วยประการใด ๆ บางครั้งนายจ้างมีสิทธิเรียกร้องที่จะเรียกเอาค่าตอบแทนหรือสิทธิ

---

[83] มาตรา 49 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 บัญญัติว่า นายจ้างซึ่งไม่นำส่งเงินสมทบในส่วนของตนหรือในส่วนของผู้ประกันตน หรือส่งไม่ครบจำนวนภายในเวลาที่กำหนดตามมาตรา ๔๗ ต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจำนวนเงินสมทบที่นายจ้างยังมิได้นำส่งหรือของจำนวนเงินสมทบที่ยังขาดอยู่นับแต่วันถัดจากวันที่ต้องนำส่งเงินสมทบ ทั้งนี้ เงินเพิ่มที่คำนวณได้ต้องไม่เกินจำนวนเงินสมทบที่นายจ้างต้องจ่าย.

ประโยชน์ใดๆ อันเป็นตัวเงินตามสัญญานั้น ๆ เช่น สัญญาก่อสร้างถนนหรือปลูกสร้าง อาคารโรงเรือน สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย หรือการที่นายจ้างมีบัญชีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ที่สามารถที่จะดำเนินการอายัดสิทธิเรียกร้องเพื่อนำเงินฝากดังกล่าวไปชำระหนี้เงินสมทบและเงินเพิ่มได้ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาเสนอความเห็นต่อเลขาธิการ/ผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะพิจารณามีคำสั่งเป็นกรณีๆ ไป เพื่อนำไปสู่การดำเนินการให้เกิดผลดีต่อการรักษาเสถียรภาพของกองทุนทั้งสอง แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงความลูกต้องเหมาะสมเกิดความเป็นธรรมต่อนายจ้าง

โดยกระบวนการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของนายจ้างซึ่งไม่นำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินเพิ่มตามกฎหมาย เลขาธิการโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ประกอบกับระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2548 ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการไว้ โดยสำนักงานประกันสังคมส่วนกลางเป็นอำนาจของเลขาธิการที่จะมีหนังสือเตือน และออกคำสั่งยึด และอนุมัติให้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน แต่ในส่วนภูมิภาคเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้มีคำสั่งที่ 642/2556 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 มอบอำนาจดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดมีอำนาจดำเนินการดังกล่าวแทนเลขาธิการเฉพาะ ในเขตท้องที่จังหวัดนั้น ๆ โดยมีกระบวนการขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้[84]

1. การตรวจสอบข้อเท็จจริง

การสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้ความแน่ชัดว่า นายจ้างค้างชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินเพิ่มตามกฎหมายอย่างไร เพียงใด มีกระบวนการติดตามทวงถามเร่งรัดหนี้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเร่งรัดหนี้เงินสมทบของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัด ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ อย่างไร

2 การตรวจสอบทรัพย์สินของนายจ้าง

การตรวจสอบทรัพย์สินเบื้องต้นในสถานประกอบการของนายจ้าง ก่อนอื่นให้ตรวจดูว่ามีทรัพย์สินอะไรอยู่ในบริเวณสถานประกอบการอย่างไรหรือไม่ โดยการสังเกตค้นหาหรือสอบถามจากลูกจ้างหรือผู้อยู่อาศัยในที่นั้นและต้องพิจารณาว่าทรัพย์สินนั้นเป็นของนายจ้างโดยแท้จริง ซึ่งต้องทำด้วยความรอบคอบ รัดกุม บางครั้งอาจต้องใช้เทคนิคในการเจรจาสอบถามจากผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้น โดยให้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งสอบถามและบันทึก ข้อเท็จจริงอีกคนตรวจดูแล้วจดรายการทรัพย์สินไว้โดยไม่ให้นายจ้างทราบให้สอบราคาทรัพย์สินที่ตรวจพบว่ามีราคาประมาณเท่าไร สภาพความเก่าใหม่ ใช้งานได้หรือไม่ โดยอาจสอบถามจากแหล่งซื้อ ขายของทรัพย์ชนิดนั้นและราคาตาม

---

[84] กองกฎหมาย สำนักงานประกันสังคม. การยึด อายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน การดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้คดีล้มละลาย หน้า 323-338

ท้องตลาด หรืออาจมีหนังสือขอความร่วมมือสอบถามไปยังหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบทรัพย์สินของนายจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาถึงจำนวน เงินสมทบและเงินเพิ่มที่นายจ้างติดค้างให้สอดคล้องกับประมาณราคาทรัพย์สินของนายจ้างที่จะยึดว่า หากนำออกขายทอดตลาดและหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้วยังคงมีเงินเหลือพอชำระหนี้เงินสมทบและเงินเพิ่มที่ค้างได้หรือไม่ หากพบทรัพย์หลายอย่างต้องพิจารณาว่าทรัพย์อันไหนมีราคาคุ้มกับหนี้ที่ค้างชำระและขายทอดตลาดหรือไม่ มีปัญหาในการขนย้ายหรือฝากทรัพย์หรือไม่ สิ่งที่สำคัญที่ต้องพิจารณาถึงอีกประการหนึ่งคือ พิจารณาเลือกทรัพย์สินที่ยึดและนำออกขายทอดตลาดได้ง่าย ไม่มีภาระผูกพันต่าง ๆ นอกจากนี้กรณีมีสิทธิเรียกร้องของนายจ้างที่มีต่อบุคคลภายนอกให้ชำระหนี้เช่น สิทธิเรียกร้องในสัญญาจ้าง ก่อสร้าง จ้างรักษาความปลอดภัย หรือบัญชีเงินฝากในธนาคารของนายจ้างก็จะใช้วิธีการอายัดซึ่งเป็นการสะดวกและได้ผลดี หรือจะใช้ทั้งการยึด หรืออายัดพร้อมกันก็ได้ถ้าได้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วยังได้เงินมาไม่เพียงพอแก่การชำระหนี้

การตรวจสอบทรัพย์สินทางทะเบียนเป็นกรณีซึ่งกฎหมายได้กำหนดให้เจ้าของทรัพย์ มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ เช่น ที่ดิน อาคารโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่อาศัย สำหรับสังหาริมทรัพย์ประเภทที่กฎหมายกำหนดให้มีการจดทะเบียนแสดงกรรมสิทธิ์ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ พาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ เครื่องจักร ที่จดทะเบียนได้นั้น จะมีหนังสือแจ้งขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แจ้งผล การตรวจสอบพร้อมขอสำเนาหลักฐานทางทะเบียนด้วย

มีข้อสังเกตว่า ทรัพย์สินบางประเภทที่มีหลักฐานทางทะเบียนของทางราชการได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์เป็นสังหาริมทรัพย์ที่มีทะเบียนเพียงเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าในขณะจดทะเบียนนั้นใครเป็น ผู้ครอบครอง หรือใครเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ อาจมีการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่กันโดยการส่งมอบซึ่งถือว่าสมบูรณ์แล้ว ดังนั้น หลักฐานที่ปรากฏทางทะเบียนจึงอาจไม่ใช่หลักฐานที่แสดงกรรมสิทธิ์ในรถยนต์เสมอไป ฉะนั้น ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะดำเนินการยึดว่ายังมีตัวทรัพย์อยู่ในขณะที่จะทำการยึดจริง เมื่อได้ดำเนินการยึดทรัพย์นั้นแล้วจึงขอความร่วมมือไปยังนายทะเบียนพาหนะหรือขนส่งประจำจังหวัดให้ระงับการจำหน่ายจ่ายโอนทางทะเบียนไว้ก่อน

การตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารในการดำเนินการสอบถามธนาคารควรใช้ที่อยู่สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนตามหนังสือรับรองของบริษัท ในการนี้หากยังมิได้มีหนังสือเตือนนายจ้างควรมีหนังสือเตือนนายจ้างด้วยหากมีการพบบัญชีเงินฝากจะได้ดำเนินการอายัดบัญชีเงินฝากของนายจ้างได้ทันที ในกรณีของนายจ้างบุคคลธรรมดา และหุ้นส่วนผู้จัดการขอให้แจ้งเลขประจำตัวประชาชนของบุคคลหรือหุ้นส่วนผู้จัดการนั้น ๆ ให้ธนาคารทราบด้วย เนื่องจากบุคคลมีชื่อ-นามสกุลซ้ำกันจะทำให้อายัดทรัพย์สินผิดพลาดได้

การตรวจสอบบัญชีเงินฝากของนายจ้างนั้นพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 80 (3) ให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือสิ่งอื่นที่จำเป็นมาเพื่อประกอบการพิจารณา นอกจากนี้ยังมีกรณีที่นายจ้างนิติบุคคลเปลี่ยนชื่อหลายครั้ง และได้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ต่างๆ รวมทั้งบัญชีเงินฝากในธนาคารจากข้อเท็จจริงมักพบว่านายจ้างไต้แจ้งชื่อเจ้าของบัญชีไว้ต่างกันตามแต่ว่าจะมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคลในแต่ละครั้ง ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดและสามารถตรวจสอบบัญชีเงินฝากได้ครบถ้วนจึงต้องแจ้งชื่อนิติบุคคลทุกชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ธนาคารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วย

เพื่อประโยชน์ในการติดตามเร่งรัดหนี้ ปรากฏว่ามีนิติบุคคลหลายแห่งได้ดำเนินการ จดทะเบียนเลิกกิจการของนิติบุคคลโดยขั้นตอนที่จะมีการจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลจะต้องมีการจดทะเบียนชำระบัญชีและจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเสียก่อน สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด ควรมีหนังสือแจ้งการระงับจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีไปยังกระทรวงพาณิชย์

3. การยึดทรัพย์สิน

การยึดทรัพย์สิน คือ การนำทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของนายจ้างมาอยู่ในความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้

1) ขั้นตอนการยึดทรัพย์สิน

(1) เมื่อได้มีการตรวจสอบพยานหลักฐานจนเป็นที่ประจักษ์แล้วว่านายจ้างมีหนี้เงินสมทบและเงินเพิ่มค้างชำระ และเมื่อมีการติดตามทวงถามแล้ว พบว่านายจ้างยังคงเพิกเฉยไม่ดำเนินการชำระหนี้เงินสมทบและเงินเพิ่มตามกฎหมายที่ค้างชำระ เจ้าหน้าที่จะสรุปข้อเท็จจริงเสนอความเห็นต่อเลขาธิการ/ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้มีหนังสือเตือนให้นายจ้างมาชำระเงินสมทบและเงินเพิ่มภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเตือนฉบับดังกล่าว กรณีที่ไม่สามารถส่งหนังสือเตือนได้ให้ทำการปิดหนังสือเตือนไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทำการงานของนายจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการโต้แย้งจากนายจ้าง เรื่องการปิดหนังสือดังกล่าวแล้วหรือไม่ พนักงานเจ้าหน้าที่ควรดำเนินการถ่ายภาพและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ตลอดจนลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ณ สถานีตำรวจแห่งท้องที่นั้น ซึ่งการปิดหนังสือเตือนดังกล่าว มีผลเมื่อเวลาล่วงพ้นไป 15 วัน จึงถือว่านายจ้างได้รับหนังสือเตือนแล้วตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วย การยึด อายัด

และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2548 ข้อ 12 และระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2548 ข้อ 12

(2) หากนายจ้างยังเพิกเฉยไม่ชำระเงินสมทบและเงินเพิ่มตามหนังสือเตือนตามข้อ 1 ให้เสนอความเห็นต่อเลขาธิการ/ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อออกคำสั่งยึดทรัพย์สินของนายจ้าง ทั้งนี้ ให้ระบุไว้ ให้ชัดเจนว่าเลขาธิการ/ผู้ว่าราชการจังหวัด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ทั้งนี้ ในการเสนอขออนุมัติมีคำสั่งยึดทรัพย์สิน จะต้องระบุชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เลขาธิการ/ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้ทำการยึดไว้ด้วย เพื่อที่จะเป็นการมอบหมายให้บุคคลดังกล่าวเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะออกประกาศและดำเนินการยึดทรัพย์สินต่อไป

เมื่อเลขาธิการ/ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งยึดทรัพย์สินของนายจ้างแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะต้องดำเนินการยึดทรัพย์สินโดยไม่ชักช้าและออกประกาศยึดทรัพย์สินในขณะเดียวกันให้เสนอเลขาธิการ/ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้มีหนังสือและคำสั่งยึดถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายจ้าง บุคคลผู้มีส่วนได้เสียผู้มีกรรมสิทธิ์รวมกับนายจ้าง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าพนักงานที่ดิน กรมการขนส่งทางบก ขนส่งจังหวัด เป็นต้น ซึ่งในการส่งหนังสือและคำสั่งยึดให้ส่งณ ภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ หรือสำนักทำการงานของผู้ถูกยึด การส่ง ณ สถานที่อื่นให้ใช้ได้ต่อเมื่อผู้ถูกยึดยอมรับคำสั่งยึดทรัพย์สินหรือได้ส่งที่สำนักงานประกันสังคม หรืออาจส่งคำสั่งให้ผู้ถูกยึดโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือนำไปส่ง ณ ภูมิสำเนาหรือถิ่นที่อยู่ หรือสำนักทำการงานของผู้ถูกยึดในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของผู้ถูกยึด ถ้าไม่พบตัวบุคคลดังกล่าวจะส่งให้บุคคลใด ซึ่งบรรลุนิติภาวะ ซึ่งอยู่หรือทำงานในบ้าน หรือสำนักทำการงานของผู้ถูกยึดก็ได้ แต่ถ้าหากไม่สามารถส่งคำสั่งยึดทรัพย์สิน ได้ให้ปิดคำสั่งไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ ภูมิสำเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสำนักทำการงานของผู้ถูกยึด และถ้าเวลาล่วงพ้นไป 15 วัน ให้ถือว่าผู้ถูกยึดได้รับคำสั่งแล้ว ตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2548 ข้อ 11 ข้อ 12 ซึ่งในทางปฏิบัติจะส่งหนังสือและคำสั่งยึดให้กับผู้ถูกยึดในวันที่ทำการยึดเพื่อไม่ให้ผู้ถูกยึดรู้ตัวก่อนและเพื่อป้องกันผู้ถูกยึดขนย้ายทรัพย์สินหลบหนี

(3) เมื่อได้ส่งหนังสือและคำสั่งยึดทรัพย์สินให้นายจ้างแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการยึด ทรัพย์สินในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการงานปกติของผู้ถูกยึด เว้นแต่ มีเหตุฉุกเฉินโดยได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ/ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งหากการยึดทรัพย์สินมีผู้ขัดขวางหรือมีพฤติการณ์ว่าจะมีผู้ขัดขวางให้ร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานตำรวจ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่สามารถดำเนินต่อไปได้ และในการยึดทรัพย์สินให้ยึดทรัพย์สินเฉพาะทรัพย์สินของนายจ้าง ถ้าหากทรัพย์สินนั้น มีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยและไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าส่วนใดเป็นของนายจ้างก็ให้ยึดทรัพย์สินนั้นไว้ทั้งหมดซึ่งจะต้องคำนึงถึงจำนวนเงินสมทบที่ค้างชำระเนื่องจากการยึดทรัพย์สินต้องไม่เกินจำนวนเงินสมทบที่นายจ้างค้างชำระ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงแรงงานว่าด้วยการยึด อายัดและ ขายทอดตลาดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2548 ข้อ 13, 14, 22

ในระหว่างดำเนินการยึดทรัพย์สินให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงการยึดทรัพย์สินให้เป็นที่ประจักษ์โดยการติดเครื่องหมายแสดงการยึดไว้ที่ทรัพย์นั้น ทั้งนี้ ในการปฏิบัติกองกฎหมายได้จัดทำสติ๊กเกอร์ เพื่อแสดงการยึดทรัพย์นั้น ทั้งนี้ จะมีสาระสำคัญโดยระบุเลขที่คำสั่งพร้อมกับวันที่ที่ยึดทรัพย์สินไว้ในสติ๊กเกอร์ และเมื่อทำการยึดทรัพย์สินแล้วให้จัดทำบัญชีทรัพย์สินที่ยึด โดยให้นายจ้างหรือตัวแทนนายจ้างลงลายมือชื่อในบัญชีทรัพย์สินในช่องผู้นำชี้ยึด ในกรณีที่ผู้ถูกยึดลงลายมือชื่อไม่ได้หรือไม่ยอมลงลายมือชื่อ ให้บันทึกเหตุแห่งการณ์นั้นไว้ และในบัญชีทรัพย์สินให้ระบุรายละเอียดของทรัพย์สินไว้ เช่น มีลักษณะ อย่างไร มีสภาพอย่างไร หลังจากนั้นให้ถ่ายภาพทรัพย์สินที่ยึดไว้เพื่อเป็นหลักฐาน ในกรณีที่ทรัพย์สินที่จะทำการยึดมีจำนวนมากและเป็นทรัพย์สินลักษณะเดียวกัน อาจดำเนินการแสดงการยึดทรัพย์สิน โดยใช้เชือกผูกล้อมทรัพย์สินและติดเครื่องหมายแสดงการยึดทรัพย์สินกำกับไว้ พร้อมบันทึกและถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน อนึ่งหากทรัพย์สินอยู่ในห้องเป็นจำนวนมากไม่อาจนับจำนวนทรัพย์สินได้ อาจดำเนินการ ปิดห้องล็อกกุญแจและติดเครื่องหมายแสดงการยึดทรัพย์สินไว้ที่หน้าห้องนั้น พร้อมบันทึกและถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานต่อไป ซึ่งหากทรัพย์สินที่ยึดดังกล่าวมีผู้รับฝากทรัพย์สินควรชี้แจงรายละเอียดของหน้าที่ ความรับผิดชอบของการฝากทรัพย์ให้ผู้รับฝากทรัพย์ทราบ และให้ผู้รับฝากทรัพย์ลงลายมือชื่อในสัญญารับฝากทรัพย์ แต่ถ้าไม่มีบุคคลใดยอมรับฝากทรัพย์ อาจดำเนินการขนย้ายทรัพย์สินมาเก็บรักษาในสถานที่ปลอดภัย เช่น สำนักงานหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร หากจำเป็นอาจต้องจ้างบุคคลอื่นมาช่วยขนย้ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้หักเอาจากเงินที่ขายทอดตลาดทรัพย์สินก่อนนำเงินเข้าชำระเงินสมทบและเงินเพิ่มตามกกหมายหรือเมื่อมีค่าขนย้ายทรัพย์สินที่ยึดแล้วแต่ไม่มีการขายทอดตลาดเนื่องจากนายจ้างนำเงินมาชำระหนี้เงินสมทบจนครบถ้วน ดังนั้น ก่อนถอนการยึดทรัพย์สินต้องแจ้งให้นายจ้างวางเงินค่าใช้จ่ายในการขนย้ายทรัพย์เสียก่อน ตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการยึด อายัดและขายทอดตลาด ทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2548 ข้อ 23, 74, 75, 76

(4) กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการยึดทรัพย์สิน หากไม่พบนายจ้างหรือไม่พบบุคคลใด ณ สถานประกอบการนายจ้างให้พนักงานเจ้าหน้าที่เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเป็นประจักษ์พยาน ในการดำเนินการเปิดสถานประกอบการก่อนยึดทรัพย์สินและขนย้ายทรัพย์สิน ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการยึดทรัพย์สิน และเมื่อดำเนินการยึดทรัพย์สินแล้วเสร็จให้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ณ สถานีตำรวจแห่งท้องที่นั้น ๆ

(5) เมื่อได้ดำเนินการยึดทรัพย์สินเสร็จสิ้นแล้ว หากปรากฏในภายหลังว่านายจ้างมีทรัพย์สินอย่างอื่นอีก ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้วทรัพย์สินที่ยึดไว้เดิมหากขายทอดตลาดแล้วไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ ให้ยึดทรัพย์สินเพิ่มเติมโดยอาศัยคำสั่งเดิมตามวิธีการ

ดังกล่าวข้างต้น ตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2548 ข้อ 8

(6) ถ้ามีบุคคลใดอ้างว่าทรัพย์สินที่ยึดไว้มิใช่ทรัพย์สินของนายจ้างให้บุคคลผู้นั้นยื่นคำร้องคัดค้านต่อเลขาธิการ/ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ซึ่งเลขาธิการ/ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายก่อนเอาทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาด เมื่อมีการยื่นคำร้องดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบ พยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว และเสนอความเห็นต่อเลขาธิการ/ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ซึ่งเลขาธิการ/ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเพื่อมีคำวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป หากเลขาธิการมีคำวินิจฉัยชี้ขาดอย่างไรแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบว่าสามารถอุทธรณ์หรือโต้แย้ง คำวินิจฉัยหรือคำสั่งดังกล่าวได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งหรือคำวินิจฉัยดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2548 ข้อ 39

2) ทรัพย์สินที่ยึดได้

(1) สังหาริมทรัพย์ เช่น โต๊ะทำงาน รถยนต์ เงิน เป็นต้น

(2) อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารโรงเรือน รวมทั้งเครื่องอุปกรณ์ดอกผลนิตินัยที่อยู่ในตัวทรัพย์สินด้วย

ทั้งนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าควรยึดทรัพย์สินใดอย่างใดภายใต้เงื่อนไขของหลักการตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 โดยให้ยึดทรัพย์สินเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ทรัพย์หลายอย่างให้ยึดเท่าจำนวนหนี้แต่ไม่เกินความจำเป็น

นอกจากนั้นหากพบว่ามีทรัพย์สินหลายอย่าง ส่วนหนึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ติดจำนองให้หลีกเลี่ยง ไม่ยึดทรัพย์ติดจำนองนั้น ตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2548 ข้อ 21

3) ทรัพย์สินที่ยึดไม่ได้

เมื่อตรวจสอบทรัพย์สินแล้วทราบว่านายจ้างมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินใดพนักงานเจ้าหน้าที่อาจดำเนินการยึดทรัพย์สินของนายจ้าง เพื่อขายทอดตลาดนำเงินไปชำระหนี้เงินสมทบที่ค้างชำระได้ แต่มีทรัพย์สินบางประเภทที่กฎหมายยกเว้นไว้ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการยึดทรัพย์สินได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 301 ดังนี้

(1) เครื่องนุ่งห่มหลับนอน เครื่องใช้ในครัวเรือน หรือเครื่องใช้สอยส่วนตัวโดยประมาณรวมกัน ราคาไม่เกินประเภทละสองหมื่นบาท แต่ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร เจ้าพนักงานบังคับคดีจะกำหนดให้ทรัพย์สินแต่ละประเภทดังกล่าวที่มีราคารวมกันเกินสองหมื่นบาทเป็นทรัพย์สินที่ไม่ต้องอยู่ใน ความรับผิดแห่งการบังคับคดีก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามฐานะของลูกหนี้ตามคำพิพากษา

(2) สัตว์ สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการประกอบอาชีพหรือประกอบวิชาชีพเท่าที่จำเป็น ในการเลี้ยงชีพของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ราคารวมกันโดยประมาณไม่เกินหนึ่งแสนบาท แต่ถ้าลูกหนี้ ตามคำพิพากษามีความจำเป็นในการเลี้ยงชีพก็อาจร้องขอต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีขออนุญาตใช้สัตว์ สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้เท่าที่จำเป็นในการประกอบอาชีพหรือประกอบวิชาชีพในกิจการดังกล่าวของ ลูกหนี้ตามคำพิพากษาอันมีราคารวมกันเกินกว่าจำนวนราคาที่กำหนดนั้น ในกรณีเช่นนี้ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจใช้ดุลพินิจไม่อนุญาตหรืออนุญาตได้เท่าที่จำเป็นภายในบังคับแห่งเงื่อนไขตามที่ เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร

(3) สัตว์ สิ่งของ เครื่องใช้และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ทำหน้าที่ช่วยเหลือหรือแทน หรืออวัยวะของลูกหนี้ตามคำพิพากษา

(4) ทรัพย์สินอันมีลักษณะเป็นของส่วนตัวโดยแท้ เช่น หนังสือสำหรับวงศ์ตระกูลโดยเฉพาะจดหมาย หรือสมุดบัญชีต่าง ๆ

(5) ทรัพย์สินอย่างใดที่โอนกันไม่ได้ตามกฎหมาย หรือตามกฎหมายย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

4) ข้อสังเกตเกี่ยวกับการยึดทรัพย์สิน

ในการยึดทรัพย์สินขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการ ดังนี้

(1) หากนายจ้างมีทรัพย์สินหลายสิ่งที่จะนำมาดำเนินการตามกฎหมายได้ ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาว่าทรัพย์สินใดมีราคาเพียงพอต่อการชำระหนี้เงินสมทบที่ค้างชำระ และเมื่อขายทอดตลาดแล้วมีบุคคลสนใจเข้าสู้ราคาก็ดำเนินการยึดทรัพย์สินนั้น และต้องยึดทรัพย์สินของนายจ้างเพียงเท่าที่จำเป็นและควรไม่เกินจำนวนเงินสมทบที่ค้างชำระ

(2) หากสถานประกอบการของนายจ้างที่ค้างชำระเงินสมทบและเงินเพิ่มตามกฎหมาย ตั้งอยู่ที่เดียวกันกับสถานประกอบการของนายจ้างรายอื่น ซึ่งในขณะดำเนินการยึดทรัพย์สินไม่สามารถแบ่งแยกทรัพย์สินได้ว่าเป็นของนายจ้างรายใด แต่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์สินของนายจ้างตามระเบียบ กระทรวงแรงงานว่าด้วยการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2548 ข้อ 7 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการยึดทรัพย์สินในสถานประกอบการได้ทั้งหมด (โดยประมาณราคาให้พอสมควรแก่หนี้) แต่ทั้งนี้กฎหมายได้เปิดโอกาสให้ยื่นคำร้องคัดค้านต่อเลขาธิการ/ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งเลขาธิการ/ ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายว่าทรัพย์สินที่ยึดไว้ไม่ใช่ของนายจ้างก่อนเอาทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาด

(3) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 301 กำหนดให้ทรัพย์สินบางอย่างไม่สามารถ ดำเนินการยึดได้เป็นจำนวนเท่าใด และหากจะให้ทรัพย์สินดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการยึดได้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็เป็นอำนาจของศาลที่จะใช้ดุลยพินิจอนุญาตหรือไม่อนุญาตภายในเงื่อนไขตามที่ศาลเห็นสมควร แต่ในกรณีนี้สำนักงานประกันสังคมไม่ได้ระบุหลักเกณฑ์

ดังกล่าวไว้ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องเสนอความเห็นต่อเลขาธิการ/ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อมีคำวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป

4. การอายัดทรัพย์สิน

เมื่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ได้ดำเนินการติดตาม ให้นายจ้างชำระหนี้เงินสมทบที่ค้างชำระทั้งกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนแล้ว แต่นายจ้าง ก็ยังเพิกเฉยมิได้ดำเนินการชำระเงินสมทบและเงินเพิ่มตามกฎหมายแต่อย่างใด ดังนั้น มาตรการหนึ่งที่จะดำเนินการบังคับให้นายจ้างชำระหนี้เงินสมทบ คือ การอายัดทรัพย์สิน ทั้งนี้ กฎหมายได้กำหนดให้เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม/ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้อายัดทรัพย์สินของนายจ้างซึ่งไม่นำส่งเงินสมทบและเงินเพิ่มตามกฎหมาย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการในการอายัดทรัพย์สิน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2548 ข้อ 10,11,12,13,14,22,24,25,26,28 และนำหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

การอายัดทรัพย์สิน หมายถึง การสั่งให้นายจ้างหรือบุคคลภายนอกที่นายจ้างมีสิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้ส่งมอบทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องให้แก่สำนักงานประกันสังคมเพื่อนำไปชำระหนี้เงินสมทบ และเงินเพิ่มที่นายจ้างค้างชำระและห้ามมิให้ผู้ใดกระทำให้เสียหาย จำหน่ายจ่ายโอน หรือกระทำอย่างอื่นอย่างใด แก่ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่อายัด

สิทธิเรียกร้อง หมายถึง สิทธิของบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิเรียกร้องให้บุคคลอื่นชำระหนี้ เมื่อหนี้นั้นถึงกำหนดชำระตามสัญญาภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน ได้แก่ สัญญาเช่า สัญญาจ้างเหมา บัญชีเงินฝากในธนาคาร เงินค้ำประกันสัญญาซึ่งปลอดภาระผูกพันแล้ว

สัญญาจ้างเหมา ได้แก่ สัญญาจ้างทำความสะอาด, สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง, สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย เป็นต้น

1) ขั้นตอนการอายัดทรัพย์สิน

(1) การตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบว่านายจ้างมีหนี้ค้างชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินเพิ่มตามกฎหมายในงวดใด เป็นจำนวนเท่าไร

(2) มีหนังสือเตือนถึงนายจ้างให้ชำระหนี้เงินสมทบที่ค้างชำระ (เตือนครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะมีการอายัดทรัพย์สิน) ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กรณีค้างชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยมีกำหนดระยะเวลาให้นายจ้างนำเงินมาชำระหนี้เงินสมทบและเงินเพิ่มตามกฎหมายภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือเตือน และกรณีที่หนังสือเตือน

ไม่มีผู้รับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการปิดหนังสือเตือน ณ สถานประกอบการของนายจ้าง ทั้งนี้เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันปิดหนังสือเตือนให้ถือว่านายจ้างได้รับหนังสือเตือนนั้นแล้ว

(3) ตรวจสอบทรัพย์สิน หรือสิทธิเรียกร้อง เช่น ตรวจสอบบัญชีเงินฝากของนายจ้างในธนาคารทั้งนี้กรณีที่นายจ้างเป็นบริษัทให้ทำการตรวจสอบบัญชีเงินฝากในนามของบริษัท แต่หากนายจ้าง เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากทั้งในนามของห้างหุ้นส่วนจำกัดและหุ้นส่วนผู้จัดการ ตามที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นของการตรวจสอบทรัพย์สิน

(4) การออกคำสั่งอายัดทรัพย์สิน เมื่อนายจ้างได้รับหนังสือเตือนให้ชำระหนี้เงินสมทบที่ค้างชำระและเงินเพิ่มตามกฎหมายโดยเลขาธิการ/ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่นายจ้างยังคงเพิกเฉยมิได้ ดำเนินการชำระหนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเตือน หากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ พบว่านายจ้างมีบัญชีเงินฝากในธนาคาร หรือมีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาซึ่งคู่สัญญาจะต้องชำระเงินให้กับนายจ้าง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำหนังสือเสนอความเห็นต่อเลขาธิการ/ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อมีคำสั่งให้อายัดบัญชีเงินฝากในธนาคารหรือเงินที่นายจ้างมีสิทธิได้รับตามสัญญาจากคู่สัญญา เพื่อนำเงินมาชำระหนี้เงินสมทบและเงินเพิ่มตามกฎหมาย ทั้งนี้พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องมีหนังสือแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบคำสั่งและประกาศอายัดทรัพย์สินนั้น โดยระบุข้อความอันเป็นสาระสำคัญในประกาศอายัดทรัพย์สิน ดังนี้

ก. จำนวนเงินสมทบและเงินเพิ่มตามกฎหมายที่นายจ้างค้างชำระ

ข. อ้างคำสั่งอายัดทรัพย์สินของเลขาธิการ/ผู้ว่าราชการจังหวัด

ค. ห้ามมิให้บุคคลใดกระทำให้เสียหาย จำหน่าย จ่ายโอน หรือกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่สิทธิเรียกร้องที่อายัด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ/ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ซึ่งเลขาธิการ/ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย

ง. แจ้งสิทธิในการคัดค้านการอายัดทรัพย์สินในครั้งนี้ว่าหากมีผู้คัดด้านให้ยื่นคำคัดค้าน ณ สำนักงานประกันสังคม/สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งอายัดทรัพย์สิน

2) สาระสำคัญในการตรวจสอบสิทธิเรียกร้อง

(1) กรณีสัญญาจ้าง เช่น สัญญาจ้างทำความสะอาด สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย สัญญาก่อสร้างอาคาร ทำถนนหนทาง ขอให้ตรวจสอบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาว่าสัญญายังมีผลอยู่หรือไม่ ดังนั้น หากกำหนดระยะเวลาตามสัญญายังไม่สิ้นสุด สัญญายังไม่ยกเลิกกัน หรือกำหนดระยะเวลา ในสัญญาได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่คู่สัญญายังคงทำงานอยู่ต่อไปและสัญญาดังกล่าวมีผลใช้บังคับตามที่ คู่สัญญาได้ตกลงกันโดยให้ถือว่ามีการทำสัญญากันใหม่โดยปริยาย ก็สามารถดำเนินการอายัดทรัพย์สินได้ แต่หากไม่มีข้อตกลงดังกล่าวไว้ก็ถือว่าสิ้นสุดสัญญาทันที ทำให้ไม่สามารถดำเนินการอายัดทรัพย์สินได้ อนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 581

กำหนดว่า ถ้าระยะเวลาที่ได้ตกลงว่าจ้างกันนั้นสุดสิ้นลงแล้ว ลูกจ้างยังคงทำงานอยู่ต่อไปอีก และนายจ้างรู้ดังนั้นก็ไม่ทักท้วงไซร้ ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าคู่สัญญาเป็นอันได้ทำสัญญาจ้างกันใหม่โดยความอย่างเดียวกับสัญญาเดิม

(2) งวดการส่งมอบงานและการรับค่าจ้างสัญญา ขอให้ตรวจสอบว่ามีการส่งมอบงาน และรับเงินเป็นงวดเมื่อไร อย่างไร ทั้งนี้ เพื่อที่จะสามารถดำเนินการเสนอออกคำสั่งอายัดเงินตามสัญญา แต่ละงวดที่ยังคงค้างจ่าย ดังนั้น แม้เป็นเงินค่าจ้างงวดที่ถึงกำหนดชำระก่อนมีคำสั่งอายัดแต่คู่สัญญายังไม่จ่ายเงินแก่นายจ้าง ณ วันที่มีคำสั่งก็สามารถทำการอายัดได้ด้วย

(3) กรณีเงินฝากตามบัญชีเงินฝากในธนาคารต่าง ๆ หากพบว่ามีบัญชีเงินฝากในธนาคารใด ๆ ก็สามารถดำเนินการออกคำสั่งอายัดบัญชีเงินฝากธนาคารนั้นได้

(4) สิทธิเรียกร้องเป็นเงินต่อไปนี้ อายัดไม่ได้ (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 302)

ก. เบี้ยเลี้ยงชีพซึ่งกฎหมายกำหนดไว้และเงินรายได้เป็นคราว ๆ อันบุคคลภายนอก ได้ยกให้เพื่อเลี้ยงชีพ เป็นจำนวนรวมกันไม่เกินเดือนละสองหมื่นบาท

ข. เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ บำเหน็จ เบี้ยหวัด หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างในหน่วยราชการ และเงินสงเคราะห์ บำนาญ หรือบำเหน็จที่หน่วยราชการได้จ่ายให้แก่คู่สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้น

ค. เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ ค่าชดใช้ หรือเงินสงเคราะห์ หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน นอกจากที่กล่าวไว้ใน (ข) ที่นายจ้างจ่ายให้แก่บุคคล เหล่านั้นหรือคู่สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้นเป็นจำนวนรวมกันไม่เกินเดือนละสองหมื่นบาท

ง. บำเหน็จหรือค่าชดเชยหรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของบุคคลตาม (ค) เป็นจำนวนไม่เกินสามแสนบาท

จ. เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้รับอันเนื่องมาแต่ความตายของบุคคลอื่นเป็นจำนวนตามที่จำเป็นในการดำเนินการฌาปนกิจศพตามฐานะของผู้ตาย

3) ปัญหาที่มักพบในการอายัดสิทธิเรียกร้อง

(1). กรณีอายัดตามบัญชีเงินฝาก

ก. การอายัดสิทธิเรียกร้องทำให้ธุรกิจของนายจ้างไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ นายจ้างจึงขอเจรจาเพื่อขอถอนการอายัดทรัพย์สิน ซึ่งจะสามารถถอนอายัดได้ต่อเมื่อ

นายจ้างได้ชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว และไม่มีหน้าที่ต้องชำระหนี้ต่อไป

เลขาธิการเห็นว่าคำร้องคัดค้านการอายัดทรัพย์สินที่ยื่นมารับฟังได้ ให้มีคำสั่งถอนการยึดอายัดทรัพย์สิน แต่หากคำร้องที่ยื่นมานั้นรับฟังได้เฉพาะบางส่วนให้มีคำสั่งถอนการยึดอายัดทรัพย์สินเฉพาะในส่วนที่รับฟังได้

ภาระแห่งหนี้ลดลงเป็นผลให้นายจ้างรับผิดชำระหนี้เพียงบางส่วนและได้ถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินไปบางรายการแล้ว ทรัพย์สินส่วนที่เหลือยังคงพอคุ้มหนี้ที่ยังค้างชำระ

- เมื่อมีเหตุอื่น ๆ ซึ่งเลขาธิการพิจารณาเห็นสมควร เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม

ข. เจรจารับสภาพหนี้โดยมีหลักประกันโดยใช้ดุลพินิจว่านายจ้างยินยอมชำระเงินจำนวนมากพอสมควร บางครั้งอาจชำระมากกว่าจำนวนที่ตรวจสอบพบในบัญชีเงินฝากในธนาคารเมื่อนายจ้างยินยอมจ่ายจึงดำเนินการถอนการอายัดเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ โดยจะต้องมีการเจรจา และแจ้งให้นายจ้างทราบว่าจะต้องดำเนินการยึดทรัพย์สินอื่นไว้เป็นประกันการชำระหนี้ ขณะเดียวกันต้องตรวจสอบสถานประกอบการ และติดตามอย่างใกล้ชิดว่ามีการชำระหนี้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ หากนายจ้างผิดนัดชำระหนี้ก็จะต้องดำเนินการนำทรัพย์สินที่ยึดออกขายทอดตลาดต่อไป

(2) กรณีสิทธิเรียกร้องตามสัญญา ปัญหาที่พบคือนายจ้างมักจะร้องเรียนขอความเป็นธรรมในการอายัดค่าจ้างตามสัญญา ด้วยเหตุผล ดังนี้

ก. นายจ้างบางรายเป็นธุรกิจประเภทที่ต้องใช้ลูกจ้างจำนวนมากนายจ้างชี้แจงว่า ต้องนำเงินค่าจ้างตามสัญญาส่วนหนึ่งจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างจำเป็นต้องขอผ่อนปรนการอายัดเพื่อนำเงินที่ไต้จ่ายแก่ลูกจ้างหรือ

ข. บางกรณีพบว่านายจ้างต้องนำเงินบางส่วนไปใช้ในการหมุนเวียนธุรกิจซึ่งนายจ้างมักจะขอผ่อนปรนให้อายัดเงินค่าจ้างในแต่ละงวดลดลงไม่ให้มีการอายัดเต็มจำนวนค่าจ้างในแต่ละงวด และจะขยายเวลาอายัดออกไปเพื่อนำเงินส่วนที่เหลือไปใช้จ่ายค่าจ้างและหมุนเวียนธุรกิจ

(3) ในกรณีที่เลขาธิการ/ผู้ว่าราชการจังหวัด มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินแล้ว พนักงาน เจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งคำสั่งอายัดทรัพย์สินให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และให้บุคคลภายนอก นำเงินส่งให้สำนักงานประกันสังคม หากบุคคลภายนอกไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอายัดทรัพย์สินพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจที่จะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนั้น โดยให้ถือว่าเสมือนว่าบุคคลภายนอก เป็นนายจ้างตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2548 ข้อ 28

(4) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 301 กำหนดให้ทรัพย์สินบางอย่างไม่สามารถดำเนินการอายัดได้เป็นจำนวนเท่าใด และหากจะให้ทรัพย์สินดังกล่าวไม่สามารถ

ดำเนินการ อายัดได้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็เป็นอำนาจของศาลที่จะใช้ดุลยพินิจอนุญาตหรือไม่อนุญาตภายในเงื่อนไข ตามที่ศาลเห็นสมควร แต่ในกรณีนี้สำนักงานประกันสังคมไม่ได้ระบุหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ ดังนั้น จึงเป็น เรื่องที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องเสนอความเห็นต่อเลขาธิการ/ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อมีคำวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป

(5) เมื่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขาได้รับเช็คตามคำสั่งอายัดของธนาคารเจ้าหน้าที่มักจะไม่แจ้งให้ธนาคารที่ส่งเงินตามคำสั่งอายัดทรัพย์สินทราบ ทำให้ธนาคารไม่ทราบว่า สำนักงานประกันสังคมได้รับเช็คที่ส่งมาให้หรือไม่ ดังนั้น สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขาจึงควรมีหนังสือตอบรับไปยังธนาคารด้วยทุกครั้ง

เมื่อได้ทำการยึดทรัพย์สินของนายจ้างแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ควรติดตามความคืบหน้าของนายจ้างเป็นระยะ ซึ่งหากนายจ้างชำระเงินสมทบจนเสร็จสิ้นให้ทำการถอนการยึดทรัพย์สิน แต่หากนายจ้างไม่ดำเนินการชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ครบถ้วน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของการขายทอดตลาดทรัพย์สินต่อไป

5. การขายทอดตลาดทรัพย์สิน

การขายทอดตลาดทรัพย์สิน คือ การนำทรัพย์สินที่ยึดไว้ของนายจ้างหรือการนำทรัพย์สินที่ได้มาตามคำสั่งอายัดออกขายทอดตลาด เพื่อนำเงินไปชำระหนี้เงินสมทบและเงินเพิ่มตามกฎหมาย โดยทำหนังสือขออนุมัติเลขาธิการ/ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น

1) ขั้นตอนการขายทอดตลาดทรัพย์สิน

พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(1) เมื่อได้ทำการยึดทรัพย์สินของนายจ้างแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ควรติดตามความคืบหน้าของนายจ้างเป็นระยะ ซึ่งหากนายจ้างชำระเงินสมทบจนเสร็จสิ้นให้ทำการถอนการยึดทรัพย์สิน แต่หากนายจ้างไม่ดำเนินการชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ครบถ้วน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ก. มีหนังสือจากเลขาธิการ/ผู้ว่าราชการจังหวัด เตือนให้นายจ้างชำระเงินสมทบภายใน 30 วัน ซึ่งมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ประกอบระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2548 ข้อ 44 เป็นการเตือนก่อนการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ซึ่งหากนายจ้างไม่ดำเนินการชำระหนี้เงินสมทบให้เสร็จสิ้น ให้ทำบันทึกเสนอเลขาธิการ/ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขออนุมัติขายทอดตลาดทรัพย์สิน พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาดอย่างน้อย 3-5 คน เพื่อดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินและให้จัดทำประกาศขายทอดตลาด โดยมีรายละเอียดตาม

ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2548 ข้อ 46 ดังนี้

- วัน เวลา สถานที่ที่จะขายและรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิน
- ข้อสัญญา คำเตือน เงื่อนไขและเงื่อนเวลาการชำระเงิน
- ข้อสัญญาผูกพันอันเป็นคุณแก่ทรัพย์นั้น หรือค่าภาระติดพันอันเกี่ยวค้างกันอยู่ หรือเป็นทรัพย์สินที่มีดอกผลเกิดในระหว่างการยึดหรืออายัด
- ชื่อผู้รับจำนอง เงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างชำระ และข้อความให้ผู้ซื้อ ต้องรับจำนองติดไปด้วยในกรณีขายทรัพย์อย่างติดจำนอง

ซึ่งประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เลขาธิการ/ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการขายทอดตลาดเป็นผู้ลงลายมือชื่อในประกาศขายทอดตลาด ตามแบบท้ายระเบียบดังกล่าวข้างต้น

ข. มีหนังสือแจ้งกำหนดวันขายทอดตลาดถึงนายจ้าง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์ที่จะขายให้ทราบพร้อมประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2548 ข้อ 45 (1)

ค. ปิดสำเนาประกาศขายทอดตลาดไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ที่จะขาย สถานที่ที่ทรัพย์ ตั้งอยู่ ที่ชุมชน หรือสำนักงานแล้วแต่กรณี หรือสถานที่ราชการอื่นอันสมควรจะปิดไว้ก่อนขายไม่น้อยกว่าห้าวัน และอาจโฆษณาในหนังสือพิมพ์ หรือทางวิทยุกระจายเสียงก่อนวันขายทอดตลาด ตามที่เห็นสมควรก็ได้ ตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2548

ง. การปิดประกาศขายทอดตลาดให้นับตั้งแต่วันที่ลงในประกาศขายทอดตลาด โดยถือเกณฑ์ ดังนี้

- ที่ดินไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนและไม่เกินสองเดือน
- เรือนโรง สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ และทรัพย์สินรายใหญ่ไม่น้อยกว่ายี่สิบวันและไม่เกินหนึ่งเดือน
- ทรัพย์สินอื่นๆ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันและไม่เกินยี่สิบวัน ซึ่งกำหนดวันขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะกำหนดวันขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งอื่นไว้ในประกาศฉบับเดียวกันก็ได้ ตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2548 ข้อ 47

(2) เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ 1 แล้ว ก่อนการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้ดำเนินการดังนี้

ก. ตรวจสอบทรัพย์สินที่ยึดไว้ว่าอยู่ครบ หรือมีการชำรุดและสูญหายอย่างไรหรือไม่ เพื่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้ใช้เป็นแนวทางวางแผนในการขายทอดตลาดทรัพย์สิน และหากทรัพย์สินได้สูญหายให้ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจแห่งท้องที่นั้น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 142 ซึ่งกำหนดว่า ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ซ้อนเร้น เอาไปเสีย หรือทำให้สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารใด ๆ อันเจ้าพนักงานได้ยึด รักษาไว้หรือสั่งให้ส่งเพื่อเป็นหลักฐานหรือ เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายไม่ว่าเจ้าพนักงานจะรักษาทรัพย์หรือเอกสารนั้นไว้เอง หรือสั่งให้ผู้นั้น หรือผู้อื่นส่งหรือรักษาไว้ก็ตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ข. ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดไม่น้อยกว่า 3 -5 คน ที่เลขาธิการ/ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมายดำเนินการประเมินราคาทรัพย์ที่จะขายโดยพิจารณาจากราคาท้องตลาดสภาพเก่าใหม่แห่งทรัพย์นั้น หากเป็นที่ดินการประเมินราคาให้พิจารณาจากราคาที่ดินตามราคาประเมินของเจ้าพนักงานที่ดิน ราคาซื้อขายกันในท้องตลาด ราคาที่ดินแห่งท้องที่นั้นหรือพื้นที่ใกล้เคียง หรือราคาซื้อขาย หรือจำนองครั้งสุดท้ายของที่ดิน ที่ยึดหรือที่ดินข้างเคียงแต่ทั้งนี้ให้พิจารณาถึงความเหมาะสม โดยใช้ราคาที่สูงสุดเป็นเกณฑ์ ตามระเบียบ กระทรวงแรงงานว่าด้วยการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2548 ข้อ 29 และข้อ 30

ค. จัดเตรียมอุปกรณ์การขายทอดตลาด เช่น ค้อน ธงตาหมากรุก เอกสารเกี่ยวกับ การจดบันทึก จดชื่อที่อยู่ของผู้เข้าสู้ราคา และผู้ให้ราคาสูงสุด และจัดเตรียมสถานที่ที่จะดำเนินการขายทอดตลาด ในกรณีที่มีการขนย้ายทรัพย์ไปเก็บรักษาไว้สถานที่อื่นที่ไม่ใช่สถานประกอบการของนายจ้าง ควรจะวางแผนการขายทอดตลาด และการจัดวางทรัพย์ที่จะขายโดยเรียงลำดับทรัพย์ที่จะขายก่อนหลัง ตามข้อ 57 (1) (2) (3) ของระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2548 อาจจัดหมวดหมู่ทรัพย์ที่เป็นประเภทเดียวกันหรือขายรวมกันก็ได้ เพื่อจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น ซึ่งจะได้กล่าวอธิบายต่อไป

อนึ่ง การจะดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินในสถานประกอบการของนายจ้าง ก็ควรจัดวางแผนการขาย และจัดวางทรัพย์ที่จะขายโดยเรียงลำดับก่อนหลังเช่นกัน เพื่อจะได้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการขายทอดตลาด และหากสถานประกอบการของนายจ้างปิดไม่สามารถติดต่อนายจ้างได้ หรือนายจ้างไม่ให้ความร่วมมือในการเปิดสถานประกอบการ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นำช่างกุญแจมาทำการเปิด สถานประกอบการพร้อมเชิญเจ้าพนักงานตำรวจมาเป็นประจักษ์พยานในการขนย้ายทรัพย์สิน และให้ขนย้ายทรัพย์สินมาเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย เพื่อดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินต่อไป ซึ่งค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและเปิดสถานประกอบการของนายจ้าง ให้

พนักงานเจ้าหน้าที่ทดรองจ่ายไปก่อนแล้วให้นำไปหักจากเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดก่อนนำเงินเข้าชำระหนี้เงินสมทบและเงินเพิ่ม โดยต้องมีใบเสร็จรับเงินในการดำเนินการดังกล่าว

ง. ก่อนวันขายทอดตลาดพนักงานเจ้าหน้าที่ควรกำชับ และประชาสัมพันธ์เรื่องการขายทอดตลาด เพื่อให้ผู้ซื้อได้รับทราบกำหนด รายละเอียดการขายทอดตลาดไว้หลาย ๆ ราย เพื่อประโยชน์ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้เป็นไปอย่างราบรื่นถูกต้อง

(3) ก่อนมีการขายทอดตลาดให้คณะกรรมการขายทอดตลาดตามที่เลขาธิการ/ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมายร่วมกันประเมินราคาทรัพย์สินและดำเนินการขายทอดตลาด ดังนี้

ก. ก่อนเริ่มต้นขายให้จัดเตรียมสถานที่ ปักธงเครื่องหมายการขายทอดตลาดตาหมากรุก ณ สถานที่ขายทรัพย์ และอ่านประกาศโฆษณาการขายและดำเนินการขายทอดตลาด ณ สถานที่ที่ขาย โดยเปิดเผย ทั้งนี้จะกำหนดเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์แก่การขายทอดตลาดก็ได้ ตามข้อ 54 ของระเบียบ กระทรวงแรงงานว่าด้วยการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2548

ข. แจ้งให้บรรดาผู้เข้าสู้ราคาทราบว่าหากมิได้เข้าสู้ราคาในนามของตนเอง แต่ได้กระทำการแทนบุคคลอื่นให้แสดงใบมอบอำนาจก่อนเข้าสู้ราคา มิฉะนั้น ให้ถือว่าผู้เข้าสู้ราคาได้กระทำในนามของตนเอง และหากเป็นกรณีที่ต้องมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้เข้าสู้ราคาซึ่งประมูลได้จะขอให้เปลี่ยนใส่ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ซื้อโดยอ้างว่าตนเป็นเพียงตัวแทนมิได้ พร้อมให้ผู้เข้าสู้ราคาทุกคนจดแจ้งชื่อ ที่อยู่ และแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประเภทอื่นที่ราชการออกให้ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ แสดงความประสงค์เข้าสู้ราคาก่อนดำเนินการขายทรัพย์สินแต่ละรายการ ตามข้อ 55 และข้อ 56 ของระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2548

ค. ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้ดำเนินการต่อไปนี้

- การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่มีหลายสิ่งด้วยกันให้แยกขายทีละสิ่งต่อเนื่องกันไป เว้นแต่ สังหาริมทรัพย์ซึ่งมีราคาเล็กน้อย พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจรวมขายเป็นกอง ๆ ได้ และสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์สองสิ่งหรือกว่านั้นขึ้นไป พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจรวมขายไปด้วยกันได้ในเมื่อเป็นที่คาดหมายได้ว่า เงินรายได้ในการขายทอดตลาดจะเพิ่มขึ้น เพราะเหตุนั้น

- การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ และทรัพย์สินนั้นอาจแบ่งแยก ออกได้เป็นส่วนๆพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจขายทรัพย์สินนั้นเป็นส่วนๆ ได้ ในเมื่อเป็นที่คาดหมายได้ว่าเงินรายได้ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินบางส่วนจะเพียงพอแก่การชำระหนี้ทั้งหมดตามข้อ 73 หรือว่า เงินรายได้ทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นเพราะเหตุนั้น

- การขายทอดตลาดทรัพย์สินหลายสิ่งด้วยกัน พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจกำหนด ลำดับที่จะขายทรัพย์สินนั้น

หากบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์สินซึ่งจะต้องขายทอดตลาดร้องขอให้พนักงาน เจ้าหน้าที่รวมหรือแยกทรัพย์สิน หรือขอให้ขายทรัพย์สินนั้นตามลำดับที่กำหนดไว้หรือจะร้องคัดค้านการขายของพนักงานเจ้าหน้าที่ใน (1) ถึง (3) และพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่เห็นควรปฏิบัติตามคำร้องขอหรือคำคัดค้านนั้น ให้แจ้งให้ ผู้ร้องหรือผู้คัดค้านดำเนินการยื่นคำร้องต่อเลขาธิการภายในสองวันนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิเสธ เพื่อขอให้เลขาธิการมีคำสั่งชี้ขาดในเรื่องนั้น และให้พนักงานเจ้าหน้าที่เลื่อนการขายไปจนกว่าเลขาธิการ จะได้มีคำสั่ง หรือจนกว่าจะพ้นระยะเวลาซึ่งให้ยื่นคำร้องต่อเลขาธิการแล้ว

ทั้งนี้ ตามข้อ 57 (1) (2) (3) และวรรคท้ายของระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2548

ง. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ขายแสดงความตกลงขาย โดยวิธีเคาะไม้หรือแสดงกริยาอย่างใดอย่างหนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ขายต้องร้องขานจำนวนเงินที่มีผู้สู้ราคาสุดท้ายครั้งที่หนึ่งสามถึงสี่หน ถ้าไม่มีผู้สู้ราคาสูงขึ้นให้ร้องขานเป็นครั้งที่สองอีกสามถึงสี่หน ถ้าไม่มีผู้สู้ราคาสูงกว่านั้นและได้ราคาพอสมควรก็ให้ลงคำ “สาม” พร้อมแสดงความตกลงขาย แต่ถ้าก่อนแสดงความตกลงขายมีผู้สู้ราคาขึ้นไปอีก ก็ให้ร้องขานราคานั้นตั้งต้นใหม่ตามลำดับดังกล่าว ตามข้อ 58 และข้อ 59 ของระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2548

จ. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่แสดงความตกลงขายแล้วให้แจ้งให้ผู้ซื้อชำระเงินทันที เว้นแต่ ที่ดินหรือทรัพย์สินอย่างอื่น ซึ่งมีราคาตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทขึ้นไป อาจผ่อนผันให้ผู้ซื้อวางเงินมัดจำก่อนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของราคาซื้อ และทำสัญญาชำระส่วนที่ค้างภายในเวลาไม่เกินสิบห้าวัน และเมื่อได้รับชำระเงินครบถ้วนแล้วจึงให้โอนมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเสนอความเห็นต่อเลขาธิการ/ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อแจ้งให้พนักงานทางทะเบียนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขทางทะเบียนกรรมสิทธิ์ ให้แก่ผู้ซื้อต่อไป แต่ถ้าผู้ซื้อไม่ชำระเงินหรือไม่วางมัดจำหรือชำระเงินไม่ครบตามสัญญา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นำทรัพย์นั้นออกขายทอดตลาดใหม่ และแจ้งให้ผู้ซื้อเดิมทราบกำหนดวันเวลาขายด้วย เมื่อขายได้เงินเท่าใด ถ้าหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ค่าเสียหายและค่าธรรมเนียมแล้วยังไม่คุ้มราคาค่าขายทอดตลาดครั้งก่อน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดการเรียกร้องให้ผู้ซื้อเดิมชำระเงินส่วนที่ยังขาด ตลอดจนเสนอคดีต่อศาลหากจำเป็น ตามข้อ 63, 65 ของระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2548

ฉ. เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดให้นำไปหักค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด และ ขายทอดตลาดทรัพย์สินก่อนแล้ว จึงนำไปชำระเงินสมทบและเงินเพิ่มที่ค้างชำระ ทั้งนี้หากมีเงินเหลือให้คืนแก่นายจ้างโดยเร็วและหากติดต่อนายจ้างไม่ได้และนายจ้างมิได้เรียกร้องเอาภายใน 5 ปี ให้เงินนั้นตกเป็นของกองทุน ตามข้อ 73 ของระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2548

2) ข้อสังเกตเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สิน

(1) การขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นควรดำเนินการประชาสัมพันธ์ เรื่องการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้บุคคลทั่วไปทราบ เช่นเว็บไซต์สำนักงาน ทางหนังสือพิมพ์ หรือวิทยุกระจายเสียง หรือโดยวิธีอื่นใดตามระเบียบนี้ ซึ่งหาก มีผู้สนใจเข้าสู้ราคาเป็นจำนวนมากทำให้เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินมีจำนวนสูงขึ้นตามไปด้วย

(2) ในการขายทอดตลาดทรัพย์สิน หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้เข้าสู้ราคาได้ฮั้วกันในการซื้อ ทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเลื่อนการขายทอดตลาดทรัพย์สินออกไปได้ เนื่องจากมีความไม่สุจริตเกิดขึ้นในการขายทอดตลาดทรัพย์สินนี้ ตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2548 ข้อ 61

(3) นอกจากนี้ยังมีข้อควรระมัดระวังในเรื่องการคัดค้านการขายทอดตลาด ดังนี้

ในกรณีที่บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการขายทอดตลาดทรัพย์สิน เห็นว่าราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินมีจำนวนต่ำเกินสมควร และการขายทอดตลาดทรัพย์สินในราคาต่ำเกินสมควรนั้น เกิดจากการคบคิดกันฉ้อฉลในระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู้ราคา หรือความไม่สุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่บุคคลดังกล่าวอาจยื่นคำร้องต่อเลขาธิการ เพื่อขอให้มีคำสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามแบบที่เลขาธิการกำหนดตามหมวดนี้ และเมื่อเลขาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่าคำร้องรับฟังได้ให้เลขาธิการมีคำสั่งอนุญาตตามคำร้องหรือแก้ไขหรือมีคำสั่งกำหนดวิธีการอย่างใดตามที่เลขาธิการเห็นสมควร ภายในกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันได้รับคำร้องนั้น การยื่นคำร้องต้องไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบข้อความ หรือพฤติการณ์อันเป็นมูล

ในการยื่นคำร้องต่อเลขาธิการหากมีพยานหลักฐานเบื้องต้นแสดงว่าคำร้องนั้นไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพื่อประวิงให้ชักช้า เมื่อเลขาธิการเห็นสมควร หรือบุคคลอื่นที่อาจได้รับความเสียหายเนื่องจากการยื่นคำร้องดังกล่าวร้องขอ เลขาธิการมีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้ยื่นคำร้องวางเงินตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่เลขาธิการเห็นสมควรกำหนด เพื่อเป็นประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแล่สำนักงานหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ถ้าผู้ยื่นคำร้องไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเลขาธิการ ให้

เลขาธิการมีคำสั่งยกคำร้องนั้นเสีย คำสั่งของเลขาธิการให้เป็นที่สุด ตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2548 ข้อ 61 วรรคสอง-วรรคสี่

6. การถอนการยึดอายัดทรัพย์สิน

เมื่อเลขาธิการ/ผู้ว่าราชการจังหวัด มีคำสั่งยึด อายัด พร้อมทั้งแต่งตั้งและมอบหมายให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินของนายจ้าง ซึ่งค้างชำระเงินสมทบและเงินเพิ่มโดยปรากฏผล การดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการยึดทรัพย์ไว้แล้วแต่อยู่ในระหว่างการขายทอดตลาด หรือขายทอดตลาดบางส่วนหรือในกรณีมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไปยังบุคคลภายนอก แล้วปรากฏว่านายจ้างได้ดำเนินการชำระหนี้เงินสมทบและเงินเพิ่มจนครบถ้วน หรือมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่านายจ้างไม่อยู่ในฐานะที่จะชำระหนี้อีกต่อไปเช่น ในเบื้องต้นพบว่านายจ้างค้างชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเดือนมกราคม - กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 10,500 บาท และเงินเพิ่มตามกฎหมายแต่นายจ้างไต้หยุดดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด ได้อนุมัติ ให้หยุดกิจการแล้ว ทำให้ไม่มีหนี้เงินสมทบที่ค้างชำระก็สามารถดำเนินการเสนอความเห็นต่อเลขาธิการ/ ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อถอนการยึดอายัดทรัพย์สินได้

2) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินของนายจ้างแล้วต่อมาได้มีบุคคล ผู้มีส่วน ได้เสียได้ยื่นคำร้องคัดค้านการยึดอายัดทรัพย์สิน เช่น ทรัพย์สินที่ยึดไม่ใช่ของนายจ้าง หรือ บุคคลภายนอกได้แจ้งว่านายจ้างได้โอนสิทธิเรียกร้องให้บุคคลอื่นแล้วก่อนมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เสนอความเห็นต่อเลขาธิการ/ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาหากเห็นว่าคำร้องคัดค้านการยึดอายัดทรัพย์สินรับฟังได้ทั้งหมดหรือบางส่วนก็สามารถดำเนินการเสนอความเห็นต่อเลขาธิการ/ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อถอนการยึดอายัดทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนแล้วแต่กรณีต่อไป

3) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินไว้แล้ว ต่อมานายจ้างได้นำเงินมาชำระหนี้เงินสมทบตามคำสั่งยึดอายัดทรัพย์สินบางส่วน ทำให้นายจ้างต้องรับผิดชอบชำระหนี้ที่เหลืออีกเพียงบางส่วน ดังนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเสนอความเห็นเพื่อขอถอนการยึดอายัดทรัพย์สินไปบางส่วนได้ หากทรัพย์สินที่เหลืออยู่ยังเพียงพอต่อการชำระหนี้ที่ค้างชำระตามคำสั่งยึดอายัดทรัพย์สินนั้น เช่น นายจ้างค้างชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเดือนมกราคม-ธันวาคม 2564 และเงินเพิ่มตามกฎหมายรวมทั้งหมดเป็นเงิน 700,500 บาท ต่อมาเลขาธิการ/ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มีคำสั่งยึดทรัพย์สินและพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการยึดทรัพย์สินของนายจ้างไว้ 2 รายการ คือ รถยนต์ จำนวน 2 คัน ต่อมานายจ้างได้นำเงินมาชำระหนี้เงินสมทบจำนวน 300,500 บาท

คงค้างชำระ เงินสมทบอีกส่วน จำนวน 400,000 บาท ดังนั้น เมื่อภาระแห่งหนี้ลดลงทำให้นายจ้างต้องรับผิดชำระหนี้ที่เหลือเพียงบางส่วน พนักงานเจ้าหน้าที่อาจทำความเห็นเสนอเลขาธิการ/ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขอถอนการยึดรถยนต์ 1 คัน เนื่องจากรถยนต์อีก 1 คัน ที่เหลืออยู่ตามคำสั่งยึดทรัพย์สินยังคุ้มหนี้เงินสมทบ ที่ค้างชำระ

4) การมีคำสั่งยึดอายัดทรัพย์สินนายจ้างของเลขาธิการ / ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นคำสั่งที่มีผลกระทบบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง หรือบุคคลภายนอกที่จะต้องปฏิบัติ ตามคำสั่งยึดอายัดทรัพย์สินนั้น ดังนั้น เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินของนายจ้างแล้ว หากต่อมาปรากฏข้อเท็จจริงว่าการดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินดังกล่าวทำให้นายจ้างเดือดร้อนไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ หรือลูกจ้างได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่ได้รับค่าจ้างทำให้ไม่มีเงินไว้ใช้ในการเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจเสนอความเห็นต่อเลขาธิการ/ผู้ว่าราชการจังหวัด ถอนการยึด อายัดทรัพย์สิน เพื่อนายจ้างจะได้นำทรัพย์สินที่อยู่นอกคำสั่งยึดอายัดทรัพย์สินนั้นไปจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างได้และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่นายจ้างและลูกจ้างอีกทางหนึ่งด้วย เช่น นายจ้างทำสัญญารับจ้างทำความสะอาดกับบุคคลภายนอกตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 - ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 1,200,000 บาท อัตราค่าจ้างเดือนละ 100,000 บาท และนายจ้างค้างชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 เป็นเงิน 600,000 บาท ต่อมาเลขาธิการ/ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มีคำสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องตามสัญญาดังกล่าวและพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ อายัดทรัพย์สินไว้เรียบร้อยแล้ว ต่อมานายจ้างได้มีหนังสือขอให้ทางสำนักงานประกันสังคมดำเนินการถอนการอายัดทรัพย์สินดังกล่าว เนื่องจากนายจ้างได้รับความเดือดร้อนไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างและ ไม่มีเงินใช้หมุนเวียนในกิจการ ดังนั้น เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมพนักงานเจ้าหน้าที่อาจทำหนังสือเสนอเลขาธิการ/ผู้ว่าราชการจังหวัด ขอดำเนินการถอนการอายัดทรัพย์สินได้ แต่ทั้งนี้ต้องมีการเจรจา เสนอขอให้มีการยึดทรัพย์สินอื่นของนายจ้างเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้เงินสมทบที่ยังค้างอยู่

5) การดำเนินการถอนการอายัดทรัพย์สินต้องคำนึงถึงสำนักงานประกันสังคมด้วยว่าจะได้รับชำระหนี้เต็มตามคำสั่งอายัดทรัพย์สินหรือไม่ ซึ่งหากเห็นว่าสำนักงานประกันสังคมจะไม่ได้รับชำระหนี้เงินสมทบตามคำสั่งอายัดทรัพย์สินก็ไม่ควรถอนการอายัดทรัพย์สินให้แก่นายจ้าง แต่ถ้าเป็นการขยายเวลาชำระหนี้ตามคำสั่งอายัดทรัพย์สิน และสำนักงานประกันสังคมได้รับชำระหนี้เงินสมทบครบถ้วน ตามคำสั่งก็สามารถดำเนินการเสนอความเห็นต่อเลขาธิการ / ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งอายัดทรัพย์สินโดยมีสาระสำคัญในการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินที่อายัดในแต่ละงวดลดลงและขยายเวลาการอายัดทรัพย์สินออกไปจนกว่าจะได้รับชำระหนี้ครบถ้วน เช่น นายจ้างมีสัญญาว่าจ้าง ทำความสะอาดกับบุคคลภายนอกตั้งแต่เดือนมกราคม 2545 -ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 480,000 บาท ในอัตราเดือนละ 40,000 บาท แต่นายจ้างค้างชำระ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เดือนตุลาคม 2544-ธันวาคม 2563 และเงินเพิ่มตามกฎหมายรวมเป็นเงิน 70,000 บาท ต่อมาทางเลขาธิการ / ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มีคำสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องดังกล่าว เต็มจำนวนของแต่ละเดือน และนายจ้างได้มีหนังสือขอให้ทางสำนักงานประกันสังคมขยายระยะเวลาในการชำระหนี้โดยขอให้ทางสำนักงานประกันสังคมเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำสั่งอายัดทรัพย์สินเป็นเดือนละ 10,000 บาท เนื่องจากนายจ้างไม่มีเงินหมุนเวียนไว้ใช้จ่ายในกิจการและลูกจ้าง จะไม่ได้รับค่าจ้าง ดังนั้นตามข้อเท็จจริงดังกล่าวแม้สำนักงานประกันสังคมจะขยายเวลาการชำระหนี้ ให้นายจ้าง สำนักงานประกันสังคมก็ได้รับชำระหนี้เต็มจำนวนตามคำสั่งอายัดทรัพย์สินนั้น และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่นายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจเสนอความเห็นต่อเลขาธิการ/ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำสั่งอายัดทรัพย์สินได้ การถอนการยึดอายัดทรัพย์สินดังที่กล่าวมานี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2548 ข้อ 41

2. กฎหมายการบังคับทางปกครองของกฎหมายประกันสังคมในต่างประเทศ

2.1 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

2.1.1 กฎหมายประกันสังคมสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

กฎหมายประกันสังคมของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี(German Social Security Law หรือ Sozialgesetzbuch - SGB) ถือเป็นระบบที่มีความครอบคลุมและเป็นแบบอย่างของรัฐสวัสดิการ (Welfare State) โดยมีหลักการพื้นฐานคือ “การคุ้มครองทางสังคมสำหรับประชาชนทุกคน” โครงสร้างของระบบประกันสังคมเยอรมันระบบประกันสังคมของเยอรมนีแบ่งออกเป็น 5 สาขาหลัก

1. ประกันสุขภาพ บังคับสำหรับลูกจ้างที่มีรายได้ไม่เกินเกณฑ์มีทั้งภาครัฐ และเอกชน คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ยา เวลาหยุดงานด้วยเหตุผลทางการแพทย์

2. ประกันการดูแลระยะยาว ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเริ่มบังคับใช้ในปี 1995

3. ประกันบำนาญ ให้สิทธิในบำนาญชราภาพ บำนาญทุพพลภาพ และบำนาญทายาทนายจ้างและลูกจ้างจ่ายเงินสมทบอย่างละครึ่ง

4. ประกันการว่างงาน คุ้มครองผู้ที่ตกงานชั่วคราว ให้เงินชดเชยรายได้ พร้อมบริการจัดหางาน

5. ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองกรณีอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับงาน นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสมทบทั้งหมด

หลักการสำคัญของระบบ

1. การบังคับตามกฎหมาย : ลูกจ้างที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ต้องเข้าร่วมระบบประกันสังคม

2. การร่วมรับผิดชอบ : นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจ่ายเงินสมทบ

3. การคุ้มครองตามสิทธิ: ผู้ประกันตนได้รับสิทธิโดยอัตโนมัติหากเข้าเงื่อนไข

4. การบริหารแบบตนเอง: องค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนประกันต่างๆ มีลักษณะเป็นองค์กรกึ่งอิสระ

อัตราเงินสมทบ (ข้อมูลโดยประมาณ ณ ปี 2024) อัตราโดยประมาณ (% ของรายได้) แบ่งจ่ายโดย

ประกันสุขภาพ	14.6% + ภาษีเสริม	ลูกจ้าง/นายจ้าง แบ่งจ่ายครึ่ง
ประกันบำนาญ	18.6%	ลูกจ้าง/นายจ้าง แบ่งจ่ายครึ่ง
ประกันว่างงาน	2.6%	ลูกจ้าง/นายจ้าง แบ่งจ่ายครึ่ง
ประกันดูแลระยะยาว	3.05–3.4%	ลูกจ้าง/นายจ้าง แบ่งจ่ายครึ่ง
ประกันอุบัติเหตุ	ไม่แน่นอน (นายจ้างจ่ายทั้งหมด)	นายจ้างทั้งหมด[85]

2.1.2 การบังคับทางปกครองในระบบกฎหมายสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี[86]

1. หน่วยงานที่มีอำนาจในการดำเนินการบังคับทางปกครอง

การกำหนดหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการบังคับทางปกครองอย่างชัดเจนเป็นจุดเด่นของการบังคับทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมันซึ่งทำให้ระบบการบังคับทางปกครองของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยการมอบหมายหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดำเนินการบังคับทางปกครองจะพิจารณาถึงความเป็นอิสระและลักษณะเฉพาะของมลรัฐอันเนื่องมาจากการปกครองในระบอบสหพันธ์สาธารณรัฐ รวมถึงความรวดเร็ว ความคุ้มค่า และความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ดังนี้

1) การบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน

ในระบบกฎหมายสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้จัดแบ่งหน่วยงานที่มีอำนาจในการดำเนินการบังคับทางปกครองตามลักษณะของคำสั่งทางปกครองไว้ 2 ประเภท ได้แก่ หน่วยงานที่มีอำนาจออกคำสั่งบังคับการ ซึ่งเป็นเจ้าหนี้แห่งการบังคับทางปกครอง และหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับการ ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานเดียวกันได้ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับการมีหน้าที่ลงมือ

---

[85] *ประมวลกฎหมายประกันสังคมเยอรมัน Sozialgesetzbuch (SGB)*

[86] วรนารี สิงโต. *การบังคับทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมัน*. (รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา).กรุงเทพ. หน้า 62 - 69

ปฏิบัติการตามคำสั่งบังคับให้ชำระเงินของเจ้าหนี้ แห่งการบังคับทางปกครองซึ่งตามมาตรา 4 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่องทางปกครองในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแห่งสหพันธรัฐ แบ่งหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับการออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับการเฉพาะ หมายถึง หน่วยงานภายในกระทรวงต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครองที่เป็นฐานในการบังคับทางปกครองที่จัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแห่งสหพันธรัฐ ซึ่งในการจัดตั้งหน่วยงานบังคับทางปกครองเพื่อดำเนินการบังคับทางปกครองต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยก่อน เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ดูแลความสงบสุขของประชาชน ดังนั้น เมื่อประชาชนผู้อยู่ใต้บังคับของคำสั่งทางปกครองจะต้องถูกกระทบสิทธิและเสรีภาพจากการบังคับทางปกครอง กระทรวงมหาดไทยจึงต้องเข้ามาดูแลโดยเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งหน่วยงานที่มีอำนาจดำเนินการบังคับทางปกครอง ซึ่งในปัจจุบันไม่ค่อยปรากฏมากนัก เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะส่วนใหญ่จะกำหนดหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับการไว้อย่างชัดเจน และ (2) หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับการทั่วไปหมายถึง หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับการของกระทรวงการคลังแห่งสหพันธรัฐ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับการในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้จัดตั้งหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับการเฉพาะไว้ ซึ่งกระทรวงการคลังย่อมมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการดำเนินการบังคับทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินเนื่องจากเป็นผู้มีหน้าที่โดยตรง ในการดำเนินการบังคับตามประมวลรัษฎากรด้วย

นอกจากนี้ในกรณีการบังคับให้ชำระค่าปรับบังคับการเจ้าหน้าที่บังคับการจะกำหนดวิธีการบังคับทางปกครองเพื่อยืนยันมาตรการบังคับทางปกครอง ด้วยการออกคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินและดำเนินการบังคับเช่นเดียวกับค่าภาษีอากรหรือค่าฤชาธรรมเนียมได้ จะเห็นได้ว่า การออกคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินจึงไม่จำกัดเฉพาะกรมสรรพากรที่ออกคำสั่งเรียกให้ชำระค่าภาษีอากรเท่านั้น แต่หน่วยงานของรัฐ อื่น ๆ ก็สามารถออกคำสั่งเรียกให้ชำระค่าฤชาธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนด ค่าเสียหายในทางปกครอง เงินที่ได้ชำระเกินไป หรือค่าปรับบังคับการ ซึ่งขอบเขตการปฏิบัติงานโดยปกติของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวมิได้มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการบังคับให้ชำระเงินโดยตรง ดังนั้น การมอบหมายให้หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับการของกระทรวงการคลังซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในการดำเนินการบังคับให้ชำระหนี้ค่าภาษีอากรเป็นหน่วยงานในการดำเนินการบังคับทางปกครองตามคำสั่งที่กำหนดให้ชำระเงิน โดยพิจารณาในแง่ความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญของหน่วยงานย่อมส่งเสริมให้กระบวนการบังคับทางปกครอง ตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลเป็นอย่างดี

2) การขอความช่วยเหลือในการปฏิบัติราชการตามรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่องทางปกครองในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแห่งสหพันธรัฐ

การขอความช่วยเหลือในการปฏิบัติราชการตามรัฐบัญญัติว่าด้วย วิธีพิจารณาเรื่องทางปกครองในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแห่งสหพันธรัฐเป็นกลไก อีกประการหนึ่งในระบบกฎหมายเยอรมันกำหนดเพื่อให้การบริหารงานของรัฐสอดคล้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสหพันธรัฐและมลรัฐและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สำหรับการบังคับทางปกครองอาจนำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือในการปฏิบัติราชการตาม มาตรา 4 ถึงมาตรา 8 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่องทางปกครองในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแห่งสหพันธรัฐ มาใช้บังคับได้ในการดำเนินการบังคับทางปกครองนอกเขตอำนาจของหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับการ ที่กฎหมายกำหนดไว้

การขอความช่วยเหลือในการปฏิบัติราชการเป็นการพิจารณาในแง่พื้นที่และเขตอำนาจของเจ้าหน้าที่บังคับการเพื่อให้สอดคล้องกับหลักความเป็นอิสระของการบริหารงานของมลรัฐและหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำของฝ่ายปกครอง เนื่องจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกคำสั่งทางปกครองเกินขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนดย่อมทำให้คำสั่งทางปกครองดังกล่าวตกเป็นโมฆะตามมาตรา 44 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่องทางปกครองในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแห่งสหพันธรัฐ ซึ่งการขอความช่วยเหลือในการปฏิบัติราชการทำให้เกิดความสะดวกและปฏิบัติราชการได้อย่างรวดเร็ว อนึ่ง กระบวนการขอความช่วยเหลือในการปฏิบัติราชการมีข้อจำกัดว่าจะต้องอยู่ภายใต้กรอบของอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการร้องขอตามกฎหมายภายในของมลรัฐนั้นๆ ด้วย เช่น กรณีขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ ยึดอายัดมาดังกล่าว เจ้าหน้าที่บังคับการอาจขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานห้องถิ่นหรือ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้อยู่ร่วมด้วยในระหว่างดำเนินการขายทอดตลาด

3) การดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐในการบังคับทางปกครอง

ในกระบวนการบังคับตามมาตรการบังคับทางปกครอง หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับการอาจต้องดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการบังคับทางปกครอง ดังต่อไปนี้

(ก) การยึดหรืออายัดสังหาริมทรัพย์มีทะเบียนหรืออสังหาริมทรัพย์จะต้องดำเนินการร่วมกับสำนักงานทะเบียนที่ดิน หรือศาลที่มีอำนาจบังคับการเพื่อดำเนินการทางทะเบียนเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดสังหาริมทรัพย์ มีทะเบียนหรืออสังหาริมทรัพย์ มีข้อสังเกตว่า สำนักงานทะเบียนที่ดินในระบบกฎหมายเยอรมันจะมีศาลแขวงเป็นเจ้าหน้าที่ทะเบียนที่ดินน่าจะเป็นการให้ความคุ้มครองกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ของพลเมืองแต่บทบัญญัติของประมวลรัษฎากรกลับกำหนดให้สำนักงานทะเบียนที่ดินไม่มีอำนาจตรวจสอบคำร้องขอให้บังคับการทางปกครอง หรือคำร้องของหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับการ ในการยึดสังหาริมทรัพย์ที่มีทะเบียนหรืออสังหาริมทรัพย์มาเป็นทรัพย์ที่จะถูกบังคับจำนอง ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญกับความสำเร็จของการดำเนินบังคับทาง

ปกครองตามหลักความมีประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการของฝ่ายปกครองโดยอาศัยข้อสันนิษฐานว่าการกระทำของฝ่ายปกครองจะต้องเป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมาย

(ข) การออกหมายจับเพื่อให้ความคุ้มครองการใช้สิทธิในการบังคับทางปกครองในอนาคต ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการออกหมายจับเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายแตกต่างกัน เช่น มาตรา 324 วรรคหนึ่ง ประโยคที่หนึ่งแห่งประมวลรัษฎากรกำหนดให้กรมสรรพากร ซึ่งมีสถานะเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจออกคำสั่งบังคับการ อาจยื่นคำร้องต่อศาลแขวงเพื่อให้ออกหมายจับได้ หรือตามกฎหมายว่าด้วยการบังคับทางปกครองในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำหนดให้เจ้าหน้าที่บังคับการสามารถออกหมายจับเองได้โดยไม่ต้องยื่นคำขอต่อศาลแขวง

(ค) ในกรณีที่ผู้ที่ถูกบังคับทางปกครองไม่ชำระค่าปรับบังคับการหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับการอาจยื่นคำร้องต่อศาลปกครองให้ออกคำสั่งกักขังแทนค่าปรับบังคับการได้ แต่เจ้าหน้าที่บังคับการไม่สามารถดำเนินการจับและกักขังได้เอง แต่จะต้องยื่นคำร้องต่อกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ดำเนินการบังคับตามคำสั่งกักขังแทนค่าปรับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

4) หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับการในการบังคับทางปกครองโดยตรง

การบังคับทางปกครองโดยตรงเป็นการบังคับการของเจ้าหน้าที่บังคับการโดยใช้กำลังทางกายภาพบังคับผู้อยู่ใต้การบังคับทางปกครองโดยตรงซึ่งเป็นการบังคับทางปกครองที่รุนแรงที่สุด ดังนั้น กระบวนการต่างๆ จึงต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายตามหลักนิติรัฐ โดยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบังคับทางปกครองโดยตรงกำหนดไว้ในรัฐบัญญัติว่าด้วยการบังคับทางปกครองโดยตรงของเจ้าหน้าที่บังคับการแห่งสหพันธรัฐ ซึ่งกำหนดเจ้าหน้าที่บังคับการที่สามารถใช้อาวุธปืน หรือวัตถุระเบิดไว้เป็นการเฉพาะได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี เจ้าหน้าที่ขนส่งหรือการจราจรทางบก หรือเจ้าหน้าที่ศาลและเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม รวมถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว

5) การมอบหมายให้บุคคลที่สามดำเนินการแทน

การมอบหมายให้บุคคลที่สามเข้าดำเนินการแทนเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการดำเนินการบังคับทางปกครองที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยเห็นได้ชัดเจนจากการดำเนินการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำการจำยอมรับการกระทำ หรือละเว้นการกระทำ โดยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองรูปแบบการกระทำการแทนโดยหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับการอาจเข้ากระทำการแทนด้วยตนเอง หรืออาจมอบหมายให้บุคคลที่สามกระทำการแทน การมอบหมายให้บุคคลที่สามเข้ากระทำการแทนอาจ เป็นกรณีที่บุคคลที่สามมีศักยภาพในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวและมีความคุ้มค่ามากกว่าที่หน่วยงานของรัฐจะเข้าดำเนินการด้วยตนเอง เช่น มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยครบถ้วน มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความ

เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือมีสถานที่ที่เหมาะสมแก่การดำเนินการ บังคับทางปกครองนั้นๆ เป็นต้น ดังนั้น การมอบหมายบุคคลที่สามเข้าดำเนินการแทนจึงเป็นอีก มาตรการบังคับทางปกครองที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานของรัฐสามารถเลือกใช้ได้โดยเป็นการ พิจารณาในแง่ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เป็นสำคัญ

2. หลักเกณฑ์ในการดำเนินการบังคับทางปกครอง

การบังคับทางปกครองกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้รับคำสั่งทางปกครองและโดยที่หลักนิติรัฐมีความมุ่งหมายให้การใช้อำนาจรัฐจะต้องอยู่ภายในกรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ด้งนั้น หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบังคับทางปกครองย่อมเป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการบังคับทางปกครองในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และกฎหมายลายลักษณ์อักษรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการบังคับทางปกครองโดยตรงของเจ้าหน้าที่บังคับการแห่งสหพันธรัฐ หรือในบางมลรัฐอาจมีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบังคับทางปกครองไว้ในกฎหมายเฉพาะอื่นๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

นอกจากบทบัญญัติของกฎหมายลายลักษณ์อักษร เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องคำนึงถึงหลักกฎหมายทั่วไปในการดำเนินการบังคับทางปกครองด้วย ซึ่งในปัจจุบันหลักกฎหมายทั่วไปดังกล่าวจะถูกนำมาบัญญัติเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักความพอสมควรแก่เหตุ ซึ่งได้ถูกนำมาบัญญัติไว้ตามมาตรา 9 วรรคสอง แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการบังคับทางปกครองในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแห่งสหพันธรัฐและมาตรา 4 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการบังคับทางปกครองโดยตรงของเจ้าหน้าที่บังคับการแห่งสหพันธรัฐ ซึ่งเป็นจุดเด่นอีกประการหนึ่งในระบบกฎหมายเยอรมันในการกำหนดกรอบของการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและการให้ความคุ้มครองหรือประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการบังคับทางปกครอง โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเลือกใช้การบังคับทางปกครองเป็นมาตรการสุดท้าย เมื่อไม่อาจกระทำด้วยวิธีการอื่นเพื่อให้ผู้รับคำสั่งทางปกครองปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองแล้ว และเมื่อเจ้าหน้าที่ตัดสินใจที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเลือกมาตรการบังคับทางปกครองตามรูปแบบที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ซึ่งเป็นการประกันหลักความชอบด้วยกฎหมายและหลักความมั่นคงแห่งนิติฐานะ โดยในกรณีที่กฎหมายกำหนดวิธีการบังคับทางปกครองไว้หลายวิธีที่อาจทำให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งการบังคับทางปกครองได้ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องใช้ หรือเลือกใช้วิธีการบังคับทางปกครองที่ก่อให้เกิดผลต่อผู้อยู่ใต้การบังคับทางปกครองและส่วนรวมน้อยที่สุด และเมื่อมีการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างการใช้มาตรการบังคับทางปกครองและประโยชน์ที่อาจได้รับจากการใช้มาตรการดังกล่าวจะต้องสัมพันธ์และได้สัดส่วนกับเป้าหมายหรือผลที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยจะต้องพิจารณาประกอบกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

3. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในกระบวนการบังคับทางปกครอง

การให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในกระบวนการบังคับทางปกครองเป็นจุดเด่นของการปฏิบัติราชการในระบบกฎหมายเยอรมันตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งให้การรับรองสิทธิที่จะโต้แย้งหรือได้รับการเยียวยาความเสียหายจากการใช้อำนาจรัฐที่กระทบ ต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งครอบคลุมทั้งการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและในการพิจารณาของศาลปกครองด้วย ดังนั้น ผู้รับคำสั่งทางปกครองอาจโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองที่เป็นฐานอำนาจในการบังคับทางปกครองโดยการใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครองดังกล่าวตามลำดับ และมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยใช้คำฟ้องแบบโต้แย้งคำสั่งทางปกครอง เช่นเดียวกับการโต้แย้งกระบวนการบังคับทางปกครองที่มีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครอง รวมถึงการบังคับทางปกครองในกรณีจำเป็นเร่งด่วนซึ่งมิได้มีการออกคำสั่งทางปกครองอันเป็นฐานในการบังคับทางปกครอง

สำหรับการดำเนินการบังคับทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการกระทำในทางข้อเท็จจริงที่เป็นปฏิบัติการทางปกครองหรือการกระทำที่มีลักษณะเป็นการดำเนินการภายในฝ่ายปกครองจะต้องใช้กระบวนการคุ้มครองสิทธิในทางศาลโดยใช้คำฟ้องขอให้พิสูจน์สิทธิเพื่อให้ศาลตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการดำเนินการบังคับทางปกครองได้ อนึ่งการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของมาตรการบังคับทางปกครองมีความสำคัญ เนื่องจากเจ้าหน้าที่บังคับการสามารถเรียกค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการบังคับทางปกครองเฉพาะการดำเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายและตรงตามวัตถุประสงค์เท่านั้น นอกจากนี้ในกรณีที่ศาลปกครองพิจารณาว่าการใช้มาตรการบังคับทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้เสียหายย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่และค่าสินไหมทดแทนเพื่อเยียวยาความเสียหายกันเกิดจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้

4. หลักการสำคัญของการบังคับทางปกครองตามกฎหมายสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

โครงสร้างของรัฐบัญญัติว่าด้วยมาตรการบังคับในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ค.ศ. 1953 แบ่งออกเป็น 4 หมวด คือ หมวด 1 การบังคับตามคำสั่งที่กำหนดให้ชำระเงิน หมวด 2 การบังคับตามคำสั่งที่กำหนดให้กระทำการหรือละเว้นกระทำการ หมวด 3 ค่าใช้จ่ายในการบังคับการ และ หมวด 4 บทเฉพาะกาล รวมทั้งหมด 22 มาตรา ซึ่งในการศึกษาถึงหลักการสำคัญของการบังคับทางปกครองตามกฎหมายเยอรมันมีรายละเอียด ดังนี้[87]

1) การบังคับทางปกครองใช้กับคำสั่งทางปกครองที่สามารถบังคับได้

---

[87] วิจิตรา วอนเพียร, ปัญหาการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539. (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2549. หน้า 41-48.

โดยที่การบังคับทางปกครองเป็นการบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครอง คำสั่งทางปกครองจึงเป็นพื้นฐานในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ซึ่งคำสั่งทางปกครองที่เป็นฐานของการบังคับทางปกครองนั้นจะต้องเป็นคำสั่งทางปกครองที่สามารถบังคับได้ กล่าวคือ

(1) เป็นคำสั่งทางปกครองประเภทที่มีลักษณะเป็นการสั่งการ ซึ่งได้แก่ คำสั่งทางปกครองที่กำหนดข้อปฏิบัติ หรือข้อห้าม โดยเป็นการกำหนดให้ผู้รับคำสั่งกระทำการหรือละเว้นกระทำการ เช่น คำสั่งให้หยุดดำเนินการก่อสร้าง คำสั่งให้ดำเนินการกำจัดขยะ คำสั่งให้หยุดการประกอบการพาณิชย์ เป็นต้น หรือ กำหนดให้ชำระเงิน แต่คำสั่งทางปกครองที่เป็นการก่อตั้งสิทธิหรือยืนยันสิทธิ เช่น คำสั่งอนุญาตให้ประกอบการพาณิชย์ คำสั่งยืนยันว่าผู้รับคำสั่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ครอบครองอาวุธปืน คำสั่งต่างๆ เหล่านี้เป็นคำสั่งทางปกครองที่มีผลในทางกฎหมายโดยตรงเมื่อมีการออกคำสั่ง โดยไม่ต้องมีการบังคับตามคำสั่งอีกแต่อย่างใด

(2) เป็นคำสั่งทางปกครองที่มีผลบังคับในทางกฎหมาย ซึ่งคำสั่งทางปกครองจะมีผลบังคับทางกฎหมายหรือไม่อย่างไรนั้น เมื่อพิจารณาจากความจำเป็นในเรื่องความมั่นคงทางกฎหมายและความชัดเจนทางกฎหมาย เป็นการกระทำของรัฐแล้ว โดยทั่วไปคำสั่งทางปกครองที่ออกมาแล้วจะต้องมีผลบังคับได้ตามกฎหมายกล่าวคือ คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายย่อมมีผลในทางกฎหมายเช่นเดียวกันกับคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายตราบเท่าที่ยังไม่มีการ เพิกถอนผลของคำสั่งทางปกครองนั้นโดยองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้ทรงอำนาจหรือคำสั่งทางปกครองนั้นมิได้ สิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือโดยเหตุอื่น ทั้งนี้ เนื่องจากหากยอมให้บุคคลผู้รับคำสั่งทางปกครองกล่าวอ้างว่าคำสั่งทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตนจึงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองนั้น การปฏิบัติราชการตลอดจนการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายย่อมไม่อาจเป็นไปได้ หรือเป็นไปได้ด้วยความยากลำบาก เว้นแต่เป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีข้อผิดพลาดอย่างร้ายแรงและเห็นประจักษ์ชัด ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองที่เป็นโมฆะไม่มีผลบังคับใดๆ ในทางกฎหมาย ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ในระบบกฎหมายปกครองเยอรมัน คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมีอยู่ 2 ลักษณะ ด้วยกัน คือ คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่มีผลในทางกฎหมาย หรือคำสั่งทางปกครองที่เป็นโมฆะ และคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่มีผลในทางกฎหมายจนกว่าจะถูกทำให้สิ้นผลไป

กล่าวโดยสรุป คำสั่งทางปกครองที่มีผลบังคับทางกฎหมาย คือ คำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย และคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่ถึงขนาดที่เป็นโมฆะตราบเท่าที่คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นยังไม่สิ้นผลไป ส่วนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างรุนแรงและเห็นประจักษ์ชัดย่อมเป็นโมฆะและไม่มีผลบังคับในทางกฎหมายแต่อย่างใด

(3) เป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่อาจโต้แย้งได้ ซึ่งอาจเป็นกรณีที่บุคคลที่มีสิทธิอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทางปกครองนั้นแสดงเจตนาสละสิทธิอุทธรณ์โต้แย้ง หรือมีกฎหมายกำหนดให้คำสั่งทางปกครองมีผลบังคับผูกพันโดยทันทีโดยไม่อาจถูกโต้แย้งได้ หรือระยะเวลาในการอุทธรณ์โต้แย้งได้ล่วงพันไปโดยไม่มีการอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทางปกครองนั้น หรือหากเป็นคำสั่งที่ยังถูกโต้แย้งได้ การโต้แย้งนั้นก็ไม่มีผลเป็นการทุเลาการบังคับ ซึ่งการทุเลาการบังคับนั้น หมายความว่า มาตรการเพื่อการบังคับตามคำสั่งทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการบังคับในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของสหพันธ์หรือของมลรัฐไม่สามารถนำมาใช้กับกรณีที่มีการทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองได้ หรือเป็นคำสั่งทางปกครองที่อยู่ในสภาพที่ถูกแขวนไว้ ซึ่งความหมายของสภาพที่ถูกแขวนได้ของคำสั่งทางปกครองนี้มีความเห็นของนักกฎหมายแตกต่างกันออกเป็น 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีว่าด้วยการมีผลของคำสั่งทางปกครอง ซึ่งเห็นว่า สภาพที่ถูกแขวนไว้ของคำสั่งทางปกครองเป็นการขัดขวางมิให้คำสั่งทางปกครองมีผล เมื่อคำสั่งทางปกครองไม่มีผลการบังคับตามคำสั่งทางปกครองจึงไม่อาจกระทำได้ และทฤษฎีว่าด้วยการดำเนินการตามคำสั่งทางปกครอง ซึ่งเห็นว่า สภาพที่ถูกแขวนไว้ของคำสั่งทางปกครองมิได้เป็นการขัดขวางการมีผลของคำสั่งทางปกครอง แต่เป็นการขัดขวางมิให้ฝ่ายปกครองดำเนินการใช้มาตรการบังคับเพื่อให้คำสั่งทางปกครองบรรลุผลตามความมุ่งหมายเท่านั้นโดยศาลปกครองสูงสุดของเยอรมันได้ถือตามแนวทฤษฎีที่สองนี้

โดยหลักแล้วการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองหรือการฟ้องโต้แย้งคำสั่งทางปกครองย่อมมีผลเป็นการทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง ทั้งคำสั่งทางปกครองที่เป็นการก่อตั้งสิทธิ คำสั่งทางปกครองที่พิสูจน์สิทธิและคำสั่งทางปกครองที่มีผลเป็นคุณและเป็นโทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 80 วรรคหนึ่ง แต่ก็มีข้อยกเว้นของการทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 80 วรรคสอง เช่น คำสั่งทางปกครองที่เป็นคำสั่งให้ชำระเงินภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ คำสั่งหรือมาตรการของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่อาจให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งนั้นๆ ได้ คำสั่งในกรณีอื่นๆ ตามที่กฎหมายของสหพันธ์หรือกฎหมายของมลรัฐบัญญัติไว้ และกรณีที่จะต้องมีการออกคำสั่งบังคับโดยเร่งด่วนเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือ เพื่อประโยชน์ที่สำคัญยิ่งกว่า ซึ่งคำสั่งทางปกครองในกรณีดังกล่าวนี้จะไม่มีการทุเลาการบังคับตามคำสั่ง

2) การบังคับทางปกครองไม่ใช้กับเจ้าหน้าที่ด้วยกัน

หลักการข้อนี้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 17 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยมาตรการบังคับในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ค.ศ. 1953 ซึ่งบัญญัติว่า “การบังคับการต่อหน่วยงานของรัฐและนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนจะกระทำมิได้ เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น" เนื่องจากการบังคับทางปกครองเป็นการใช้อำนาจในทางมหาชนบังคับเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครอง จึงไม่สามารถนำมาใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐซึ่งก็ใช้อำนาจของรัฐเช่นเดียวกัน

3) การบังคับทางปกครองต้องใช้เท่าที่จำเป็นและพอสมควรแก่เหตุ

กระบวนการบังคับในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเป็นกระบวนการที่ต้องคำนึงถึงหลักความได้สัดส่วนหรือหลักความพอสมควรแก่เหตุ การใช้วิธีการบังคับจะต้องเป็นมาตรการสุดท้ายที่จะเลือกกระทำ และต้องใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของการออกคำสั่งทางปกครองเท่านั้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องยุติการใช้ มาตรการบังคับเมื่อได้บังคับการบรรลุวัตถุประสงค์ของการบังคับทางปกครองนั้นแล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยมาตรการบังคับในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง มาตรา 9 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติว่า "มาตรการบังคับทางปกครองต้องอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการบังคับการ และกระทบกระเทือนผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองและสาธารณะชนน้อยที่สุด" กล่าวคือ ในกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดวิธีการบังคับไว้หรือกำหนด วิธีการบังคับไว้หลายวิธีที่อาจทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบังคับได้ เจ้าหน้าที่จะต้องใช้หรือ เลือกใช้วิธีการบังคับที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่ถูกบังคับและต่อส่วนรวมน้อยที่สุด ซึ่งจะต้องพิจารณาประเมินจากข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆ ไป โดยอาจสรุปเกณฑ์การพิจารณาการใช้มาตรการ บังคับทางปกครองตามหลักความพอสมควรแก่เหตุได้ดังนี้

(1) มาตรการที่ใช้จะถือว่าเหมาะสม เมื่อสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้

(2) มาตรการที่เหมาะสมนี้จะต้องเป็นมาตรการที่จำเป็น หากใช้มาตรการอื่นๆ จะเป็นการกระทบกระเทือนถึงสิทธิของผู้ที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งทางปกครองหรือประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่ามาตรการที่จำเป็นดังกล่าว

(3) มาตรการที่จำเป็นนี้จะต้องใช้อย่างสมควรแก่เหตุ ซึ่งจะต้องไม่อยู่นอกเหนือความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล กล่าวคือ กระบวนการบังคับทางปกครองจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างมาตรการที่ใช้กับเป้าหมายหรือผลที่ฝ่ายปกครองต้องการ และต้องมีความเหมาะสม มีความจำเป็นจะต้องใช้ รวมทั้งมีความได้สัดส่วนกับการกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของผู้ที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งทางปกครองนั้น

4) การใช้มาตรการบังคับทางปกครองต้องมีการเตือนก่อนเสมอ

เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกคำสั่งทางปกครองและแจ้งให้ผู้ที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งทางปกครองทราบแล้ว หากผู้ที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะยังไม่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้ทันที เจ้าหน้าที่จะต้องมีคำเตือนผู้ที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งนั้นก่อนที่จะออกคำสั่งบังคับการ โดยในกรณีของการบังคับให้ชดใช้เงินนั้น เมื่อระยะเวลา 1 สัปดาห์นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีหนังสือแจ้งเพื่อให้ชำระเงินแก่ผู้ที่อยู่ในบังคับของคำสั่ง (ลูกหนี้ตามคำสั่งทางปกครอง)หรือนับแต่วันที่หนี้ถึงกำหนดชำระได้ล่วงพ้นไปแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องมีหนังสือเตือน ลูกหนี้ตามคำสั่งทางปกครอง โดยระบุเวลาให้ชำระเงินภายใน 1 สัปดาห์ หน้าที่ในการออกหนังสือเตือนนี้ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยมาตรการบังคับในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองถือว่าเป็น กล่าวคือ เป็นบทบัญญัติที่กำหนดข้อควรปฏิบัติ

ของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองให้กระทำการเท่านั้นไม่ถือว่าเป็นองค์ประกอบของกฎหมาย ดังนั้น แม้ว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการออกหนังสือเตือนก็ไม่มีผลทำให้ความสมบูรณ์ของการบังคับทางปกครองนั้นเสียไป แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเว้น ข้อควรปฏิบัติดังกล่าวด้วย

สำหรับกรณีการบังคับเพื่อให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการนั้น ก่อนที่จะมีการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการสั่งการ เจ้าหน้าที่ที่ออกคำสั่งทางปกครอง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในการบังคับตามคำสั่งทางปกครองด้วย จะต้องมีคำสั่งภาคทัณฑ์ เป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดวิธีการบังคับแจ้งไปยังผู้รับคำสั่งทางปกครอง โดยคำสั่งภาคทัณฑ์ดังกล่าวจะเป็นการเตือนว่าหากผู้รับคำสั่งทางปกครองไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองที่มีผลผูกพันให้ตนต้องกระทำนั้น ผู้รับคำสั่งดังกล่าว จะต้องยอมรับต่อการบังคับโดยไม่อาจขัดขืนได้

5) มาตรการบังคับทางปกครองต้องมีความชัดเจนแน่นอน

หลักการนี้ปรากฏอยู่ในมาตรา 13 ซึ่งอาจพิจารณาได้ 2 ประการ คือ

(1) คำสั่งภาคทัณฑ์ (การเตือน) จะต้องกำหนดวิธีการบังคับอย่างชัดเจน กล่าวคือจะต้องกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการบังคับที่จะนำมาใช้โดยจะกำหนดวิธีการบังคับไว้หลายวิธีและจะกำหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีสิทธิเลือกใช้วิธีการบังคับหลายวิธีตามที่กำหนดไว้นั้นไม่ได้(มาตรา 13 วรรค 3) เช่น การภาคทัณฑ์โดยกำหนดวิธีการบังคับให้ชำระค่าปรับทางปกครองนั้นจะต้องระบุจำนวนเงินค่าปรับทางปกครองที่แน่นอนไว้ด้วย การระบุแค่จำนวนเงินขั้นสูงถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น

(2) เจ้าหน้าที่ในการบังคับการจะต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามวิธีการ ที่ได้กำหนดไว้ในคำสั่งภาคทัณฑ์นั้น การเปลี่ยนแปลงวิธีการบังคับจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อวิธีการบังคับตามคำสั่งภาคทัณฑ์เดิมไม่อาจบรรลุความมุ่งหมายที่กำหนดได้หรือไม่มีการปฏิบัติตามที่ได้มีการภาคทัณฑ์ไว้

6) การบังคับทางปกครองอาจถูกโต้แย้งได้

หลักการในเรื่องการโต้แย้งการบังคับทางปกครองนี้ เป็นอีกหลักการหนึ่งซึ่งมีความมุ่งหมายที่จะคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่จะต้องถูกบังคับทางปกครอง กฎหมายจึงกำหนดให้บุคคลดังกล่าวสามารถโต้แย้งการบังคับทางปกครองได้ โดยการโต้แย้งการบังคับทางปกครองกรณีของการบังคับให้ชำระเงินนั้นเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร ส่วนการโต้แย้งการบังคับทางปกครองกรณีของการบังคับให้กระทำการหรือ งดเว้นกระทำการนั้น เป็นไปตามมาตรา 18 โดยในรายละเอียดจะได้กล่าวถึงในเรื่องของการอุทธรณ์โต้แย้งการบังคับทางปกครองในส่วนต่อไป

5. การอุทธรณ์คำสั่งบังคับทางปกครอง

ในการบังคับทางปกครองซึ่งมีกระบวนการบังคับหลายขั้นตอนนั้น เจ้าหน้าที่จึงมีความจำเป็นที่จะต้องออกคำสั่งหรือกระทำการเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนบังคับในหลายกรณี ซึ่งการอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งหรือการกระทำของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวอาจกระทำได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะหรือสภาพการณ์ในทางกฎหมายของคำสั่งหรือการกระทำดังกล่าว ซึ่งอาจพิจารณาได้ ดังนี้

1) คำสั่งบังคับทางปกครองที่สามารถอุทธรณ์โต้แย้งได้

- การอุทธรณ์โต้แย้งการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน

คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์ของผู้ที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งทางปกครองเป็นคำสั่งทางปกครองที่สามารถอุทธรณ์โต้แย้งได้ ส่วนหนังสือเตือน ให้ผู้ที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งทางปกครองกระทำการชำระเงินไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง เนื่องจากเป็นเพียงการเตือนว่าจะดำเนินการบังคับทางปกครองตามที่ได้มีคำสั่งแจ้งเพื่อให้ชำระเงินไปแล้วเท่านั้นไม่ได้เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่แต่อย่างใด โดยมาตรา 5 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยมาตรการบังคับในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแห่งสหพันธ์ค.ศ. 1953 ได้อ้างถึงการใช้สิทธิโต้แย้งไว้ตามที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร แต่ประมวลรัษฎากรก็ไม่ได้กำหนดบทบัญญัติในเรื่องการใช้สิทธิอุทธรณ์โต้แย้งมาตรการในการบังคับทางปกครองไว้โดยเฉพาะกรณีจึงต้องเป็นไปตามหลักทั่วไปของการฟ้องคดีปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความปกครองในชั้นศาล โดยมีเงื่อนไขในการฟ้องคดีแยกตามคำฟ้องของคดีแต่ละประเภทดังนี้

ก. การฟ้องคดีโต้แย้งคำสั่งทางปกครองและคดีให้ออกคำสั่งทางปกครอง

คำฟ้องคดีประเภท Anfechtungsklage เป็นคำฟ้องที่ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งทางปกครองเนื่องจากคำสั่งทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำฟ้องคดีประเภท Verpflichtungsklage เป็นคำฟ้องที่ขอให้ศาลพิจารณาสั่งการให้มีการออกคำสั่งทางปกครองที่ถูกปฏิเสธหรือละเว้นโดยผู้ที่ยื่นฟ้องจะมีอำนาจฟ้องเมื่อผู้ฟ้องคดีถูกละเมิดอันเนื่องมาจากคำสั่งทางปกครอง หรือเกิดจากการปฏิเสธหรือละเว้นการออกคำสั่งทางปกครองอันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา 42

ข. การฟ้องคดีให้ฝ่ายปกครองกระทำการ

คำฟ้องประเภท Leistungsklage เป็นคำฟ้องที่ขอให้ศาลวินิจฉัยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกระทำการ หรือละเว้นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะมีอำนาจฟ้องประเภทนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองปฏิเสธกระทำการตามที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้อง อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ฟ้องคดี ในแง่โครงสร้างการตรวจสอบอำนาจฟ้องคดีประเภทนี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกับคำฟ้องขอให้ฝ่ายปกครองออกคำสั่งทางปกครอง ดังนั้น มาตรา 42 (2) จึงนำมาใช้กับคำฟ้องขอให้ฝ่ายปกครองกระทำการอย่างไร ก็ตาม ก็ไม่ให้นำมาตรา 42 (2) มาใช้อย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกับคำฟ้องโต้แย้งคำสั่งทางปกครองและ คำฟ้องขอให้ออกคำสั่งทางปกครอง การปฏิเสธ

อำนาจฟ้องคดีขอให้ฝ่ายปกครองกระทำการนั้นอาจกระทำได้เฉพาะกรณีที่ปรากฏอย่างชัดแจ้งว่าสิทธิเรียกร้องให้ฝ่ายปกครองกระทำการไม่อาจเป็นไปได้หรือผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องในเรื่องนั้น

ค. การฟ้องคดีขอให้พิสูจน์สิทธิ

คำฟ้องประเภท Feststellungsklage เป็นคำฟ้องที่ขอให้ศาลวินิจฉัยถึงการมีอยู่ของความสัมพันธ์ในทางกฎหมาย เช่น การโต้แย้งเรื่องสัญชาติของบุคคล เป็นต้น หรือขอให้ศาลวินิจฉัยว่าคำสั่งทางปกครองนั้นเป็นโมฆะ โดยผู้ที่ฟ้องคดีจะต้องไม่ใช่บุคคลที่สามที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่ประสงค์จะให้ศาลพิจารณา กรณีจึงนำมาตรา 42 (2) มาให้กับการฟ้องคดีขอให้พิสูจน์สิทธิด้วย

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ถูกบังคับทางปกครองจะฟ้องร้องคัดค้านการบังคับทางปกครอง โดยอาศัยคำฟ้องประเภทใด นั้น จะต้องพิจารณาว่าหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานในการบังคับทางปกครอง กล่าวคือ หากเป็นการดำเนินการบังคับทางปกครองโดยศาล ผู้ที่ถูกบังคับทางปกครองก็สามารถฟ้องโต้แย้งการบังคับทางปกครอง ได้โดยอาศัยบทบัญญัติมาตรา 767 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประกอบกับมาตรา 173 แห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความปกครองในชั้นศาล แต่ถ้าเป็นการบังคับทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้ที่ถูกบังคับทางปกครองสามารถโต้แย้งการบังคับทางปกครองได้โดยอาศัยการยื่นคำฟ้องคัดค้านตามกฎหมายว่าด้วยกฎหมายวิธีพิจารณาความปกครองในชั้นศาล กล่าวคือ การฟ้องคดีโต้แย้งคำสั่งทางปกครองที่เป็นฐานในการบังคับว่าสิทธิเรียกร้องซึ่งเป็นเหตุผลในการบังคับคดีนั้นไม่มีอยู่หรือการบังคับทางปกครอง โดยอาศัยการออกคำสั่งทางปกครองนั้นไม่อาจกระทำได้เนื่องจากคำสั่งทางปกครองนั้นเป็นโมฆะ อาจอาศัยคำฟ้องประเภทขอให้พิสูจน์สิทธิส่วนการฟ้องคดีโต้แย้งว่า คำสั่งบังคับทางปกครองไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นการฟ้องโต้แย้งว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ออกคำสั่งบังคับทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อาจอาศัยคำฟ้องประเภทขอให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครอง และการฟ้องคดีโต้แย้งว่าการบังคับทางปกครองกระทำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่มีอำนาจหรือคำสั่งทางปกครองนั้นได้ถูกเพิกถอนแล้ว อาจอาศัยคำฟ้องประเภทขอให้ศาลพิจารณาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกคำสั่งทางปกครอง

- การอุทธรณ์โต้แย้งการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำการหรือละเว้นกระทำการ

คำสั่งเตือนว่าจะใช้วิธีการบังคับอย่างใดอย่างหนึ่ง และคำสั่งแจ้งยืนยัน และกำหนดวิธีการบังคับ ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองที่ผู้ที่จะถูกบังคับสามารถอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองหรือฟ้องคดีโต้แย้งคำสั่งทางปกครองได้ ส่วนการดำเนินการบังคับทางปกครอง ซึ่งมีลักษณะเป็นการกระทำในทางข้อเท็จจริง อันเป็นปฏิบัติการทางปกครองนั้น ผู้ที่จะถูกบังคับทางปกครองสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เพื่อให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการดำเนินการบังคับทางปกครองได้

โดยอาศัย คำฟ้องขอให้พิสูจน์สิทธิ ตามมาตรา 43 วรรค 1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง

อนึ่ง การอุทธรณ์คำสั่งเตือนที่เจ้าหน้าที่ให้แจ้งไปพร้อมกับคำสั่งทางปกครอง หรือการอุทธรณ์การบังคับทางปกครองโดยทันทีตามมาตรา 6 วรรคสอง ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกับการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ซึ่งการอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งเตือนว่าจะบังคับทางปกครองในกรณีนี้มีผลเป็นการตรวจสอบคำสั่งทางปกครองที่เป็นฐานในการบังคับด้วย แต่การอุทธรณ์คำสั่งเตือนว่าจะบังคับทางปกครองเมื่อพ้นระยะเวลาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองแล้ว การอุทธรณ์ ดังกล่าวจะมีผลเป็นการเพิกถอนคำสั่งเตือนก็ต่อเมื่อการออกคำสั่งเตือนนั้นมิชอบด้วยกฎหมาย หรืออีกนัยหนึ่ง การอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งเตือนซึ่งเป็นการเริ่มต้นบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่ไม่อาจโต้แย้งได้แล้วอาจโต้แย้งได้เฉพาะความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งเตือนเท่านั้นจะอุทธรณ์โต้แย้งว่าการบังคับทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะคำสั่งทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ได้ เช่น การโต้แย้งคำสั่งเตือนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากกำหนดระยะเวลาให้ปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองไว้เพียงเล็กน้อยทำให้ไม่อาจดำเนินการตามคำบังคับได้ทัน เป็นต้น

2) การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง

บทบัญญัติเรื่องการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ได้รับการบัญญัติไว้ในรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่องทางปกครองแห่งสหพันธ์ ค.ศ. 1976 ภาคที่ 6 ว่าด้วยกระบวนพิจารณาอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทางปกครอง และยังมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองอีกส่วนหนึ่งซึ่งได้รับการบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตั้งแต่มาตรา 68 ถึงมาตรา 73

กระบวนการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองมีความมุ่งหมายเพื่อให้ฝ่ายปกครองได้ตรวจสอบความชอบด้วยวัตถุประสงค์ และความชอบด้วยกฎหมาย ของคำสั่งทางปกครอง อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งประชาชนที่ถูกกระทบสิทธิจากคำสั่งทางปกครองจะอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองได้เฉพาะในกรณีที่เกี่ยวกับคำฟ้องที่ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง หรือคำฟ้องที่ขอให้ศาลพิจารณาสั่งการให้มีการออกคำสั่งทางปกครอง เท่านั้น คำฟ้องหรือคำร้องประเภทอื่น ประชาชนผู้ซึ่งถูกกระทบสิทธิจากคำสั่งทางปกครองสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องไปอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองก่อน เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

โดยเมื่อผู้รับคำสั่งทางปกครองได้รับแจ้งคำสั่งทางปกครองแล้วหากเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและก่อให้เกิดภาระแก่ตน ผู้รับคำสั่งจะต้องยื่นคำร้องคัดค้านเป็นหนังสือหรือบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครองหรือต่อเจ้าหน้าที่ผู้ที่จะต้องมีคำวินิจฉัยคำร้องคัดค้านภายในหนึ่งเดือนนับแต่ได้มีการแจ้งคำสั่งทางปกครองให้ผู้ร้องทราบ หากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองยืนยันคำสั่งทางปกครองของตนว่าชอบด้วยกฎหมายก็จะเสนอให้ผู้บังคับบัญชาลำดับเหนือขึ้นไปพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง และหากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าคำสั่งทางปกครอง

นั้นชอบด้วยกฎหมายแล้วก็จะมีคำสั่งให้ยกคำอุทธรณ์ ซึ่งผู้ร้องสามารถฟ้องคดีโต้แย้งคำสั่งทางปกครองต่อศาลปกครองได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีกฎหมายได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ไม่ต้องอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง หรือเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่สหพันธ์หรือเจ้าหน้าที่มลรัฐระดับสูงสุดเว้นแต่กฎหมายจะได้กำหนดให้ต้องมีการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก่อนหรือเป็นคำสั่งในเรื่องการเยียวยาหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง ซึ่งมีเนื้อหาที่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนเป็นครั้งแรก กรณีดังกล่าวผู้รับคำสั่งทางปกครองสามารถฟ้องคดีโต้แย้งคำสั่งทางปกครองได้โดยไม่ต้องอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก่อนแต่อย่างใด ดังนั้น การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองจึงทำหน้าที่เป็นทั้งกระบวนการภายในฝ่ายปกครองในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองและเป็นเงื่อนไขการฟ้องคดีโต้แย้งคำสั่งทางปกครองบางประเภทอีกด้วย

2.2 สาธารณรัฐฝรั่งเศส

2.2.1 กฎหมายประกันสังคมสาธารณรัฐฝรั่งเศส

กฎหมายประกันสังคมของ สาธารณรัฐฝรั่งเศส (French Social Security Law หรือ Sécurité sociale) เป็นหนึ่งในระบบรัฐสวัสดิการที่ครอบคลุมและเข้มแข็งที่สุดในยุโรป โดยมีพื้นฐานจากหลักการ "ความเสมอภาคในการเข้าถึงการคุ้มครอง" สำหรับประชาชนทุกคน

โครงสร้างของระบบประกันสังคมฝรั่งเศส ระบบประกันสังคมฝรั่งเศสแบ่งเป็น 4 สาขาหลัก (branches)

สาขา (Branch) คำอธิบาย

1. Santé (สุขภาพ) คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ยา และบริการสุขภาพพื้นฐาน

2. Famille (ครอบครัว)เงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตร, ค่าคลอด, เงินเลี้ยงดูรายเดือน

3. Vieillesse (ชราภาพ/บำนาญ) บำนาญชราภาพ, ทุพพลภาพ, สวัสดิการทายาท

4. Accidents du travail / Maladies professionnelles (อุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน) ค่าชดเชยกรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน

การเก็บเงินสมทบประกันสังคมของประเทศฝรั่งเศส (French Social Security Contributions หรือ "cotisations sociales") เป็นหัวใจสำคัญของระบบรัฐสวัสดิการฝรั่งเศส ซึ่งครอบคลุมการประกันสุขภาพ บำนาญ ว่างงาน อุบัติเหตุจากการทำงาน และสวัสดิการครอบครัว หลักการสำคัญ คือ บังคับตามกฎหมาย: ลูกจ้าง นายจ้าง และผู้ประกอบอาชีพอิสระต้อง

จ่ายเงินสมทบเข้าสู่ระบบระบบเงินสมทบแบบสัดส่วน (%): คิดจากรายได้ที่ได้รับ ผู้จัดเก็บ: URSSAF (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales) เป็นหน่วยงานรัฐที่เก็บเงินสมทบทั้งหมด[88]

2.2.2 การบังคับทางปกครองตามกฎหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศส

การบังคับทางปกครองของสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่จะกล่าวในส่วนนี้ ประกอบด้วย ความคิดทั่วไปของการบังคับทางปกครอง หลักการสำคัญของการบังคับทางปกครอง องค์กรเจ้าหน้าที่ดำเนินการบังคับทางปกครอง ประเภทการบังคับทางปกครอง มาตรการและกระบวนการบังคับทางปกครองและการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง

2.2.2.1 แนวคิดทั่วไปของการบังคับทางปกครองตามกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส

ในระบบกฎหมายฝรั่งเศส ไม่ได้กำหนดนิยามของ "การบังคับทางปกครอง" ไว้ว่ามีความหมายว่าอย่างไร ในทางวิชาการอาจพิเคราะห์ได้ว่าหมายถึง การดำเนินการของฝ่ายปกครองในกรณีของผู้ที่อยู่ ในบังคับของนิติกรรมทางปกครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนิติกรรมทางปกครอง เพื่อบังคับให้มีการปฏิบัติตามนิติกรรมทางปกครองหรือทำให้นิติกรรมทางปกครองนั้นบรรลุวัตถุประสงค์เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ โดยนิติกรรมทางปกครองได้แก่ การแสดงเจตนาฝ่ายเดียวของฝ่ายปกครองที่มุ่งหมายให้เกิดผลทางกฎหมายต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องก่อน เนื่องจากฝ่ายปกครองมีภารกิจในการจัดทำบริการสาธารณะหรือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ การดำเนินการของฝ่ายปกครองจึงมีคุณลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากการดำเนินการของเอกชน ดังนั้น ฝ่ายปกครองจึงมี"อำนาจสาธารณะ" กล่าวคือ สิทธิพิเศษต่างๆ ทั้งหมดที่มอบให้แก่ฝ่ายปกครองสำหรับที่จะทำให้ฝ่ายปกครองอ้างประโยชน์สาธารณะเพื่อให้ได้สิทธิที่เหนือกว่าเอกชนในกรณีที่ต้องประสบกับปัญหาความขัดแย้งกับประโยชน์ส่วนตัวของเอกชน ซึ่งทำให้ฝ่ายปกครองมีอภิสิทธิ์หรืออำนาจพิเศษอันได้แก่ "อำนาจสั่งการ" ในการออกคำสั่งฝ่ายเดียวบังคับแก่เอกชน และ"อำนาจบังคับการ" ในการบังคับให้มีการปฏิบัติตามคำสั่งได้เองโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาล อันเป็นอภิสิทธิ์ก่อนการพิจารณาของศาล กล่าวคือ เป็นสถานภาพที่ให้แก่ฝ่ายปกครองในอันที่จะทำให้คำสั่งที่ตนออกมีอำนาจบังคับใช้ก่อนที่จะถูกตรวจสอบโดยศาลหรืออำนาจของสิ่งที่สั่งไปแล้ว โดยเปรียบเทียบกับอำนาจของสิ่งที่ถูกพิพากษาไปแล้ว ของคำพิพากษาของศาลหมายความว่าคำสั่งต้องมีผลบังคับใช้ให้เป็นไปตามคำสั่งนั้น เช่นเดียวกับคำพิพากษาของศาลที่จะต้องมีการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษา โดยที่ในระบบกฎหมายปกครองของสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีหลักว่า คำสั่งทางปกครองมีสภาพบังคับโดยสมบูรณ์ในตัวเอง ประกอบกับมีหลักให้สันนิษฐานไว้

---

[88] *ประมวลกฎหมายประกันสังคมฝรั่งเศส Code de la Sécurité Sociale*

ก่อนว่าบรรดานิติกรรมทางปกครองที่ฝ่ายปกครองทำขึ้นนั้นชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น เมื่อฝ่ายปกครองได้ออกคำสั่งทางปกครองและแจ้งคำสั่งนั้นต่อผู้รับคำสั่ง ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งย่อมต้องปฏิบัติตามคำสั่งและแม้ว่าผู้รับคำสั่งจะเห็นว่าคำสั่งนั้นไม่น่าจะชอบด้วยกฎหมายและได้อุทธรณ์คำสั่งต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งหรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่หรือได้ฟ้องคดีขอให้ศาลสั่งเพิกถอนคำสั่งแล้ว การโต้แย้งคำสั่งทั้งต่อฝ่ายปกครองหรือต่อศาลก็ไม่มีผลทุเลาการบังคับตามคำสั่ง ทั้งนี้เว้นแต่ฝ่ายปกครองหรือศาลจะมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งเมื่อผู้รับคำสั่งมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครอง ในกรณีที่ผู้รับคำสั่งไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฝ่ายปกครองย่อมใช้อำนาจพิเศษบังคับให้มีการปฏิบัติตามคำสั่งได้ด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้[89]

นิติกรรมทางปกครองในระบบกฎหมายฝรั่งเศสแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

1) นิติกรรมทางปกครองที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป เป็นนิติกรรมทางปกครองที่กำหนดกฎเกณฑ์ทั่วไป โดยมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปไม่ได้เจาะจงตัวบุคคล ซึ่งอาจเทียบเคียงได้กับ กฎ ในระบบกฎหมายไทย

2) นิติกรรมทางปกครองที่ไม่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป มี 2 กรณีคือ

นิติกรรมทางปกครองที่มีผลบังคับเฉพาะบุคคล ซึ่งเป็นนิติกรรมทางปกครองที่กำหนดกฎเกณฑ์เฉพาะกรณี มีผลบังคับแก่บุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจเทียบเคียงได้กับ คำสั่งทางปกครอง ในระบบกฎหมายไทย

นิติกรรมทางปกครองที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปมิได้เฉพาะเจาะจงตัวบุคคล นิติกรรมประเภทนี้เป็นการผสมกันระหว่างกฎและคำสั่งทางปกครอง นิติกรรมทางปกครองประเภทนี้อาจเทียบเคียงได้กับ คำสั่งทั่วไปทางปกครอง ในระบบกฎหมายไทย

2.2.2 การบังคับตามนิติกรรมทางปกครองที่มีผลบังคับเฉพาะบุคคลหรือคำสั่งทางปกครอง

ในกรณีที่นิติกรรมทางปกครองที่มีผลบังคับเฉพาะบุคคลกำหนดให้บุคคลใดกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใด แต่บุคคลนั้นไม่ได้กระทำการหรือไม่ได้ละเว้นการกระทำการฝ่ายปกครองจึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินการบางประการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนิติกรรมดังกล่าว ดังนี้

1) การบังคับโดยใช้บทกำหนดโทษตามกฎหมาย

ในระบบกฎหมายฝรั่งเศสมีแนวคิดว่าบทกำหนดโทษตามกฎหมายเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการบังคับให้มีการปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองกล่าวคือ ในกรณีที่กฎหมาย

---

[89] ศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์. *การบังคับทางปกครองในระบบกฎหมายฝรั่งเศส*, รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.กรุงเทพ. 2552. หน้า 1-4

บัญญัติ ให้ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนด บทกำหนดโทษ ตามกฎหมายย่อมมีผลโน้มน้าวให้มีการปฏิบัติตามคำสั่งได้ในแง่หนึ่งบทกำหนดโทษย่อมทำให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเกิดความเกรงกลัวและไม่กล้าที่จะฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ในอีกแง่หนึ่งในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งการบังคับใช้โทษแก่ผู้กระทำผิดย่อมมีผลทำให้ผู้กระทำผิดได้รับความเดือดร้อนและอาจกลับใจมาปฏิบัติตามคำสั่งได้ ฝ่ายตำราส่วนหนึ่งจึงเห็นว่าบทกำหนดโทษตามกฎหมายเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเสริมให้มีการปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองซึ่งโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองอาจเป็นโทษอาญา โทษทางปกครอง โทษปรับทางแพ่ง หรือค่าปรับรายวัน

2) การใช้อำนาจบังคับการโดยตรงโดยฝ่ายปกครอง

โดยที่คำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการจัดทำบริการสาธารณะ ดังนั้น ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองย่อมมีหน้าที่บังคับให้มีการปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองเพื่อให้คำสั่งทางปกครองนั้น บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งการบังคับการโดยตรงอาจใช้วิธีการดำเนินการแทนหรือวิธีการใช้กำลังบังคับกับผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองขึ้นอยู่กับลักษณะของหน้าที่ที่กำหนดในคำสั่งทางปกครอง

กรณีคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้บุคคลมีหน้าที่ต้องกระทำหรือละเว้นกระทำ โดยมิใช่หน้าที่เฉพาะตัวที่บุคคลนั้นต้องดำเนินการด้วยตนเอง หากผู้รับคำสั่งไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด เจ้าหน้าที่อาจดำเนินการแทนผู้รับคำสั่งโดยผู้รับคำสั่งอาจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

กรณีคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้บุคคลมีหน้าที่ต้องกระทำหรือละเว้นกระทำ โดยเป็นหน้าที่เฉพาะตัวที่บุคคลนั้นต้องดำเนินการด้วยตนเอง หากผู้รับคำสั่งไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด เจ้าหน้าที่อาจใช้กำลังบังคับกับผู้รับคำสั่ง

3) การอาศัยคำสั่งของศาลเพื่อบังคับการ

ในกรณีที่บทบัญญัติกฎหมายกำหนดให้ฝ่ายปกครองร้องขอต่อศาลเพื่อมีคำสั่งอนุญาตให้บังคับการฝ่ายปกครองย่อมต้องร้องขอต่อศาลตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนกรณีที่บทบัญญัติกฎหมายกำหนดให้ฝ่ายปกครองมีอำนาจบังคับการได้เอง ฝ่ายปกครองย่อมต้องดำเนินการบังคับการเองจะมีคำขอให้ศาลบังคับการแทนหาได้ไม่ อย่างไรก็ดีในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายกำหนดให้อำนาจฝ่ายปกครองในการบังคับการได้เอง และมิใช่กรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนให้ต้องบังคับการโดยทันทีหรือกรณีที่ไม่มีวิธีการทางกฎหมายอื่นใดที่จะบังคับให้มีการปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองอันเป็นกรณีที่แนวคำพิพากษาของศาลยอมรับให้ฝ่ายปกครองบังคับการโดยตรงได้เองนั้น ย่อมมี

ประเด็นปัญหาว่าฝ่ายปกครองจะมีคำขอต่อศาลให้มีคำสั่งอนุญาตให้บังคับการได้หรือไม่ และศาลใดจะมีอำนาจออกคำสั่งอนุญาตให้ฝ่ายปกครองบังคับการ

2.2.3 หลักการสำคัญของการบังคับทางปกครองตามกฎหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศส

ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสไม่มีกฎหมายกลางว่าด้วยการบังคับทางปกครอง ดังเช่นประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองจึงเป็นหลักที่สภาแห่งรัฐ (Conseil d'État) หรือศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาวางบรรทัดฐานไว้ ส่วนหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ใช้กับมาตรการบังคับทางปกครองในแต่ละเรื่องจะบัญญัติไว้ในกฎหมายเฉพาะว่าด้วยเรื่องนั้น สำหรับหลักสำคัญของการบังคับทางปกครอง ได้แก่

1) การบังคับทางปกครองใช้กับคำสั่งทางปกครองที่มีผลบังคับได้

คำสั่งทางปกครองที่บังคับได้จะต้องมีลักษณะเป็นคำสั่งที่กำหนดภาระหน้าที่แก่เอกชน หากเป็นคำสั่งทางปกครองที่ให้สิทธิหรือโอกาสแก่เอกชน เช่น อนุญาตให้ครอบครองสาธารณสมบัติของแผ่นดินบางส่วน หรืออนุญาตให้ล่าสัตว์ เป็นต้น เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับเอกชนในการที่จะให้สิทธิของตน ฝ่ายปกครองเพียงแต่ต้องไม่ขัดขวางการให้สิทธิดังกล่าว หรือเป็นคำสั่งทางปกครองซึ่งหน้าที่ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งตกอยู่กับฝ่ายปกครองเองไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เป็นเรื่องที่ฝ่ายปกครองนั้นจะต้องใช้มาตรการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อที่จะบังคับให้เป็นไปตามคำสั่ง เช่น การจ่ายเงินอุดหนุนตามที่คำสั่งทางปกครองนั้นได้อนุมัติไว้ การหยุดจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการหลังจากที่มีคำสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ ฯลฯ และจากหลักการพื้นฐานที่ว่าคำสั่งทางปกครองได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับการโต้แย้งคำสั่งต่อฝ่ายปกครองหรือต่อศาลก็ไม่มีผลทุเลาการบังคับตามคำสั่ง ทั้งนี้ เว้นแต่ฝ่ายปกครองหรือศาล จะมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่ง คำสั่งทางปกครองจึงยังคงมีผลใช้บังคับอย่างเต็มที่จนกว่าความไม่ชอบด้วยกฎหมายจะปรากฏขึ้นต่อศาลและศาลได้พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวในเวลาต่อมา ดังนั้น เมื่อคำสั่งทางปกครองที่กำหนดภาระหน้าที่แก่เอกชนและไม่มีการทุเลาการบังคับตามคำสั่งแล้ว เอกชนจะต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ฝ่ายปกครองไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปร้องขอต่อศาลเพื่อให้ออกคำบังคับเพื่อบังคับกับเอกชน ดังเช่นกรณีเอกชนปฏิบัติต่อกันเอง กรณี ดังกล่าวแสดงให้เห็นเป็นอย่างดีของความหมายของ คำว่า คำสั่งทางปกครอง-คำสั่งที่มีผลใช้บังคับ (ทันที)

2) หลักความชอบด้วยกฎหมาย

หลักความชอบด้วยกฎหมายเป็นหลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง ซึ่งประกอบด้วย หลักการสำคัญ 2 ประการ คือ

2.1 หลักการว่าด้วยการกระทำทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีความหมายว่า ฝ่ายปกครองจะกระทำการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิ เสรีภาพ หรือ

ประโยชน์อันชอบธรรมของเอกชนคนใดคนหนึ่งได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อำนาจ และจะต้องกระทำการดังกล่าวภายในกรอบที่กฎหมายกำหนด

2.2 หลักการว่าด้วยการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองโดยองค์กรตุลาการ ซึ่งเป็นหลักการที่จะทำให้หลักการว่าด้วยการกระทำทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมายมีผลใช้บังคับได้จริงในทางปฏิบัติ ดังนั้นการบังคับทางปกครองซึ่งก็เป็นการกระทำทางปกครองจึงต้องอยู่ภายใต้หลักการดังกล่าวนี้ด้วย

3) หลักความพอสมควรแก่เหตุ

เจ้าหน้าที่ต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามสมควรแก่เหตุ หรือเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายเท่านั้น โดยที่ การบังคับโดยฝ่ายปกครองเป็นการกระทำ ที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเป็นอย่างมาก หลัก พอสมควรแก่เหตุ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่เป็น กรอบจำกัดการใช้อำนาจของฝ่ายปกครอง ทางที่จำเป็นและเหมาะสมโดยกระทบกระเทือน ผู้อยู่ ในบังคับของคำสั่งทางปกครองน้อยที่สุด

กรณีของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส หลักพอสมควรแก่เหตุเป็นหลักทั่วไปที่ใช้บังคับโดยตรงของฝ่ายปกครอง ไม่เว้นแม้กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ที่ต้องบังคับการโดยทันที ซึ่งมีแนวคิดว่า กรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ฝ่ายปกครองจะต้องพยายามใช้มาตรการที่มีผลเป็นการชั่วคราว หลีกเลี่ยงการใช้มาตรการที่มีผลกระทบเป็นการถาวร จนไม่อาจเยียวยาแก้ไขได้ภายหลัง เช่น กรณี L.511-3 แห่งประมวลกฎหมาย การก่อสร้าง และที่อยู่อาศัย กำหนดไว้ว่ากรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน หรือภยันตรายปัจจุบันทันด่วน ให้นายกเทศมนตรีกำหนดมาตรการชั่วคราวที่จำเป็นแก่การรักษาความปลอดภัยของประชาชน โดยกรณีที่ครบกำหนดเวลาที่สั่งให้ปฏิบัติแล้วยังไม่มีการปฏิบัติตามมาตรานั้นให้นายกเทศมนตรีมีอำนาจบังคับการโดยใช้มาตรการที่จำเป็น ซึ่งศาลก็ได้มีใช่ว่ามาตรการที่จำเป็นที่นายกเทศมนตรีมีอำนาจสั่งการ และบังคับการในชั้นนี้ยังไม่รวมถึงการ ให้รื้อถอนอาคาร เพราะเป็นมาตรการที่เกินสมควรแก่เหตุ

4) การเตือนก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครอง

การบังคับการของฝ่ายปกครอง เป็นที่กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคล เมื่อผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองนั้น การเตือนล่วงหน้าจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญ ก่อนที่ฝ่ายปกครองจะเริ่มทำการบังคับ ซึ่งโดยปกติจะกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติไว้ด้วย และแจ้งให้ทราบว่าหากไม่ปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กำหนด ก็จะใช้มาตรการบังคับทางปกครอง การเตือนจึงเป็นการให้โอกาสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติตามให้ถูกต้อง หลีกเลี่ยงการต้องใช้มาตรการบังคับของฝ่ายปกครอง ทั้งนี้ ในประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีกฎหมายจำนวนมากที่กำหนดให้ฝ่ายปกครองต้องแจ้งเตือนผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง ก่อนเริ่มดำเนินบังคับการโดยกำหนดรูปแบบและเนื้อหาของหนังสือเตือนไว้ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้มีการเตือนก่อนบังคับการ

การเตือนย่อมเป็นขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญหากฝ่ายปกครองลงมือบังคับการโดยมิได้มีการเตือนให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด การบังคับการนั้นก็อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย

การบังคับทางปกครองกรณีคำสั่งทางปกครองกำหนดให้กระทำหรือละเว้นกระทำฝ่ายปกครองอาจใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ด้วยการใช้กำลังบังคับผู้รับคำสั่ง หรือดำเนินการแทนผู้รับคำสั่ง หรือบางกรณีอาจใช้ค่าปรับบังคับการ โดยเจ้าหน้าที่จะต้องเตือนผู้รับคำสั่งก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครองดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ฝ่ายปกครองจะไม่แจ้งเตือนผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองก่อนดำเนินการบังคับการก็ได้ นอกจากนี้กรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งนอกจากจะไม่ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าแล้วฝ่ายปกครองยัง สามารถบังคับการได้ทันที โดยไม่ต้องออกคำสั่งทางปกครองก่อน

ประเด็นว่าสถานะของหนังสือเตือนของฝ่ายปกครองเป็นคำสั่งที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย เป็นเหตุให้นำไปฟ้องคดี เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนได้หรือไม่ ได้มีแนวคำพิพากษาของสภาแห่งรัฐสรุปได้ว่า โดยทั่วไปการเตือนถือเป็นคำสั่งการอย่างหนึ่งของฝ่ายปกครองที่อาจถือเป็นคำสั่งที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายและนำไปฟ้องคดีขอให้ศาลเพิกถอนได้ แต่อย่างไรก็ตามการเตือนในสองกรณี ไม่อาจนำไปฟ้องคดีได้ คือ

1.การเตือน ที่เป็นเพียงการแจ้ง ให้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครอง โดยมิได้ก่อนิติสัมพันธ์ใดๆขึ้นไหม เช่นนี้ไม่ถือว่าเป็น คำสั่งทางปกครอง ที่จะนำไปฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนได้

2. ส่วน กรณีที่การเตือนได้กำหนดกฎเกณฑ์ทางกฎหมายขึ้นใหม่เพิ่มเติมไปจากที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้เดิม ตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครอง เช่นกำหนดระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติการให้แล้วเสร็จ หรือขู่ว่าจะบังคับใช้โทษกรณีไม่มีการปฏิบัติตามคำเตือน การเตือนเช่นนี้ย่อมมีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของบุคคลจึงเป็นคำสั่งที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย และอาจนำไปฟ้องคดีขอให้ศาลเพิกถอนได้

3. ในกรณีคำเตือน ได้กำหนดระยะเวลาให้ปฏิบัติตามคำสั่ง ถือว่าเป็นโทษ แต่หากคำเตือนนั้นเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่ง ที่กฎหมายกำหนดไว้ในการทำคำสั่งทางปกครอง อันมีลักษณะเป็นกระบวนพิจารณาที่ประกอบด้วยหลายขั้นตอนซึ่งท้ายที่สุด จะต้องมีการออกคำสั่งทางปกครองที่สามารถนำไปฟ้องคดีต่อศาลได้อยู่แล้ว ในกรณีเช่นนี้จะถือว่าคำเตือนเป็นเพียงคำสั่งในกระบวนพิจารณา ยังไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือก่อนิติสัมพันธ์ขึ้นใหม่ และไม่อาจนำไปฟ้องคดีขอให้ศาลเพิกถอนได้

2.2.4 การบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน

ในระบบกฎหมายของฝรั่งเศส กฎหมายได้ให้อำนาจฝ่ายปกครองในการบังคับตามสิทธิเรียกร้องที่มีต่อบุคคลทั่วไปได้เอง ทั้งกรณีของสิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้ภาษีอากร

หนี้ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ สาธารณสมบัติของแผ่นดินและหนี้อื่นๆ ที่เรียกว่าหนี้ทั่วไปโดยกรณีของหนี้ทั่วไปนั้นนิติบุคคลมหาชนมีอำนาจออกคำสั่งให้ชำระเงินซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครอง โดยนิติบุคคลมหาชนสามารถใช้วิธีการออกคำสั่งให้ชำระเงินเพื่อบังคับตามสิทธิเรียกร้องในหนี้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นหนี้ตามสัญญา หนี้ในมูลละเมิด เงินที่ต้องคืนฐานลาภมิควรได้ หรือหนี้เงินที่กำหนดในบทบัญญัติกฎหมาย เช่น ค่าธรรมเนียมการให้บริการ ค่าปรับทางปกครอง หรือโทษทางการเงินที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีอำนาจสั่งให้ชำระตามกฎหมาย ดังนี้ หนี้ซึ่งเป็นฐานแห่งการออกคำสั่งให้ชำระเงินจึงครอบคลุมทั้งกรณีของหนี้ที่มีจำนวนแน่นอนแล้ว เช่น เงินค่าธรรมเนียมที่กฎหมายกำหนด และหนี้ที่เจ้าหน้าที่จะกำหนดจำนวนเงินให้เป็นที่แน่นอนในคำสั่งให้ชำระเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการเข้าดำเนินการแทนของฝ่ายปกครอง

1) กรณีฝ่ายปกครองมีอำนาจออกคำสั่งให้ชำระเงิน

กรณีที่บุคคลมี “หนี้ทั่วไป” ที่ต้องชำระให้แก่นิติบุคคลมหาชน นิติบุคคลมหาชนสามารถบังคับตามสิทธิเรียกร้องได้เองด้วยการออกคำสั่งให้ชำระเงิน โดยนิติบุคคลมหาชนที่ กฎหมายได้ให้อำนาจในการออกคำสั่งให้ชำระเงิน ได้แก่รัฐ เทศบาล และองค์การมหาชนของเทศบาลหรือองค์การมหาชนเพื่อความ ร่วมมือระหว่างเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การมหาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์การมหาชนเพื่อความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงพยาบาลของรัฐ ตลอดจนนิติบุคคลมหาชนอื่นๆ เช่น สำนักงานพัฒนาพื้นที่และก่อสร้าง โดยมาตรา 98 แห่งรัฐบัญญัติฉบับที่ 92-1476 ลงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 1992 ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 1992 ได้กำหนดว่าคำสั่งให้ชำระเงินที่รัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ องค์การมหาชนที่มีเจ้าหน้าที่บัญชีภาครัฐได้ทำขึ้นเพื่อเรียกชำระเงินนั้นมีสถานะเป็น “คำบังคับ” กล่าวคือเป็นคำสั่งที่นำไปบังคับชำระหนี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีให้อีก ดังนั้น การออกคำสั่ง ให้ชำระเงินซึ่งนำไปบังคับได้ทันทีนี้จึงเป็นกรณีที่นิติบุคคลมหาชนมีทั้งเอกสิทธิ์ในการสั่งการได้เองควบคู่ ไปกับเอกสิทธิ์ในการ บังคับการได้เอง[90]

2) หลักเกณฑ์การออกคำสั่งให้ชำระเงิน

หลักเกณฑ์การออกคำสั่งให้ชำระเงินเป็นไปตามที่กำหนดในบทบัญญัติมาตรา 80 ถึงมาตรา 92 แห่งระเบียบการบัญชีภาครัฐ ซึ่งตราขึ้นใช้บังคับโดยรัฐกฤษฎีกา ฉบับที่ 62-15487 ลงวันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 1962 ซึ่งเรียกโดยย่อว่า "รัฐกฤษฎีกา ค.ศ. 1962" ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐกฤษฎีกาฉบับที่ 92-2369 ลงวันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 1992 และรัฐบัญญัติฉบับที่ 92 ลงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 1992 ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 1992 โดยการออกคำสั่งให้ชำระเงินอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ "ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ" (ordonnateur) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้บุคคลให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือสั่งจ่ายเงินของ

---

[90] *เรื่องเดียวกัน*

หน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้แก่ รัฐมนตรี อธิบดี ผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัดในกรณีของราชการส่วนภูมิภาค โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจสามารถมอบอำนาจลงนามในคำสั่ง (delegation de signature) ให้แก่เจ้าหน้าที่อื่นได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ทั้งนี้ คำสั่งให้ชำระเงินที่ทำขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีอำนาจย่อมเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและอาจถูกเพิกถอนได้

สำหรับขั้นตอนในการออกคำสั่งให้ชำระเงิน เจ้าหน้าที่ผู้ที่ทำคำสั่งต้องให้โอกาสคู่กรณีได้รับทราบ ข้อเท็จจริง และโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานก่อนที่จะพิจารณาออกคำสั่ง เนื่องจาก คำสั่งให้ชำระเงินเป็นคำสั่งทางปกครองที่เป็นผลร้ายแก่ผู้รับคำสั่ง ซึ่งเป็นไปตามหลักการต่อสู้ป้องกันสิทธิ แต่เมื่อออกคำสั่งให้ชำระเงินแล้ว ในชั้นการบังคับตามคำสั่ง หรือในกระบวนการบังคับชำระหนี้ เจ้าหน้าที่ไม่จำเป็นต้องรับฟังบุคคลที่ถูกบังคับชำระหนี้อีกแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังมีแนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง กำหนดว่า คำสั่งให้ชำระเงินต้องระบุชื่อและที่อยู่ของลูกหนี้ รวมทั้งชื่อที่อยู่และตำแหน่งของผู้มีอำนาจ สั่งจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐที่ลงนามในคำสั่งด้วย ทั้งนี้ คำสั่งให้ชำระเงินต้องระบุขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์ รวมทั้งขั้นตอนและระยะเวลาฟ้องคดีไว้ด้วย อนึ่ง การออกคำสั่งให้ชำระเงินต้องกระทำภายในอายุความการใช้สิทธิเรียกร้อง โดยมาตรา 2224 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง กำหนด อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องไว้ 5 ปี แล้วแต่วันที่ผู้ทรงสิทธิเรียกร้องได้รู้หรือควรรู้ ถึงเหตุแห่งการใช้สิทธิเรียกร้องนั้น

3) การแจ้งให้ชำระเงิน

เมื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงิน ของหน่วยงานของรัฐได้ทำคำสั่งให้ชำระเงินแล้ว ก็จะส่งคำสั่งให้เจ้าหน้าที่บัญชีภาครัฐ ดำเนินการติดตามให้มีการชำระเงิน ซึ่งเป็นขั้นตอนการติดตามให้ลูกหนี้ชำระเงินโดยสมัครใจ เจ้าหน้าที่บัญชีภาครัฐจะแจ้งสำเนาคำสั่งให้ชำระเงินไปยังลูกหนี้ ให้ลูกหนี้ชำระเงินภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งสำเนาคำสั่ง หากครบกำหนดเวลาหนึ่งเดือนแล้วยังไม่มีการชำระหนี้โดยครบถ้วน เจ้าหน้าที่บัญชีภาครัฐจะมีหนังสือแจ้งเตือนลูกหนี้อีกครั้งหนึ่ง และหากพ้นกำหนดเวลาสี่ เดือนนับแต่มีการแจ้งสำเนาคำสั่งให้ชำระเงินครั้งแรกแล้ว ยังไม่มีการชำระเงินโดยถูกต้องครบถ้วน ก็จะมีการแจ้งคำสั่งบังคับชำระหนี้ โดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ซึ่งถือเป็นการแจ้งคำสั่งให้ชำระเงินอย่างเป็นทางการ และถือว่า วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นวันเริ่มคำนวณดอกเบี้ยสำหรับการผิดนัดชำระหนี้ เมื่อลูกหนี้ได้รับแจ้งคำสั่งบังคับชำระหนี้แล้ว ก็อาจจะดำเนินการชำระหนี้ หรือขอผ่อนชำระหนี้ หรือ อาจยื่นคำร้องเรียนต่อฝ่ายปกครองและฟ้องคดีต่อศาล ก็จะมีผลเป็นการระงับการบังคับชำระหนี้ไว้ชั่วคราว แต่หากลูกหนี้มิได้ดำเนินการใด เจ้าหน้าที่บัญชีภาครัฐก็จะประสานไปยังเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจบังคับชำระหนี้ ให้เริ่มกระบวนการบังคับชำระหนี้ต่อไป โดยกรณีที่ลูกหนี้ถึงแก่ความตาย คำสั่งให้ชำระเงินก็ยังคงมีผลบังคับต่อไป หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการ

บังคับชำระหนี้เอากับทายาทหลบหนีได้ หากมีการแจ้งคำสั่งให้ชำระเงินต่อไทยญาติของลูกหนี้โดยถูกต้อง[91]

2.2.5 กระบวนการบังคับชำระหนี้

1) เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจบังคับชำระหนี้

เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ในการบังคับชำระหนี้ ได้แก่ เจ้าพนักงานบังคับคดี และเจ้าพนักงานบังคับชำระหนี้ภาครัฐ

มาตรา 18 แห่งรัฐบัญญัติ ฉบับที่ 91-650 ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ค.ศ. 1991 ว่าด้วยการปรับปรุงกระบวนการบังคับคดีแพ่ง กำหนดให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นเอกชนที่ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายซึ่งได้รับมอบอำนาจจากรัฐ โดยมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจหน้าที่หลายประการ แต่อำนาจหน้าที่สำคัญคือการบังคับคดี โดยโดยเฉพาะ การยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินเพื่อบังคับชำระหนี้ จนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการบังคับชำระหนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพเจ้าพนักงานบังคับคดีต้องมีสัญชาติฝรั่งเศสและมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาโททางกฎหมาย โดยต้องเข้าฝึกงานในสำนักงานเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นเวลา 2 ปี ทั้งนี้ ระหว่างฝึกงานจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่จัดโดยสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีและสถาบันฝึกอบรมเจ้าพนักงานบังคับคดีแห่งชาติ ซึ่งจะมีการมอบหมายงานให้ฝึกปฏิบัติและสอบวัดผลเป็นระยะเมื่อฝึกงานครบ 2 ปีแล้วจะมีการสอบเข้าสู่วิชาชีพ โดยผู้ที่สอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานบังคับคดี และได้รับแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้เป็นเจ้าพนักงานกับคดี โดยแต่ละคนจะประกอบวิชาชีพในเขตพื้นที่ที่กำหนดโดยรัฐกฤษฎีกา ซึ่งส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับเขตพื้นที่ทำการของศาลแขวง ซึ่งตนมีภูมิลำเนาอยู่ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงยุติธรรม โดยมีพนักงานอัยการ เป็นผู้ควบควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ และมีสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีจังหวัด เป็นองค์กรที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพและสอบสวนทางจริยธรรม

นอกจากนี้ มาตรา 81 แห่งรัฐบัญญัติ ฉบับที่ 91-650 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ.1991 ว่าด้วยการปรับปรุงกระบวนการบังคับคดีแพ่ง ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดมีอำนาจในการบังคับชำระหนี้ได้เช่นเดียวกับเจ้าพนักงานบังคับคดี ซึ่งมาตรา 294 แห่งรัฐกฤษฎีกา ฉบับที่ 92-755 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1992 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ใหม่ในการบังคับคดีแพ่ง ตามรัฐบัญญัติ ฉบับที่ 91-650 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ. 1991 กำหนดให้เจ้าพนักงานบังคับชำระหนี้ภาครัฐ เป็นเจ้าหน้าที่ ผู้มีอำนาจในการบังคับหนี้ที่บุคคลมีต่อรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การมหาชนที่มีเจ้าหน้าที่บัญชีภาครัฐ เจ้าพนักงานบังคับชำระหนี้ภาครัฐเป็นข้าราชการสังกัดกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การกำกับควบคุมของคลังจังหวัด ผู้ที่จะดำรง

---

[91] *เรื่องเดียวกัน*

ตำแหน่งเจ้าพนักงานบังคับชำระหนี้ภาครัฐจะต้องผ่านการสอบคัดเลือก ซึ่งแบ่งออกเป็นสองประเภท ประเภทแรก การสอบคัดเลือกสำหรับบุคคลทั่วไปซึ่งคุณสมบัติสำคัญของผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ประเภทที่สองการสอบคัดเลือกสำหรับผู้ที่เป็นข้าราชการอยู่แล้ว ซึ่งเปิดรับสมัครบุคคลที่เป็นข้าราชการของกระทรวงการคลังซึ่งรับราชการมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานบังคับชำระหนี้ภาครัฐต้องฝึกงานเป็นเวลา 18 เดือน เจ้าพนักงานบังคับชำระหนี้ภาครัฐอำนาจหน้าที่หลักในการบังคับชำระหนี้ภาษีอากรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลวิธีรัษฎากร แต่อาจได้รับมอบหมายให้บังคับชำระหนี้อื่นๆ ให้แก่หน่วยงานของรัฐได้ด้วย

2.2.6 หลักเกณฑ์และวิธีการชำระหนี้

เจ้าหนี้ที่มีคำบังคับ เรียกชำระหนี้ซึ่งมีจำนวนแน่นอนและถึงกำหนดชำระสามารถดำเนินการบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ ซึ่งคำบังคับหมายความรวมถึง คำสั่งที่ทำขึ้นโดยนิติบุคคลมหาชน ที่กฎหมายกำหนดให้มีสถานะเป็นคำบังคับ ดังนั้น คำสั่งให้ชำระเงินที่รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์การมหาชนที่มีเจ้าหน้าที่บัญชีภาครัฐทำขึ้น เพื่อเรียกชำระเงินมีสถานะเป็นคำบังคับ นิติบุคคลมหาชน จึงสามารถนำเข้าบังคับไปดำเนินการบังคับชำระหนี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องขอศาลออกหมายบังคับคดี

บทบัญญัติแห่งรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ.ศ. 1991 ว่าด้วยการปรับปรุงกระบวนการบังคับคดีแพ่ง ได้กำหนดให้พนักงานอัยการมีหน้าที่รับผิดชอบบังคับชำระหนี้ โดยพนักงานอัยการมีอำนาจสั่งการให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับชำระหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ แม้ว่าโดยหลักการแล้วหน่วยงานของรัฐอาจมอบหมาย ให้เจ้าพนักงานบังคับชำระหนี้ภาครัฐเป็นผู้ดำเนินการบังคับชำระหนี้แทนเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ แต่ทางปฏิบัติหน่วยงานของรัฐมักจะให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้ดำเนินการบังคับชำระหนี้ เนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดีซึ่งเป็นเอกชนสามารถดำเนินการได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าเจ้าพนักงานบังคับชำระหนี้ภาครัฐ

2.2.7 มาตรการบังคับชำระหนี้

เจ้าหนี้ที่มีคำบังคับเรียกให้ชำระหนี้ จำนวนแน่นอนและถึงกำหนดชำระสามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดี ดำเนินการบังคับชำระหนี้ให้ได้ การใช้มาตรการบังคับชำระหนี้จะต้องกระทำเพียงเท่าที่จำเป็น เพื่อให้ได้รับชำระหนี้ ในกรณีที่ศาลเห็นว่าเจ้าหนี้ใช้มาตรการบังคับเกินสมควรแก่เหตุหรือไม่สุจริต ศาลอาจมีคำสั่งให้ยกเลิกมาตรการบังคับ โดยกรณีที่เป็นการใช้มาตรการบังคับโดยไม่สุจริต ศาลอาจพิพากษาให้เจ้าหนี้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ด้วย

มาตรการบังคับที่กฎหมายกำหนดไว้ได้แก่วิธีการดังต่อไปนี้

1) การอายัดสิทธิเรียกร้องให้ชำระเงินที่ลูกหนี้มีที่มีต่อบุคคลภายนอก

เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจออกคำสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องให้ชำระเงินที่ลูกหนี้มีต่อบุคคลภายนอก บุคคลผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิโต้แย้งการอายัดต่อศาลภายใน 1 เดือนนับแต่ได้รับแจ้งคำสั่งอายัด หากไม่มีการโต้แย้งภายในระยะเวลาที่กำหนด เจ้าหนี้สามารถบังคับตามสิทธิเรียกร้องให้บุคคลภายนอกชำระเงินให้แก่ตน ส่วนกรณีที่มีการโต้แย้งคำสั่งอายัดศาลก็จะเลื่อนการจ่ายเงินออกไปก่อน แต่ศาลจะอนุญาตให้มีการจ่ายเงินตามจำนวนที่กำหนดก็ได้

2) การยึดสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างเพื่อขายทอดตลาด

เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจยึดสังหาริมทรัพย์ที่มีรูปร่าง ของลูกหนี้ไม่ว่าทรัพย์นั้นจะอยู่ในการครอบครองของลูกหนี้หรือของบุคคลภายนอก แต่กรณีที่ทรัพย์อยู่ในการครอบครองของบุคคลภายนอก เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องขออนุญาตศาลก่อน ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 1 เดือนนับแต่วันที่ยึดทรัพย์ ลูกหนี้อาจร้องขอที่จะจำหน่ายทรัพย์เองในราคาที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ แต่หากเจ้าหนี้เห็นว่าจำนวนเงินที่ได้จากการจำหน่ายทรัพย์นั้นยังไม่เพียงพอแก่การชำระหนี้โดยถูกต้องครบถ้วนเจ้าพนักงานบังคับคดีก็จะต้องดำเนินการนำทรัพย์ออกขายทอดตลาด หากกรณีที่ล่วงพ้นกำหนดเวลา 1 เดือนนับแต่วันที่ยึดทรัพย์มาแล้วเจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถดำเนินการนำทรัพย์ออกขายทอดตลาดได้

3) การยึดอสังหาริมทรัพย์

การยึดอสังหาริมทรัพย์ อาจเป็นการยึดมาเป็นศัพท์ที่จะถูกบังคับจำนองเพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 77 ถึงมาตรา 79 แห่งรัฐบัญญัติลงวันที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ.1991 การปรับปรุงกระบวนการทางคดีแพ่ง หรือ ยึดมาเพื่อขายทอดตลาดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในลักษณะ 19 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 2190 -2216

บทบาทของเจ้าหน้าที่บัญชีภาครัฐ ผู้ผิดชอบ เจ้าหน้าที่บัญชีความคืบหน้าในการบังคับชำระหนี้ ของเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นระยะ ในกรณีที่เห็นว่าเจ้าพนักงานบังคับคดี ปฏิบัติหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ ก็สามารถขอให้เจ้าพนักงานอัยการเปลี่ยนตัวเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ เมื่อเริ่มกระบวนการบังคับชำระหนี้แล้ว หากลูกหนี้ประสงค์จะชำระหนี้จะต้องติดต่อกับเจ้าพนักงานบังคับคดีโดยตรง เจ้าหน้าที่บัญชีภาครัฐสามารถรับชำระหนี้ได้ต่อเมื่อได้ทำความตกลงกับเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วเท่านั้น โดยหลัก ลูกหนี้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าฤชาธรรมเนียม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆในการบังคับคดี แต่หากลูกหนี้มีเงินไม่พอที่จะจ่ายค่าฤชาธรรมเนียมแล้ว หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นเจ้าหนี้ก็ต้องรับผิดชอบค่าฤชาธรรมเนียม สำหรับเจ้าพนักงานบังคับคดีเอง ซึ่งในกรณีที่เจ้าหน้าที่บัญชีภาครัฐเห็นว่าจำนวนนี้นั้น น้อยมากจนไม่คุ้มค่าที่จะบังคับชำระหนี้ เจ้าหน้าที่บัญชีภาครัฐก็สามารถยุติเรื่องได้

2.2.8 การโต้แย้งคำสั่งให้ชำระเงินและมาตรการบังคับชำระหนี้

กฎหมายปกครองของฝรั่งเศส การใช้สิทธิโต้แย้งคำสั่งทางปกครองแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือการร้องเรียนหรืออุทธรณ์ภายในต่อฝ่ายปกครอง และการฟ้องคดีปกครองต่อศาล โดยการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองนั้นเป็นแบบไม่บังคับหรือเผื่อเลือก กล่าวคือ ในกรณีทั่วไปคู่กรณีหรือผู้เสียหายอาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งทางปกครองก่อนฟ้องคดีปกครองหรือไม่ก็ได้ หรือจะอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองและฟ้องศาลได้ด้วยพร้อมๆ กันก็ได้ นอกจากนี้การอุทธรณ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ก็มิได้เป็นเงื่อนไขในการรับฟ้อง ซึ่งไม่ว่าจะมีการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองหรือไม่ ศาลปกครองฝรั่งเศสก็สามารถรับเรื่องไว้พิจารณาได้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะเรื่องบังคับให้มีการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก่อนฟ้องคดี

มาตรา ๖ แห่งรัฐกฤษฎีกา ฉบับที่ 92-1369 ลงวันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 1992 กำหนดให้ลูกหนี้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อโต้แย้งคำสั่งให้ชำระเงิน หรือโต้แย้งมาตรการบังคับชำระหนี้ โดยการโต้แย้งคำสั่งให้ชำระเงินเป็นการโต้แย้งสภาพหนี้ จำนวนหนี้ และกำหนดชำระหนี้ ส่วนการโต้แย้งมาตรการบังคับชำระหนี้เป็นการโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของการบังคับชำระหนี้ เช่น คำสั่งบังคับชำระหนี้ อย่างไรก็ดี ก่อนฟ้องคดีต่อศาลในเบื้องต้นลูกหนี้จะต้องยื่นคำร้องเรียนต่อฝ่ายปกครองเสียก่อนตามมาตรา ๗ แห่งรัฐกฤษฎีกาดังกล่าว หรืออีกนัยหนึ่ง การยื่นคำร้องเรียนต่อฝ่ายปกครองเป็นระบบอุทธรณ์บังคับ หรือเป็นเงื่อนไขในการฟ้องคดีนั่นเอง

(1) การยื่นคำร้องเรียนต่อฝ่ายปกครอง

(1.1) การโต้แย้งคำสั่งเรียกชำระหนี้

มาตรา 8 แห่งรัฐกฤษฎีกา ค.ศ. 1992 กำหนดให้ผู้รับคำสั่งยื่นคำร้องเรียนภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง และผู้มีอำนาจต้องพิจารณาคำร้องเรียนให้เสร็จภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องเรียน หากครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ฝ่ายปกครองยังไม่แจ้งผล การวินิจฉัย ถือว่าฝ่ายปกครองยกคำร้องเรียนโดยปริยาย

(1.2) การโต้แย้งมาตรการบังคับชำระหนี้

มาตรา 8 แห่งรัฐกฤษฎีกา ค.ศ. 1992 กำหนดให้ผู้รับคำสั่งยื่นคำร้องเรียนภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง และผู้มีอำนาจต้องพิจารณาคำร้องเรียนให้เสร็จภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องเรียนหากครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ฝ่ายปกครองยังไม่แจ้งผลการวินิจฉัย ถือว่าฝ่ายปกครองยกคำร้องเรียนโดยปริยาย

(2) การฟ้องโต้แย้งคำสั่งต่อศาล

กรณีที่ผู้รับคำสั่งไม่พอใจผลการวินิจฉัยคำร้องเรียน ผู้รับคำสั่งสามารถฟ้องคดีต่อศาลภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยหรือนับแต่วันที่ถือว่าฝ่ายปกครองยกคำร้องเรียนโดยปริยาย

สำหรับผลของการฟ้องโต้แย้งคำสั่งเรียกชำระหนี้และคำสั่งบังคับชำระหนี้นั้น โดยที่มาตรา 6 แห่งรัฐกฤษฎีกา ฉบับที่ 92-1369 ลงวันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 1992 บัญญัติว่า การฟ้องโต้แย้งคำสั่งดังกล่าวข้างต้น “มีผลระงับการบังคับชำระหนี้เป็นการชั่วคราว” การฟ้องโต้แย้งคำสั่งจึงมีผลทุเลาการบังคับตามคำสั่งในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล หน่วยงานของรัฐจึงต้องระงับการบังคับชำระหนี้ไว้ก่อน

3.เปรียบเทียบการบังคับทางปกครองในประเทศไทยและต่างประเทศ

3.1 ข้อเหมือนและข้อแตกต่าง

จากการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองของกฎหมายประกันสังคมในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐฝรั่งเศส อาจกล่าวได้ว่า การบังคับทางปกครองของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เปรียบเทียบกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในประเด็นที่สำคัญได้ ดังนี้

1.หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับทางปกครอง

กฎหมายของประเทศไทยกำหนดว่ากรณีที่นายจ้าง ไม่นำส่งเงินสมทบ หรือเงินเพิ่ม หรือนำส่งไม่ครบตามจำนวน พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 กำหนดไว้ว่า เลขาธิการมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของนายจ้าง ซึ่งไม่นำส่งเงินสมทบหรือเงินเพิ่ม หรือนำส่งไม่ครบ ตามจำนวน ทั้งนี้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้ได้รับเงินที่ค้างชำระ โดยระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2548 กำหนดว่าเมื่อเลขาธิการ มีคำสั่งยึด อายัดทรัพย์สินของนายจ้างหรือผู้ใดแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการยึด อายัดทรัพย์สินดังกล่าวโดยไม่ชักช้า แล้วดำเนินการออกประกาศยึดอายัดทรัพย์สินนั้น และให้ส่งคำสั่งยึดอายัดทรัพย์สินให้ผู้ถูกยึดทราบ และภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่หรือสำนักงานของผู้ถูกยึด นั้น เห็นไปว่า กฎหมายของประเทศไทยกำหนดให้ผู้มี อำนาจ ออกคำสั่ง ยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของนายจ้าง คือ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงาน และ เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้บัญญัติเกี่ยวกับองค์กรเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินการบังคับทางปกครองไว้ในมาตรา 63/2 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ความว่า เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองมีอำนาจที่จะพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของตนได้ ดังนั้น ผู้ที่มีอำนาจดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองนั้นเอง หรือจะมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่อื่นเป็นผู้ดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองก็ได้ ซึ่งเป็นไปตาม กฎกระทรวงการมอบอำนาจในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าหน้าที่ ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง พ.ศ. 2562 สำหรับระบบกฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

แบ่งหน่วยงานที่มีอำนาจในการดำเนินการบังคับทางปกครองตามลักษณะของคำสั่งทางปกครองไว้ 2 ประเภท คือหน่วยงานที่มีอำนาจออกคำสั่งบังคับเฉพาะ ซึ่งหมายถึงหน่วยงานภายในกระทรวงต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครองที่เป็นฐานในการบังคับทางปกครองจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแห่งสหพันธรัฐ โดยในการจัดตั้งหน่วยงานบังคับทางปกครองเพื่อดำเนินการบังคับทางปกครองต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยก่อน และหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับการทั่วไป คือหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับการของกระทรวงการคลังแห่งสหพันธรัฐ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับการในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้จัดตั้งหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับการเฉพาะไว้ ส่วนการบังคับทางปกครองตามคำสั่งที่กำหนดให้ชำระเงินในระบบกฎหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศส กฎหมายกำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบังคับคดี ให้แก่ หน่วยงานของรัฐได้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดี และเจ้าพนักงานบังคับชำระหนี้ภาครัฐ โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นเอกชนที่ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากรัฐมีหน้าที่ทำการยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินเพื่อบังคับชำระหนี้ สำหรับเจ้าพนักงานบังคับชำระหนี้ภาครัฐ เป็นข้าราชการสังกัดกรมบัญชีกลาง มีอำนาจในการบังคับชำระหนี้ที่บุคคลมีต่อรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การมหาชน

2. การเตือนก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครอง

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 วรรคสอง กำหนดว่า การมีคำสั่งให้ยึด อายัด หรือขาย ทอดตลาดทรัพย์สิน จะกระทำได้ต่อเมื่อได้ส่งคำเตือนเป็นหนังสือ ให้นายจ้างนำส่งเงินสมทบหรือเงินเพิ่มที่ค้างชำระมาภายในกำหนด ไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น และนายจ้างไม่ชำระภายในกำหนด ซึ่ง หลักการเตือนก่อนมีการบังคับทางปกครอง ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 63/7 กำหนดไว้ว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน ถ้าถึงกำหนดแล้วไม่มีการชำระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองมีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคำเตือน เจ้าหน้าที่มีอำนาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึด หรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้น และขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วนได้ สำหรับการบังคับทางปกครองของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หากผู้ที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งทางปกครองไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนคำสั่ง เจ้าหน้าที่จะต้องมีคำเตือนผู้ที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งนั้นก่อนที่จะออกคำสั่งบังคับการ โดยในกรณีของการบังคับให้ชดใช้เงินนั้น เมื่อระยะเวลา 1 สัปดาห์ นับแต่วันที่มีหนังสือแจ้งเพื่อให้ชำระเงิน หรือนับแต่วันที่หนี้ถึงกำหนดชำระได้ล่วงพ้นไปแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องมีหนังสือเตือนลูกหนี้ตามคำสั่งทางปกครอง โดยระบุเวลาให้ชำระเงินภายใน 1 สัปดาห์ หน้าที่ในการออกหนังสือเตือน เป็นบทบัญญัติที่กำหนดข้อควรปฏิบัติของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองให้กระทำการเท่านั้นไม่ถือว่าเป็นองค์ประกอบของกฎหมาย ดังนั้น แม้ว่า

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการออกหนังสือเตือนก็ไม่มีผลทำให้ความสมบูรณ์ของการบังคับทางปกครองนั้นเสียไป แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเว้นข้อควรปฏิบัติดังกล่าวด้วย สำหรับการบังคับทางปกครองของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเตือนก่อนการบังคับทางปกครองเป็นเงื่อนไขสำคัญก่อนที่ฝ่ายปกครองจะเริ่มทำการบังคับ การเตือนเป็นการให้โอกาสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามให้ถูกต้อง หลีกเลี่ยงการต้องใช้มาตรการบังคับของฝ่ายปกครอง ทั้งนี้ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีกฎหมายจำนวนมากที่กำหนดให้ฝ่ายปกครองต้องแจ้งเตือนผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง ก่อนเริ่มดำเนินบังคับการ โดยกำหนดรูปแบบและเนื้อหาของหนังสือเตือนไว้ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้มีการเตือนก่อนบังคับการ การเตือนย่อมเป็นขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญ หากฝ่ายปกครองลงมือบังคับการโดยมิได้มีการเตือนให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดการบังคับการนั้นก็อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย

3. การโต้แย้งคำสั่งบังคับทางปกครอง

กฎหมายไทยในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อเลขาธิการ ออกคำสั่งให้ยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของนายจ้าง ซึ่งไม่นำส่งเงินสมทบและหรือเงินเพิ่ม หรือนำส่งไม่ครบ กฎหมายไม่ให้สิทธินายจ้างผู้อยู่ในมาตรการบังคับทางปกครองอุทธรณ์คำสั่ง การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ของเลขาธิการสำนักงานประสังคมแต่อย่างใด ทั้งนี้เป็นไปตาม มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ขณะที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 63/5 กำหนด ในกรณีที่บทบัญญัติในหมวดนี้ หรือกฎหมายอื่นมิได้กำหนดเป็นอย่างอื่น ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองนั้นได้ การอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกับการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในส่วนของการบังคับทางปกครองของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในกระบวนการบังคับทางปกครอง การอุทธรณ์โต้แย้งการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์ของผู้ที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งทางปกครองสามารถที่จะอุทธรณ์โต้แย้งได้ สำหรับการใช้สิทธิโต้แย้งในประมวลรัษฎากร ไม่ได้กำหนดบทบัญญัติในเรื่องการใช้สิทธิอุทธรณ์โต้แย้งมาตรการในการบังคับทางปกครองไว้โดยเฉพาะ กรณีจึงต้องเป็นไปตามหลักทั่วไปของการฟ้องคดีปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความปกครองในชั้นศาล โดยการฟ้องคดีโต้แย้งว่า คำสั่งบังคับทางปกครองไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ออกคำสั่งบังคับทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขอให้ เพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้นเสีย สำหรับการบังคับทางปกครองของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส กฎหมายปกครองของฝรั่งเศส การใช้สิทธิโต้แย้งคำสั่งทางปกครองแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือการร้องเรียนหรืออุทธรณ์ภายในต่อฝ่ายปกครอง และการฟ้องคดีปกครองต่อศาล การโต้แย้งมาตรการบังคับชำระหนี้มาตรา 8 แห่งรัฐกฤษฎีกา ค.ศ. 1992 กำหนดให้ผู้รับคำสั่งยื่นคำร้องเรียนภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

และผู้มีอำนาจต้องพิจารณาคำร้องเรียนให้เสร็จภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องเรียนหากครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ฝ่ายปกครองยังไม่แจ้งผลการวินิจฉัย ถือว่าฝ่ายปกครองยกคำร้องเรียนโดยปริยาย กรณีผู้รับคำสั่งไม่พอใจผลการวิจัยคำร้องเรียน สามารถฟ้องคดีต่อศาลภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่รับแจ้งคำวินิจฉัยหรือนับแต่วันที่ถือว่าฝ่ายปกครองยกคำร้องเรียนโดยปริยาย

4. การทุเลาการบังคับทางปกครอง

โดยที่กฎหมายประกันสังคมไม่ให้สิทธินายจ้างผู้อยู่ในมาตรการบังคับทางปกครองอุทธรณ์คำสั่ง การใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเลขาธิการสำนักงานประสังคมแต่อย่างใดจึงไม่อาจมีการทุเลาการบังคับทางปกครองได้ ขณะที่ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 กำหนดให้ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง อาจอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้ ซึ่งหากมีการอุทธรณ์โต้แย้ง คำสั่งบังคับทางปกครอง ก็ไม่มีผลเป็นการทุเลาการบังคับ เว้นแต่ จะมีการสั่งให้ทุเลาการบังคับโดย เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง หรือผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ หรือ ผู้มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกต้องของคำสั่งทางปกครอง สำหรับกรณีการทุเลาการบังคับทางปกครองของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยหลักการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองหรือการฟ้องโต้แย้งคำสั่งทางปกครองมีผลเป็นการทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง แต่ก็มีข้อยกเว้น เช่น คำสั่งทางปกครองที่เป็นคำสั่งให้ชำระเงินภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ คำสั่งหรือมาตรการของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่อาจให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งนั้นๆ ได้ คำสั่งในกรณีอื่นๆ ตามที่กฎหมายของสหพันธ์หรือกฎหมายของมลรัฐบัญญัติไว้ และกรณีที่จะต้องมีการออกคำสั่งบังคับโดยเร่งด่วนเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือ เพื่อประโยชน์ที่สำคัญยิ่งกว่า ซึ่งคำสั่งทางปกครองในกรณีดังกล่าวนี้จะไม่มีการทุเลาการบังคับตามคำสั่ง ในส่วนของกฎหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศส กำหนดให้การฟ้องคดีโต้แย้งคำสั่งให้ชำระเงิน และมาตรการบังคับชำระหนี้ ให้มีผลเป็นการทุเลาการบังคับชำระหนี้ไว้ชั่วคราว ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ซึ่งหน่วยงานของรัฐจึงต้องระงับการบังคับชำระหนี้ไว้ก่อน ถือว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่ให้ความคุ้มครองแก่ลูกหนี้

3.2 ข้อดีของการบังคับทางปกครองของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

1. การบังคับทางปกครองในระบบกฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีการกำหนดให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการบังคับทางปกครองอย่างชัดเจน ซึ่งในการมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการบังคับทางปกครองจะพิจารณาถึงความเป็นอิสระลักษณะเฉพาะของมลรัฐ โดยคำนึงความรวดเร็ว ความคุ้มค่า และความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ดังนี้

1.1 การบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน

ระบบกฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแบ่งหน่วยงานที่มีอำนาจในการดำเนินการบังคับทางปกครองตามลักษณะของคำสั่งทางปกครองไว้ 2 ประเภท คือหน่วยงานที่มีอำนาจออกคำสั่งบังคับการ ซึ่งเป็นเจ้าหนี้แห่งการบังคับทางปกครอง และหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับการ ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานเดียวกันได้ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับการมีหน้าที่ลงมือปฏิบัติการตามคำสั่งบังคับให้ชำระเงินของเจ้าหนี้ แห่งการบังคับทางปกครอง ซึ่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่องทางปกครองในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแห่งสหพันธรัฐ มาตรา 4 แห่ง ได้มีการแบ่งหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับการออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับการเฉพาะหมายถึง หน่วยงานภายในกระทรวงต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครองที่เป็นฐานในการบังคับทางปกครองที่จัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแห่งสหพันธรัฐ โดยในการจัดตั้งหน่วยงานบังคับทางปกครองเพื่อดำเนินการบังคับทางปกครองต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยก่อน และ (2) หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับการทั่วไปหมายถึง หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับการของกระทรวงการคลังแห่งสหพันธรัฐทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับการในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้จัดตั้งหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับการเฉพาะไว้ ซึ่งกระทรวงการคลังมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดำเนินการบังคับทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินเนื่องจากเป็นผู้มีหน้าที่โดยตรงในการดำเนินการบังคับตามประมวลรัษฎากรด้วย

นอกจากนี้ในกรณีการบังคับให้ชำระค่าปรับบังคับการเจ้าหน้าที่บังคับการจะกำหนดวิธีการบังคับทางปกครองเพื่อยืนยันมาตรการบังคับทางปกครอง ด้วยการออกคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินและดำเนินการบังคับเช่นเดียวกับค่าภาษีอากรหรือค่าฤชาธรรมเนียมได้ด้วย

1.2 การบังคับทางปกครองในระบบกฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกำหนดเรื่องการขอความช่วยเหลือในการปฏิบัติราชการตามรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่องทางปกครองในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแห่งสหพันธรัฐ ซึ่งเป็นกลไก อีกประการหนึ่งที่กำหนดเพื่อให้การบริหารงานของรัฐสอดคล้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสหพันธรัฐและมลรัฐและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การขอความช่วยเหลือในการปฏิบัติราชการเป็นการพิจารณาในแง่พื้นที่และเขตอำนาจของเจ้าหน้าที่บังคับการเพื่อให้สอดคล้องกับหลักความเป็นอิสระของการบริหารงานของมลรัฐและหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำของฝ่ายปกครอง ซึ่งการขอความช่วยเหลือในการปฏิบัติราชการทำให้เกิดความสะดวกและปฏิบัติราชการได้อย่างรวดเร็ว

1.3 การดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐในการบังคับทางปกครอง กระบวนการบังคับตามมาตรการบังคับทางปกครอง หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับการอาจต้องดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการบังคับทางปกครอง กล่าวคือ

(ก) การยึดหรืออายัดสังหาริมทรัพย์มีทะเบียนหรืออสังหาริมทรัพย์จะต้องดำเนินการร่วมกับสำนักงานทะเบียนที่ดิน หรือศาลที่มีอำนาจบังคับการเพื่อดำเนินการทางทะเบียนเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดสังหาริมทรัพย์ มีทะเบียนหรืออสังหาริมทรัพย์ โดยอาศัยข้อสันนิษฐานว่าการกระทำของฝ่ายปกครองจะต้องเป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมาย

(ข) การออกหมายจับเพื่อให้ความคุ้มครองการใช้สิทธิในการบังคับทางปกครองในอนาคต ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการออกหมายจับเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายแตกต่างกัน หน่วยงานที่มีอำนาจออกคำสั่งบังคับการ อาจยื่นคำร้องต่อศาลแขวงเพื่อให้ออกหมายจับได้ หรือ ตามกฎหมายว่าด้วยการบังคับทางปกครองในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำหนดให้เจ้าหน้าที่บังคับการสามารถออกหมายจับเองได้โดยไม่ต้องยื่นคำขอต่อศาลแขวง

(ค) ในกรณีที่ผู้ที่ถูกบังคับทางปกครองไม่ชำระค่าปรับบังคับการหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับการอาจยื่นคำร้องต่อศาลปกครองให้ออกคำสั่งกักขังแทนค่าปรับบังคับการได้ ด้วยการยื่นคำร้องต่อกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ดำเนินการบังคับตามคำสั่งกักขังแทนค่าปรับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

1.4 การบังคับทางปกครองในระบบกฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกำหนดให้หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับการในการบังคับทางปกครองโดยตรง ซึ่งเป็นการบังคับการของเจ้าหน้าที่บังคับการโดยใช้กำลังทางกายภาพบังคับผู้อยู่ใต้การบังคับทางปกครองโดยตรงซึ่งเป็นการบังคับทางปกครองที่รุนแรงที่สุด กระบวนการต่างๆ จึงต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายตามหลักนิติรัฐ ซึ่งจ้าหน้าที่บังคับการได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี เจ้าหน้าที่ขนส่งหรือการจราจรทางบก หรือเจ้าหน้าที่ศาล และเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม รวมถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวสามารถใช้อาวุธปืน หรือวัตถุระเบิดไว้เป็นการเฉพาะ

1.5 การมอบหมายให้บุคคลที่สามดำเนินการแทน เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการดำเนินการบังคับทางปกครองที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการได้โดยชอบด้วยการมอบหมายให้บุคคลที่สามเข้ากระทำการแทนอาจ เป็นกรณีที่บุคคลที่สามมีศักยภาพในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวและมีความคุ้มค่ามากกว่าที่หน่วยงานของรัฐจะเข้าดำเนินการด้วยตนเอง เช่น มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยครบถ้วน มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือมีสถานที่ที่เหมาะสมแก่การดำเนินการบังคับทางปกครองนั้นๆ ซึ่งพิจารณาในแง่ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เป็นสำคัญ

2. หลักเกณฑ์ในการดำเนินการบังคับทางปกครอง โดยที่การบังคับทางปกครองกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้รับคำสั่งทางปกครอง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบังคับทางปกครองย่อมเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบังคับทางปกครองในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และกฎหมายลายลักษณ์อักษรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากบทบัญญัติของกฎหมายลายลักษณ์อักษรแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐ

จะต้องคำนึงถึงหลักกฎหมายทั่วไปในการดำเนินการบังคับทางปกครองด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักความพอสมควรแก่เหตุ ซึ่งเป็นจุดเด่นอีกประการหนึ่งในระบบกฎหมายเยอรมันในการกำหนดกรอบของการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและการให้ความคุ้มครองหรือประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการบังคับทางปกครอง โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเลือกใช้การบังคับทางปกครองเป็นมาตรการสุดท้าย เมื่อไม่อาจกระทำด้วยวิธีการอื่นเพื่อให้ผู้รับคำสั่งทางปกครองปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองแล้ว และเมื่อเจ้าหน้าที่ตัดสินใจที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเลือกมาตรการบังคับทางปกครองตามรูปแบบที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ซึ่งเป็นการประกันหลักความชอบด้วยกฎหมายและหลักความมั่นคงแห่งนิติฐานะ โดยในกรณีที่กฎหมายกำหนดวิธีการบังคับทางปกครองไว้หลายวิธีที่อาจทำให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งการบังคับทางปกครองได้ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องใช้ หรือเลือกใช้วิธีการบังคับทางปกครองที่ก่อให้เกิดผลต่อผู้อยู่ใต้การบังคับทางปกครองและส่วนรวมน้อยที่สุด และเมื่อมีการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างการใช้มาตรการบังคับทางปกครองและประโยชน์ที่อาจได้รับจากการใช้มาตรการดังกล่าวจะต้องสัมพันธ์และได้สัดส่วนกับเป้าหมายหรือผลที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยจะต้องพิจารณาประกอบกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ โดยสรุปเกณฑ์การพิจารณาการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามหลักความพอสมควรแก่เหตุได้ดังนี้

(1) มาตรการที่ใช้จะถือว่าเหมาะสม เมื่อสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้

(2) มาตรการที่เหมาะสมต้องเป็นมาตรการที่จำเป็น หากใช้มาตรการอื่นๆ จะเป็นการกระทบกระเทือนถึงสิทธิของผู้ที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งทางปกครองหรือประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่ามาตรการที่จำเป็นดังกล่าว

(3) มาตรการที่จำเป็นนี้จะต้องใช้อย่างสมควรแก่เหตุ ซึ่งจะต้องไม่อยู่นอกเหนือความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล กล่าวคือ กระบวนการบังคับทางปกครองจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างมาตรการที่ใช้กับเป้าหมายหรือผลที่ฝ่ายปกครองต้องการ และต้องมีความเหมาะสม มีความจำเป็นจะต้องใช้ รวมทั้งมีความได้สัดส่วนกับการกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของผู้ที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งทางปกครองนั้น

3 การใช้มาตรการบังคับทางปกครองต้องมีการเตือนก่อนเสมอ

ในระบบกฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแจ้งให้ผู้ที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งทางปกครองทราบแล้ว หากผู้ที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะยังไม่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้ทันที เจ้าหน้าที่จะต้องมีคำเตือนผู้ที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งนั้นก่อนที่จะออกคำสั่งบังคับการ โดยในกรณีของการบังคับให้ชดใช้เงินนั้น เมื่อระยะเวลา 1 สัปดาห์นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีหนังสือแจ้งเพื่อให้ชำระเงิน แก่ผู้ที่อยู่ในบังคับของคำสั่ง (ลูกหนี้ตามคำสั่งทางปกครอง) หรือนับแต่วันที่หนี้ถึงกำหนดชำระได้ล่วงพ้นไปแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องมีหนังสือเตือน ลูกหนี้ตาม

คำสั่งทางปกครอง โดยระบุเวลาให้ชำระเงินภายใน 1 สัปดาห์ หน้าที่ในการออกหนังสือเตือนเป็นบทบัญญัติที่กำหนดข้อควรปฏิบัติของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองให้กระทำการเท่านั้นไม่ถือว่าเป็นองค์ประกอบของกฎหมาย แม้ว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการออกหนังสือเตือนก็ไม่มีผลทำให้ความสมบูรณ์ของการบังคับทางปกครองนั้นเสียไป แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเว้นข้อควรปฏิบัติดังกล่าวด้วย

สำหรับกรณีการบังคับเพื่อให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการนั้น ก่อนที่จะมีการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการสั่งการ เจ้าหน้าที่ที่ออกคำสั่งทางปกครอง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในการบังคับตามคำสั่งทางปกครองด้วย จะต้องมีคำสั่งภาคทัณฑ์ เป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดวิธีการบังคับแจ้งไปยังผู้รับคำสั่งทางปกครอง โดยคำสั่งภาคทัณฑ์ดังกล่าวจะเป็นการเตือนว่าหากผู้รับคำสั่งทางปกครองไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองที่มีผลผูกพันให้ตนต้องกระทำนั้น ผู้รับคำสั่งดังกล่าว จะต้องยอมรับต่อการบังคับโดยไม่อาจขัดขืนได้

4. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในกระบวนการบังคับทางปกครอง เป็นจุดเด่นของการปฏิบัติราชการในระบบกฎหมายเยอรมันตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ผู้รับคำสั่งทางปกครองอาจโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองที่เป็นฐานอำนาจในการบังคับทางปกครองโดยการใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครองดังกล่าวตามลำดับ และมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยใช้คำฟ้องแบบโต้แย้งคำสั่งทางปกครอง เช่นเดียวกับการโต้แย้งกระบวนการบังคับทางปกครองที่มีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครอง การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของมาตรการบังคับทางปกครองมีความสำคัญ เนื่องจากเจ้าหน้าที่บังคับการสามารถเรียกค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการบังคับทางปกครองเฉพาะการดำเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายและตรงตามวัตถุประสงค์เท่านั้น นอกจากนี้ในกรณีที่ศาลปกครองพิจารณาว่าการใช้มาตรการบังคับทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้เสียหายย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่และค่าสินไหมทดแทนเพื่อเยียวยาความเสียหายกันเกิดจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้

โดยหลักการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองหรือการฟ้องโต้แย้งคำสั่งทางปกครองมีผลเป็นการทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง แต่ก็มีข้อยกเว้นเช่น คำสั่งทางปกครองที่เป็นคำสั่งให้ชำระเงินภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ คำสั่งหรือมาตรการของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่อาจให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งนั้นๆ ได้ คำสั่งในกรณีอื่นๆ ตามที่กฎหมายของสหพันธ์หรือกฎหมายของมลรัฐบัญญัติไว้ และกรณีที่จะต้องมีการออกคำสั่งบังคับโดยเร่งด่วนเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือ เพื่อประโยชน์ที่สำคัญยิ่งกว่า ซึ่งคำสั่งทางปกครองในกรณีดังกล่าวนี้จะไม่มีการทุเลาการบังคับตามคำสั่ง

ในการบังคับทางปกครองมีกระบวนการหลายขั้นตอน ซึ่งอาจอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งหรือการกระทำของเจ้าหน้าที่ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะหรือสภาพการณ์ในทางกฎหมายของคำสั่งหรือการกระทำดังกล่าว ซึ่งอาจพิจารณาได้ ดังนี้

1. การอุทธรณ์โต้แย้งการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์ของผู้ที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งทางปกครองเป็นคำสั่งทางปกครองที่สามารถอุทธรณ์โต้แย้งได้ สำหรับหนังสือเตือน ให้ผู้ที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งทางปกครองกระทำการชำระเงินไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง เนื่องจากเป็นเพียงการเตือนว่าจะดำเนินการบังคับทางปกครองตามที่ได้มีคำสั่งแจ้งเพื่อให้ชำระเงินไปแล้วเท่านั้นไม่ได้เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่แต่อย่างใด จึงไม่อาจอุทธรณ์ได้ การใช้สิทธิโต้แย้งในประมวลรัษฎากรไม่ได้กำหนดบทบัญญัติในเรื่องการใช้สิทธิอุทธรณ์โต้แย้งมาตรการในการบังคับทางปกครองไว้โดยเฉพาะ กรณีจึงต้องเป็นไปตามหลักทั่วไปของการฟ้องคดีปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความปกครองในชั้นศาล โดยการฟ้องคดีโต้แย้งว่า คำสั่งบังคับทางปกครองไม่ถูกต้องเป็นการฟ้องโต้แย้งว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ได้ออกคำสั่งบังคับทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อาจขอให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครอง และการฟ้องคดีโต้แย้งว่าการบังคับทางปกครองกระทำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่มีอำนาจหรือคำสั่งทางปกครองนั้นได้ถูกเพิกถอนแล้ว อาจขอให้ศาลพิจารณาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกคำสั่งทางปกครอง

2. การอุทธรณ์โต้แย้งการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำการหรือละเว้นกระทำการ คำสั่งเตือน ว่าจะใช้วิธีการบังคับอย่างใดอย่างหนึ่ง และคำสั่งแจ้งยืนยัน และกำหนดวิธีการบังคับ ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองที่ผู้ที่จะถูกบังคับสามารถอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองหรือฟ้องคดีโต้แย้งคำสั่งทางปกครองได้ ส่วนการดำเนินการบังคับทางปกครอง ซึ่งมีลักษณะเป็นการกระทำในทางข้อเท็จจริง อันเป็นปฏิบัติการทางปกครองนั้น ผู้ที่จะถูกบังคับทางปกครองสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เพื่อให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการดำเนินการบังคับทางปกครองได้

3.3 ข้อดีของการบังคับทางปกครองของสาธารณรัฐฝรั่งเศส

1. การบังคับทางปกครองตามคำสั่งที่กำหนดให้ชำระเงินในระบบกฎหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศส กฎหมายกำหนดให้คำสั่งเรียกให้ชำระเงินของหน่วยงานของรัฐเป็นคำบังคับเทียบเท่าหมายบังคับคดี ของศาล ซึ่งสามารถนำไปบังคับชำระหนี้ได้โดยทันที โดยที่กฎหมายได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบังคับคดี ให้แก่ หน่วยงานของรัฐ ได้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงานบังคับชำระหนี้ภาครัฐ ซึ่งเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในการบังคับคดี เนื่องจากต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาปริญญาโททางด้านกฎหมายและยังต้องผ่านการฝึกงานและการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบังคับคดี โดยก่อนที่จะเป็นเจ้าพนักงาน

บังคับคดีได้ต้องมีการสอบเข้าเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดี ซึ่งส่งผลให้การบังคับชำระหนี้มีประสิทธิภาพ เป็นหลักประกันให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับการปกครองได้รับความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย

2. การบังคับทางปกครองของสาธารณรัฐฝรั่งเศส มีการกำหนดให้มีการโต้แย้งคำสั่งให้ชำระเงิน และมาตรการบังคับชำระหนี้ โดยการโต้แย้งคำสั่งให้ชำระเงินไม่ว่าจะเป็นการโต้แย้งสภาพแห่งนี้ จำนวนหนี้ หรือกำหนดเวลาชำระหนี้ ส่วนการโต้แย้งมาตรการบังคับชำระหนี้เป็นการโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของการบังคับชำระหนี้ ซึ่งเป็นกระบวนการขั้นตอนก่อนฟ้องคดีต่อศาลในระบบการบังคับทางปกครองของสาธารณรัฐฝรั่งเศสลูกหนี้จะต้องยื่นคำร้องเรียนต่อฝ่ายปกครองเสียก่อน ซึ่งการยื่นคำร้องเรียนนี้ เป็นระบบอุทธรณ์บังคับถือเป็นเงื่อนไขก่อนการฟ้องคดี โดยแบ่งเป็น

2.1 กรณีการโต้แย้งคำสั่งให้ชำระเงิน ลูกหนี้จะต้องยื่นคำร้องเรียนภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งให้ชำระเงิน และผู้มีอำนาจต้องพิจารณาคำร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ได้รับคำร้องเรียน หากครบกำหนดเวลาแล้วยังไม่มีคำวินิจฉัยถือว่า ฝ่ายปกครองยกคำร้องเรียนโดยปริยาย

2.2 กรณีการโต้แย้งมาตรการบังคับชำระหนี้ ลูกหนี้จะต้องยื่นคำร้องเรียนภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง การที่กฎหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศส กำหนดให้การฟ้องคดีโต้แย้งคำสั่งให้ชำระเงิน และมาตรการบังคับชำระหนี้ ให้มีผลเป็นการทุเลาการบังคับชำระหนี้ไว้ชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ซึ่งหน่วยงานของรัฐจึงต้องระงับการบังคับชำระหนี้ไว้ก่อน ถือว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่ให้ความคุ้มครองแก่ลูกหนี้ เนื่องจากหากศาลมีคำพิพากษาว่ามาตรการบังคับชำระหนี้นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย และถอนคำสั่งดังกล่าว โดยที่ฝ่ายปกครองได้ดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินขายทอดตลาด เพื่อชำระหนี้จนเสร็จสิ้นแล้ว ฝ่ายปกครองอาจกระทำละเมิดแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากการใช้มาตรการทางปกครองซึ่งอาจต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ผู้ได้รับความเสียหายด้วย

กล่าวโดยสรุป หลักของกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการบังคับในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเป็นกฎหมายที่กำหนดให้รัฐสามารถใช้มาตรการบังคับเพื่อให้เป็นไปตามสิทธิหรือหน้าที่ในทางกฎหมายมหาชนได้เองโดยไม่ต้องฟ้องร้องและอาศัยอำนาจในการบังคับจากองค์กรศาล และโดยทั่วไปแล้วการใช้มาตรการบังคับทางปกครองเป็นกระบวนการดำเนินงานทางปกครองที่มีพื้นฐานมาจากการสั่งการซึ่งโดยหลักจะอยู่ในรูปของคำสั่งทางปกครองอันเป็นผลิตผลของกระบวนพิจารณาในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่องในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ปกครอง กล่าวคือ เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ออกคำสั่งทางปกครอง กำหนดกฎเกณฑ์หรือภาระหน้าที่ให้ผู้ตกอยู่ภายใต้คำสั่งปฏิบัติแล้ว หากผู้ที่ตกอยู่ภายใต้คำสั่งดังกล่าวไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองนั้นได้เองโดยไม่ต้องฟ้องร้องคดีเพื่อให้ศาลบังคับการให้เป็นไปตามสิทธิเรียกร้องของฝ่ายปกครอง

โดยหลักแล้วกฎหมายจะเปิดโอกาสให้ผู้อยู่ใบบังคับทางปกครองสามารถที่จะอุทธรณ์โต้แย้งได้หากเห็นว่าการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายได้

บทที่ 4
วิเคราะห์สิทธิในการอุทธรณ์ของนายจ้าง กรณีการยึด อายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

1. ปัญหานายจ้างไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้สำนักงานประกันสังคมมีหน้าที่ในการการดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะให้กับผู้ประกันตนผ่านทางระบบประกันสังคม ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน 7 กรณี ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพและกรณีว่างงาน โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดเก็บเงินสมทบทั้งในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตนเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อนำมาจ่ายประโยชน์ทดแทนให้กับผู้ประกันตน ซึ่งมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดว่า นายจ้างซึ่งไม่นำส่งเงินสมทบในส่วนของตนหรือในส่วนของผู้ประกันตน หรือส่งไม่ครบจำนวนภายในเวลาที่กำหนดตามมาตรา 47 ต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจำนวนเงินสมทบที่นายจ้างยังมิได้นำส่งหรือของจำนวนเงินสมทบที่ยังขาดอยู่นับแต่วันถัดจากวันที่ต้องนำส่งเงินสมทบ ทั้งนี้เงินเพิ่มที่คำนวณได้ต้องไม่เกินจำนวนเงินสมทบที่นายจ้างต้องจ่าย และในกรณีที่นายจ้างมิได้หักค่าจ้างของผู้ประกันตนเพื่อส่งเป็นเงินสมทบหรือหักไว้แล้วแต่ ยังไม่ครบจำนวนตามมาตรา 47 วรรคหนึ่งให้นายจ้างรับผิดใช้เงินที่ต้องส่งเป็นเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนเต็มจำนวน และต้องจ่ายเงินเพิ่มในเงินตามวรรคหนึ่งนับแต่วันถัดจากวันที่ต้องนำส่งเงินสมทบ หากนายจ้างไม่นำส่งเงินสมทบหรือเงินเพิ่ม หรือส่งไม่ครบ เลขาธิการมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของนายจ้าง ซึ่งการที่เลขาธิการจะมีคำสั่งให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สิน จะกระทำได้ต่อเมื่อได้ส่งคำเตือนเป็นหนังสือให้นายจ้างนำเงินสมทบและหรือเงินเพิ่มที่ค้างมาชำระภายในกำหนด ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นและนายจ้างไม่ชำระภายในกำหนด โดยหลักเกณฑ์และวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด โดยให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติ

ดังกล่าว[92] เมื่อเลขาธิการมีคำสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินแล้ว กฎหมายห้ามมิให้นายจ้างอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน[93] การที่กฎหมายประกันสังคมให้อำนาจเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ออกคำสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินได้โดยไม่ต้องฟ้องต่อศาลเป็นการใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่ให้อำนาจหัวหน้าหน่วยราชการทำการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินได้ด้วยตัวเอง อันมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองซึ่งเหตุผลที่กฎหมายห้ามนายจ้างอุทธรณ์คำสั่งยึด หรืออายัดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 นั้น ก็เพื่อที่มุ่งให้การบังคับใช้กฎหมายด้านแรงงานและประกันสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และคุ้มครองสิทธิของลูกจ้าง โดยสามารถสรุปเหตุผลหลักได้ดังนี้

1. เพื่อให้การจัดเก็บเงินสมทบมีประสิทธิภาพ การอนุญาตให้นายจ้างอุทธรณ์คำสั่งยึดทรัพย์จะเปิดช่องให้มีการประวิงเวลาในการชำระเงินสมทบ ซึ่งอาจทำให้กองทุนประกันสังคมขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถนำเงินไปใช้ดูแลลูกจ้างได้ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย

2. นายจ้างมีโอกาสโต้แย้งก่อนหน้านี้แล้ว โดยก่อนที่จะมีการยึดทรัพย์หรือบังคับคดี สำนักงานประกันสังคมจะมีขั้นตอนการแจ้งหนี้ แจ้งค่าปรับ และให้โอกาสนายจ้างชี้แจงหรืออุทธรณ์ในขั้นตอนการประเมินหนี้ก่อนหน้านี้แล้ว

3. การยึดทรัพย์เป็นเพียงกระบวนการบังคับตามกฎหมาย เพื่อเรียกเก็บหนี้ที่ถูกต้องชอบธรรมแล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเปิดช่องทางให้อุทธรณ์ซ้ำอีก

---

[92] มาตรา 50 เลขาธิการมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของนายจ้างซึ่งไม่นำส่งเงินสมทบและ หรือเงินเพิ่ม หรือนำส่งไม่ครบจำนวนตามมาตรา 49 ทั้งนี้ เพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้ได้รับเงินที่ค้างชำระ

การมีคำสั่งให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง จะกระทำได้ต่อเมื่อได้ส่งคำเตือนเป็นหนังสือให้นายจ้างนำเงินสมทบและหรือเงินเพิ่มที่ค้างมาชำระภายในกำหนดไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นและนายจ้างไม่ชำระภายในกำหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด ทั้งนี้ ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดดังกล่าวให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด และขายทอดตลาด และชำระเงินสมทบและเงินเพิ่มที่ค้างชำระ ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่นายจ้างโดยเร็ว ถ้านายจ้างมิได้เรียกเอาเงินที่เหลือ คืนภายในห้าปีให้ตกเป็นของกองทุน

[93] มาตรา 85 นายจ้าง ผู้ประกันตน หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งไม่พอใจในคำสั่งของเลขาธิการหรือของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่เป็นคำสั่งตามมาตรา 50 ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

4. เพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงาน กฎหมายประกันสังคมมีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองแรงงาน หากเปิดทางให้นายจ้างยืดเวลาการชำระหนี้ อาจส่งผลกระทบต่อลูกจ้างที่รอรับสิทธิประโยชน์ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยการว่างงาน หรือเงินทดแทนอื่น ๆ

5. เพื่อความรวดเร็วในการบังคับใช้ การยึดทรัพย์ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานประกันสังคม เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนที่มีกฎหมายรองรับโดยตรง และมีเป้าหมายให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการศาลที่อาจใช้เวลานาน

ดังนั้น การไม่อนุญาตให้นายจ้างอุทธรณ์คำสั่งยึดทรัพย์ตามมาตรา 50 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ในการจัดเก็บเงินสมทบที่ค้างชำระ เพื่อประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมและผู้ประกันตน

นอกจากนี้ศาลฎีกายังได้มีพิพากษาฎีกาที่ 12353/2558 โดยได้วางแนวคำพิพากษาเกี่ยวกับสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ว่าในกรณีที่นายจ้างไม่พอใจคำสั่งเป็นหนังสือของเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมที่ให้ยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของนายจ้าง เนื่องจากไม่นำส่งเงินสมทบหรือเงินเพิ่ม คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งมาตรา 85 ของกฎหมายเดียวกันบัญญัติว่า การอุทธรณ์คำสั่งของเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถทำได้ในกรณีของคำสั่งตามมาตรา 50 ดังนั้น นายจ้างจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว[94]

ซึ่งจากการศึกษาหลักการคุ้มครองสิทธิของคู่กรณีตามคำสั่งทางปกครองในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง พบว่า การที่ฝ่ายปกครองจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองต้องอยู่ภายใต้หลักประกอบด้วย 1) หลักการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งถือว่าเป็นหลักย่อยของหลักนิติรัฐ กล่าวคือ การใช้กฎหมายของฝ่ายปกครองจะต้องมีกฎหมายให้อำนาจฝ่ายปกครองไว้ 2) หลักความจำเป็น ในการบังคับใช้มาตรการบังคับทางปกครอง กระทบต่อสิทธิเสรีภาพ การใช้มาตรการบังคับทางปกครองจะต้องไม่เกิดภาระแก่บุคคลอย่างรุนแรง การที่ฝ่ายปกครองเลือกใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเจตนารมณ์ หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ฝ่ายปกครองจะต้องเลือกใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ หรือประโยชน์ของบุคคลน้อยที่สุด ซึ่งมาตรการบังคับทางปกครองนั้น จึงจะถือว่าเป็นมาตรการบังคับทางปกครองที่จำเป็น และเป็นมาตรการบังคับทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริง และเจตนารมณ์ หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้น 3) หลักพอสมควรแก่เหตุ ซึ่งหลักความพอสมควรแก่เหตุเป็นหลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชน โดยมีหลักการว่า แม้ว่ากฎหมายจะบัญญัติให้อำนาจของฝ่ายปกครองกำหนดมาตรการที่มีผลเป็นการก้าวล่วงสิทธิหรือก่อภาระ หรือหน้าที่ให้แก่บุคคลใด แต่การใช้อำนาจนั้นจะริดรอนสิทธิ หรือกำหนดหน้าที่ให้กับบุคคลเกินสมควรไม่ได้ ในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับ

---

[94] คำพิพากษาฎีกาที่ 12353/2558

ทางปกครองนั้นจะก่อให้เกิดผลเป็น 2 ทางเสมอคือ การใช้มาตรการบังคับทางปกครองนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม แต่ขณะเดียวกันก็อาจจะก่อให้เกิดภาระแก่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นในการพิจารณาใช้อำนาจบังคับทางปกครอง ต้องมีการพิจารณาชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ที่จะต้องเสียไปหรือภาระของบุคคลผู้อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการบังคับทางปกครองนั้น โดยเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์สาธารณะที่สังคมจะได้รับมีผลกระทบรุนแรงน้อยกว่าที่บุคคลนั้นจะได้รับ การใช้มาตรการบังคับทางปกครองนั้นย่อมเป็นไปตามหลักพอสมควรแก่เหตุ แต่ถ้าหากผลกระทบที่ผู้อยู่ในบังคับทางปกครองได้รับจากการใช้มาตรการบังคับทางปกครองดังกล่าวรุนแรงเกินกว่าที่พึงคาดหมายได้ และผลกระทบที่บุคคลนั้นได้รับมีน้ำหนักมากกว่าประโยชน์สาธารณะที่สังคมจะได้รับจากการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง การใช้มาตรการบังคับทางปกครองย่อมไม่เป็นไปตามหลักพอสมควรแก่เหตุ และ 4) หลักความแน่นอนชัดเจน การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เป็นการกระทำทางปกครองที่มีผลเป็นการรุกล้ำสิทธิเสรีภาพของบุคคลอย่างรุนแรงการบังคับใช้มาตรการบังคับทางปกครองจึงต้องมีความชัดเจนแน่นอน และพึงคาดหมายได้ตามหลักความชัดเจนแน่นอนและพึงคาดหมายได้ของการกระทำทางปกครอง เพื่อให้ผู้อยู่ใต้บังคับของคำสั่งทางปกครองทราบว่าตนจะได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรการบังคับทางปกครองอย่างไร โดยต้องมีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครองที่ตนจะใช้บังคับกับผู้อยู่ภายใต้บังคับมาตรการบังคับทางปกครองนั้น ซึ่งฝ่ายปกครองจะต้องใช้มาตรการเดียวกับที่ระบุไว้ในคำเตือนที่แจ้งให้ผู้อยู่ในบังคับการปกครองทราบ โดยจะใช้มาตรการบังคับทางปกครอง นอกเหนือจากที่อยู่ในคำเตือนนั้นไม่ได้

จากการศึกษาค้นคว้าการบังคับทางปกครองของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในกระบวนการบังคับทางปกครองของการปฏิบัติราชการในระบบกฎหมายเยอรมันตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ นอกจากบทบัญญัติของกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ในการดำเนินการบังคับทางปกครองเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องคำนึงถึงหลักกฎหมายทั่วไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักความพอสมควรแก่เหตุ ซึ่งเป็นการกำหนดกรอบในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและการให้ความคุ้มครองหรือประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการบังคับทางปกครอง โดยหลักแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเลือกใช้การบังคับทางปกครองเป็นมาตรการสุดท้ายเมื่อไม่สามารถกระทำด้วยวิธีการอื่นให้ผู้รับคำสั่งทางปกครองปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองได้แล้ว โดยเมื่อเจ้าหน้าที่ได้มีการตัดสินใจที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเลือกมาตรการบังคับทางปกครองตามรูปแบบที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ซึ่งเป็นการประกันหลักความชอบด้วยกฎหมายและหลักความมั่นคงแห่งนิติฐานะ โดยในกรณีที่กฎหมายกำหนดวิธีการบังคับทางปกครองไว้หลายวิธีที่อาจทำให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งการบังคับทางปกครองได้ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องใช้หรือเลือกใช้วิธีการบังคับทางปกครองที่ก่อให้เกิดผลต่อผู้อยู่ใต้การบังคับทางปกครองและ

ส่วนรวมน้อยที่สุด และเมื่อมีการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างการใช้มาตรการบังคับทางปกครองและประโยชน์ที่อาจได้รับจากการใช้มาตรการดังกล่าวจะต้องสัมพันธ์และได้สัดส่วนกับเป้าหมายหรือผลที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเลือกใช้ ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามหลักความพอสมควรแก่เหตุประกอบด้วย (1) มาตรการที่ใช้จะถือว่าเหมาะสม เมื่อสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ (2) มาตรการที่เหมาะสมต้องเป็นมาตรการที่จำเป็น หากใช้มาตรการอื่นๆ จะเป็นการกระทบกระเทือนถึงสิทธิของผู้ที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งทางปกครองหรือประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่ามาตรการที่จำเป็นดังกล่าว (3) มาตรการที่จำเป็นนี้จะต้องใช้อย่างสมควรแก่เหตุ ซึ่งจะต้องไม่อยู่นอกเหนือความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล กล่าวคือ กระบวนการบังคับทางปกครองจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างมาตรการที่ใช้กับเป้าหมายหรือผลที่ฝ่ายปกครองต้องการ และต้องมีความเหมาะสม มีความจำเป็นจะต้องใช้ รวมทั้งมีความได้สัดส่วนกับการกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของผู้ที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งทางปกครองนั้น ทั้งนี้ก่อน การใช้มาตรการบังคับทางปกครองต้องมีการเตือนก่อนเสมอ ในระบบกฎหมายเยอรมัน เจ้าหน้าที่จะต้องมีคำเตือนผู้ที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งนั้นก่อนที่จะออกคำสั่งบังคับการ โดยในกรณีของการบังคับให้ชดใช้เงินนั้น เมื่อระยะเวลา 1 สัปดาห์นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีหนังสือแจ้งเพื่อให้ชำระเงิน แก่ผู้ที่อยู่ในบังคับของคำสั่ง (ลูกหนี้ตามคำสั่งทางปกครอง) หรือนับแต่วันที่หนี้ถึงกำหนดชำระได้ล่วงพ้นไปแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องมีหนังสือเตือน ลูกหนี้ตามคำสั่งทางปกครอง โดยระบุเวลาให้ชำระเงินภายใน 1 สัปดาห์

นอกจากนี้ผู้รับคำสั่งทางปกครองสามารถโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองที่เป็นฐานอำนาจในการบังคับทางปกครองโดยการใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครองดังกล่าวตามลำดับ และมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยใช้คำฟ้องแบบโต้แย้งคำสั่งทางปกครอง เช่นเดียวกับการโต้แย้งกระบวนการบังคับทางปกครองที่มีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครอง การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของมาตรการบังคับทางปกครองมีความสำคัญ เนื่องจากเจ้าหน้าที่บังคับการสามารถเรียกค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการบังคับทางปกครองเฉพาะการดำเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายและตรงตามวัตถุประสงค์เท่านั้น นอกจากนี้ในกรณีที่ศาลปกครองพิจารณาว่าการใช้มาตรการบังคับทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้เสียหายย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่และค่าสินไหมทดแทนเพื่อเยียวยาความเสียหายกันเกิดจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้

และจากการศึกษาค้นคว้าการบังคับทางปกครองของสาธารณรัฐฝรั่งเศส พบว่าในระบบกฎหมายปกครองของสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีหลักว่า คำสั่งทางปกครองมีสภาพบังคับโดยสมบูรณ์ในตัวเอง ประกอบกับมีหลักให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบรรดานิติกรรมทางปกครองที่ฝ่ายปกครองทำขึ้นนั้นชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น เมื่อฝ่ายปกครองได้ออกคำสั่งทางปกครองและแจ้งคำสั่งนั้นต่อผู้รับคำสั่ง

ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งย่อมต้องปฏิบัติตามคำสั่งและแม้ว่าผู้รับคำสั่งจะเห็นว่าคำสั่งนั้นไม่น่าจะชอบด้วยกฎหมายและได้อุทธรณ์คำสั่งต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งหรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่หรือได้ฟ้องคดีขอให้ศาลสั่งเพิกถอนคำสั่งแล้วการโต้แย้งคำสั่งทั้งต่อฝ่ายปกครองหรือต่อศาลก็ไม่มีผลทุเลาการบังคับตามคำสั่ง เว้นแต่ฝ่ายปกครองหรือศาลจะมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งเมื่อผู้รับคำสั่งมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครอง ในกรณีที่ผู้รับคำสั่งไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฝ่ายปกครองย่อมใช้อำนาจพิเศษบังคับให้มีการปฏิบัติตามคำสั่งได้ด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้ โดยที่ฝ่ายปกครองไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปร้องขอต่อศาลเพื่อให้ออกคำบังคับ ซึ่งในการบังคับทางปกครองจะต้องคำนึงถึงหลัก ดังต่อไปนี้ (1) ความชอบด้วยกฎหมาย โดยมีหลักการคือ หลักการว่าด้วยการกระทำทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมายซึ่งหมายความว่า การกระทำใดๆ ของฝ่ายปกครอง ที่อาจมีการ กระทบกระเทือนต่อสิทธิ เสรีภาพ ประโยชน์ อันชอบธรรมของเอกชน เมื่อมีกฎหมายให้อำนาจไว้ จะต้องกระทำการดังกล่าวภายในกรอบที่กฎหมายกำหนด (2) หลัก พอสมควรแก่เหตุ ซึ่งเป็นหลักทั่วไปที่ใช้บังคับโดยตรงของฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่จะต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามสมควรแก่เหตุหรือเพียงเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายเท่านั้น โดยที่การบังคับทางปกครองมีผลกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพของบุคคลอย่างมาก หลักพอสมควรแก่เหตุนี้จึงเป็นกรอบการใช้อำนาจของฝ่ายปกครอง ให้กระทำในทางที่จำเป็นและเหมาะสม โดยให้กระทบกระเทือนต่อผู้อยู่ในบังคับทางปกครองน้อยที่สุด (3) การเตือนก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครอง การบังคับของฝ่ายปกครองเป็นการกระทำที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล การเตือนล่วงหน้าจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญก่อนที่ฝ่ายปกครองจะเริ่มทำการบังคับทางปกครองการเตือนเป็นการให้โอกาสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัติตามให้ถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง

นอกจากนี้กฎหมายปกครองของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ยังมีการให้สิทธิโต้แย้งคำสั่งทางปกครองแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือการร้องเรียนหรืออุทธรณ์ภายในต่อฝ่ายปกครอง และการฟ้องคดีปกครอง ต่อศาลโดยการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองนั้นเป็นแบบไม่บังคับหรือเผื่อเลือก กล่าวคือ ในกรณีทั่วไปคู่กรณีหรือผู้เสียหายอาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งทางปกครองก่อนฟ้องคดีปกครองหรือไม่ก็ได้ หรือจะอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองและฟ้องศาลได้ด้วยพร้อมๆ กันก็ได้ นอกจากนี้การอุทธรณ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก็มิได้เป็นเงื่อนไขในการรับฟ้อง ซึ่งไม่ว่าจะมีการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองหรือไม่ศาลปกครองฝรั่งเศสก็สามารถรับเรื่องไว้พิจารณาได้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะเรื่องบังคับให้มีการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก่อนฟ้องคดี

เมื่อได้ศึกษาวัตถุประสงค์ของการอุทธรณ์เห็นได้ว่า การอุทธรณ์มีไว้เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมาย ซึ่งสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นก็ได้มีการรับรองไว้ทั้งในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด การที่ฝ่ายปกครองจะออกคำสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน จึงจะต้องกระทำภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนดไว้ และไม่ขัดต่อ

รัฐธรรมนูญ หากการกระทำหรือการออกคำสั่งทางปกครอง ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว การอุทธรณ์ก็ถือเป็นมาตรการหนึ่งที่มีขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับการเยียวยา ความเสียหายหรือผลกระทบจากการกระทำของฝ่ายปกครอง หรือคำสั่งทางปกครอง ซึ่งการพิจารณาทบทวนคำสั่งทางปกครองของฝ่ายปกครองนั้นมีขั้นตอนที่กระชับและเรียบง่ายกว่าวิธีพิจารณาคดีในศาลสามารถที่จะพิจารณาทบทวนคำสั่งทางปกครองของตนมีความยืดหยุ่น และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีได้ตามความเหมาะสมซึ่งแตกต่างจากการพิจารณาคดีของศาลที่จะต้องวินิจฉัยข้อพิพาทให้เป็นไปตามบทกฎหมายและแนวคำพิพากษาที่มีก่อนหน้านั้น

ในประเด็นนี้ผู้ศึกษาเห็นว่าการที่กฎหมายประกันสังคมกำหนดให้เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ มีคำสั่งยึด หรืออายัด ทรัพย์สินของนายจ้าง ได้โดยไม่ต้อง มีการฟ้องคดีต่อศาล คำสั่งยึด อายัดทรัพย์สินของนายจ้างนั้นมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองเปรียบเสมือนคำบังคับของศาล การที่กฎหมายไม่ให้สิทธิ นายจ้าง อุทธรณ์คำสั่งยึดหรืออายัด ทั้งที่การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาบังคับ[95] เท่ากับเป็นการจำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานของนายจ้างที่จะโต้แย้งคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ซึ่งหากการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด หรือใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เกินสมควรแก่เหตุไม่ได้สัดส่วนมิได้เป็นไปตามหลักกฎหมาย กรณีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของนายจ้างดังกล่าว นายจ้างก็ไม่สามารถอุทธรณ์ได้เลย เนื่องจากเป็นการต้องห้าม ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมเป็นหน่วยงานทางปกครองที่มีอำนาจหรือมีเอกสิทธิเหนือกว่าเอกชน ดังนั้นในการบังคับชำระหนี้เงินสมทบ สำนักงานประกันสังคม ต้องคำนึงถึงหลักความชอบด้วยกฎหมาย หลักความสมเหตุสมผล และหลักความแน่นอนชัดเจน อันเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้อยู่ภายใต้บังคับด้วย เห็นสมควรให้มีการแก้ไขกฎหมายให้สิทธินายจ้างอุทธรณ์คำสั่งยึด อายัดของเลขาธิการได้

2. ปัญหาไม่มีการควบคุมตรวจสอบภายในของฝ่ายปกครอง

การที่พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้กำหนดให้อำนาจสำนักงานประกันสังคมในการดำเนินการบังคับหนี้เงินสมทบค้างชำระจากนายจ้างได้เอง โดยไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาลแต่อย่างใด เพื่อบังคับชำระหนี้กับนายจ้าง เป็นการให้อำนาจฝ่ายปกครองใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการบังคับชำระหนี้เงินสมทบจากนายจ้างที่ไม่นำส่งเงินสมทบหรือนำส่งเงินสมทบไม่ครบถ้วน โดยผู้มีอำนาจในการออกคำสั่งยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน คือเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมสามารถพิจารณาใช้

---

[95] มาตรา 88 การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการปฏิบัติตามคำสั่งของเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่กรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้ยื่นคำร้องต่อเลขาธิการขอให้ทุเลาการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นไว้ ก่อน ถ้าเลขาธิการเห็นสมควรจะสั่งให้ทุเลาการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวไว้เพื่อรอคำวินิจฉัยอุทธรณ์ก็ได้

มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อบังคับชำระหนี้เงินสมทบ ซึ่งไม่นำส่งเงินสมทบ หรือเพิ่มหรือนำส่งแต่ไม่ครบจำนวนได้ ทั้งนี้ เพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้ได้รับชำระเงินที่ค้างชำระ ซึ่งการที่เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมจะมีคำสั่งให้ยึด หรืออายัด ทรัพย์สินได้ จะกระทำได้ต่อเมื่อได้ส่งคำเตือนเป็นหนังสือให้นายจ้างนำส่งเงินสมทบ หรือเงินเพิ่มที่ค้างชำระภายในกำหนดไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นแล้ว หากนายจ้างยังไม่ชำระหนี้เงินสมทบภายในกำหนดดังกล่าว ซึ่งคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนี้เปรียบเสมือนหมายบังคับคดีของศาล ซึ่งคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมตามมาตรา 50 นี้ ไม่อาจอุทธรณ์ได้ตามมาตรา 85 เห็นได้ว่าคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนั้น มีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครอง หากคำสั่งยึดหรืออายัดของเลขาธิการมิได้เป็นไปตามกฎหมาย เช่นการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของนายจ้างไม่เป็นไปตามขั้นตอน หรือวิธีการที่กฎหมายกำหนด มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินเกินสมควรแก่เหตุ โดยเกินกว่าหนี้เงินสมทบที่ค้างชำระเป็นจำนวนมาก เช่นนี้นายจ้างย่อมไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินของเลขาธิการนั้นเลยต้องนำคดีไปฟ้องโดยตรงต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น

จากการศึกษาพบว่าการควบคุมภายในของฝ่ายปกครองมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ฝ่ายปกครองได้ตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายปกครองโดยฝ่ายปกครองด้วยกันเอง เป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายปกครองได้มีโอกาสได้รับรู้ ทบทวนและแก้ไข การดำเนินการหรือการสั่งการที่เกิด ข้อผิดพลาดหรือความไม่ชอบด้วยกฎหมายจากการกระทำของตนเอง ทั้งฝ่ายปกครองยังสามารถใช้ดุลพินิจที่จะทบทวนในเรื่องความเหมาะสม เนื่องจากฝ่ายปกครองมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในงานของตนมากกว่าศาล การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองจึงเป็นมาตรการในการตรวจสอบ และการแก้ไขข้อบกพร่องของฝ่ายปกครอง เพื่อให้การบริหารงานของรัฐที่เป็นฝ่ายบริหารนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและลดความผิดพลาดให้เกิดขึ้นน้อยลง อีกทั้งการอุทธรณ์ยังเป็นการกลั่นกรอง และช่วยลดจำนวนข้อพิพาทที่จะเข้าสู่ศาลให้น้อยลงได้ ทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็วในการพิจารณาคดีของศาลได้อย่างเป็นอย่างดี เนื่องจากในขั้นตอนการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองเป็นขั้นตอนที่ช่วยกลั่นกรองข้อเท็จจริงข้อกฎหมาย รวมทั้งข้อโต้แย้งระหว่างฝ่ายปกครองกับผู้ที่ได้รับคำสั่งทางปกครองให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้กระบวนการในชั้นศาลมีข้อเท็จจริงที่สมบูรณ์ สามารถที่จะวินิจฉัยให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ยังเป็นไปตามหลักการดำเนินการเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายให้ครบขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดก่อนฟ้องคดี ซึ่งหลักดังกล่าวกำหนดเขตอำนาจของศาลกับเขตอำนาจในการพิจารณาทบทวนคำสั่งทางปกครอง โดยที่ฝ่ายปกครองนั้นสามารถตรวจสอบได้ทั้งในแง่ความชอบด้วยกฎหมายและความชอบด้วยวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ส่วนศาลนั้นมีอำนาจตรวจสอบได้เฉพาะในแง่ความชอบด้วยกฎหมาย เท่านั้น ซึ่งเป็นการแบ่งแยกอำนาจในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นดุลพินิจ

โดยแท้ ประกอบกับฝ่ายปกครองมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากกว่าศาล มิเช่นนั้นแล้วระบบการตรวจสอบโดยศาลอาจทำลายระบบบังคับบัญชา รวมไปถึงบั่นทอนประสิทธิภาพในการบริหารราชการ แทนที่จะเป็นการส่งเสริมการบริหารราชการ เนื่องจากหลักการดังกล่าวนี้ต้องการให้คำสั่งทางปกครองนั้นได้รับการทบทวนตรวจสอบตามลำดับความรับผิดชอบตามสายงานบังคับบัญชาหรือคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านก่อนที่จะมีการฟ้องคดีต่อศาลซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายปกครองถูกแทรกแซงโดยศาลในทุกขั้นตอนของสายงานบังคับบัญชาในฝ่ายบริหารจนเป็นการก้าวล่วงเข้าไปใช้อำนาจแทน และหากมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ออกมาแล้ว ย่อมมีผลถึงที่สุดในฝ่ายปกครองโดยอาจเป็นการลบล้างหรือยืนยันคำสั่งทางปกครองเดิมก็ได้ ทำให้คำสั่งทางปกครองนั้นมีผลผูกพันใช้บังคับต่อผู้ที่ได้รับคำสั่งทางปกครองต่อไป ซึ่งเป็นลักษณะของหลักการดำเนินการเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายให้ครบขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนฟ้องคดี

จากการศึกษาค้นคว้าการบังคับทางปกครองของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กระบวนการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองมีความมุ่งหมายเพื่อให้ฝ่ายปกครองได้ตรวจสอบความชอบด้วยวัตถุประสงค์ และความชอบด้วยกฎหมาย ของคำสั่งทางปกครอง อีกครั้งหนึ่ง ประชาชนที่ถูกกระทบสิทธิจากคำสั่งทางปกครองจะอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองได้เฉพาะในกรณีที่เกี่ยวกับคำฟ้องที่ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง หรือคำฟ้องที่ขอให้ศาลพิจารณาสั่งการให้มีการออกคำสั่งทางปกครองเท่านั้น คำฟ้องหรือคำร้องประเภทอื่น ประชาชนผู้ซึ่งถูกกระทบสิทธิจากคำสั่งทางปกครองสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องไปอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองก่อน เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยเมื่อผู้รับคำสั่งทางปกครองได้รับแจ้งคำสั่งทางปกครองแล้วหากเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและก่อให้เกิดภาระแก่ตน ผู้รับคำสั่งจะต้องยื่นคำร้องคัดค้านเป็นหนังสือหรือบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครองหรือต่อเจ้าหน้าที่ผู้ที่จะต้องมีคำวินิจฉัยคำร้องคัดค้านภายในหนึ่งเดือนนับแต่ได้มีการแจ้งคำสั่งทางปกครองให้ผู้ร้องทราบ หากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองยืนยันคำสั่งทางปกครองของตนว่าชอบด้วยกฎหมายก็จะเสนอให้ผู้บังคับบัญชาลำดับเหนือขึ้นไปพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง และหากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าคำสั่งทางปกครองนั้นชอบด้วยกฎหมายแล้วก็จะมีคำสั่งให้ยกคำอุทธรณ์ ซึ่งผู้ร้องสามารถฟ้องคดีโต้แย้งคำสั่งทางปกครองต่อศาลปกครองได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีกฎหมายได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ไม่ต้องอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง หรือเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่สหพันธ์หรือเจ้าหน้าที่มลรัฐระดับสูงสุดเว้นแต่กฎหมายจะได้กำหนดให้ต้องมีการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก่อนหรือเป็นคำสั่งในเรื่องการเยียวยาหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง ซึ่งมีเนื้อหาที่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนเป็นครั้งแรก กรณีดังกล่าวผู้รับคำสั่งทางปกครองสามารถฟ้องคดีโต้แย้งคำสั่งทางปกครองได้โดยไม่ต้องอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก่อนแต่อย่างใดการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองของประเทศเยอรมันจึงทำหน้าที่เป็นทั้งกระบวนการภายในฝ่ายปกครองในการตรวจสอบความชอบ

ด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองและเป็นเงื่อนไขการฟ้องคดีโต้แย้งคำสั่งทางปกครองบางประเภทอีกด้วย

ในส่วนของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส จากการศึกษาพบว่าการบังคับทางปกครองของสาธารณรัฐฝรั่งเศส มีการกำหนดให้มีการโต้แย้งคำสั่งให้ชำระเงิน และมาตรการบังคับชำระหนี้ โดยการโต้แย้งคำสั่งให้ชำระเงิน สามารถโต้แย้งสภาพแห่งนี้ จำนวนหนี้ หรือกำหนดเวลาชำระหนี้ ส่วนการโต้แย้งมาตรการบังคับชำระหนี้ เป็นการโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของการบังคับชำระหนี้ ซึ่งเป็นกระบวนการขั้นตอนก่อนฟ้องคดีต่อศาล โดยลูกหนี้จะต้องยื่นคำร้องเรียนต่อฝ่ายปกครองเสียก่อน ซึ่งการยื่นคำร้องเรียนนี้ เป็นระบบอุทธรณ์บังคับถือเป็นเงื่อนไขก่อนการฟ้องคดี กล่าวคือ กรณีการโต้แย้งคำสั่งให้ชำระเงิน ลูกหนี้จะต้องยื่นคำร้องเรียนภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งให้ชำระเงิน และผู้มีอำนาจต้องพิจารณาคำร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ได้รับคำร้องเรียน หากครบกำหนดเวลาแล้วยังไม่มีคำวินิจฉัยถือว่า ฝ่ายปกครองยกคำร้องเรียนโดยปริยาย สำหรับกรณีการโต้แย้งมาตรการบังคับชำระหนี้ ลูกหนี้จะต้องยื่นคำร้องเรียนภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งมาตรการบังคับชำระหนี้เช่นกัน และผู้มีอำนาจต้องพิจารณาคำร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องเรียน หากครบกำหนดเวลาแล้ว ยังไม่มีการแจ้งคำวินิจฉัยก็ถือว่าฝ่ายปกครองยกคำร้องเรียน โดยปริยายเช่นกัน

ในประเด็นนี้ผู้ศึกษามีความเห็นว่าการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของสำนักงานประกันสังคมเพื่อบังคับชำระหนี้เงินสมทบโดยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของนายจ้างตามมาตรา 50 การที่มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดว่า “นายจ้าง ผู้ประกันตน หรือบุคคลอื่นใดซึ่งไม่พอใจในคำสั่งของเลขาธิการหรือของพนักงานเจ้าหน้าที่เว้นแต่เป็นคำสั่งตามมาตรา 50 ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งคำสั่ง” ซึ่งตามบทบัญญัติดังกล่าวนี้ ผู้ศึกษาเห็นว่าเป็นการจำกัดสิทธินายจ้างมิได้ให้โอกาสนายจ้างโต้แย้งการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของสำนักงานประกันสังคมทั้งมิได้มีระบบตรวจสอบการใช้อำนาจของสำนักงานประกันสังคมซึ่งเป็นฝ่ายปกครองเอง เพื่อเปิดโอกาสให้ทบทวนแก้ไขข้อผิดพลาดหรือความไม่ชอบด้วยกฎหมายของตนเอง ซึ่งสำนักงานประกันสังคมผู้บังคับใช้กฎหมายประกันสังคมย่อมมีความเชี่ยวชาญในกฎหมายประกันสังคมเป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นการลดภาระของนายจ้างในการนำคดีไปสู่ศาลได้ จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขกฎหมายให้สิทธินายจ้างอุทธรณ์คำสั่งยึดทรัพย์สินหรืออายัดทรัพย์สินของเลขาธิการได้

3. ปัญหากรณีนายจ้างถึงแก่ความตาย

กรณีที่นายจ้างซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาค้างชำระเงินสมทบหรือเงินเพิ่มตามกฎหมาย หรือนำส่งเงินสมทบไม่ครบถ้วน ต่อมานายจ้างถึงแก่ความตาย สำนักงานประกันสังคมต้องดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อบังคับชำระหนี้เอากับทรัพย์มรดกของนายจ้างที่ตกทอดไปยังทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกของนายจ้างที่ถึงแก่ความตายนั้น โดยเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมมีอำนาจออกคำสั่งให้ยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินไปยังทายาทหรือผู้จัดการมรดกของนายจ้าง ซึ่งการที่เลขาธิการจะมีคำสั่งให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สิน จะกระทำได้ต่อเมื่อได้ส่งคำเตือนเป็นหนังสือให้ทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกของนายจ้างนำเงินสมทบและหรือเงินเพิ่มที่ค้างมาชำระภายในกำหนดไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นและหากทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกของนายจ้างเพิกเฉยไม่ชำระหนี้เงินสมทบหรือเงินเพิ่มตามกฎหมายภายในกำหนด เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมมีอำนาจพิจารณาออกมีคำสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินไปยังทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกของนายจ้างได้ ซึ่งคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนี้ ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมและที่แก้ไขเพิ่มเติม[96]

จากการศึกษาการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดเกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับทางปกครองกรณีผู้อยู่ในบังคับทางปกครองถึงแก่ความตายไว้ในมาตรา 63/4 โดยกำหนดว่าในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองแก่บุคคลใด หากบุคคลนั้นถึงแก่ความตาย ให้ดำเนินการบังคับทางปกครองต่อไปได้ ถ้าบุคคลนั้นมีทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดก ให้ถือว่าทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกเป็นผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองนั้น ในกรณีที่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองตายให้แจ้งมาตรการบังคับทางปกครองไปยังทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดก แล้วแต่กรณี โดยให้ระยะเวลาอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกได้รับแจ้ง เมื่อปรากฏว่า

(1) ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองตายก่อนสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองและไม่ได้ยื่นอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง

(2) ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองตายหลังสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองและไม่ได้ยื่นอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เนื่องจากมีพฤติการณ์ที่จำเป็นอันมิได้เกิดจากความผิดของผู้นั้นในกรณีที่เป็นการใช้มาตรการบังคับทางปกครองแก่นิติบุคคลใด หากนิติบุคคลนั้นสิ้นสภาพ โอนกิจการ หรือควบรวมกิจการ ให้ดำเนินการบังคับทาง

---

[96] มาตรา 85 นายจ้าง ผู้ประกันตน หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งไม่พอใจในคำสั่งของเลขาธิการหรือของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่เป็นคำสั่งตามมาตรา 50 ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

ปกครองต่อไปได้ โดยให้แจ้งมาตรการบังคับทางปกครองไปยังผู้ชำระบัญชี หรือนิติบุคคลที่รับโอนกิจการหรือเกิดจากการควบรวมกิจการ แล้วแต่กรณีทั้งนี้ โดยไม่จำต้องออกคำสั่งทางปกครองใหม่แก่บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวอีก และให้นำหลักเกณฑ์เรื่องระยะเวลาในการอุทธรณ์ตามวรรคสองมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม

เห็นได้ว่า พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ ศ 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้สิทธิ ทายาทผู้รับมรดก หรือผู้จัดการมรดก ซึ่งจะต้องถูกบังคับใช้มาตรการบังคับทางปกครอง กรณีที่ ผู้อยู่ในบังคับทางปกครองถึงแก่ความตายสามารถที่จะอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้ 2 กรณีกล่าวคือ กรณีที่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองถึงแก่ความตายก่อนสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองและไม่ได้ยื่นอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองต้องให้แจ้งการใช้มาตรการบังคับทางปกครองนั้นไปยังทายาทผู้รับมรดก หรือผู้จัดการมรดกของผู้อยู่ในบังคับทางปกครอง โดยให้ระยะเวลาอุทธรณ์การบังคับทางปกครองเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกได้รับแจ้งการใช้มาตรการบังคับทางปกครองนั้น และ กรณีที่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองถึงแก่ความตาย หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองและไม่ได้ยื่นอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองนั้น แต่มีพฤติการณ์ที่จำเป็นอันมิได้เกิดจากความผิดของผู้อยู่ในบังคับทางปกครองที่ถึงแก่ความตาย เช่นนี้ ทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกของผู้อยู่ในบังคับทางปกครอง ย่อมมีสิทธิอุทธรณ์ การใช้มาตรการบังคับทาง ปกครองได้

ในประเด็นนี้ผู้ศึกษามีความเห็นว่า แม้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ ศ 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจะเป็นกฎหมายกลางในการที่อุดช่องว่างกรณีที่กฎหมายเฉพาะกรณีที่กฎหมายเฉพาะมิได้กำหนดวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครองไว้ ดังที่ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดว่า วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่างๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายได้กำหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ และมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งการที่พระราชบัญญัติประกันสังคม พ ศ 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มิได้บัญญัติเกี่ยวกับกรณีที่นายจ้างซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาถึงแก่ความตาย ก็สามารถนำมาตรา 63/4 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาบังคับใช้ได้ แต่การที่มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมห้ามมิให้อุทธรณ์คำสั่งยึดทรัพย์สินหรืออายัดทรัพย์สินของเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกของนายจ้าง ทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกของนายจ้างจึงไม่อาจอุทธรณ์คำสั่งยึดทรัพย์สินหรืออายัดทรัพย์สินของเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้เพื่อให้เกิดความชัดเจนจึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ

ในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ให้ทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกของนายจ้างมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งยึดทรัพย์สินหรืออายัดทรัพย์สินของเลขาธิการได้

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

1. บทสรุป

สำนักงานประกันสังคมมีภารกิจในการดูแลหรือบริหารจัดการทั้งกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เมื่อนายจ้างไม่ชำระหนี้เงินสมทบ หรือเงินเพิ่มตามกฎหมายหรือชำระเงินสมทบไม่ครบถ้วน สำนักงานประกันสังคมมีหน้าที่ในการติดตามเงินสมทบค้างชำระดังกล่าวจากนายจ้างเพื่อนำเข้ามาเป็นทุนในกองทุนเพื่อนำไปจ่ายเป็นประโยชน์ทดแทนให้แก่สมาชิกของกองทุนต่อไป โดยพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ได้กำหนดมาตรการให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ในการติดตามเร่งรัดให้นายจ้างชำระ เงินสมทบและเงินเพิ่มให้ครบถ้วนถูกต้อง ตั้งแต่การติดตามทวงถามด้วยวาจาทางโทรศัพท์ การมีหนังสือ แจ้งเตือนให้นายจ้างทราบและนำส่งเงินสมทบและเงินเพิ่มที่ค้างชำระตลอดจนการใช้อำนาจหน้าที่ของ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เข้าไปตรวจสอบหรือสอบถามข้อเท็จจริงจนกระทั่งการออกคำสั่งให้นายจ้างหรือบุคคลผู้เกี่ยวข้องไปพบเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงเอกสารหลักฐานซึ่งนำไปสู่การติดตามเร่งรัดหนี้ให้มีการชำระให้ครบถ้วนถูกต้อง แต่ก็ยังคงมีหนี้ค้างชำระที่นายจ้างไม่นำส่งเงินสมทบหรือนำส่งเงินสมทบไม่ครบเป็นจำนวนมาก[97]

มาตรการที่สำคัญอันหนึ่งที่กฎหมายให้อำนาจสำนักงานประกันสังคม คือการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดให้เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ยึด อายัด และขาย

---

[97] มาตรา 80 ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ ดังต่อไปนี้

(1) เข้าไปในสถานประกอบการหรือสำนักงานของนายจ้าง สถานที่ทำงานของลูกจ้างในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทำการ เพื่อตรวจสอบหรือสอบถามข้อเท็จจริง ตรวจสอบทรัพย์สินหรือเอกสาร หลักฐานอื่น ถ่ายภาพ ถ่ายสำเนาเอกสารที่เกี่ยวกับการจ้าง การจ่ายค่าจ้าง ทะเบียนลูกจ้าง การจ่ายเงินสมทบ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องหรือนำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ หรือกระทำการอย่างอื่นตามสมควรเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในอันที่จะปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

(2) ค้นสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ ที่มีข้อสงสัยโดยมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีทรัพย์สินของนายจ้างซึ่งไม่นำส่งเงินสมทบและหรือเงินเพิ่มหรือนำส่งไม่ครบจำนวน โดยให้กระทำในระหว่างเวลาทำการหรือในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เว้นแต่การค้นในระหว่างเวลาดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จจะกระทำต่อไปก็ได้

(3) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำ หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หรือสิ่งอื่นที่จำเป็นมาเพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ให้นำความในมาตรา 30 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(4) ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของนายจ้างตามคำสั่งของเลขาธิการ ตามมาตรา 50 ในกรณีที่นายจ้างไม่นำส่งเงินสมทบและหรือเงินเพิ่มหรือนำส่งไม่ครบจำนวน

ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่จะนำข้าราชการหรือลูกจ้างในสำนักงานไปช่วยปฏิบัติงานด้วยก็ได้

ทอดตลาดทรัพย์สินของนายจ้างซึ่งไม่นำส่งเงินสมทบและเงินเพิ่มหรือนำส่งแต่ไม่ครบจำนวน ทั้งนี้ เพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้ได้รับเงินที่ค้างชำระ การมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดข้างต้นจะกระทำได้ต่อเมื่อได้ส่งคำเตือนเป็นหนังสือให้นายจ้างนำเงินสมทบ และเงินเพิ่มที่ค้างมาชำระภายในกำหนดไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น และนายจ้างยังไม่ชำระหนี้ภายในกำหนดดังกล่าว

โดยกระบวนการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของนายจ้างซึ่งไม่นำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินเพิ่มตามกฎหมาย หรือชำระเงินสมทบไม่ครบถ้วน ก่อนการดำเนินการเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของนายจ้าง ซึ่งเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนเสนอความเห็นให้เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมหรือในกรณีราชการส่วนภูมิภาคเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้มีคำสั่งมอบอำนาจดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดมีอำนาจดำเนินการดังกล่าวแทนเลขาธิการเฉพาะในเขตจังหวัดของตนมีคำสั่งยึดทรัพย์สิน หรืออายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ทั้งนี้ การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน เป็นไปตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2548 เมื่อเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมมีคำสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินแล้ว กฎหมายห้ามมิให้นายจ้างอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่กฎหมายประกันสังคมให้อำนาจเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ออกคำสั่งยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินได้โดยไม่ต้องฟ้องต่อศาลถือเป็นการใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่ให้อำนาจหัวหน้าหน่วยราชการทำการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินได้ด้วยตัวเอง ซึ่งมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครอง โดยที่มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จำกัดสิทธิของนายจ้างผู้อยู่ในมาตรการบังคับทางปกครองมิให้อุทธรณ์คำสั่งในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมแต่อย่างใด

จากการศึกษาพบว่าคำสั่งยึดทรัพย์สิน หรืออายัดทรัพย์สินของเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองมีบทบัญญัติที่มีผลกระทบต่อสิทธิของนายจ้างแต่การที่มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมห้ามมิให้นายจ้างอุทธรณ์คำสั่งยึด อายัด ของเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นการไม่ให้สิทธิขั้นพื้นฐานต่อนายจ้าง ในขณะที่มาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน กำหนดว่าการอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการปฏิบัติตามคำสั่งของ

เลขาธิการหรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้[98] เป็นเหตุให้การดำเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินมีประเด็นดังต่อไปนี้

1.การคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย โดยหลักการใช้มาตรการบังคับทางปกครองต้องอยู่ภายใต้หลักประกอบด้วย 1) หลักการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย 2) หลักความจำเป็นในการบังคับใช้มาตรการบังคับทางปกครองกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ การใช้มาตรการบังคับทางปกครองจะต้องไม่เกิดภาระแก่บุคคลอย่างรุนแรง การเลือกใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายจะต้องเลือกใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ หรือประโยชน์ของบุคคลน้อยที่สุด ซึ่งมาตรการบังคับทางปกครองจะถือว่าเป็นมาตรการบังคับทางปกครองที่จำเป็น และชอบด้วยกฎหมาย ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและเจตนารมณ์ หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้น 3) หลักพอสมควรแก่เหตุ โดยมีหลักการว่าแม้ว่ากฎหมายจะบัญญัติให้อำนาจของฝ่ายปกครองกำหนดมาตรการที่มีผลเป็นการก้าวล่วงสิทธิหรือก่อภาระหรือหน้าที่ให้แก่บุคคลใด แต่การใช้อำนาจนั้นจะลิดรอนสิทธิ หรือกำหนดหน้าที่ให้กับบุคคลเกินสมควรไม่ได้ในการพิจารณาใช้อำนาจบังคับทางปกครอง ต้องมีการพิจารณาชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ที่จะต้องเสียไปหรือภาระของบุคคลผู้อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการบังคับทางปกครองนั้น โดยเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์สาธารณะที่สังคมจะได้รับมีผลกระทบรุนแรงน้อยกว่าที่บุคคลนั้นจะได้รับ การใช้มาตรการบังคับทางปกครองนั้นย่อมเป็นไปตามหลักพอสมควรแก่เหตุ 4) หลักความแน่นอนชัดเจน การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เป็นการกระทำทางปกครองที่มีผลเป็นการรุกล้ำสิทธิเสรีภาพของบุคคลอย่างรุนแรงการบังคับใช้มาตรการบังคับทางปกครองจึงต้องมีความชัดเจนแน่นอน และพึงคาดหมายได้ตามหลักความชัดเจนแน่นอนและพึงคาดหมายได้ของการกระทำทางปกครอง เพื่อให้ผู้อยู่ใต้บังคับของคำสั่งทางปกครองทราบว่าตนจะได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรการบังคับทางปกครองอย่างไร โดยต้องมีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครองที่ตนจะใช้บังคับกับผู้อยู่ภายใต้บังคับมาตรการบังคับทางปกครองนั้น จะใช้มาตรการบังคับทางปกครอง นอกเหนือจากที่อยู่ในคำเตือนนั้นไม่ได้

2. การไม่มีการควบคุมตรวจสอบภายในของฝ่ายปกครองด้วยกันเอง ซึ่งการควบคุมภายในของฝ่ายปกครองมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการให้ความเป็นธรรมกับนายจ้าง การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองเป็นมาตรการในการตรวจสอบ และการแก้ไขข้อบกพร่องของฝ่ายปกครองเอง เพื่อให้การบริหารงานนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และลดความผิดพลาดให้เกิดขึ้นน้อยลง โดยฝ่ายปกครองสามารถตรวจสอบได้ทั้งในแง่ความชอบด้วยกฎหมายและความชอบด้วยวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ประกอบ

---

[98] มาตรา 88 การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการปฏิบัติตามคำสั่งของเลขาธิการหรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่กรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้ยื่นคำร้องต่อเลขาธิการ ขอให้ทุเลาการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นไว้ก่อนถ้าเลขาธิการเห็นสมควรจะสั่งให้ทุเลาการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวไว้เพื่อรอคำวินิจฉัยอุทธรณ์ก็ได้

กับฝ่ายปกครองมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากกว่าศาล ทั้งยังเป็นการทบทวนตรวจสอบตามลำดับความรับผิดชอบตามสายงานบังคับบัญชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านก่อนที่จะมีการฟ้องคดีต่อศาล ป้องกันไม่ให้ฝ่ายปกครองถูกแทรกแซงโดยศาลในทุกขั้นตอนของสายงานบังคับบัญชาในฝ่ายบริหาร จนเป็นการก้าวล่วงเข้าไปใช้อำนาจแทนฝ่ายปกครองได้ อีกทั้งยังเป็นการกลั่นกรอง และช่วยลดจำนวนข้อพิพาทที่จะเข้าสู่ศาลให้น้อยลงได้ ทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็วในการพิจารณาคดีของศาลได้อย่างเป็นอย่างดี ซึ่งศาลนั้นมีอำนาจตรวจสอบได้เฉพาะในแง่ความชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น เช่นเดียวกับการบังคับทางปกครองของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งมีกระบวนการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองโดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้ฝ่ายปกครองได้ตรวจสอบความชอบด้วยวัตถุประสงค์และความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครอง อีกครั้งหนึ่งการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีทำหน้าที่เป็นทั้งกระบวนการภายในฝ่ายปกครองในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองและเป็นเงื่อนไขการฟ้องคดีโต้แย้งคำสั่งทางปกครองอีกด้วยเช่นเดียวกับการบังคับทางปกครองของสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีการกำหนดให้มีการโต้แย้งคำสั่งให้ชำระเงิน และมาตรการบังคับชำระหนี้โดยการโต้แย้งคำสั่งให้ชำระเงิน สามารถโต้แย้งสภาพแห่งหนี้ จำนวนหนี้ หรือกำหนดเวลาชำระหนี้ ส่วนการโต้แย้งมาตรการบังคับชำระหนี้ เป็นการโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของการบังคับชำระหนี้ ซึ่งเป็นกระบวนการขั้นตอนก่อนฟ้องคดีต่อศาล โดยลูกหนี้จะต้องยื่นคำร้องเรียนต่อฝ่ายปกครองเสียก่อน ซึ่งการยื่นคำร้องเรียนนี้ เป็นระบบอุทธรณ์บังคับถือเป็นเงื่อนไขก่อนการฟ้องคดี จึงเห็นได้ว่าการควบคุมภายในของฝ่ายปกครองโดยระบบอุทธรณ์เป็นหลักประกันการให้ความเป็นธรรมกับผู้อยู่ในบังคับทางปกครอง

3. กรณีนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาถึงแก่ความตาย และค้างชำระหนี้ไม่นำส่งเงินสมทบหรือเงินเพิ่มตามกฎหมาย หรือชำระเงินสมทบไม่ครบถ้วน โดยกระบวนการขั้นตอนสำนักงานประกันสังคมต้องดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อบังคับชำระหนี้เอากับทรัพย์มรดกของนายจ้างที่ตกทอดไปยังทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกของนายจ้างที่ถึงแก่ความตายนั้น โดยเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมมีอำนาจออกคำสั่งให้ยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินไปยังทายาทหรือผู้จัดการมรดกของนายจ้าง ซึ่งคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนี้ ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ขณะที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นกฎหมายกลางตาม มาตรา 63/4 ได้มีการกำหนดให้แจ้งการใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดก โดยให้ระยะเวลาอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกแล้วแต่กรณีได้รับแจ้งเมื่อปรากฏว่า ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองตายก่อนสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองหรือกรณีผู้อยู่ในบัง คับของมาตรการบังคับทางปกครองตายหลังสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง

และไม่ได้ยื่นอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองเนื่องจากมีพฤติการณ์ที่จำเป็นอันมิได้เกิดจากความผิดของผู้นั้น ซึ่งเป็นการให้สิทธิทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกสามารถอุทธรณ์โต้แย้งการใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้

2. ข้อเสนอแนะ

จากการที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับสิทธิในการอุทธรณ์ของนายจ้าง กรณีการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ ศ 2533 กรณีปัญหานายจ้างไม่ได้รับความคุ้มครอง ปัญหาการไม่มีการควบคุมตรวจสอบภายในของฝ่ายปกครอง และปัญหากรณีที่นายจ้างถึงแก่ความตาย เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิของผู้อยู่ในบังคับทางปกครอง และมีมาตรการในการควบคุมตรวจสอบภายในของฝ่ายปกครองด้วยกันเอง ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนะแนวทางแก้ไข โดยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายพระราชบัญญัติประกันสังคม พ ศ 2533 ดังนี้

1. มาตรา 85 เดิม บัญญัติว่า นายจ้าง ผู้ประกันตน หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งไม่พอใจในคำสั่งของเลขาธิการหรือของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่เป็นคำสั่งตามมาตรา 50 ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

เห็นสมควรแก้ไขให้นายจ้างมีสิทธิในการอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ดังนี้

มาตรา 85 นายจ้าง ผู้ประกันตน หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งไม่พอใจในคำสั่งของเลขาธิการหรือของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

2. เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการบังคับทางปกครอง โดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน และการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะกับทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกของนายจ้างที่ถึงแก่ความตายมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ ผู้ศึกษาจึงขอเสนอเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ดังนี้

มาตรา 50/1 กรณีที่นายจ้างแก่ความตาย ให้นำมาตรา 50 มาบังคับใช้กับทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกของนายจ้าง โดยอนุโลม ทั้งนี้ ไม่เกิน 1 ปี นับแต่รู้หรือควรรู้ถึงความตายของเจ้ามรดก โดยให้ระยะเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา 50 เริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกของนายจ้างได้รับแจ้งคำสั่ง เมื่อปรากฏว่า นายจ้างตายก่อนสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์และไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ หรือนายจ้างตายหลังสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์ และไม่ได้ยื่นอุทธรณ์แต่มีพฤติการณ์ที่จำเป็นอันมิได้เกิดจากความผิดของนายจ้าง

กรณีที่นิติบุคคลใดสิ้นสภาพ โอนกิจการ หรือควบรวมกิจการ ให้ให้นำมาตรา 50 มาบังคับใช้กับผู้ชำระบัญชี หรือนิติบุคคลที่รับโอนกิจการ หรือเกิดจากการควบรวมกิจการแล้วแต่กรณีโดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้นำหลักเกณฑ์เรื่องระยะเวลาในการอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

กมลชัย รัตนสกาววงศ์. (2546). *กฎหมายปกครอง*. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพ .สำนักพิมพ์วิญญูชน.

กมลกานต์ ศรสุวรรณ, เกวลี มโนภินิเวศ, ศรีรัตน์ งามนิสัย.(2552) *รายงานวิจัยเรื่อง สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539*. (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต).รายงานการศึกษาวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

จินตนา พรพิไลพรรณ. (2551). *เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 1*. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชำนาญ จันทร์เรือง (นักวิชาการอิสระ). *ข้อสงสัยในมาตรการบังคับทางปกครอง.* 2 พฤศจิกายน 2567. สืบค้นจาก http://www.public-law.net/publaw/view.aspx?id=858

ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ (2540) .*กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง*.พิมพ์ครั้งที่ 1 . กรุงเทพฯ : จิรรัชการพิมพ์. หน้า 99.

นันทวัฒน์ บรมานันท์. (2560). กฎหมายปกครอง (พิมพ์ครั้งที่ 5).กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

นันทวัฒน์ บรมานันท์. (2552). *กฎหมายปกครอง.* กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

บรรเจิด สิงคะเนติ. (2556). หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

บรรเจิด สิงคะเนติ. (2560). *หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง* (พิมพ์ครั้งที่ 4), กรุงเทพ. สำนักพิมพ์วิญญูชน

บรรเจิด สิงคะเนติ. (2563). *หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง* (พิมพ์ครั้งที่ 7). สำนักพิมพ์วิญญูชน.

บัณฑิต บูรณบัณฑิต.(2522) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันสังคม.*วารสารนิติศาสตร์*. 2522(1).9,2.

ประยูร กาญจนดุล.(2524).*คำบรรยายกฎหมายปกครองเปรียบเทียบ* , (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

มนตรี ชนกนำชัย. (2540). *มาตรการบังคับของฝ่ายปกครองในระบบกฎหมายไทย*, (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพ

มาโนช นามเดช.(2557). *การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองกับการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง* รายงานการศึกษาส่วนบุคคล หลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับสูง. สำนักงานศาลปกครอง.

วรนารี สิงโต. *การบังคับทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมัน*. (รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา).กรุงเทพ.

วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม. *คำอธิบายกฎหมายประกันสังคม* (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือนตุลา

วิจิตรา วอนเพียร. (2549) ปัญหาการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539. (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วิชัย โถสุวรรณจินดา.(2534) *การแก้กฎหมายประกันสังคม.* จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร

วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ , (2543) .*"การกระทำทางปกครอง"* . เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับต้น รุ่นที่ 1 หน้า 3-6

วรเจตน์ ภาคีรัตน์.(2554) *กฎหมายปกครองภาคทั่วไป*. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ. นิติราษฎร์.

วรเจตน์ ภาคีรัตน์. (2549), ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง : หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองและการกระทำทางปกครอง (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิญญูชน.

วรเจตน์ ภาคีรัตน์. (2548). *รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมัน* เสนอสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

ศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์. (2563, 1 ธันวาคม). หลักทั่วไปในการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง.*สรุปการสัมมาทางวิชาการ.*

ศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์. (2552). *การบังคับทางปกครองในระบบกฎหมายฝรั่งเศส*, รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.กรุงเทพ.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2533). *พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม*. กรุงเทพมหานคร: พระราชบัญญัติ.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2539). *พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม*. กรุงเทพมหานคร: พระราชบัญญัติ.

โสภณ เจริญ. (2539).*ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคมในประเทศไทย* (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร

สมยศ เชื้อไทย. การกระทำทางปกครอง , *วารสารนิติศาสตร์*, ปีที่ 17 (ฉบับที่ 3) , หน้า 61-62

อำพล สิงห์โกวินท์. (2537).*การประกันสังคม.*วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร.กรุงเทพมหานคร

ฤทัย หงส์สิริ.(2541).*หนังสือรวมบทความทางวิชาการ กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539.*(พิมพ์ครั้งที่ 4) กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

ฤทัย หงส์สิริ. (2541). *การทบทวนคำสั่งทางปกครอง ใน พนม เอี่ยมประยูร*. รวมบทความทางวิชาการกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539. สำนักพิมพ์วิญญูชน.

กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2538

คำพิพากษาฎีกาที่ 12353/2558

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี พิจารณาคดีปกครอง พ ศ. 2542. มาตรา 3

ประมวลกฎหมายประกันสังคมเยอรมัน Sozialgesetzbuch (SGB) –

ประมวลกฎหมายประกันสังคมฝรั่งเศส Code de la Sécurité Sociale

Arrow, K. J. (1963). *Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care*. American Economic Review, 53(5).

Becker, G. S. (1964). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. University of Chicago Press.

Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). *The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment*. American Economic Review, 48(3).

Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.

Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). *Credit Rationing in Markets with Imperfect Information*. American Economic Review, 71(3).

Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.

Weiss, M. A., & Tversky, A. (2015). *The Theory of Insurance and Its Application*. Journal of Risk and Insurance, 82(4).

This is Mendeley biography

ประวัติผู้ศึกษา

ชื่อสกุล นายเฉลิมพล สังข์พิชัย

วัน เดือน ปี เกิด 15 สิงหาคม 2518

สถานที่เกิด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่อยู่ปัจจุบัน 24 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ประวัติการศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2542

ประวัติการทำงาน นิติกรชำนาญการ สำนักงานประกันสังคม

